

الجامع الكبير

(سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ)

تأليف

الإمام الحافظ

أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

ولد نحو سنة ٢٠٩ هـ - توفي سنة ٢٧٩ هـ

حققه وخرجه أمارته وعلمه عليه

محمد كامل قرّة بلّاح

شعيب الأرنؤوط

الجزء الثالث

دار الرسالة العالمية

الجامع الكبير

(سنة الترمذي)

٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م



دار الرسالة العالمية

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق
الطبع والتطوير والنقل والترجمة والتسجيل المرفي
والمسوخ والحاسوب وغيرها إلا بإذن خطي من

شركة الرسالة العالمية م.م.

Al-Risalah Al-Aalamiya m.
Publishers

الإدارة العامة

Head Office

دمشق - الحجاز

شارع مسلم البارودي

بناه خولي وصلاحي

2625

(963) 11-2212773

(963) 11-2234305

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic



info@resalahonline.com

http://www.resalahonline.com

فرع بيروت

BEIRUT/LEBANON

TEL/FAX: 815112- 319039- 818615

P.O. BOX: 117460

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الرِّضَاعِ

١- باب ما جاء: بِحُرْمِ

مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

١١٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»^(١).

فِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ^(٢).

١١٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جُدعان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٤٣٨)، وهو في «المسند» (١٠٩٨).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧)، وهو في «المسند» (٢٤٩٠)، وحديث عائشة التالي.

(٢) زاد بعد هذا في (أ) و(د): هذا حديث حسن صحيح، وقد جاءت في عامة الأصول بعد الحكم على حديث عائشة التالي.

مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير
عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ
الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوَلَادَةِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وحديث علي حديث حسن صحيح.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً.

٢- باب ما جاء في لبن الفحل

١١٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عن عائشة، قالت: جاء عمِّي من الرضاعة يستأذن عليَّ،
فأبيتُ أن أذن له حتى أستمِرَ رسولَ الله ﷺ. فقال رسولُ الله ﷺ:
«فليجُ عليك، فإنه عمُّك». قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم
يُرضعني الرَّجُلُ. قال: «فإنه عمُّك، فليجُ عليك»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود
(٢٠٥٥)، والنسائي ٩٨-٩٩/٦ و٩٩، وهو في «المسند» (٢٤١٧٠)، و«صحيح
ابن حبان» (٤٢٢٣).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٥)، وأبو
داود (٢٠٥٧)، وابن ماجه (١٩٤٨) و(١٩٤٩)، والنسائي ٩٩/٦ و١٠٣ و١٠٤،
وهو في «المسند» (٢٤٠٥٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢١٩) و(٤٢٢٠) و(٥٧٩٩).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرَهُوا لَبْنَ الْفَحْلِ^(١)، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثٍ عَائِشَةَ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

١١٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيتَانِ، أَرْضَعَتْ
إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ؟
فَقَالَ: لَا. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ^(٢).

وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الْفَحْلِ، وَهَذَا الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ

(١) قَالَ فِي «النهاية» ٢٢٧/٤: «إِنْ لَبِنَ الْفَحْلَ يَحْرَمُ»: يُرِيدُ بِالْفَحْلِ الرَّجُلَ
تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَلَهَا لَبْنٌ، فَكُلٌّ مِنْ أَرْضَعَتْهُ مِنَ الْأَطْفَالِ بِهَذَا اللَّبَنِ
فَهُوَ مُحْرَّمٌ عَلَى الزَّوْجِ وَإِخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْهَا، وَمِنْ غَيْرِهَا، لِأَنَّ اللَّبْنَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ
هُوَ سَبِيهٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ. وَقَالَ الْمِيبُ وَالنَّخَعِيُّ: لَا يُحْرَمُ وَانْظُرْ «الفتح»
١٥١/٩-١٥٢.

(٢) أَثَرُ صَحِيحٍ، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي «الموطأ» ٦٠٢/٢-٦٠٣، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ
(١٣٩٤٢)، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي «سننه» (٩٦٦)، وَالِدَارَقُطْنِيُّ ١٧٩/٤، وَابْنُ بَيْهَقٍ
٤٥٣/٧.

قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

٣- باب ما جاء لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

١١٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى^(١) الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ. وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٣) وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

(١) فِي الْأَصُولِ: عَلِيٌّ، وَهُوَ خَطَأً.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤٥٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٠٦٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (١٩٤١)، وَالنَّسَائِيُّ ١٠١/٦، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٤٠٢٦)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٤٢٢٨).

(٣) قَوْلُهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ فِي (ب)، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ أَخْرَجَهَا ابْنُ حَبَانَ فِي =

والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة، عن عبد الله
ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

حديث عائشة حديث حسن صحيح^(١).

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ
وغيرهم.

وقالت عائشة: أنزل في القرآن «عشر رضعات معلومات»،
فنسخ من ذلك خمس وصار إلى «خمس رضعات معلومات»،
فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك.

١١٨٤- وحديثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن،
قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة
بهذا^(٢).

= «صحيحه» (٤٢٢٦).

(١) زاد بعد هذا في المطبوع ما نصه: وسألت محمداً عن هذا فقال:
الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار زاد فيه عن الزبير،
وإنما هو هشام بن عروة، عن أبيه عن الزبير، وليس هو في شيء من أصولنا
الخطية.

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود
(٢٠٦٢)، وابن ماجه (١٩٤٢)، والنسائي ١٠٠/٦.

قال الباجي في «المنتقى» ١٥٦/٤: هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه
نزل من القرآن مما أخبرت عنه أنه ناسخ أو منسوخ، لا يثبت قرآناً، لأن القرآن لا
يثبت إلا بالخبر المتواتر، وأما خبر الأحاد، فلا يثبت به قرآن، وهذا من أخبار
الأحاد الداخلة في جملة الغرائب، فلا يثبت بمثله قرآن، وإذا لم يثبت بمثله قرآن، =

وبهذا كانت عائشة تُفتي وبعض أزواج النبي ﷺ، وهو قول الشافعي، وإسحاق.

وقال أحمدُ بحديث النبي ﷺ: «لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتَانِ» وقال إن ذهبَ ذاهِبٌ إلى قولِ عائشة في خمسِ رَضَعَاتٍ فهو مذهبٌ قويٌّ، وجَبُنَ عنه أن يقولَ فيه شيئاً.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبي ﷺ وغيرِهِم: يُحرِّمُ قليلُ الرِّضَاعِ وكثيرُهُ إذا وَصَلَ إلى الجَوْفِ، وهو قولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ومَالِكِ بنِ أَنَسٍ، والأوزاعيِّ، وعبد الله بن المبارك،

= فمن مذهبنا أن من ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حكماً، فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت بما يثبت به القرآن من الخبر المتواتر، لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآناً.

قال الإمام مالك: «وليس العمل على هذا» قال الزرقاني في «شرح الموطأ» ٢٤٩/٣: بل على التحريم، ولو بمصة وصلت للجوف عملاً بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار، حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم. حكاها في «التمهيد» ٢٦٨/٨.

ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة، وأئمة الأمصار، وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له، ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعله كنسخ أو معارض يوجب تركه، فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة، وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة، وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة، وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط. قلت: وانظر «الجواهر النقي» ٤٥٦-٤٥٤/٧.

ووكيع، وأهل الكوفة.

٤- باب ما جاء في

شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

١١٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: «وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، دَعَهَا عَنْكَ»^(١).

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَلَمْ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥١٠٤)، وأبو داود (٣٦٠٤)، والنسائي ١٠٩/٦، وهو في «المسند» (١٦١٤٨).

تنبيه: وقع بعد هذا الحديث في المطبوع: «وفي الباب عن ابن عمر»، ولم يرد في أصولنا الخطية.

يَذْكُرُوا فِيهِ: «دَعَهَا عَنْكَ»^(١).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَجَازُوا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرِّضَاعِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرِّضَاعِ،
وَتُؤْخَذُ يَمِينُهَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي
الرِّضَاعِ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ، وَيَكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ قَدْ اسْتَقْضَاهُ
عَلَى الطَّائِفِ، وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكَتْ ثَلَاثِينَ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ
امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرِّضَاعِ فِي الْحُكْمِ، وَيُفَارِقُهَا فِي الْوَرَعِ.

هـ- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرِّضَاعَةَ

لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي الصَّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ

١١٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنْ

(١) أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الْبُخَارِيُّ (٨٨)، وَ(٢٠٥٢) وَ(٢٦٤٠)، وَالنَّسَائِيُّ فِي

«الْكَبَرِيِّ» (٦٠٢٧)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٦١٤٩)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٤٢١٦).

الرَّضَاعَةُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ؛ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

٦- بَابُ مَا جَاءَ مَا يُذْهِبُ مَذْمَةَ الرِّضَاعِ

١١٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذْمَةَ الرِّضَاعِ؟ فَقَالَ: «غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان (٤٢٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٥١٣).

(٢) إسناده محتمل للتحسين. حجاج بن حجاج الأسلمي لم يرو عنه غير عروة ابن الزبير، وقد ترجم له البخاري في «تاريخه» وأبو حاتم، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال الذهبي في «الميزان»: صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه أبو داود (٢٠٦٤)، والنسائي في «المجتبى» ١٠٨/٦، وفي «الكبرى» (٥٤٨٣)، وهو في «المسند» (١٥٧٣٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٣٠) و(٤٢٣١).

هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل،
وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج،
عن أبيه، عن النبي ﷺ.

وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي ﷺ.

وحديث ابن عيينة غير محفوظ.

والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه.

وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله،
وابن عمر.

قال: ومعنى قوله: «ما يذهب عني مَذْمَةُ الرِّضَاع؟»، يقول:
إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول: إذا أعطيت المُرْضِعةَ
عَبْداً أو أمةً، فقد قضيت ذمامها.

ويروى عن أبي الطفيل، قال: كنتُ جالساً مع النبي ﷺ إذ
أقبلت امرأة، فبسط النبي ﷺ رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت
قيل: هذه كانت أرضعت النبي ﷺ^(١).

(١) أخرجه أبو داود (٥١٤٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٩٥)،
والحاكم ٦١٨/٣، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٢١٢)، من طريق جعفر
ابن يحيى ابن عمار بن ثوبان، عن عمار بن ثوبان، عن أبي الطفيل... وصححه
ابن حبان (٤٢٣٢). وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة الليثي الكناني، رأى النبي ﷺ
في حجة الوداع يطوف بالبيت... وهو آخر الصحابة موتاً، وكان من أصحاب
علي رضي الله عنه.

٧- باب ما جاء في الأمة تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

١١٨٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيَّرْهَا^(١).

١١٨٩- حَدَّثَنَا هَنَّاذُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا^(٢) فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هَكَذَا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.

وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ زَوْجَ بَرِيرَةَ، وَكَانَ

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٠٤) (٩)، والنسائي ١٦٤/٦ و١٦٥، وأبو داود (٢٢٣٣)، وهو في «مسند أحمد» (٢٥٣٦٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٧٢).

(٢) حديث صحيح، وقوله: «كان زوج بريرة حراً»، قال الحافظ في «الفتح» ٤١١/٩: مُدْرَجٌ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ، أَدْرَجَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَهُوَ نَادِرٌ، فَإِنْ الْأَكْثَرُ أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِهِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ مُوَصُولًا فَتَرْجِعُ رَوَايَةُ مَنْ قَالَ: «كَانَ عَبْدًا» بِالْكَثْرَةِ. وهو في «المسند» برقم (٢٤١٥٠)، وانظر تمام الكلام عليه فيه.

عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ^(١).

وهكذا رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ وَقَالُوا: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ، فَلَا خِيَارَ لَهَا؛ وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ. قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا^(٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

(١) صحيح، وأخرجه أحمد (١٨٤٤)، وانظر تمام تخريجه فيه.

(٢) أخرجه البخاري (٦٧٥٤) حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم. . وفي آخره: قال البخاري: وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأته عبداً أصح. وقوله: قول الأسود منقطع، أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه، وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله ﷺ، قال الحافظ: ويستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل.

١١٩٠- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ،
عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لَبَنِي الْمُغِيرَةِ،
يَوْمَ أُغْتِقَتْ بَرِيرَةُ، وَاللَّهُ لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا، وَإِنَّ
دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، يَرْضَاهَا لَتُخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وسعيد بن أبي عروبة: هو سعيد بن مهران، ويكنى أبا
النضر.

٨- باب ما جاء أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

١١٩١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»^(٢).

وفي الباب عن عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرُو
ابْنِ خَارِجَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢٨٠-٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٣١) و
(٢٢٣٢)، وابن ماجه (٢٠٧٥)، والنسائي ٨/٢٤٥-٢٤٦، وهو في «المسند»
(١٨٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٧٠) و(٤٢٧٣).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨)، وابن ماجه
(٢٠٠٦)، والنسائي ٦/١٨٠، وهو في «المسند» (٧٢٦٢).

أَرْقَمَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقد رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٩- باب ما جاء في الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ

١١٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -وهو الدَّسْتَوَائِي- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا»^(١).

وفي الباب عن ابن مسعود.

(١) صحيح لغيره، وأخرجه مسلم (١٤٠٣)، وأبو داود (٢١٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٢١)، وهو في «المسند» (١٤٥٣٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٥٧٢) و(٥٥٧٣).

وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد في «المسند» (١٨٠٢٨)، وإسناده حسن.

وآخر من حديث عبد الله بن مسعود عند الدارمي (٢٢١٥)، والبخاري في «التاريخ» ٦٩/٥، والبيهقي في «الشعب» (٥٤٣٦)، وروي مرفوعاً وموقوفاً.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وهشامُ بن أبي عبد الله: هو صاحب الدستوائي، هو هشامُ بن سَنَبَرٍ.

١٠- باب ما جاء في حقِّ الزوج على المرأة

١١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا»^(١).

وفي الباب عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١١٩٤- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ

(١) صحيح لغيره، وأخرجه البزار (١٤٦٦- كشف الأستار)، وابن حبان (٤١٦٢)، والحاكم ١٧١/٤-١٧٢.

وله شاهد من حديث أنس عند أحمد (١٢٦١٤) وإسناده قوي. وانظر تمة شواهد فيه وفي «صحيح ابن حبان».

عن أبيه طلق بن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأته، وإن كانت على التَّنُورِ»^(١).
هذا حديث حسن غريب.

١١٩٥- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ
وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ»^(٢).
هذا حديث حسن غريب.

١١- باب ما جاء في حق المرأة على زوجها

١١٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ
إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ»^(٣).
وفي الباب عن عائشة، وابن عباس.

(١) حديث حسن، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٧١)، وهو في «المسند»
(١٦٢٨٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤١٦٥).

(٢) إسناده ضعيف لجهالة مساور وأمه، وأخرجه ابن ماجه (١٨٥٤).

(٣) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٦٨٢)، وهو في «المسند» (٧٤٠٢)،
و«صحيح ابن حبان» (٤١٧٦). ورواية أبي داود مختصرة بالشرط الأول منه.
وفي الباب عن عائشة سيأتي برقم (٣٨٩٥).

حديث أبي هريرة هذا، حديث حسن صحيح.

١١٩٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوْطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ»^(١).

هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله: «عَوَانٍ»^(٢) عِنْدَكُمْ يعني أسرى في أيديكم.

(١) صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (١٨٥١) وهو في «شرح مشكل الآثار» (٢٥٢٤)، وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (٣٣٤١)، وانظر «المسند» (١٥٥٠٧).
ويشهد لمعظمه حديث جابر عند مسلم (١٢١٨).

(٢) العواني: النساء لأنهن يُظلمن فلا يتصرن، وقال ابن الأثير في تفسير الحديث، أي: أسراء أو كالأسراء، الواحدة: عانية.

١٢- باب ما جاء في

كراهية^(١) إثيان النساء في أدبارهن

١١٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّاذُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: أَتَى أَغْرَابِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مَنَّا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ، فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوِيحَةُ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»^(١).

وفي الباب عن عُمرَ، وخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ.

(١) قد ذكرنا في المقدمة أن الترمذي يطلق الكراهية على الحرام، كما هو مذهب الأئمة المتقدمين.

(١) حديث صحيح بشقيه، وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير واحد فهو مجهول الحال، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (٢٠٥) و(١٠٠٥)، والنسائي (٩٠٢٤) و(٩٠٢٥) و(٩٠٢٦) وهو في «المسند» (٦٥٥) و«صحيح ابن حبان» (٢٢٣٧).

وله شاهد في الوضوء من الريح من حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٣٦٩). وفي النهي عن إثيان النساء في «أدبارهن» شواهد من حديث أنس عند النسائي (٩٠٠٩)، ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٤)، وصححه ابن حبان (٤١٩٨)، ومن حديث ابن عباس عند المصنف (١٢٠٠)، ومن حديث عمر عند النسائي (٩٠٠٩)، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي (٩٠١٠)، والرواية: تصغير الريح والمراد بها: الريح القليل الخارج من الملك المعتاد.

حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ ابْنِ عَلِيٍّ السُّحَيْمِيِّ.

وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى وَكَيْعٌ هَذَا الْحَدِيثَ.

١١٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

ابْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»^(١).

وَعَلِيٌّ هَذَا: هُوَ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ.

١٢٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ

الضَّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

(١) انظر ما قبله.

(٢) إسناده حسن، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٠٠١)، وصححه ابن

حبان (٤٢٠٤).

١٣- باب ما جاء في

كراهية خُروج النساء في الزينة

١٢٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَثْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ

عَنْ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزَّيْنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا، كَمَثَلِ ظُلْمَةٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا نُورَ لَهَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَمُوسَى ابْنِ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ، وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

١٤- باب ما جاء في الغيرة

١٢٠٢- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ،

(١) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة، وهو الربذي، وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٣٩)، والطبراني ٢٥/ (٧٠)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٢٦٦).

وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ^(١).

وفي الباب عن عائشة، وعبد الله بن عمر.

حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.

وقد روي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، عن أسماء ابنة أبي بكر، عن النبي ﷺ، هذا الحديث^(٢)، وكلا الحديثين صحيح.

وحجاج الصواف: هو حجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان: اسمه ميسرة، وحجاج يُكنى أبا الصلت، وثقه يحيى بن سعيد.

حدثنا أبو بكر العطار، عن علي بن المديني، قال: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف، فقال: فطن كثر.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢٢٣)، ومسلم (٢٧٦١)، وهو في «المسند» (٨٥١٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٩٣).

والغيرة، قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين.

هذا في حق الآدمي، وأما في حق الله تعالى، فقال الخطابي: أحسن ما يُفسر به ما فسر في حديث أبي هريرة (يعني هذا الحديث) وهو قوله: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.

(٢) أخرجه البخاري (٥٢٢٢)، ومسلم (٢٧٦٢)، وهو في «المسند»

(٢٦٩٤٣).

١٥- باب ما جاء في

كراهية أن تُسافر المرأة وحدها

١٢٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ،

عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا، يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوها أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر.

هذا حديث حسن صحيح.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»^(٢).

والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.

واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة، ولم يكن لها

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٣٤٠)، وأبو داود (١٧٢٦)، وابن ماجه

(٢٨٩٨)، وهو في «المسند» (١١٠٤٠) و(١١٥١٥)، و«صحيح ابن حبان» (٢٧١٩).

(٢) هو حديث أبي هريرة الآتي.

مَحْرَمٌ، هل تَحُجُّ؟

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ، لِأَنَّ الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيلِ، لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

١٢٠٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُغِيبَاتِ

١٢٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩)، وأبو داود (١٧٢٣-١٧٢٥)، وابن ماجه (٢٨٩٩)، وهو في «المسند» (٧٤١٤)، و«صحيح ابن حبان» (٢٧٢٥) و(٢٧٢٦).

على النساء». فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله أفرايتَ
الحمو؟ قال: «الحمو الموت»^(١).

وفي الباب عن عُمر، وجابر، وعمرو بن العاص.
حديثُ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وإنما معنى كراهية الدُّخُولِ على النساء، على نحو ما رُويَ
عن النبي ﷺ قال: «لا يَخْلُونَنَّ رَجُلٌ بامرأة، إلا كان ثالثَهُما
الشَّيْطَانُ»^(٢).

ومعنى قوله: «الحمو» يُقالُ: الحمو هو أخو الزوج، كأنه كرهَ
لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

١٧- باب

١٢٠٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ
مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢)، والنسائي
في «الكبرى» (٩٢١٦)، وهو في «المسند» (١٧٣٤٧)، و«صحيح ابن حبان»
(٥٥٨٨).

قال النووي في «شرح مسلم» ١٥٤/١٤: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء
أقارب زوج المرأة كآبيه وعمه وأخته وابن أخيه وابن عمه ونحوهم.
والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آباءه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم
لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ
والعم وابن العم ونحوهم ممن ليس بمحرم.

(٢) حديث صحيح، سيأتي من حديث عمر بن الخطاب برقم (٢٣٠٤).

عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «لا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحْدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِّ». قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: «وَمِنِّْي، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مَجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ. وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ»، يَعْنِي: أَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَالشَّيْطَانُ لَا يُسْلِمُ.

«وَلَا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ»، وَالْمُغِيبَةُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا، وَالْمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ الْمُغِيبَةِ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لضعف مجالد بن سعيد، وقد جمع مجالد في هذا المتن ثلاثة أحاديث صحيحة، الأول: «لا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ»، والثاني: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحْدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِّ»، والثالث: «لَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ».

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٤٣٢٤).

وَلَقَوْلُهُ: «لا تَلْجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ» شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ أَحْمَدَ (٦٥٩٥)، وَمُسْلِمَ (٢١٧٣).

وَلَقَوْلُهُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ» شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ (١٢٥٩٢)، وَمُسْلِمَ (٢١٧٤).

وَلَقَوْلُهُ: «لَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ» شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ (٣٦٤٨)، وَمُسْلِمَ (٢٨١٤).

١٨- باب

١٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

١٩- باب

١٢٠٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ،

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٥٧٠)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٥٩٨) و(٥٥٩٩).

قال المناوي في «فيض القدير» ٣٤٦/٦: «استشرفها الشيطان»: يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها، فيوقع أحدهما أو كلاهما في الفتنة، أو المراد شيطان الإنس، سماه به على التشبيه، بمعنى أن أهل الفسق إذا رأوها بارزة طمحوها بأبصارهم نحوها، والاستشراف فعلهم، لكن أسند إلى الشيطان لما أشرب في قلوبهم من الفجور، ففعلوا ما فعلوا بإغوائه وتسويله وكونه الباعث عليه، ذكره القاضي. وقال الطيبي: هذا كله خارج عن المقصود، والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطعم الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه، وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب، ورفع الرأس للنظر.

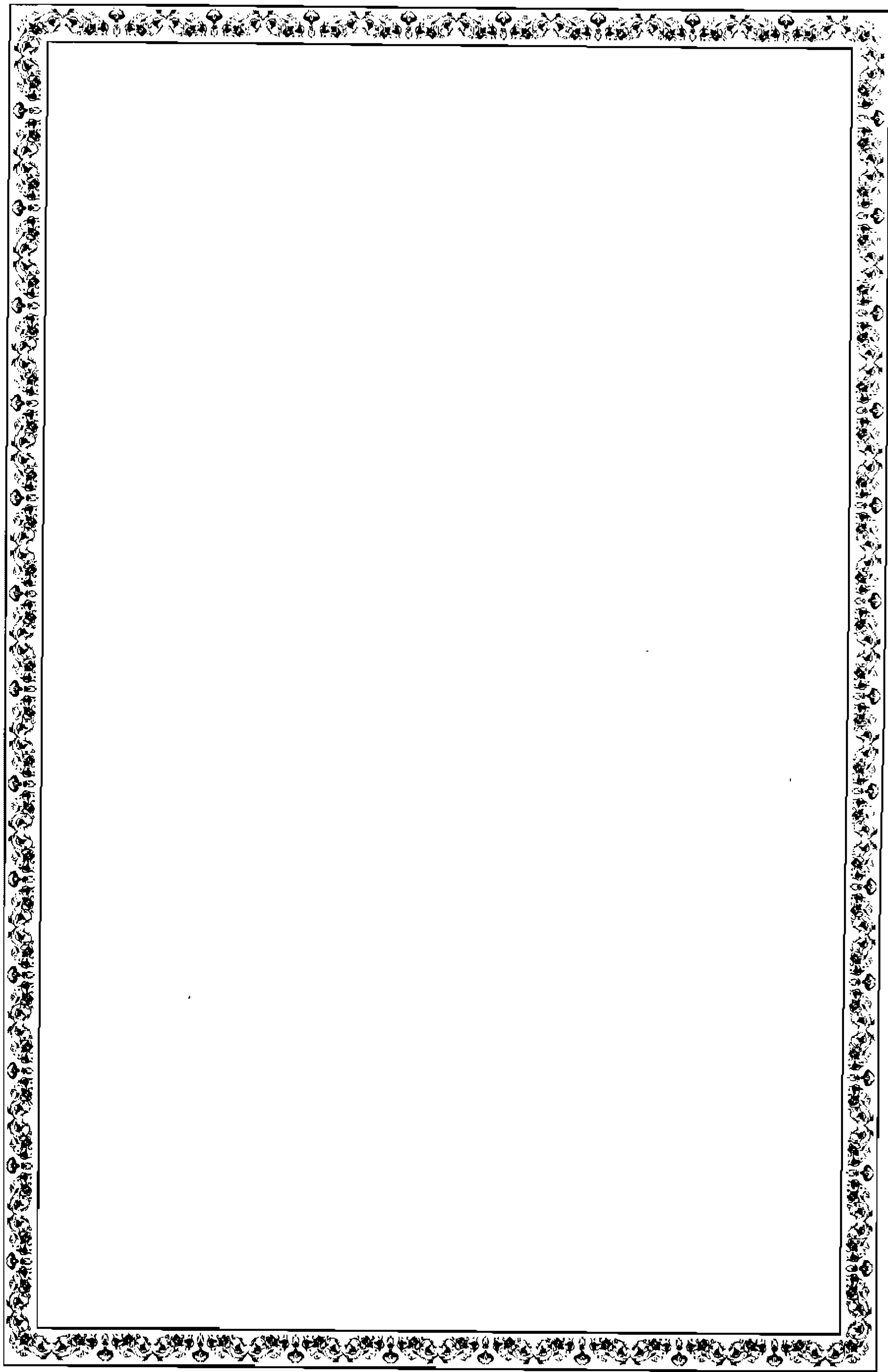
قَاتَلَكَ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ، يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ صَالِحَةٌ، وَلَهُ عَنْ أَهْلِ
الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ مَنَاقِيرٌ.

(١) إسناده حسن، رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده قوية وهذا منها.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٤)، وهو في «المسند» (٢٢١٠١).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أبواب الطلاق واللعان

عن رسول الله ﷺ

١- باب ما جاء في طلاق الشئ

١٢٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ:

هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ

عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا. قَالَ: قُلْتُ: فَتَعْتَدُ بِتِلْكَ

التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟^(١)

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٩٠٨) و(٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩-٢١٨٥)، وابن ماجه (٢٠١٩) و(٢٠٢٢)، والنسائي ١٤١/٦ و١٤٢-١٤١ و٢١٢ و٢١٢-٢١٣ و٢١٣، وهو في «المسند» (٤٥٠٠) و(٤٠٢٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٦٣) و(٤٢٦٤)، وانظر ما بعده.

قوله: «فتعتد بتلك التطليقة» أي: أتعنت بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا.

وقوله: «مه» أي: اسكت، قاله ردعاً له وزجراً عن التكلم بمثله، إذ كونها تحسب أمراً ظاهراً لا يحتاج إلى سؤال، سيما بعد الأمر بمراجعتها، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير، أي: ما يكون إن لم يحسب بتلك الطلقة، فأصله ماذا يكون، ثم قلبت الألف هاءً.

١٢١٠- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»^(١).

حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ، أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرَةٌ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْسُّنَّةِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلْسُّنَّةِ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ: يُطَلِّقُهَا مَتَى مَا شَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

= «إِنْ عَجَزَ» أَيِ: عَنِ الرَّجْعَةِ، أَيِ: أَفْلَمْ تَحْسَبْ حِينَئِذٍ، فَإِذَا حَسِبْتَ، فَتَحْسَبُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَيْضًا، إِذْ لَا أَثَرَ لِلرَّجْعَةِ فِي إِبْطَالِ الطَّلَاقِ نَفْسَهُ.

«وَأَسْتَحْمَقَ» أَيِ: فَعَلَ فِعْلَ الْجَاهِلِ الْأَحْمَقِ بِأَنْ أَبِي عَنِ الرَّجْعَةِ بِلَا عَجْزٍ، قَالُوا: الْوَاوُ بِمَعْنَى «أَوْ» وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. انْظُرْ حَاشِيَةَ السَّنَدِيِّ عَلَى النَّسَائِيِّ ١٤١/٦-١٤٢.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٤٧١) (٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٨١)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٠٢٣)، وَالنَّسَائِيُّ ١٤١/٦، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٤٧٨٩).

وقال بعضهم: يُطَلَّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

٢- باب ما جاء في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

١٢١١- حَدَّثَنَا هَنَّاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَّانَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ. فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قُلْتُ: وَاحِدَةً. قَالَ: «وَاللَّهِ؟» قُلْتُ: وَاللَّهِ. قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رُكَّانَةَ طَلَّقَتْ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا^(٢).

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ، فَرُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً، وَرُوي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا^(٣).

(١) إسناده ضعيف، الزبير بن سعيد: ضعيف، وعبد الله بن يزيد بن ركانه لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا أبوه، وأخرجه أبوداود (٢٢٠٦-٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢٠٥١)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٢٧٤)، وانظر بسط الكلام عليه فيه.

(٢) أخرجه أحمد (٢٣٨٧) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف، أحاديث داود بن الحصين من عكرمة مناكير، قال ذلك غير واحد من الأئمة.

(٣) أخرجه أحمد (٢٣٨٧) من طريق محمد بن إسحاق حدثني داود بن =

وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.

وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها، فهي ثلاث تطليقات.

وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثاً فثلاث.

٣- باب ما جاء في أمرِك بيدك

١٢١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَضْرٍ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لَأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي: «أَمْرُكِ بِيَدِكَ» إِنَّهَا ثَلَاثٌ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا الْحَسَنَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ».

قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة، فسألته فلم يعرفه. فرجعت إلى قتادة فأخبرته، فقال: نسي^(١).

=الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف، أحاديث داود بن الحصين عن عكرمة مناكير، قال ذلك غير واحد من الأئمة.

(١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير البصري، فمن رجال أصحاب السنن، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه المعجلي=

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً. وكان علي بن نصر حافظاً، صاحب حديث.

وقد اختلف أهل العلم في: «أمرُك بيدك»، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.

وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثاً، وأنكر الزوج، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استخلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه. وذهب شفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد.

= لكن الحديث أعل بوجه منها: الوقف كما ذكره المصنف عن البخاري، ومنها: إنكار كثير للحديث كما في رواية أبي داود، ومنها: النكارة فيما قاله النسائي. وقال البيهقي في «السنن»: وقول العامة بخلاف رواية كثير. وأخرجه أبو داود (٢٢٠٤)، والنسائي ١٤٧/٦. وقال النسائي بإثره. هذا حديث منكر.

وَأَمَّا إِسْحَاقُ، فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

٤- باب ما جاء في الخيار

١٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا؟^(١).

١٢١٤- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ. بِمِثْلِهِ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْخِيَارِ، فَرُوي عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَرُوي عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا أَيْضًا: وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. [وإن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَا شَيْءَ]^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧)، وأبو داود (٢٢٠٣)، وابن ماجه (٢٠٥٢)، والنسائي ٥٦/٦ و١٦٠-١٦١ و١٦١، وهو في «المسند» (٢٤١٨١).

(٢) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(٣) ما بين حاصرتين لم يرد في أصولنا الخطية وأثبتناه من مطبوعة شاكر وشرح المباركفوري.

وروي عن عليٍّ أنه قال: إن اختارت نفسها، فواحدة بائنة،
وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت
نفسها فثلاث.

وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي ﷺ ومن
بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر، وعبد الله، وهو قول الثوري،
وأهل الكوفة.

وأما أحمد بن حنبل، فذهب إلى قول عليٍّ.

٥- باب ما جاء في

المُطَلَّقة ثلاثاً لا سُكنى لها ولا نفقة

١٢١٥- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
قَالَ:

قالت فاطمة بنت قيس: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا سُكْنَى لَكَ وَلَا نَفَقَةٌ».

قال مُغِيرَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَذَرِي أَحْفَظْتُ أَوْ
نَسِيتُ^(١).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، وقد سلف مطولاً برقم
(١١٦٦).

وكانَ عُمَرُ يجعلُ لها السُّكْنى والنَّفَقَةَ.

١٢١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَمُجَالِدٌ، قَالَ هُثَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضاً عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمْتُهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً^(١).

وَفِي حَدِيثِ دَاوُدَ، قَالَتْ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمُطَلَّقةِ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ، إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْمُطَلَّقةَ ثَلَاثًا، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا

(١) صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٢)، وانظر «شرح مسلم» ١٠/٩٥-٩٦.

جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].

قَالُوا: هُوَ الْبِذَاءُ، أَنْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ
قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ السُّكْنَى، لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي قِصَّةِ
حَدِيثِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ.

٦- بَابُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

١٢١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ
الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذَرَ لَابْنِ آدَمَ فِيمَا
لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِثْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا
يَمْلِكُ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَعَائِشَةَ.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ أَحْسَنُ
شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

(١) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٢١٩٠-٢١٩٢)، وابن ماجه (٢٠٤٧)
وهو في «المسند» (٦٧٦٩).

رَوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَرَوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنْصُوبَةِ^(١): إِنَّهَا تَطْلُقُ.

وَرَوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا وَقَّتَ نَزْلَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ إِذَا سَمِيَ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا^(٢)، أَوْ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةٍ^(٣) كَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ، فَشَدَّدَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَالَ: إِنْ فَعَلَ، لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ.

وَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كَانَ يَرَى هَذَا الْقَوْلَ حَقًّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَلَهُ أَنْ

(١) المنصوبة: المعينة، أي: إذا سمى امرأة بعينها، بأن قال: إِنْ تَزَوَّجْتُ فَلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ.

(٢) أي: عين وقتاً من التوقيت بأن قال مثلاً: إِنْ تَزَوَّجْتُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَهِيَ طَالِقٌ.

(٣) والكورة قال الجوهري: المدينة والصقع، والجمع كُورٌ، وقال ابن سيده: والكورة من البلاد: المخلاف، وهي القرية من قرى اليمن.

يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَذَا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ
بِقَوْلِهِمْ، فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ تَزَوَّجَ لَا أَمْرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا أَجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ،
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرِمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ.

وَوَسَّعَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ.

٧- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

١٢١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ،
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ
عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ،
وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»^(١).

(١) إسناده ضعيف، مظاهر بن أسلم ضعيف، وقال أبو داود عن حديثه هذا:
هو حديث مجهول. وقال ابن معين: ليس بشيء، وروى الدارقطني في «سننه»
بإسناد صحيح عن أبي عاصم قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر
هذا. وقال أبو بكر النسابوري: الصحيح عن القاسم خلاف هذا. فعن زيد بن
أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون: حيضتان، وإننا لا
نعلم ذلك أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ ولكن
عمل به المسلمون. وهذا النقل يدل على أن مظاهر قد وهم به على القاسم.
وله شاهد ضعيف أيضاً عند ابن ماجه (٢٠٧٩) يرويه عمر بن شبيب المصلي
عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر.

قال الدارقطني في «سننه» بعد أن أخرج هذا الحديث: تفرد به عمر بن شبيب
المصلي هكذا مرفوعاً وكان ضعيفاً. والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر =

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُظَاهِرٌ
بِهَذَا.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ. وَمُظَاهِرٌ لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرهم، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

٨- باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته

١٢١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ

أَوْفَى

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَجَاوَزَ اللَّهُ لَأُمَّتِي
مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

= موقوفاً.

قلنا: أخرج هذه الرواية الموقوفة عن ابن عمر مالك في «الموطأ» ٥٧٤ / ٢ عن
نافع عن عبد الله بن عمر. والدارقطني من طريق سالم عنه.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٠).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٢٨)، ومسلم (١٢٧)، وأبو داود
(٢٢٠٩)، وابن ماجه (٢٠٤٠) و(٢٠٤٤)، والنسائي ١٥٦/٦-١٥٧ و١٥٧، وهو
في «المسند» (٧٤٧٠)، و(٢٠٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٣٤) و(٤٣٣٥).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ
بِالطَّلَاقِ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

٩- باب ما جاء في الجِدِّ والهَزْلِ في الطَّلَاقِ

١٢٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ابْنِ أَرْدَكٍ مَدِينِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ مَاهِكَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ.

وعبدُ الرَّحْمَنِ، هو ابنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكٍ، وابنُ مَاهِكَ، هو
عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكَ.

(١) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (٢١٩٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩).

وانظر شواهد في «نصب الراية» ٢/٢٩٣-٢٩٤، و«التلخيص الحبير»
٣/٢٠٩.

نقل العلامة القاري في «مرقاة المفاتيح» ٣/٤٧٨ عن القاضي قوله: اتفق أهل
العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان البالغ
العاقل لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً، لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت
الأحكام، وقال مطلقاً أو ناكحاً: إني كنت في قلبي هازلاً، فيكون في ذلك إبطال
أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث، لزمه حكمه،
وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد أمر الفرج.

١٠- باب ما جاء في الخلع

١٢٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ^(١).

وفي الباب عن ابن عباس.

حَدِيثُ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ الصَّحِيح: أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

١٢٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَخْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلَعَةِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ

(١) إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٥٨)، والنسائي ١٨٦/٦ و١٨٦-

١٨٧.

(٢) حسن بما قبله، ولهذا سند ضعيف، عمرو بن مسلم ضعيف يُعْتَبَرُ بِهِ.

أخرجه أبو داود (٢٢٢٩).

من أصحابِ النبي ﷺ وغيرهم: إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقةِ،
ثَلَاثٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: عِدَّةُ
الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ.

قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا، فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ.

١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلَعَاتِ

١٢٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُزَاهِمُ بْنُ ذَوَادٍ بْنُ عُلْبَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْمُخْتَلَعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِهَا
مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، لَمْ تَرْحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

(١) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ فِي «التَّفْسِيرِ» ٤٦٧/٢، وَابِيهْقِي ضَمَّنَ
حَدِيثَ فِي «الشَّعْبِ» (٥٥٠٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٩٣٥٨) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَانْظُرْ تِمَّةَ أَحَادِيثِ الْبَابِ هُنَاكَ.

قَوْلُهُ «الْمُخْتَلَعَاتُ»: هُنَّ اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ بِغَيْرِ عَذْرِ.
«هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» أَي: عَمَلًا لَا اِعْتِقَادًا، أَي: مِثْلُ هَذَا الْعَمَلِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ
مِنَ الْمُؤْمِنَةِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْمُنَافِقَةِ. قَالَهُ السَّنَدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى «الْمُسْنَدِ».

١٢٢٤- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ

عَنْ ثُوبَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا
طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ، عَنْ ثُوبَانَ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ.

١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

١٢٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ
كَالضِّلَعِ، إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى
عَوَجٍ»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وهو
في «المسند» (٢٢٣٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (٤١٨٤).

قوله: «من غير بأس» قال المناوي في «فيض القدير»: البأس: الشدة، أي: في
غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة، كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما
يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكرهاتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٣٣١) و(٥١٨٤)، ومسلم (١٤٦٨)، =

وفي الباب عن أبي ذرٍّ، وسُمُرَة، وعائشة.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

١٣- باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته

١٢٢٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

ابن أبي ذئبٍ، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر

عن ابن عمر، قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي

يكرهها، فأمرني أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ،

فقال: «يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك»^(١).

= والنسائي في «الكبرى» (٩١٤٠)، وهو في «المند» (٩٥٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤١٧٩) و(٤١٨٠).

وقوله: «إن المرأة كالضلع»، وفي رواية: خلقت من ضلع «الضلع بكسر الضاد وفتح اللام: واحد الأضلاع، استعير للعوج، والمعنى: خلقت وفي طبعها الاعوجاج، وهو كقوله تعالى: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧] أي: خلق عجولاً، قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثر من اللعب: إنما خلقت من لعب، يريدون المبالغة في وصفه بذلك، ولفظ المصنف وهو عند البخاري واضح في أن الكلام على التشبيه، وأخطأ من ظن أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر.

قال العلماء: وفي الحديث النذب إلى المداراة لاستمالة النفوس، وتآلف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن، والصبر عليهن، وأن من أراد تقويمهن، فاته النفع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه فكانه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٥١٣٨)، وابن ماجه (٢٠٨٨)، وهو =

١٤- باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

١٢٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتُكْتَفَىءَ مَا فِي إِنْائِهَا»^(١).

وفي الباب عن أمّ سلمة.

حديث أبي هُرَيْرَةَ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٥- باب ما جاء في طلاق المعتوه

١٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَعْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ،

= في «المسند» (٤٧١١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٦) و(٤٢٧).

قال السندي في شرحه على «المسند»: فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرهما أوفق في الدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.

(١) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم

(١٤١٣)، وابن ماجه (٢١٧٢)، والنسائي ٧٢-٧١/٦ و٢٥٨/٧ و٢٥٨-٢٥٩

و٢٥٩. وهو في «المسند» (٣٢٤٨).

قوله: «لتكتفىء» قال في «النهاية» ١٨٢/٤: هو تَفْتَعِلُ، مِنْ كَفَأَتْ الْقِدْرُ: إِذَا

كَبَبَتْهَا لِتَفْرَغَ مَا فِيهَا، يُقَالُ: كَفَأَتْ الْإِنَاءَ وَأَكْفَأْتَهُ: إِذَا كَبَبْتَهُ، وَإِذَا أَمْسَكَتَهُ، وَهَذَا

تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ، ذَاهِبُ الْحَدِيثِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهاً، يُفِيقُ الْأَحْيَانُ، فَيُطَلَّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.

١٦- باب

١٢٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَيْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ. وَإِنْ طَلَّقَهَا مِثْلَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لَامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُكَ فَتَبِينِينَ^(٢) مَنِّي، وَلَا أَوَيْكَ أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكَ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتِكَ أَنْ تَنْقُضِي، رَاجَعْتُكَ، فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ

(١) إسناده ضعيف، وقد روي موقوفاً عن علي، أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٧٦)، والبخاري في «الجمعيات» (٧٦٤) و(٧٦٥) و(٧٦٦)، والبيهقي ٣٥٩/٧، وعلقه البخاري قبل الحديث رقم (٥٢٦٩).

(٢) كذا في الأصول الثلاثة، بإثبات النون، وهو جائز، وفي التنزيل (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخرجاً مخرجاً) [الحج: ٦٣] وقال جميل: ألم تسأل الربيع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم ببداء سملق

على عائشة فأخبرتها. فسكتت عائشة حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته، فسكت النبي ﷺ، حتى نزل القرآن ﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مُستقبلاً، من كان طلقَ ومن لم يكن طلقَ^(١).

١٢٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ.

وهذا أصحُّ من حديثِ يعلَى بنِ شبيبٍ.

١٧- باب ما جاء في

الحاملِ المتوفى عنها زوجها تضعُ

١٢٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ

عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكُكٍ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ

(١) صحيح لغيره، وهذا سند حسن، يعلَى بن شبيب، روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في «الثقات» وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الحاكم ٢/٢٧٩، والمزي في «تهذيب الكمال» ٣٢/٣٨٦.

والرواية المرسلة التي أوردها المصنف بإثر هذا الحديث أخرجها ابن جرير ٤/٤٥٦ وإسنادها صحيح، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (٢١٩٥)، والنسائي ٦/٢١٢، والبيهقي ٧/٣٢٠-٣٢١، وسنده حسن في الشواهد.

زَوْجِهَا بِثَلَاثَةِ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ،
تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ:
«إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدْ حَلَّ أَجْلُهَا»^(١).

١٢٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، نَحْوَهُ.

وفي الباب عن أمِّ سَلَمَةَ.

حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْرِفُ
لِلْأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ
أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

(١) صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن الأسود لا
يعرف له سماع من أبي السنايل.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٢٧)، والنسائي ٦/١٩٠-١٩١، وهو في «المسند»
(١٨٧١٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٩٩).

وله شاهد من حديث سبعة نفسها عند البخاري (٣٩٩١) و(٥٣١٩)، ومسلم
(١٤٨٤)، وهو في «المسند» (٢٧٤٣٥).

وآخر من حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠)، وهو في «المسند»
(١٨٩١٧).

ومن حديث أم سلمة الآتي.

قوله: «فلما تعلت» قال في «النهاية» ٣/٢٩٣: ويروى: تعالت، أي: ارتفعت
وطهرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعلّى الرجل من علته: إذا برأ، أي:
خرجت من نفاسها وسلمت.

وقوله: «تشوّفت» قال في «النهاية» ٢/٥٠٩: أي: طمّحت وتشوّفت.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا، إِذَا وَضَعَتْ
فَقَدْ حَلَّ لَهَا التَّزْوِيجُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: تَعْتَدُ
آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

١٢٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكُرُوا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ، تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ
تَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَأَرْسَلُوا
إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبُعَةَ الْأَسْلَمِيَّةُ
بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِسِيرٍ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ
تَتَزَوَّجَ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٩٠٩) و(٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٥)،
والنسائي ١٩١/٦-١٩٣، وهو في «المسند» (٢٦٦٥٨) و(٢٦٦٧٥) و(٢٦٧١٥)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٢٩٥-٤٢٩٧).

١٨- باب ما جاء في عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ:

١٢٣٤- قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوَفِّيَ أَبُوهَا، أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ، فَذَهَنْتُ بِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

١٢٣٥- قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوَفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَالِي فِي الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

١٢٣٦- قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أَفَنُكْحِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ
عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سَنَانٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ.

حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا، تَتَّقِي الطَّيِّبَ وَالزَّيْنَةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ
ابْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ

١٢٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ

(١) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً البخاري (٥٢٣٤-٥٢٣٦)، ومسلم
(١٤٨٨-١٤٨٦)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والنسائي ٦/٢٠١-٢٠٢، وهو في «صحيح
ابن حبان» (٤٣٠٤).

وأخرج حديث أم حبيبة البخاري (١٢٨٠)، والنسائي ٦/١٨٨، وهو في
«المسند» (٢٦٧٦٥).

وأخرج حديث زينب بنت جحش البخاري (١٢٨٢)، وهو في «المسند»
(٢٦٧٥٤).

وأخرج حديث أم سلمة البخاري (١٢٨١)، والنسائي ٦/١٨٨-١٨٩ و٢٠٥-
٢٠٦، وهو في «المسند» (٢٦٥٠١).

قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ،
وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَهُوَ
قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.

١٢٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، قَدْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَاتِهِ
فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أَمْرَاتِي فَوَقَعْتُ
عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفَرَ. فَقَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟»
قَالَ: رَأَيْتُ خُلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: «فَلَا تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ
مَا أَمَرَكَ اللَّهُ»^(٢).

(١) صحيح بطرقه وشاهده، وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (٢٢١٣)
و(٢٢١٧)، وابن ماجه (٢٠٦٢) و(٢٠٦٥)، وهو في «المسند» (١٦٤١٩)،
وسياقي مطولاً برقم (١٢٣٩) و(٣٥٨٤).

ويشهد له حديث ابن عباس الآتي بعد هذا.

(٢) صحيح بطرقه وبما قبله، الحكم بن أبان وثقه ابن معين والنسائي وأحمد
والعجلي وسفيان بن عيينة وابن نمير وابن المديني وغيرهم، وباقي رجاله ثقات،
وقد أعل بالإرسال.

وأخرجه أبو داود (٢٢٢٣)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، والنسائي ١٦٧/٦.

هذا حديث حسن صحيح غريب.

٢٠- باب ما جاء في كفارة الظهار

١٢٣٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظْهَرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمُضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْتَقَ رَقَبَةً». قَالَ: لَا أَجِدُهَا. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لَا أَجِدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: «أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ - وَهُوَ مِكَتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا - إِنْ أَطْعَمَ سِتِينَ مِسْكِينًا»^(١).

هذا حديث حسن.

يُقَالُ: سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ.

(١) صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات، إلا أن أبا سلمة ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمعا من سلمان بن صخر، أشار إلى ذلك البيهقي ٣٩٠/٧، لكن يشهد له حديث ابن عباس السالف فيتقوى.

وقد سلف مختصرا برقم (١٢٣٧).

٢١- باب ما جاء في الإيلاء

١٢٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَرْوَقٍ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً^(١).

وفي الباب عن أنس، وأبي موسى.

حَدِيثُ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، مُرْسَلًا، وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَرْوَقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ. وَالْإِيْلَاءُ: أَنْ يَخْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلَّقَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ^(٢).

(١) إسناده ضعيف، مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٢)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٢٧٨) وانظر تمام الكلام عليه فيه.

(٢) وأخرج مالك في «الموطأ» ٥٥٦/٢، ومن طريقه الشافعي ٤٣/٢، والبخاري (٥٢٩١) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من =

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطلق بائنة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة^(١).

٢٢- باب ما جاء في اللعان

١٢٤١- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

=امراته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقِفَ حتى يطلق أو يفىء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.

(١) أخرج الطبري في «جامع البيان» (٤٥٥٧)، وابن أبي شيبة ١٢٩/٥ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاص أو الحسن، عن علي قال: إذا قضت أربعة أشهر فهي تطلق بائنة.

وأخرج عبد الرزاق (١١٦٤١) عن معمر، عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطلق وهي أحق بنفسها.

وأخرج عبد الرزاق (١١٦٤٥) عن معمر، والطبري (٤٥٥٨) عن هشام، كلاهما عن قتادة: أن علياً وابن مسعود كانا يجعلانها تطلق إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها.

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٢٨/٥: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، قالوا: إذا آلى فلم يفىء حتى تمضي الأربعة أشهر فهي تطلق بائنة.

وأخرجه نحوه عن ابن الحنفية وشريح وإبراهيم النخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة.

واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب زوجته أقل من أربعة أشهر، فليس بإيلاء.

عن سعيد بن جبيرة، قال: سئلت عن المتلاعنين في إماره
مُصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمْتُ من
مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر، استأذنت عليه فقبل لي: إنه
قائل، فسمع كلامي، فقال: ابنُ جبيرة! ادخل، ما جاء بك إلا
حاجة. قال: فدخلت فإذا هو مُفترش برذعة راحل له، فقلت: يا
أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟

فقال: سبحان الله! نعم. إنَّ أولَ من سأل عن ذلك فلان بن
فلان، أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، أرايت لو أنَّ أحدنا
رأى امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم، تكلم بأمر عظيم،
وإن سكت، سكت عن أمر عظيم. قال: فسكت النبي ﷺ فلم
يُجبهُ. فلما كان بعد ذلك، أتى النبي ﷺ، فقال: إنَّ الذي سألتك
عنه قد ابطلت به، فأنزل الله الآيات التي في سورة النور ﴿وَالَّذِينَ
يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦]، حتى ختم الآيات.
فدعا الرجل، فتلاهنَّ عليه، ووعظهُ وذكرهُ وأخبرهُ أنَّ عذاب الدنيا
أهونُ من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت
عليها. ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها، وأخبرها أنَّ عذاب الدنيا
أهونُ من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما
صدق. قال: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
الصادقين، والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم
ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله: إنه لمن الكاذبين،

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرّق بينهما^(١).

وفي الباب عن سهل بن سعد، وابن عباس، وحذيفة، وابن مسعود.

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

١٢٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَاعَنَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ^(٢).

هذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم.

٢٣- باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها

١٢٤٣- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ

سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ:

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٩٣)، والنسائي ١٧٥/٦-١٧٦، وهو في «المسند» (٤٦٩٣).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤)، وأبو داود (٢٢٥٩)، وابن ماجه (٢٠٦٩)، والنسائي ١٧٨/٦، وهو في «المسند» (٤٥٢٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٨٨).

أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ عَبْدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقِّهِمْ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَانصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ -أَوْ فِي الْمَسْجِدِ- نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِي، فَتَوَدَّعْتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي. قَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ^(١).

١٢٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ^(٢).

(١) إسناده صحيح، زينب بنت كعب زوج أبي سعيد الخدري روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد، واحتج بها مالك، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٠٣١)، والنسائي ١٩٩/٦-٢٠٠ و٢٠٠-٢٠١، وهو في «المسند» (٢٧٠٨٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٩٢) و(٤٢٩٣).

(٢) أخرجه أحمد (٢٧٠٨٧)، والنسائي (٥٧٢٢)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦٣٤١) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَةِ أَنْ تَتَقَلَّ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى
تَنْقُضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ،
وإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لِلْمَرْأَةِ
أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا^(١).
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ^(٢).

(١) قَالَ ابْنُ قِدَامَةَ فِي «الْمَغْنِيِّ» ٢٩٠/١١: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ،
وَعَطَاءُ: تَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

(٢) جَاءَ بَعْدَ هَذَا فِي نَسَخَةِ (ب): كَتَبَهُ الْفَقِيرُ إِلَى عَفْوِ اللَّهِ إِلْيَاسَ بْنِ غَازِي بْنِ
التَّائِشِ الْأَثَرِيِّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَثْنَاءَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ
سَنَةِ ثَمَانِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ. آخِرُ أَبْوَابِ النِّكَاحِ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْبَيُوعِ^(١)

عن رسول الله ﷺ

١- باب ما جاء في ترك الثُّبُهَاتِ

١٢٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ،

عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيْنٌ، وَالْحَرَامُ بَيْنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَقَعَ شَيْئاً مِنْهَا، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقَعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»^(٢).

١٢٤٦- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ

الشَّعْبِيِّ

(١) سقط من (ب) من هنا إلى الحديث رقم (١٢٨٤).

(٢) حديث صحيح، مجالد بن سعيد وإن كان فيه ضعف تابعه زكريا بن أبي

زائدة، وهو في «المسند» (١٨٣٦٨).

عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نحوهُ بمعناه^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرَّبَا

١٢٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرَّبَا وَمُؤْكَلَهُ
وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الْكَذِبِ وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ

١٢٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، وأبو داود (٣٣٣٠)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٧٢١).

(٢) صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٩٧)، وأبو داود (٣٣٣٣)، وابن ماجه (٢٢٧٧)، والنسائي ١٤٧/٨، وهو في «المسند» (٣٧٢٥)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٢٥).

وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (١٥٩٨). وانظر تمة شواهد في «المسند».

عن أنس، عن النبي ﷺ - في الكبائر -، قال: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ»^(١).

وفي الباب عن أبي بكر، وأيمن بن خريم، وابن عمر.
حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.

٤- باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم

١٢٤٩- حَدَّثَنَا هَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ

أبي وائل

عن قيس بن أبي غرزة، قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَّاسِرَةَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْنَكُمْ بِالصَّدَقَةِ»^(٢).

وفي الباب عن البراء بن عازب، ورفاعة.

حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور، والأعمش، وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة، ولا نعرف لقيس عن النبي ﷺ غير هذا.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦٥٣)، ومسلم (٨٨)، والنسائي ٨٨/٧ و٦٣/٨، وهو في «المسند» (١٢٣٣٦) و(١٢٣٧١).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٢٦) و(٣٣٢٧)، وابن ماجه (٢١٤٥)، والنسائي ١٤/٧ و١٥ و٢٤٧، وهو في «المسند» (١٦١٣٤).

١٢٥٠- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ
ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَزَزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ^(١).
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٢٥١- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»^(٢).

١٢٥٢- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
حَمْزَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ
الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ.

وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.

١٢٥٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في «المسند» (٤٠٧٩)، وانظر ما
قبله.

(٢) حديث حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف، الحسن لم يسمع من أبي سعيد
الخدري. وأخرجه الدارمي (٢٥٣٩)، والحاكم ٦/٢، والدارقطني ٧/٣، والبغوي
(٢٠٢٥).

وله شاهد من حديث ابن عمر يتقوى به عند ابن ماجه (٢١٣٩).
وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٤١٣/٣ عن حديث ابن عمر هذا: وهو
حديث جيد الإسناد، صحيح المعنى، ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم.

عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعه، عن أبيه
عن جده: أنه خرج مع النبي ﷺ إلى المصلى، فرأى الناس
يتبايعون، فقال: «يا معشر التجار». فاستجابوا لرسول الله ﷺ،
ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يُبعثون يوم
القيامة فجّاراً، إلا من اتقى الله وبرّ وصدق»^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعه أيضاً.

٥- باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً

١٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنبَأَنَا
شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ
جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ

عن أبي ذرٍّ، عن النبي ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا. قَالَ: «الْمَنَانُ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنْفِقُ

(١) صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة إسماعيل بن عبيد، وأخرجه ابن
ماجه (٢١٤٦)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٩١٠)، وقد عنون له: ذكر إثبات
الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم.

وله شاهد صحيح من حديث عبد الرحمن بن شبل عند أحمد (١٥٥٢٩).
وآخر عن ابن عباس عند الطبراني (١٢٤٩٩) وهو حسن في الشواهد.

سِلْعَتُهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»^(١).

وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن
ثعلبة، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار.
حديث أبي ذرٍّ حديث حسنٌ صحيحٌ.

٦- باب ما جاء في التَّكْبِيرِ بِالتَّجَارَةِ

١٢٥٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ

عَنْ صَخْرِ الْغَامِديِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ
لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا، بَعَثَهُمْ
أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ
أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثَرِي وَكَثُرَ مَالُهُ.

وفي الباب عن عليٍّ، وابن مسعود، وبريدة، وأنسٍ، وابن

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧) و(٤٠٨٨)،
وابن ماجه (٢٢٠٨)، والنسائي ٨١/٥، و٢٤٥/٧ و٢٤٦ و٢٠٨/٨، وهو في
«المسند» (٢١٣١٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٠٧).

(١) حديث ضعيف دون قوله: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» فهو حسن
بشواهده، عمارة بن حديد مجهول.

وأخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، وابن ماجه (٢٢٣٦)، والنسائي في «الكبرى»
(٨٨٣٣)، وهو في «المسند» (١٥٤٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٥٤) و(٤٧٥٥).

عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وجَابِرٍ^(١).

حَدِيثُ صَخْرٍ الْغَامِذِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَلَا نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الْغَامِذِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، هَذَا الْحَدِيثَ.

٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

١٢٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَانِ قَطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ، ثَقُلَا عَلَيْهِ. فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي، أَوْ بِدِرَاهِمِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ»^(٢).

(١) حَدِيثُ عَلِيٍّ هُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٣٢٠) وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ (١٠٤٩٠)، وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَاجَةَ (٢٣٣٨)، وَالتَّبْرَانِيِّ (١٣٣٩٠)، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ (١٠٦٧٩) وَ(١٢٩٦٦)، وَحَدِيثُ أَنَسٍ عِنْدَ الْبَزَّازِ (١٢٤٩)، وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي «الْأَوْسَطِ» (١٠٠٠)، وَحَدِيثُ بَرِيدَةَ قَالَ الْحَافِظُ فِي «التَّخْلِيسِ» ٩٧/٤: وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٢٩٤/٧، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٥١٤١).

وفي الباب عن ابن عباس، وأنس، وأسماء ابنة يزيد.

حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب.

وقد رواه شعبة أيضاً، عن عمار بن أبي حفصة، سمعت محمد ابن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوماً عن هذا الحديث، فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمار، فتقبلوا رأسه، قال: وحرمي في القوم. أي: إعجاباً بهذا الحديث.

١٢٥٧- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن عمر، عن هشام بن حسان، عن عكرمة

عن ابن عباس، قال: توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام، أخذه لأهله^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

١٢٥٨- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام عن قتادة، عن أنس.

قال محمد: وحدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة

عن أنس، قال: مشيت إلى رسول الله ﷺ بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعاً من طعام أخذه

(١) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٣٩)، والنسائي ٣٠٣/٧، وهو في

«المسند» (٢١٠٩).

لأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ: مَا أُمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ
صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنْ عِنْدَهُ يَوْمٌ لَتَسْعُ نِسْوَةٌ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوطِ

١٢٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ
الْكَرَائِسِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ:

قَالَ لِي الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْذَةَ: أَلَا أَفْرِيكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى
الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ
عَبْدًا، أَوْ أُمَّةً، لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِيبَةَ يَبْعَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٢٠٦٩)، وابن ماجه
(٢٤٣٧)، والنسائي ٢٨٨/٧، وهو في «المسند» (١١٩٩٣) و(١٢٣٦٠)،
و«صحيح ابن حبان» (٦٣٤٩).

(٢) حديث حسن كما قال المصنف، وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن
ليث، لكنه متابع، وأخرجه ابن ماجه (٢٢٥١)، والنسائي في «الكبرى» كما
في «التحفة» ٢٧٠/٧.

وقد تابعه المنهال بن بحر عند أبي بكر الشافعي في ربايعياته كما في «تغليق
التعليق» ٢١٩/٣ قال الحافظ: والحديث حسن في الجملة.

وأخرجه البيهقي ٣٢٨/٥ من طريق الأصمعي، حدثنا عثمان الشحام، عن أبي
رجاء العطاردي، قال: قال العداء بن خالد بن هوذة..

قال الحافظ في «تغليق التعليق» ٢١٩/٣: وهي متبعة جيدة. =

هذا حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث.

وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.

٩- باب ما جاء في المكيال والميزان

١٢٦٠- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ

= وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (٢٠٧٩) بلفظ: ويذكر عن العدا ابن خالد قال: كتب لي النبي ﷺ: هذا ما اشترى محمد رسول الله ﷺ من العدا ابن خالد...

قال الحافظ في «تغليق التعليق» ٢٢٠/٣: وقد تتبع طرق هذا الحديث من الكتب التي عزوتها إليها، واتفقت كلها على أن العدا هو المشتري وأن النبي ﷺ هو البائع وهو بخلاف ما علقه البخاري فليتأمل. وانظر «الفتح» ٣١٠/٤.

وقال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك يؤول على أنه ذكره بالمعنى على لغة من يطلق اشترى مكان باع وباع مكان اشترى.

وقوله: «غائلة»: قال ابن الأثير في هذا الحديث في «النهاية» ٣٩٧/٣: الغائلة فيه: أن يكون مسروقاً، فإذا ظهر واستحققه مالكة غال مال مشتره الذي أداه في ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه. يُقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله، أي: ذهب به وأهلكه، والغائلة: صفة لخصلة مهلكة.

وقال في «خبث» ٥/٢: أراد بالخبث الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب. والخبث: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أُعطي عهداً أو أماناً، أو من هو حر في الأصل.

والمِيزَانِ: «إِنَّكُمْ وَلَيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكْتَ فِيهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ»^(١).
 هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ،
 وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.
 وَقَدْ رُوِيَ هَذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفاً^(٢).

١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

١٢٦١- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شَمِيطٍ بْنُ
 عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا،
 وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا
 بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» مِنْ يَزِيدُ عَلَى
 دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ^(٣).

(١) إسناده ضعيف لضعف حسين بن قيس. وأخرجه الطبراني (١١٥٣٥)،
 وابن عدي في «الكامل» ٧٦٣/٢، والحاكم ٣١/٢، والبيهقي ٣٢/٦.

(٢) أخرجه البيهقي في «السنن» ٣٢/٦، وفي «الشعب» (٥٢٨٧)

(٣) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الحنفي، قال ابن القطان الفاسي في «الوهم
 والإيهام» ٥٧/٥ الحديث معلول بأبي بكر الحنفي (عبد الله) فلاني لا أعرف أحداً
 نقل عدالته، فهو مجهول الحال، وإنما حسن الترمذي حديثه هذا على عادته في
 قبول المساتير، وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم.

قلنا: وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة، ولم يروا صحة هذا الحديث،
 وجمهور أهل العلم على جوازه، انظر «فتح الباري» ٣٥٤/٤.

وأخرجه أبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، والنسائي ٢٥٩/٧، وهو في =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ .
 وَعَبْدُ اللَّهِ الْحَنْفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ ، هُوَ أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ .
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ
 يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ .
 وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ
 كِبَارِ النَّاسِ ، عَنْ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ .

١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

١٢٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو
 ابْنِ دِينَارٍ

عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، فَمَاتَ وَلَمْ
 يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ النَّحَّامِ . قَالَ
 جَابِرٌ : عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ^(١) .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرِ
 ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ

= «المسند» (١١٩٦٨) و(١٢١٣٤) .

(١) حديث صحيح ، وأخرجه البخاري (٢١٤١) ، ومسلم (٩٩٧) و٣/١٢٨٩ ،
 وابن ماجه (٢٥١٣) ، وهو في «المسند» (١٤١٣٣) ، و«صحيح ابن حبان»
 (٤٩٣٠) .

النبي ﷺ وغيرهم: لم يروا بيع المدبر بأساً، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي^(١).

١٢- باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع

١٢٦٣- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٢٦٤- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتْلَقَ الْجَلْبُ، فَإِنْ تَلَقَاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ، إِذَا وَرَدَ السُّوقُ^(٣).

(١) وهو قول ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي. انظر «المغني» ١٤/ ٤٢٠.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٤٩)، ومسلم (١٥١٨)، وابن ماجه (٢١٨٠)، وهو في «المسند» (٤٠٩٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٥٨).

(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥١٩)، وأبو داود (٣٤٣٧)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، وهو في «المسند» (٧٨٢٥).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ .

وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَلْقَى الْبُيُوعَ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا .

١٣- بَابُ مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

١٢٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ : « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ »^(١) .

وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ ، وَأَنْسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَكِيمِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَمْرٍو بْنُ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ جَدُّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

١٢٦٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ ، يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ »^(٢) .

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَأَخْرَجَهُ مَطُولاً وَمَخْتَصِراً الْبُخَارِيُّ (٢١٤٠) ، وَمُسْلِمٌ (١٤١٣) ، وَابْنُ مَاجَهَ (٢١٧٥) ، وَالنَّسَائِيُّ ٧٢-٧١/٦ وَ ٢٥٦/٧ وَ ٢٥٨ وَ ٢٥٩ ، وَهُوَ فِي « الْمُسْنَدِ » (٧٢٤٨) ، وَ« صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ » (٤٩٦١) .

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٥٢٢) ، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٤٤٢) ، وَابْنُ مَاجَهَ =

حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
 وحديثُ جَابِرٍ في هذا، هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ أيضاً.
 والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
 النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ؛ كَرَهُوا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
 وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
 وقال الشَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ بَاعَ، فَالْبَيْعُ
 جَائِزٌ.

١٤- باب ما جاء في النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

١٢٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ
 ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
 وَالْمُزَابَنَةِ^(١).

وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،
 وسَعْدٍ، وجَابِرٍ، ورَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وأبي سَعِيدٍ.
 حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

= (٢١٧٦)، والنسائي ٢٥٦/٧، وهو في «المسند» (١٤٢٩١) و«صحيح ابن حبان» (٤٩٦٠).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٤٥)، والنسائي ٣٩/٧، وأحمد (٩٠٨٨) و(١٠٢٧٩).

والمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

١٢٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ، سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ. فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَتَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ الثَّمَرِ بِالرُّطْبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: «أَيَنْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَتَنَهَى عَنْ ذَلِكَ^(١).

١٢٦٩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ أَبِي عِيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٥٩) و(٣٣٦٠)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والنسائي ٢٦٨/٧ و٢٦٩، وهو في «المسند» (١٥١٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٩٧).

البیضاء: هو الشعر، والسُّلْت: ضرب من الشعر لا قشر له يكون في الحجاز. قال الإمام محمد بن الحسن في «الموطأ» بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيزين من تمر يدا بيد، لأن الرطب ينقص إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك قد البع فيه. قال المباركفوري: وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ،
وَأَصْحَابِنَا.

١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي

كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

١٢٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ^(١).

١٢٧١- وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى
يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرِيَّ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٥٣٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٣٦٨)، وَالنَّسَائِيُّ
٧/ ٢٧٠-٢٧١، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٤٤٩٣)، وَزَادُوا فِيهِ: وَنَهَى عَنْ بَيْعِ
السُّنْبُلِ... إلخ وَهُوَ الْحَدِيثُ التَّالِي.

وَقَوْلُهُ حَتَّى يَزْهُوَ، يُقَالُ زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو: إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ، وَأَزْهَى يُزْهِى: إِذَا
أَحْمَرَّ أَوْ أَصْفَرَّ، وَوَقَعَ رِبَاعِيًّا فِي «الصَّحِيحِ» (١٤٨٨) وَ(٢١٩٨) وَثَلَاثِيًّا عِنْدَ مُسْلِمٍ
(١٥٣٥) كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (٤٩٩٤) وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

وغيرهم: كرهوا بيع الثمار قبل أن يندو صلاحها، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

١٢٧٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

١٢٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وهو في «المسند» (١٣٣١٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٩٣).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤)، وأبو داود (٣٣٨٠) و(٣٣٨١)، والنسائي في «المجتبى» ٢٩٣/٧، وفي «الكبرى» (٦٢١٧) - (٦٢٢١)، وهو في «المسند» (٣٩٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٤٦) و(٤٩٤٧).

وحبل الحبله: أن تُسَجَّ الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تُتَجَّت.

والعملُ على هذا عند أهل العلم.

وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ: نِتَاجُ النَّتَاجِ، وهو بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عند أهل العلم،
وهو من بَيْوعِ الْغَرَرِ.

وقد رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ^(١).

وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا أَصَحُّ.

١٧- باب ما جاء في كراهية بيع الغرر

١٢٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ
الْحَصَاةِ^(٢).

وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس.

حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا الحديثِ عند أهل العلم؛ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ.

(١) حديث صحيح، أخرجه النسائي ٢٩٣/٧، وهو في «المسند» (٢١٤٥).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، وابن ماجه

(٢١٩٤)، والنسائي ٢٦٢/٧، وهو في «المسند» (٧٤١١)، و«صحيح ابن حبان»

(٤٩٥١) و(٤٩٧٧).

قال الشافعي: ومن يئوع الغرر يئع السمك في الماء، ويئع العبد الآبق، ويئع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع.

ومعنى بيع الحصاة، أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة، فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبهة ببيع المنابذة، وكان هذا من يئوع أهل الجاهلية.

١٨- باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة

١٢٧٥- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ^(١).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن مسعود. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسّر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على

(١) صحيح لغيره، وأخرجه النسائي ٢٩٥/٧-٢٩٦، وهو في «المسند» (٩٥٨٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٧٣).

وأخرجه أبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤) بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا». وإسناده حسن.

ويشهد له حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو في «المسند» (٣٧٢٥) و(٥٣٩٥) و(٦٦٢٨).

أَحَدِهِمَا، فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

قال الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى مَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، أَنْ يَقُولَ: أبيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا، عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي، وَهَذَا تَفَارُقٌ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنِ مَعْلُومٍ، وَلَا يَذَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ^(١).

١٩- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده

١٢٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ

مَاهَكَ

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ، فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ

(١) قال ابن القيم في «تهذيب السنن» ١٠٥/٥: ومعنى الحديث: أن يقول: أبيعُكَ بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث المطابق لقوله: «قله أوكسُهُمَا أو الرُّبَا» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فُرْبِي، أو الثمن الأول، فيكون هو أوكسُهُمَا، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصدَ بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكسُ الصفقتين، فإن أبي إلا الأكثر كان قد أخذ الرُّبَا، فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه ﷺ وانطباقه عليها.

قلنا: وبهذا التفسير يتبين لك خطأ الاستدلال بهذا الحديث على منع بيع التقيط من بعض متحلي العلم في عصرنا، فخالف بذلك جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة القائلون بجوازه وحليته.

السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»^(١).

١٢٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَيْعَ مَا
لَيْسَ عِنْدِي^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

١٢٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ

حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا
يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ،
وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»^(٣).

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، والنسائي
٢٨٩/٧، وفي «الكبرى» (٦١٦٢)، وهو في «المسند» (١٥٣١١)، و«صحيح ابن
حبان» (٤٩٨٣).

(٢) صحيح لغيره، وانظر ما قبله.

(٣) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)،
و٢٨٨/٧ و٢٨٩ و٢٩٥، وهو في «المسند» (٦٦٢٨)، و«صحيح ابن حبان»
(٤٣٢١).

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: نهى عن سلفٍ وبيع؟
قال: أن يكون يُقرضه قرضاً، ثم يُبايعه بيعاً يزادُ عليه، ويَحْتَمِلُ
أن يكون يُسلفُ إليه في شيء، فيقول: فإن لم يتهياً عندك، فهو
بيعٌ عليك.

قال إسحاق^(١): كما قال.

قلت لأحمد: وعن ربح^(٢) ما لم يُضمن؟ قال: لا يكونُ عندي
إلا في الطعام ما لم يقبض.

قال إسحاق: كما قال، في كل ما يُكَالُ ويوزن.

قال أحمد: وإذا قال: أبيعك هذا الثوبَ وعليَّ خياطتهُ
وقصارتُهُ، فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكهُ،
وعليَّ خياطتهُ، فلا بأسَ به، أو قال: أبيعكهُ وعليَّ قصارتُهُ، فلا
بأسَ به إنما هذا شرط واحد.

قال إسحاق: كما قال^(٣).

حديثُ حَكِيم بنِ حِزَامٍ حديثٌ حسنٌ، قد رُوِيَ عنه من غير
وجه، رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وأبو بَشِيرٍ عن يُوْسُفَ بنِ مَاهِكٍ، عن
حَكِيم بنِ حِزَامٍ.

(١) في المطبوع: يعني ابن راهويه.

(٢) في (ب): بيع.

(٣) انظر في هذا لزماً «المغني» ٦ / ٣٢١ - ٣٢٧.

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ وَهْشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، إِنَّمَا رَوَاهُ
ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتْيَانِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ
ابْنِ حِزَامٍ.

١٢٧٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرُ
وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ

عَنْ حَكِيمٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُبَيَعَ مَا لَيْسَ
عِنْدِي^(١).

وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ.

وِرْوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَصَحُّ.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ
ابْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا أَنْ يَبَيَعَ

(١) صحيح لغيره، وانظر (١٢٧٦).

الرَّجُلُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ^(١).

٢٠- باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته

١٢٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبِهِ^(٢).

(١) ذكر الفقهاء أنه لا يصح التعاقد على معدوم كبيع الزرع قبل ظهوره، لاحتمال عدم نباته، ولا على ما له خطر العدم -أي احتمال عدم الوجود- كبيع الحمل في بطن أمه لاحتمال ولادته ميتاً، وكبيع اللبن في الضرع، لاحتمال عدمه لكونه انتفاخاً، وقد استثنوا من قاعدة المنع من التصرف بالمعدوم عقود السلم والاستصناع والإجارة والمساواة، مع عدم وجود المحل المعقود عليه حين إنشاء العقد استحساناً، مراعاة لحاجة الناس إليها، وتعارفهم عليها، وإذن الشرع في السلم والإجارة والمساواة ونحوها.

وأجاز الحنابلة بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل، بحسب العادة، كبيع الدار على الهيكل أو الخريطة، وعللوا ذلك بعدم ثبوت النهي عن بيع المعدوم لا في الكتاب ولا وفي السنة، وإنما ورد النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يُقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أم معدوماً، كبيع الفرس الهارب والجمال الشارد، وقالوا: إن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع، فقد أجاز بيع الثمر بعد بُدُوِّ صلاحه، والحب بعد اشتداده، والعقد في هذه الحالة ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد، وأما حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالسبب فيه هو الغرر، لعدم القدرة على التسليم لا أنه معدوم. انظر العقود لابن تيمية ٢٢٧ - ٢٣٢ و«إعلام الموقعين» ٤٩٢/١.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، وأبو داود

(٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والنسائي ٣٠٦/٧، وهو في «المسند» (٤٥٦٠)، =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ^(١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهَبَتِهِ، وَهُوَ وَهْمٌ وَهَمٌ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ^(٢). وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ.

٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي

كِرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

١٢٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

= «صحيح ابن حبان» (٤٩٤٨).

وسياتي برقم (٢٢٥٩).

(١) في (د) و(س): عبد الله، وهو خطأ.

(٢) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ، فإنهم يذكرون بينهما عبد الله

ابن دينار.

عن سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً^(١).

وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وابنِ عُمَرَ.
حديثُ سَمُرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وسَمَاعُ الْحَسَنِ من سَمُرَةَ صحيحٌ، هُكُذَا قالَ عَلِيُّ ابنُ المَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ^(٢).

والعملُ على هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ من أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. وهو قولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ.

وقد رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ من أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ في بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، وإِسْحَاقَ.

(١) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والنسائي ٢٩٢/٧، وهو في «المسند» (٢٠١٤٣).

ويشهد له حديث جابر التالي، وهو في «المسند» (١٤٣٣١).

(٢) قال العلائي في «جامع التحصيل» ص ١٦٥: وأما رواية الحسن عن سمرة ابن جندب، ففي «صحيح البخاري» سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي ابن المديني أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب وذلك لا يقتضي الانقطاع.

وفي مسند أحمد (٢٠١٣٦) حدثنا هشيم، عن حميد الطويل، قال: جاء رجل إلى الحسن البصري، فقال: إن عبداً له أبق وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي ﷺ خطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة.

١٢٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَوَانُ اثْنَيْنِ بَوَاحِدٍ، لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا^(١)، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ^(٢)».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

١٢٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«بِعْنِيهِ»، فَاشْتَرَاهُ بَعْدَتَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى
يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ^(٣)؟

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بَعْدِ بَعْدَتَيْنِ،

(١) فِي (أ) وَ(د): نَسَاءٌ.

(٢) حَسَنٌ لَغِيرِهِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢٢٧١)، وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢١٩٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٣٥٨)، وَابْنُ مَاجَهَ

(٢٨٦٩)، وَالنَّسَائِيُّ ١٥٠/٧ وَ٢٩٢-٢٩٣، وَهُوَ فِي «الْمَنْدِ» (١٤٧٧٢)،

وَسَيَاتِي بِرَقْمِ (١٦٨٦).

يداً بيد، واختلفوا فيه إذا كان نساء.

٢٣- باب ما جاء أن الحنطة

بالحنطة مثلاً بمثلٍ وكراهية التفاضل فيه

١٢٨٤- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ^(١)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى، يَبْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، يَدَا بِيَدٍ، وَيَبْعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدَا بِيَدٍ، وَيَبْعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدَا بِيَدٍ»^(٢).

وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وبلال.

حديث عبادة حديث حسن صحيح.

وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد، قال: «يَبْعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدَا بِيَدٍ».

(١) إلى هنا السقط في (ب).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٤٩) و(٣٣٥٠)، والنسائي ٢٧٦/٧ و٢٧٧، وهو في «المسند» (٢٢٦٨٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠١٥) و(٥٠١٨).

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ
خَالِدٌ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَيْعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لَا يَرَوْنَ أَنْ يُبَاعَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
الْأَصْنَافُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ
يُبَاعَ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «بَيْعُوا الشَّعِيرَ
بِالْبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ، يَدًا بِيَدٍ».

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

١٢٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:

انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَحَدَّثَنَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَتَّبَعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ»^(١).

وفي الباب عن أبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، والبراء، وزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وأبي بَكْرَةَ، وابنِ عُمَرَ، وأبي الدَّرْدَاءِ، وَبِلَالٍ.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَافِضِلًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَافِضِلًا، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِئَةِ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وهو قولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وابنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤)، والنسائي ٢٧٨/٧ و٢٧٩، وهو في «المند» (١١٠٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠١٦) و(٥٠١٧).

قوله: «لا يشف» : لا يفضل ولا يزاد.

وروي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف.

١٢٨٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أبيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأبيعُ بالدَّنَانِيرِ، فَأخذُ مكانَهَا الْوَرِقَ، وَأبيعُ بِالْوَرِقِ فَأخذُ مكانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدْتُهُ خَارِجاً مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيَمَةِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، ذَلِكَ.

(١) إسناده ضعيف لانفراد سماك برفعه، وأخرجه أبو داود (٣٣٥٤) و(٣٣٥٥)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والنسائي ٢٨١-٢٨٢/٧ و٢٨٣، وهو في «المسند» (٤٨٨٣).

وأخرجه موقوفاً النسائي ٢٨٢/٧. وانظر تمة كلامنا عليه في «المسند».

١٢٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَّكَ. قَالَ عُمَرُ: كَلَّا، وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَّهُ أَوْ لَتُرَدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»^(١).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وأبو داود (٣٣٤٨)، وابن ماجه (٢٢٥٣) و(٢٢٥٩) و(٢٢٦٠)، والنسائي ٢٧٣/٧، وهو في «المسند» (١٦٢)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠١٣) و(٥٠١٩).

وقوله: «هاء وهاء»، قال الحافظ في «الفتح» ٣٧٨/٤: بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحكي القصر بغير همز وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي، وقال: هي صحيحة، لكن قليلة، والمعنى: خذ وهات، وحكي: «هاك» بزيادة كاف مكسورة، ويقال: «هاء» بكسر الهمزة، بمعنى هات، وبفتحةا بمعنى: خذ، بغير تنوين، وقال ابن الأثير: هاء وهاء، هو أن يقول كل واحد من البَّيعين هاء، فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر «إلا يدا بيد» يعني مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ وأعط، قال: وغير الخطابي يجيز فيه السكون على حذف العوض، ويتنزل منزلة «ها» التي للتنبيه، وقال ابن مالك: «ها» اسم فعل بمعنى: خذ، وإن وقعت بعد «إلا» فيجب تقدير قولٍ قبله يكون به محكيًا، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً عنده من المتبايعين: هاء وهاء، وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله: «هاء وهاء» أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء فيتقابضان في المجلس، قال ابن =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ «إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»: يَقُولُ يَدًا بِيَدٍ.

٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيعِ

النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْيِيرِ، وَالْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ

١٢٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا
بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ
بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ
وَجْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ

= مَالُكَ: حَقُّهَا أَنْ لَا تَقَعَ بَعْدَ إِلَّا كَمَا لَا يَقَعُ بَعْدَهَا خُذْ، قَالَ: فَالتَّقْدِيرُ: لَا تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مَقُولًا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ هَاءَ وَهَاءَ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٢٠٣) وَ(٢٣٧٩)، وَمُسْلِمٌ (١٥٤٣)

(٨٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٤٣٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٢١١)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٩٧/٧، وَهُوَ فِي

«الْمُسْتَدْرَكِ» (٤٥٥٢)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٤٩٢٢) وَ(٤٩٢٣).

للْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

وَرَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ نَحْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

وَرَوَى عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

هَكَذَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ، الْحَدِيثَيْنِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا.

وَرَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ حَدِيثِ سَالِمٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَصَحُّ.

٢٦- بَابُ مَا جَاءَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

١٢٨٩- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْبَيْعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا»^(١).

قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا ابْتاعَ بَيْعاً وهو قَاعِدٌ، قامَ لِيَجِبَ لَهُ.

١٢٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ

شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيْعَانِ

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ

كَذَبَا وَكُتِمَا، مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي

هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

وغيرهم، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالُوا: الْفُرْقَةُ

بِالْأُبْدَانِ لَا بِالْكَلَامِ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا لَمْ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢١٠٧)، وَمُسْلِمٌ (١٥٣١)، وَأَبُو دَاوُدَ

(٣٤٥٤) وَ(٣٤٥٥)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢١٨١)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٤٨/٧ وَ٢٤٩ وَ٢٥٠

و٢٥١، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٣٩٣).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠٧٩)، وَمُسْلِمٌ (١٥٣٢)، وَأَبُو دَاوُدَ

(٣٤٥٩)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٤٤/٧-٢٤٥، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٥٣١٤).

يَتَفَرَّقًا» يَعْنِي الْفُرْقَةَ بِالْكَلامِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى، وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ، مَشَى لِيَجِبَ لَهُ.

وَهَكَذَا رُويَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ، فَقَالَ: لَا أَرَاكُمْ افْتَرَقْتُمَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»^(١).

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ، إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلامِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّورِيِّ، وَهَكَذَا رُويَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ^(٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٩٨١٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٤٥٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢١٨٢)، وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ قِصَّةً، وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ، بَلْ فِي غَزْوَةٍ وَقَدْ نَزَلُوا مِنْزِلًا، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَرَسًا لِمُصَاحِبِهِ بِغَلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلَ فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يَسْرُجُهُ فَنَدِمَ، فَاتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ، فَاتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةُ، فَقَالَ: أَتَرْضِيَانِ أَنْ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

(٢) وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي «الْمَوْطَأِ» ص ٢٧٧ بِإِثْرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا عَلَى مَا بَلَّغْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْمَتَابِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، قَالَ: مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَنْطِقِ الْبَيْعِ، إِذَا قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بَعْتُكَ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَقُلْ الْآخَرُ قَدْ اشْتَرَيْتَ، وَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ =

وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أُرَدُّ هذا؟ والحديث فيه
عن النبي ﷺ صحيح، وقوى هذا المذهب.

ومعنى قول النبي ﷺ: «إلا بيع الخيار» معناه: أن يخير البائع
المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع، فليس له خيار
بعد ذلك في فسخ البيع، وإن لم يتفرقا، هكذا فسر الشافعي
وغیره.

ومما يقوى قول من يقول: «الفرقة بالأبدان لا بالكلام»
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ.

١٢٩١- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ
عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ
خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ»^(١).

هذا حديث حسن.

= اشترت بكذا وكذا، فله أن يرجع ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة
والعامة من فقهاءنا.

(١) صحيح لغيره دون قوله: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشيته أن يستقبله»
وهذا إسناده حسن.

وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، وهو في «المسند» (٦٧٢١).

ويشهد لخيار المجلس الأحاديث الثلاثة السالفة في الباب.

وَمَعْنَى هَذَا، أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِالْكَلامِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى، حَيْثُ قَالَ ﷺ: «وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».

٢٧- باب

١٢٩٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يُتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

١٢٩٣- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيْرَ أَغْرَابِيَا بَعْدَ الْبَيْعِ^(٢).

(١) إسناده قوي، وأخرجه أبو داود (٣٤٥٨)، وهو في «المسند» (١٠٩٢٢)، ولفظ أبي داود: «لَا يُتَفَرَّقَنَّ اثنانٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ».

(٢) صحيح لغيره وهذا سند رجاله ثقات، وابن جريج متابع، إلا أن أبا الزبير واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - لم يصرح بالتحديث وهو مدلس.

وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٤)، وهو في «شرح مشكل الآثار» (٥٢٩٠).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطحاوي (٥٢٩٣).

وآخر من حديث طاووس مرسلاً عند الشافعي ١٥٥/٢، والطحاوي (٥٢٩٢)، =

وهذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ.

٢٨- باب ما جاء فيمن يُخدع في البيع

١٢٩٤- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَتَهَاةً. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ هَاءَ وَلَا خِلَابَةَ»^(١).

وفي الباب عن ابنِ عُمَرَ.

وحديثُ أَنَسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: يُحْجَرُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ، إِذَا كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

= والبيهقي ٥/ ٢٧٠-٢٧١، ورجاله ثقات رجال الصحيح.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٥٠١)، وابن ماجه (٢٣٥٤)،

والنسائي ٧/ ٢٥٢، وهو في «المسند» (١٣٢٧٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٤٩) و(٥٠٥٠).

ولم يرَ بعضهم أن يُحَجَرَ على الحرِّ البالغ^(١).

٢٩- باب ما جاء في المُصْرَاة

١٢٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

محمد بن زيادٍ

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ اشْتَرَى مُصْرَاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، يَعْنِي إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»^(٢).

وفي الباب عن أنسٍ، ورجُلٍ من أصحابِ النبي ﷺ.

١٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ

ابن خالِدٍ، عن محمد بن سيرين

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ اشْتَرَى مُصْرَاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ»^(٣).

(١) واستدلوا بهذا الحديث بأنه ﷺ لم يحجر على ذلك الرجل، فلو كان

الحجر على الحر البالغ جائزاً، لحجر على ذلك، ومنعه من البيع.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥١٥) (١١)

و(١٥٢٤) (٢٣) و(٢٤) وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٢٥٣/٧، وهو في

«المسند» (٧٣٨٠)، وانظر ما بعده.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) و(٢٦)، وأبو داود (٣٤٤٤)،

والنسائي ٢٥٤/٧، وهو في «المسند» (٧٣٨٠) و(١٠٥٨٦)، وانظر ما قبله.

ومعنى «لا سمراء»: لا بُرَّ.

هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أصحابنا، مِنْهُمْ: الشَّافِعِيُّ،
وأحمدُ، وإسحاقُ.

٣٠- باب ما جاء في اشتراطِ ظَهْرِ الدَّابَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

١٢٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ
الشَّعْبِيِّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرًا، وَاشْتَرَطَ
ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ^(١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ
جَابِرٍ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ: يَرَوْنَ الشَّرْطَ جَائِزًا فِي الْبَيْعِ إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا، وَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَتِمُّ

(١) إسناده صحيح، وهو حديث مطول أخرجه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم

٣/ ١٢٢١ (٧١٥)، وأبو داود (٣٥٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ و٢٩٨، وهو في «المسند»

(١٤١٩٥).

الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ^(١).

٣١- باب الانتفاع بالرهن

١٢٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ، نَفَقَتُهُ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ^(٣).

(١) انظر لزماً «المغني» ٦/ ٣٢١ - ٣٢٧.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥١١) و(٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، وابن ماجه (٢٤٤٠)، وهو في «المسند» (٧١٢٥)، و«صحيح ابن حبان» (٥٩٣٥).

(٣) قال البغوي في «شرح السنة» ٨/ ١٨٣-١٨٤: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطى، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة، وقال أبو =

٣٢- باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز

١٢٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْسِ الصَّنَعَانِيِّ

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بَاثْنِي عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنِي عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ»^(١).

١٣٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

هذا حديث حسن صحيح.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ؛ لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ سَيْفٌ مُحَلًّى، أَوْ مِنْطَقَةٌ مُفَضَّضَةٌ، أَوْ

= ثور: إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدام العبد، وقال إبراهيم: يركب الضالة بقدر علفها وتحلب والرهن مثله. وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قول الشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبداً فمات كان كفه عليه.

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥١) و(٣٣٥٢)، والنسائي ٢٧٩/٧. وهو في «المسند» (٢٣٩٦٢).

مِثْلُ هَذَا، بِدَرَاهِمَ حَتَّى يُمَيِّزَ وَيُفَصِّلَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ.

٣٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

١٣٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ

عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أُعْطِيَ الثَّمَنُ، أَوْ لِمَنْ
وَلِيَ النِّعْمَةَ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمرَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكْنَى: أَبَا عَتَّابٍ.

أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: إِذَا حَدَّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَدْ مَلَأْتَ يَدَكَ مِنَ
الْخَيْرِ، لَا تُرَدُّ غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: مَا أَجَدُّ فِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

(١) صحيح، وقد سلف برقم (١١٨٩).

وَمُجَاهِدٍ أَثْبَتُ مِنْ مَنْصُورٍ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: مَنْصُورٌ أَثْبَتُ أَهْلَ الْكُوفَةِ.

٣٤- باب

١٣٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي
حَصِينٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ
يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، قَالَ: فَاشْتَرَى أَضْحِيَّةً فَأَرْبَحَ فِيهَا دِينَاراً،
فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْأَضْحِيَّةِ وَالْدِينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، فَقَالَ: «ضَحَّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ»^(١).

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَحَبِيبُ
ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

(١) إسناده ضعيف، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من حكيم بن حزام كما قال
المصنف.

وأخرجه أبو داود (٣٣٨٦) من طريق سفيان، عن أبي حُصَيْنٍ، عن شيخ من
أهل المدينة عن حكيم بن حزام، وفيه بدل قوله: «ضح بالشاة، وتصدق
بالدينار»، قال: فتصدق به النبي ﷺ، ودعا له أن يبارك له في تجارته. وإسناده
ضعيف لإبهام الراوي عن حكيم، وقد صحت القصة من حديث عروة بن أبي
الجمعد البارق في الحديث الذي بعد هذا.

١٣٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْقَارِيءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خَرِيتٍ، عَنْ أَبِي
لَبِيدٍ

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَاراً
لَأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ،
وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ،
فَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ». فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ
إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبِحُ الرَّبْحَ الْعَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْكُوفَةِ مَالاً^(١).

١٣٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ
ابْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خَرِيتٍ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا بِهِ، وَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ.

وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَةُ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وأبوداود (٣٣٨٤) و(٣٣٨٥)،

وابن ماجه (٢٤٠٢)، وهو في «المسند» (١٩٣٥٦).

٣٥- باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى

١٣٠٥- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا، وَرِثَ بِحِسَابٍ مَا عَتَقَ مِنْهُ»^(١).

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةٍ مَا أَدَّى، دِيَّةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ، دِيَّةَ عَبْدٍ»^(٢).

وفي الباب عن أم سلمة.

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حسنٌ. وهكذا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٣).

وَرَوَى خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَوْلُهُ^(٤).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ:

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والنسائي ٤٥/٨ و٤٦، وهو في «المسند» (١٩٤٤).

(٢) انظر ما قبله.

(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٤٦/٨).

(٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٧٤١) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن علياً قال: المكاتب يعتق فيه بقدر ما أدى.

المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

١٣٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «مَنْ
كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِئَةِ أَوْقِيَّةٍ، فَأَدَّاهُ إِلَّا عَشْرَ أَوْاقٍ أَوْ قَالَ: عَشْرَةَ
دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَجَزَ، فَهُوَ رَقِيقٌ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، نَحْوَهُ.

١٣٠٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نُبَهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ
مُكَاتَبٍ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ»^(٢).

(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٣٩٢٦) و(٣٩٢٧)، وابن ماجه
(٢٥١٩)، وهو في «المسند» (٦٦٦٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٢١). ولفظ
رواية أبي داود الأولى: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم».

(٢) إسناده ضعيف نبهان مولى أم سلمة: مجهول. وأخرجه أبو داود (٣٩٢٨)،
وابن ماجه (٢٥٢٠)، وهو في «المسند» (٢٦٤٧٣)، و«صحيح ابن حبان» =

هذا حديث حسن صحيح.

ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ، وإن كان عنده ما يُؤَدِّي، حتى يُؤَدِّي.

٣٦- باب ما جاء

إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

١٣٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ، وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»^(١).

وفي الباب عن سَمُرَةَ، وابنِ عُمَرَ.

= (٤٣٢٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٢٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، وأبو داود (٣٥١٩-٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٥٨) و(٢٣٥٩)، والنسائي ٣١١/٧ و٣١٢، وهو في «المسند» (٧١٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٣٦-٥٠٣٨).

وفي بعض الروايات عند أبي داود وابن ماجه: وإن كان قضي من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء. وفي رواية عند أبي داود: «فإن كان قضاؤه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. وفي رواية أخرى عنده: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه عنده فهو أحق به.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي ،
وأحمد ، وإسحاق .

وقال بعض أهل العلم : هو أسوة الغرماء . وهو قول أهل الكوفة .

٣٧- باب ما جاء في النهي

للمسلم ، أن يدفع إلى الذمي الخمر ، يبيعها له

١٣٠٩- حدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس ، عن
مجاليد ، عن أبي الوداك

عن أبي سعيد ، قال : كان عندنا خمر لبيم ، فلما نزلت
المائدة ، سألت رسول الله ﷺ عنه ، وقلت : إنه لبيم ، فقال :
«أهريقوه»^(١) .

وفي الباب عن أنس بن مالك .

حديث أبي سعيد حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن
النبي ﷺ نحو هذا .

وقال بهذا بعض أهل العلم ، وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا ،
وإنما كره من ذلك - والله أعلم - أن يكون المسلم في بيته خمر

(١) حسن لغيره ، وأخرجه أحمد (١١٢٠٥) .

ويشهد له حديث أنس في «المسند» (١٢١٨٩) ، وإسناده حسن .

حَتَّى يَصِيرَ خَلَاءً، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الْخَمْرِ، إِذَا وُجِدَ قَدْ
صَارَ خَلَاءً.

أَبُو الْوَدَّاءِ: اسْمُهُ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ^(١).

٣٨- باب

١٣١٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكِ
وَقَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ
اِثْمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ
لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرٍ شَيْءٌ، فَذَهَبَ بِهِ، فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ

(١) أثبتنا قوله: «أبو الوداء... إلخ» من نسخة على هامش (أ).

(٢) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، وهو في «شرح مشكل الآثار»
(١٨٣١) و(١٨٣٢).

قال القاضي في «شرح المشكاة»: أي: لا تعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل
خيانه بالخيانة فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال
الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان.

قال الطيبي: الأولى أن يتزل الحديث على معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء
خيانه وإن كان ذلك حسناً، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة، والإحسان
إليه، أي: أحسن إلى من أساء إليك، «مرقاة المفاتيح» ٣/ ٣٤٥.

أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنَ التَّابِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ،
فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيرٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ، إِلَّا أَنْ يَقَعَ
عِنْدَهُ دَرَاهِمٌ لَهُ، فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ.

٣٩- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَارِيَّةَ مُؤَدَّاءَةٌ

١٣١١- حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ،
عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ،
عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاءَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ
مَقْضِيٌّ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَأَنْسٍ.
وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا، مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

١٣١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى

(١) إسناده حسن، رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده قوية، وهذا منها
وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٤٠٥)، وهو في «المسند» (٢٢٢٩٤)
مطولاً.

تُؤَدِّي».

قال قتادة: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فقال: فهو أَمِينُكَ، لا ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْنِي الْعَارِيَّةَ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وقد ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

٤٠- باب ما جَاءَ فِي الْاِخْتِكَارِ

١٣١٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ». فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ

(١) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥٦١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٨٣)، وهو في «المسند» (٢٠٠٨٦).

ويشهد له حديث صفوان بن أمية وهو في «المسند» (١٥٣٠٢)، وفيه أن العارية مضمونة.

ومعنى الحديث: أن من أخذ مال أحد بفنصب أو عارية أو ودیعة لزمه رده.

تَحْتَكِرُ. قَالَ: وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ^(١).

وَأِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ
وَالْخَبْطَ، وَنَحْوَ هَذَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ كَرَهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ،

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٦٠٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٤٤٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢١٥٤)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٥٧٥٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٤٩٣٦).

قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي «شرح السنة» ١٧٩/٨: وَكَرِهَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ الْاِحْتِكَارَ فِي
جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، قَالَ مَالِكٌ: يَمْنَعُ مِنَ احْتِكَارِ الْكُتَانِ وَالصُّوفِ وَالزَّيْتِ، وَكُلِّ شَيْءٍ
أَضَرَ بِالسُّوقِ. وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْاِحْتِكَارَ فِي الطَّعَامِ خَاصَّةٌ، لِأَنَّهُ قُوَّةُ النَّاسِ،
وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «شرح مسلم» ٤٣/١١: وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ
الْاِحْتِكَارِ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْاِحْتِكَارُ الْمَحْرُمُ: هُوَ الْاِحْتِكَارُ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً،
وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتَّجَارَةِ وَلَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ، بَلْ يَدْخِرُهُ
لِيُغْلُو ثَمَنُهُ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرِيْبَتِهِ أَوْ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرِّخْصِ وَادْخَرَهُ أَوْ ابْتَاعَهُ فِي
وَقْتِ الْغَلَاءِ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَكْلِهِ، أَوْ ابْتَاعَهُ لِيَبِيعَهُ فِي وَقْتِهِ، فَلَيْسَ بِاِحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمٍ
فِيهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الْاِحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ. هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا. قَالَ
الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الْاِحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِّ عَنْ عَامَةِ النَّاسِ، كَمَا أَجْمَعَ
الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ وَاضْطَرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ، أُجْبِرَ
عَلَى بَيْعِهِ دَفْعاً لِلضَّرَرِّ عَنِ النَّاسِ.

وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ فِي «فيض القدير» ٣٥/٦: وَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ، فَحَرَّمَ
اِحْتِكَارَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ، وَخَصَّهُ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَفِيُّ بِالْقُوَّةِ.

وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الْاِخْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا بَأْسَ بِالْاِخْتِكَارِ فِي الْقُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ^(١) وَنَحْوِ ذَلِكَ.

٤١- باب ما جاء في بيع المُحَفَّلَاتِ

١٣١٤- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلَا تُحَفِّلُوا، وَلَا يُنْفَقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ الْمُحَفَّلَةِ، وَهِيَ الْمُصَرَّاءُ، لَا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّاماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، لِيَجْتَمَعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا، فَيَغْتَرَّ بِهَا الْمُشْتَرِي، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ وَالْغَرَرِ.

(١) السَّخْتِيَانِ: جلد الماعز إذا دبغ. القاموس (سخت).

(٢) حسن لغيره، وأخرجه أحمد (٢٣١٣)، وانظر تنمة تخريجه فيه.

قوله: «لا تستقبلوا السوق» أي: لا تلتقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام إلى السوق «ولا ينفق بعضهم على بعض»، قال في «النهاية» أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها) فإنه زيادته فيها يرغب السامع، فيكون قوله سبباً لابتياعها ومنفقاً لها.

٤٢- باب ما جاء في

اليَمِينِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

١٣١٥- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ ابْنِ سَلَمَةَ

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ». فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ - وَاللَّهِ - كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَاكَ بَيِّنَةٌ؟» قُلْتُ: لَا. فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلِفَ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤١٦)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣) و(٣٦٢١)، وابن ماجه (٢٣٢٢) و(٢٣٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٩١)، وهو في «المستد» (٢١٨٣٧).

وسياتي عند المصنف برقم (٣٢٤١)، ومختصراً ضمن حديث برقم (٣٢٥٩).

٤٣- باب مَا جَاءَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ

١٣١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ

ابن عبد الله

عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُذْرِكْ ابْنُ مَسْعُودٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا. وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا^(٢).

قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً؟ قَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السَّلْعَةِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ.

قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ.

وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ. مِنْهُمْ شَرِيحٌ.

(١) حديث حسن بمجموع طرقه، وأخرجه أحمد (٤٤٤٢) (٤٤٤٤)، وانظر تلمة تخريجه فيه.

وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٣٠٢/٧ و٣٠٣.

(٢) حديث حسن كسابقه، وأخرجه أحمد (٤٤٤٣).

وأخرجه بنحوه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود: أبو داود (٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦).

٤٤- باب ما جاء في بيع فضل الماء

١٣١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَارُ، عَنْ

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ

الْمَاءِ^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَبُثَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

وَعَائِشَةَ، وَأَنْسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو.

حَدِيثُ إِيَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُمْ كَرَهُوا بَيْعَ الْمَاءِ،

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ، مِنْهُمْ الْحَسَنُ

الْبَصْرِيُّ.

١٣١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ،

لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨)، وابن ماجه (٢٤٧٦)،

والنسائي ٣٠٧/٧، وهو في «المسند» (١٥٤٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٥٢).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦)، وابن ماجه

(٢٤٧٨)، وأبو داود (٣٤٧٣)، وهو في «المسند» (٧٣٢٤)، و«صحيح ابن حبان»

(٤٩٥٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(١).

٤٥- باب ما جاء في كراهية عَسَبِ الْفَحْلِ

١٣١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

(١) فِي الْمَطْبُوعِ زِيَادَةٌ: وَأَبُو الْمَنْهَالِ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَطْعَمٍ كُوفِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ. وَأَبُو الْمَنْهَالِ: سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيٌّ، صَاحِبُ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَلَمْ تَرُدْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٢٨٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٤٢٩)، وَالنَّسَائِيُّ ٣١٠/٧، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٤٦٣٠)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٥١٥٦).

قَوْلُهُ: «عَسَبُ الْفَحْلِ» قَالَ السَّنْدِيُّ: بَفَتْحِ فَسْكَوْنِ: مَأْوُهُ، فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وَضْرَابُهُ أَيْضًا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ عَنْ كِرَاءٍ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ، فَهُوَ بِحَذْفِ الْمِضَافِ، أَيِ: كِرَاءِ عَسَبِهِ، وَقِيلَ: يُقَالُ لِكِرَائِهِ: عَسَبٌ أَيْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ فِي «الْمَغْنِيِّ» ١٣٠/٨: وَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْفَحْلِ لِلضَّرَابِ، وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذَرِ، وَخَرَّجَ أَبُو الْحَطَّابِ وَجْهًا فِي جَوَازِهِ، لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ مَبَاحٌ، وَالْحَاجَةُ تَدْعُو إِلَيْهِ فَجَازَ كِلَا جَارَةِ الظَّرِّ لِلرُّضَاعِ وَالْبَثْرِ لِيَسْتَقِي مِنْهَا الْمَاءُ، وَلِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ تَسْتَبَاحُ بِالْإِعَارَةِ فَتُسْتَبَاحُ بِالْإِجَارَةِ كَسَائِرِ الْمَنَافِعِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ.

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي «الْفَتْحِ» ٤٦١/٤: وَفِي وَجْهِ لِلشَّافِعِيَّةِ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ مَدَّةً مَعْلُومَةً، وَرَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، قَوَاهَا الْأُبْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَحَمَلَ النُّهْيَ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ لِأَمَدٍ مَجْهُولٍ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ مَدَّةً مَعْلُومَةً، فَلَا بِأَسٍّ، كَمَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ فِي قَبُولِ الْكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ^(١).

١٣٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التِّيمِيِّ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَتَهَاةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَتُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

٤٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

١٣٢١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(١) أي قبول الهدية على ذلك، قال صاحب «المغني» ١٠١/٨: وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط، فأهديت له هدية، أو أكرم بكرامة لذلك، فلا بأس به، لأنه فعل معروف، فجازت مجازاته عليه، كما لو أهدى هدية.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي ٢١٠/٧، والبيهقي ٣٣٩/٥ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

١٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ^(٣)، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ.

(١) حديث صحيح، سلف تخريجه برقم (١١٦٤).

قال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه، ولا يُفَسَّخُ إن وَقَعَ، وكأنه لما لم يكن عنده نجساً، وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهاً، وتسويته في النهي بينه وبين مهر البغي (وهي الزانية) وحلوان الكاهن محمولٌ على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه.

وحلوان الكاهن - وهو ما يأخذه المتكهن على كهنته - حرامٌ بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعناه العرافون من استطلاع الغيب.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأبو داود (٣٤٢١)، والنسائي ١٩٠/٧، وهو في «المسند» (١٥٨١٢)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٥٢).

(٣) المثبت من (ب) و(س)، ومن «تحفة الأحوذى»، وفي (أ) و(د): عن علي.

حَدِيثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ كَرِهُوا ثَمَنَ الْكَلْبِ ،
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ^(١) .

٤٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

١٣٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ
مُحِيْصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ

عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَا عَنْهَا ،
فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ : «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ
رَقِيقَكَ»^(٢) .

(١) قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي «عَمْدَتِهِ» ٥٩/١٢ : ذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ
النَّخْعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يَوْسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَابْنُ كَنَانَةَ ، وَسُحْنُونُ مِنَ
الْمَالِكِيَّةِ ، وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْكِلَابَ الَّتِي يَنْتَفَعُ بِهَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَيَبَاحُ
أَمَانُهَا .

(٢) صَحِيحٌ لغيره ، وَهَذَا سَنَدُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٤٢٢) ، وَابْنُ مَاجَهَ (٢١٦٦) ، وَهُوَ فِي «الْمَسْنَدِ»
(٢٣٦٩٠) ، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٥١٥٤) .

قَالَ الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ فِي «شَرْحِ السَّنَةِ» ١٨/٨-١٩ : اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي كَسْبِ
الْحَجَّامِ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِهِ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَجَّامَ إِنْ كَانَ حُرّاً فَهُوَ
حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا ، فَإِنَّهُ يَعْطَفُ دَوَابَّهُ ، وَيَنْفَقُهُ عَلَى عِيْدِهِ قَوْلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ .
وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ حَلَالٌ ، وَالنَّهْيُ عَلَى جِهَةِ التَّنْزِيهِ عَنِ الْكَسْبِ الدُّنْيِيِّ ، =

وفي الباب عن رافع بن خديج، وأبي جحيفة، وجابر،
والسائب.

حديثٌ مُخَيَّصَةٌ حديثٌ حسنٌ^(١).

والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم.

وقال أحمد: إن سألني حجامٌ نهيتُهُ، وآخذُ بهذا الحديث.

٤٨- باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

١٣٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ
حُمَيْدٍ، قَالَ:

سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ. فَقَالَ أَنَسٌ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ
فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَايجِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ
الْحِجَامَةُ» أَوْ «إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةُ»^(٢).

وفي الباب عن عليٍّ، وابن عباسٍ، وابن عمر.

= والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة
بأن يطعمه رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه،
لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه كما لا يجوز أن يأكل
بنفسه.

(١) في المطبوع: حسن صحيح.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٠٢)، ومسلم (١٥٧٧)، وأبو داود

(٣٤٢٤)، وابن ماجه (٢١٦٤)، وهو في «المسند» (١١٩٦٦).

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقد رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

٤٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُورِ

١٣٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُورِ^(١).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، وابن ماجه (٢١٦١)، والنسائي ١٩٠-١٩١/٧ و٣٠٩، وهو في «المسند» (١٤٦٥٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٤٠).

قوله: «السَّنُور» أي: الهر. قال الدميري في «حياة الحيوان» ٥٧٧/١: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهى تنزيهه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه، صح البيع، وكان ثمنه حلالاً لهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد: أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وهذا هو المعتمد.

قلنا: ومذهب الحنفية أن كل ما فيه منفعة تحلُّ شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩] فيصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها، لأن الكلب ونحوه مال بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق كالحراسة والاصطياد فكان مالاً، انظر «بدائع الصنائع» ٥٥٥/٦.

هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ^(١)، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَاضْطَرَبُوا عَلَى
الْأَعْمَشِ فِي رَوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهَرِّ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ،
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى ابْنُ فَضِيلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ^(٢).

١٣٢٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
عُمَرُ بْنُ زَيْدِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَثَمَنِهِ^(٣).
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ؛ وَعُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، لَا نَعْرِفُ كَبِيرًا^(٤) أَحَدٌ رَوَى
عَنْهُ، غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

(١) زَادَ هُنَا فِي الْمَطْبُوعِ: وَلَا يَصَحُّ فِي ثَمَنِ السُّنُورِ، وَلَمْ تَرُدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةَ.
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢١٦٠)، وَالنَّسَائِيُّ ٣١١/٧،
وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مَعَانِي الْأَثَارِ» ٥٣/٤ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ السُّنُورِ.
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَبُو يَعْلَى (٦٢٦٠) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، بِهِ.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٤٨٠) وَ(٣٨٠٧)، وَابْنُ مَاجَهَ
(٣٢٥٠)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٤١٦٦).

(٤) الْمَثْبُوتُ مِنْ (س)، وَفِي سَائِرِ النُّسخِ: كَثِيرٌ.

٥٠- باب

١٣٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ^(١).
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَأَبُو الْمُهَزَّمِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ^(٢).

وَرُويَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوُ هَذَا، وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ أَيْضًا^(٣).

٥١- باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

١٣٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ

(١) حسن لغيره، وأخرجه الدارقطني ٧٢/٣ و٧٣، والبيهقي ٦/٦.

وفي الباب عن جابر عند أحمد (١٤٤١١)، والنسائي ٧/١٩٠-١٩١، ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.

وله شاهد من حديث ابن عباس في «مسند أبي حنيفة»، قال الزيلعي: إسناده جيد.

(٢) في المطبوع زيادة: وضعفه.

(٣) انظر «المسند» (١٤٤١١).

ولا تَشْتَرُوهُنَّ، ولا تَعْلَمُوهُنَّ، ولا خَيْرَ في تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [لقمان: ٦] إلى آخر الآية»^(١).

وفي الباب عن عُمَرَ بن الخطَّابِ.

حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ وَضَعْفَهُ، وَهُوَ شَامِيٌّ.

٥٢- باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ

أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ، أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ

١٣٢٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُيَّيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

١٣٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ^(٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ مَهْدِيٍّ،

(١) حديث ضعيف، علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٨)، وهو في «المسند» (٢٢١٦٩).

وسياتي برقم (٣٤٧٢).

(٢) حسن بطرقه وشواهده، وأخرجه أحمد (٢٣٤٩٩)، وانظر تخريجه وشواهده فيه.

(٣) في الأصول الخطية عدا (أ) الحسن بن علي، والصواب: الحسن بن عرفة =

عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب
عن علي، قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين،
فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله ﷺ: «يا علي ما فعل
غلامك؟» فأخبرته، فقال: «ردّه، ردّه»^(١).

هذا حديث حسن غريب.

وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم،
التفريق بين السبي في البيع.

ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولّدات الذين
وُلدوا في أرض الإسلام.
والقول الأول أصح.

وروي عن إبراهيم أنه فرّق بين والدّة وولدها في البيع، فقيل
له في ذلك؟ فقال: إنّي قد استأذنتها في ذلك، فرضيت.

٥٣- باب ما جاء فيمن

يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عباً

١٣٣١- حدّثنا محمد بن المثنى، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، وأبو

= كما في (أ) وهو الذي أثبت في «تهذيب الكمال».

(١) حسن لغيره، وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٩)، وهو في «المسند» (٨٠٠).

وأخرج أبو داود (٢٦٩٦) عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاء النبي ﷺ
عن ذلك، ورد البيع.

عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة
عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قضى أن الخراج بالضمان^(١).
هذا حديث حسن^(٢). وقد روي هذا الحديث من غير هذا
الوجه.

والعمل على هذا عند أهل العلم.

١٣٣٢- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: حدثنا عمر بن علي،
عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة: أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان^(٣).
وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.
واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر
ابن علي.

وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن
عروة، ورواه جرير عن هشام أيضاً، وحديث جرير، يقال: تدليس
دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.

(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٠٨) و(٣٥٠٩) و(٣٥١٠)، وابن
ماجه (٢٢٤٢) و(٢٢٤٣)، والنسائي ٢٥٤/٧-٢٥٥، وهو في «المسند»
(٢٤٢٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٢٨).

(٢) في المطبوع زيادة: صحيح، ولم ترد في أصولنا الخطية إلا في (ظ)
وضب عليها ووردت في الحديث التالي، وأخل بها المطبوع.

(٣) حديث حسن، وانظر ما قبله.

وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً، فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان^(١).

٥٤- باب ما جاء في

الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

١٣٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا، فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً»^(٢).

(١) قال البغوي: المراد بالخراج الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئاً، فاستغله بأن كان عبداً، فأخذ كسبه، أو داراً فسكنها، أو أجرها، فأخذ غلتها، أو دابةً فركبها، أو أكرهاها، فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيباً قديماً، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضموناً عليه، فنقول: «الخراج بالضمان»، أي: ملك الخراج بضمان الأصل.

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالأرض.

(٢) إسناده ضعيف، يحيى بن سليم - وهو الطائفي - روايته عن عبيد الله بن عمر - وهو العمري - ضعيفة كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالبخاري والنسائي.

وأخرجه ابن ماجه (٢٣٠١)، والمصنف في «العلل» ٥١٦/١. وقال: سألت =

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعَبَّاد بن شَرْحُبِيل ورافع
ابن عمرو، وعُمَيْر مَوْلَى أَبِي اللَّحْم، وأبي هُرَيْرَةَ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَانَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا مِنْ
حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ.

وقد رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ الثَّمَارِ.
وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ.

١٣٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ، فَقَالَ: «مَنْ
أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٣٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ

=محمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث
عن عيد الله يهتم فيها.
وانظر ما بعده.

قوله: «خُبْنَةً» بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون: هي معطف
الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه.

(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (١٧١٠-١٧١٣) و(٤٣٩٠)، وابن ماجه
(٢٥٩٦)، وهو في «المسند» (٦٦٨٣).

تنبيه: جاء هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث (١٣٣٥).

عن رافع بن عمرو، قال: كُنْتُ أُرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي
فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فقال: «يا رافع لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ؟» قال:
قُلْتُ: يا رسول الله، الْجُوعُ. قال: «لا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ،
أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرْوَاكَ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

٥٥- باب ما جاء في النَّهْيِ عَنِ الشُّبَا

١٣٣٦- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ،
قال: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَالْمُخَابَرَةِ وَالشُّبَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ
يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ.

(١) حديث محتمل للتحسين كما بيناه في «المسند» (٢٠٣٤٣).

وأخرجه أبو داود (٢٦٢٢)، وابن ماجه (٢٢٩٩).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه تامة ومختصراً مسلم ص ١١٧٤ (٨١)، وأبو داود
(٣٤٠٤) (٣٤٠٥)، وابن ماجه (٢٢٦٦)، والنسائي ٣٧/٧ و ٣٨ و ٢٩٦، وهو في
«المسند» (١٤٣٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٧١) و(٤٩٩٢).

قوله: «الشُّبَا» هو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني منه جزءاً غير معلوم، فإن كان
الذي استثناه معلوماً، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلاً من المنازل،
أو موضعاً معلوماً من الأرض، صح بالاتفاق.

٥٦- باب ما جاء في

كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه

١٣٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ طَارُوسٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ^(١).

وفي الباب عن جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ^(٢).

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى
يَقْبُضَهُ الْمُشْتَرِي. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا
لَا يُكَالُ وَلَا يوزَنُ، مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ، أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ
يَسْتَوْفِيَهُ، وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الطَّعَامِ، وَهُوَ قَوْلُ
أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

٥٧- باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه

١٣٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥)، وأبو داود (٣٤٩٦) و(٣٤٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧)، والنسائي ٢٨٥/٧ و٢٨٦، وهو في «المسند» (١٨٤٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٨٠).

(٢) في المطبوع زيادة: وأبي هريرة، ولم ترد في نسخنا الخطية.

عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»^(١).

وفي البابِ عن أبي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُويَ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَومِ أَخِيهِ»^(٢).

وَمَعْنَى البَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عن النَّبِيِّ ﷺ، عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، هُوَ السَّوْمُ.

٥٨- باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

١٣٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قال: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال: سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عن يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ

عن أَنَسٍ، عن أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ قال: يا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي. قال: «أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدَّنَان»^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٣٩) و(٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) وص ١١٥٤ (٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والنسائي ٧١/٦ و٧٣-٧٤ و٢٥٨/٧، وهو في «المسند» (٤٧٢٢).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٤١٣) (٥٤) و(٥٥)، وابن ماجه (٢١٧٢)، والنسائي ٢٥٥/٧ من حديث أبي هريرة، وهو في «المسند» (٩٣٣٤).

(٣) صحيح لغيره دون قوله: «واكسر الدنان»، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث=

وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود،
وابن عمر، وأنس.

حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي،
عن يحيى بن عباد، عن أنس: أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح
من حديث الليث^(١).

١٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ خَمْرٍ خَلَاءٌ؟
قَالَ: «لَا»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٣٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَيْبِ
ابْنِ بَشِيرٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ

= وهو ابن أبي سليم.

وأخرجه الطبراني (٤٧١٢) و(٤٧١٣) و(٤٧١٤)، والدارقطني ٢٦٦/٤.
وأخرجه من حديث أنس أحمد (١٢١٨٩) و(١٣٧٣٢) و(١٣٧٣٣)، وأبو داود
(٣٦٧٥)، وهذا حديث صحيح.

(١) جاء في المطبوع بإثر هذا: باب النهي أن يتخذ الخمر خلأً، ولم ترد في
أصولنا الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٩٨٣)، وأبو داود (٣٦٧٥)، وهو في
«المسند» (١٣٧٣٢) و(١٣٧٣٣).

عَشْرَةٌ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ
إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى
لَهُ (١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ (٣).

٥٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي

اِحْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ اِذْنِ الْاَرْبَابِ

١٣٤٢- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،

عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ

عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا، فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ

فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ، فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ

أَجَابَهُ أَحَدٌ، فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شيب بن بشر. وأخرجه ابن

ماجه (٣٣٨١).

(٢) في المطبوع زيادة: وابن مسعود، ولم ترد في أصولنا الخطية.

(٣) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (٢٨٩٧) وصححه ابن حبان (٥٣٥٦)

وحديث ابن عمر أخرجه أحمد (٤٧٧٨)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه

(٣٣٨١) وسنده حسن، وبهما يصح حديث أنس.

يَحْمِلُ»^(١).

وفي الباب عن ابن عُمَرَ وأبي سَعِيدٍ.

حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ؛ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ.

٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

١٣٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ

(١) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٢٦١٩)، والطبراني (٦٨٧٧)،

(٦٨٧٨)، والبيهقي ٣٥٩/٩.

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١٠٤٥)، وصححه ابن حبان

(٥٢٨١).

الله حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»^(١).

وفي الباب عن عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٦١- باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ مِنَ الْهَبَةِ

١٣٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ،

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والنسائي ١٧٧/٧ و٣٠٩-٣١٠، وهو في «المسند» (١٤٤٧٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٣٧).

قوله: «أجملوه» أي: أذابوه حتى يصير ودكاً، فيزول عنه اسم الشحم، يقال: جملت الشحم وأجملته واجتملته: إذا أذبتّه، والجميل: الشحم المذاب.

قال العيني في «عمدة القاري» ٥٥/٢: قال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة كالزبل والعذرة، فمنع من ذلك الشافعي ومالك، وأجازة الكوفيون والطبري، وذهب آخرون إلى إجازة ذلك من المشتري دون البائع، ورأوا أن المشتري أعذر من البائع، لأنه مضطر إلى ذلك، روي ذلك عن بعض الشافعية. واستدل بالحديث أيضاً من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم والشعر والظفر والجلد والسن، وهو قول الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم، لأن النبي ﷺ كان له مشط من عاج وهو عظم الفيل وهو غير مأكول، فدل على طهارة عظمه وما أشبهه.

العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه»^(١).

وفي الباب عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، أنه قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».

١٣٤٥- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ^(٢).

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ^(٣)؛ قَالُوا: مَنْ
وَهَبَ هِبَةً لَذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَمَنْ
وَهَبَ هِبَةً لَغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، مَا لَمْ يُثَبِّتْ
مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وأبو داود (٣٥٣٨) و(٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٩١)، والنسائي ٢٦٥/٦ و٢٦٦-٢٦٨، وهو في «المسند» (١٨٧٢). وعند بعضهم بلفظ: العائد في صدقته.

(٢) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والنسائي ٢٦٥/٦ و٢٦٧-٢٦٨، وهو في «المسند» (٢١١٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٢٣).

وسأتي عند المصنف برقم (٢٢٦٦).

(٣) في المطبوع زيادة: من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.

الوالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا،
إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

٦٢- بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ

١٣٤٦- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ،
إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرَصِهَا^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ.

وَرَوَى أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ^(٢).

١٣٤٧- وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

(١) حديث صحيح، وقد تفرد محمد بن إسحاق بأن جعل النهي عن المزابة
من حديث زيد بن ثابت والصواب أنه من حديث ابن عمر.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢١٦٥٧).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢)، وابن ماجه
(١٢٦٥)، والنسائي ٢٦٦/٧ و٢٧٠، وهو في «المسند» (٤٤٩٠).

وهذا أصحُّ من حديثِ مُحَمَّدٍ بنِ إِسْحَاقَ^(١).

١٣٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بنِ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
دَاوُدَ بنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ^(٢) فِي بَيْعِ الْعَرَائِ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ كَذَا^{(٣)(٤)}.

(١) يأتي تخريجه برقم (١٣٥٠).

(٢) في (ب): رَخَّصَ.

(٣) في (ب): كَذَا، وفي (س): وكَذَا.

(٤) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١)، وأبو داود
(٣٣٦٤)، والنسائي ٢٦٨/٧، وهو في «المسند» (٧٢٣٦)، و«صحيح ابن حبان»
(٥٠٠٦).

قوله: «العرايا» جمع عَرِيَّة، وهي النخلة يُعْرِيهَا صاحبها رجلاً محتاجاً، فيجعل
له ثمرة عامها، فرخص لربِّ النخل أن يتاع من المُعْرِى تلك النخلة بتمر لموضع
حاجته.

قال ابن الأثير: اختلف في تفسيره، فقيل: إنه لما نهى عن المزبنة - وهو بيع
التمر في رؤوس النخل بالتمر ورخص في جملة المزبنة في العرايا، وهو أن من لا
نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري الرطب لعياله، ولا
نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فَضَّلَ له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب
النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك
الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا
كان دون خمسة أوسق.

والخرص: أن يحزر ما على النخلة من الرطب تمرّاً، ومن العنب زيباً، فهو
من الخرص: الظن، لأن الحَزْرَ إنما هو تقدير بظن.

١٣٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، نَحْوُهُ^(١).

وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ
الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

١٣٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
بِخَرْصِهَا^(٢).

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،
وإِسْحَاقُ.

وَقَالُوا: إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ. إِذْ نَهَى عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَقَالُوا: لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؛ وَمَعْنَى هَذَا

= وقوله: «أوسق» جمع وسق، وهي ستون صاعاً، وهي تساوي (٧٠٠) كغم تقريباً.

(١) انظر ما قبله.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٧٣)، ومسلم (١٥٣٩)، وأبو داود (٣٣٦٢)، وابن ماجه (٢٢٦٨) و(٢٢٦٩)، والنسائي ٢٦٦/٧ و٢٦٧، وهو في «المسند» (٤٤٩٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٠٩).

عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ التَّوَسُّعَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا،
لَأَنَّهُمْ شَكُّوا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا بِالثَّمَرِ،
فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرَوْهَا، فَيَأْكُلُوهَا رُطْبًا.

١٣٥١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
أَسَامَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ

أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابِنَةِ، الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَائِيَا، فَإِنَّهُ قَدْ
أُذِنَ لَهُمْ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّيْبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ^(١)^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٦٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ

١٣٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ
النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا»^(٣).

(١) فِي (ب) وَ(د): بِخَرْصِهَا.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢١٩١)، وَمُسْلِمٌ (١٥٤٠)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٣٣٦٣)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٦٨/٧، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٦٠٩٢)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ»
(٥٠٠٢).

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢١٤٠)، وَمُسْلِمٌ (١٤١٣)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٣٤٣٨)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢١٧٤)، وَالنَّسَائِيُّ ٧١/٦-٧٢/٧، وَهُوَ فِي =

وفي الباب عن ابن عمر، وأنس.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا النجش.

والنجش أن يأتي الرجل الذي يُبصر السلعة إلى صاحب السلعة، فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام! وهذا ضرب من الخديعة^(١).

قال الشافعي: وإن نجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز، لأن البائع غير الناجش.

٦٤- باب ما جاء في الرجحان في الوزن

١٣٥٣- حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن

سفيان، عن سماك بن حرب

عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزازاً من هجر، فجاءنا النبي ﷺ فساومنا بسرًا ويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي ﷺ للوزان: «زن وأزجج»^(٢).

= «المسند» (٧٧٠٠).

(١) قال ابن الأثير: النجش: هو أن يمدح السلعة ليُفقهها ويروجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان.

(٢) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٣٣٣٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠) و(٣٥٧٩)، =

وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة.
حديث شويح حدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وأهلُ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرُّجْحَانَ فِي الْوِزْنِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي
صَفْوَانَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٦٥- باب مَا جَاءَ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرَّفْقِ بِهِ

١٣٥٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ
وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا
ظِلُّهُ»^(١).

وفي الباب عن أبي اليسر، وأبي قتادة، وحذيفة، وأبي
مسعود^(٢)، وعُبَادَةَ^(٣).

حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

= والنسائي ٢٨٤/٧، وهو في «المسند» (١٩٠٩٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٤٧).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٨٧١١).

(٢) في نسخة بهامش (ب)، وفي المطبوع: ابن مسعود. وحديث أبي مسعود
هو الحديث التالي.

(٣) في المطبوع زيادة: وجابر، ولم ترد في أصولنا الخطية، ولا في «تحفة
الأحوذى».

١٣٥٥- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُسِبَ رَجُلٌ
مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا
مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ
الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا
عَنْهُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).

٦٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

١٣٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا
أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالشَّرِيدِ^(٤).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٦١)، وهو في «المسند» (١٧٠٨٣)،

و«صحيح ابن حبان» (٥٠٤٧).

(٢) جاء في المطبوع عقب هذا: وأبو اليسر كعب بن عمرو، ولم يرد في

أصولنا الخطية.

(٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، وأبو داود

(٣٣٤٥)، وابن ماجه (٢٤٠٣)، والنسائي ٣١٦/٧ و٣١٧، وهو في «المسند»

(٧٣٣٦)، و«صحيح ابن حبان».

(٤) جاء في المطبوع عقب هذا: ١٣٠٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، =

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فليَحْتَلْ^(١). فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيٍّ فَاخْتَالَهُ، فَقَدْ بَرَىءَ الْمُحِيلُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا تَوَيَّ^(٢) مَالٌ هَذَا بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ، وَاحْتَجَّجُوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِينَ قَالُوا: لَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ تَوَيَّ.

قَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ تَوَيَّ، هَذَا إِذَا أُحِيلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ، فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ، فَلَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ تَوَيَّ.

٦٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

١٣٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ

= حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَحَلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ، فَاتَّبِعْهُ، وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ». وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرِدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ، وَلَا فِي شَرْحِي الْعِرَاقِيِّ وَالْمُبَارَكْفُورِيِّ، وَلَمْ يَعْزْهُ صَاحِبُ «تَحْفَةِ الْأَشْرَافِ» ٢٥٣/٦ إِلَّا لَابْنِ مَاجَهٍ.

(١) فِي (ب): فَلْيَتَّبِعْ.

(٢) قَوْلُهُ: «تَوَيَّ» بوزن رَضِيَ: هَلَكَ.

عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع المنابذة والملاسة^(١).

وفي الباب عن أبي سعيد، وابن عمر.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نذت إليك بالشيء، فقد وجب البيع بيني وبينك.

والملاسة أن يقول: إذا لمست الشيء، فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئاً، مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيع أهل الجاهلية، فنهى عن ذلك.

٦٨- باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر

١٣٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٦٨)، ومسلم (١٥١١)، والنسائي ٢٥٩/٧، وهو في «المسند» (٨٩٣٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٧٥).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والنسائي ٢٩٠/٧، وهو في «المسند» (١٨٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٢٥).

وفي الباب عن ابن أبي أوفى، وعبد الرحمن بن أنزى.
حديث ابن عباسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبي ﷺ
وغيرِهِمْ؛ أجازوا السَّلفَ في الطَّعامِ والثَّيابِ وغيرِ ذلك، ممَّا
يُعرفُ حدُّهُ وصِفَتُهُ.

واختلفوا في السَّلمِ في الحيوانِ؛ فرأى بعضُ أهلِ العلمِ من
أصحابِ النبي ﷺ وغيرِهِمْ السَّلمَ في الحيوانِ جائزاً، وهو قولُ
الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

وكرهَ بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبي ﷺ وغيرِهِمْ؛ السَّلمَ
في الحيوانِ، وهو قولُ سُفيانَ الثوريِّ، وأهلِ الكوفةِ.

٦٩- باب ما جاء في

أرضِ المُشترِكِ^(١) يُريدُ بَعْضُهُم بَيْعَ نَصِيبِهِ

١٣٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكِرِيِّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكُ
فِي حَائِطٍ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَغْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ»^(٢).

(١) في نسخة بهامش (د): المُشترَكين.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه بنحوه مسلم (١٦٠٨)، وابن ماجه (٢٤٩٢)،
وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي ٣٠١/٧ و٣١٩-٣٢٠ و٣٢٠، وهو في «المسند» =

هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ . سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ :
سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ ، يُقَالُ : إِنَّهُ مَاتَ فِي حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .
قَالَ : وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بَشِيرٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ
الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : إِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيفَةِ سُلَيْمَانَ
الْيَشْكُرِيِّ ، وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ
الْمَدِينِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : ذَهَبُوا
بِصَحِيفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَأَخَذَهَا ، أَوْ قَالَ :
فَرَوَاهَا ، وَذَهَبُوا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ فَرَوَاهَا ، وَأَتُونِي بِهَا فَلَمْ أَرِدْهَا^(١) .
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الْغَطَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ .

٧٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

١٣٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ :

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا^(٢) .

= (١٤٢٩٢) .

(١) فِي نَسْخَةٍ بِهَامِشٍ (أ) : فَلَمْ أَرَوْهَا .

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ - وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ - تَدْرُسُ - قَدْ تَوَبَّعَ
عِنْدَ أَحْمَدَ (١٤٨٧٦) وَغَيْرِهِ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٥٣٦) ، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٣٧٥) =

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٧١- باب^(١)

١٣٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ لَنَا فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»^(٢).

= و(٣٤٠٤) و(٣٤٠٥)، وابن ماجه (٢٢٦٦)، والنسائي ٢٩٦/٧، وهو في
«المسند» (١٤٣٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٠٠).

والمحاولة: بيع الحنطة في سنبها بحنطة صافية. والمزابنة: بيع الرطب على
رؤوس الأشجار بالتمر.

والمخابرة: كراء الأرض ببعض الخارج منها.

والمعاومة: بيع الثمار أعواماً.

(١) في المطبوع زيادة: ما جاء في التفسير، ولم ترد في أصولنا الخطية.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٤٥١)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وهو
في «المسند» (١٢٥٩١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٣٥).

قال المناوي في «فيض القدير» ٢/٢٦٦: أفاد الحديث أن التسعير حرام، لأنه
جعله مظلماً، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة شيخ مالك وهو مذهب
عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار.

وقال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذى» ٥٤/٦: والحق جواز التسعير
وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وذاك قانون لا يُعرف =

هذا حديث حسن صحيح.

٧٢- باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع

١٣٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ
الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ،
فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ^(١) أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ
مَا هَذَا؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ
فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ غَشَّ^(٢) فَلَيْسَ مِنَّا»^(٣).
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الْحَمْرَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ.

حديث أبي هُرَيْرَةَ حديث حسن صحيح.

=إلا بالضبط للأقوات، ومقادير الأموال، وحال الرجال، وما قاله النبي ﷺ حق،
وما فعله حكم، لكن على قوم صَحَّتْ نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مالِ
الناس والتضييق عليهم، فباب الله أوسع، وحُكْمُهُ أَمْضَى.
ولولي الأمر عند الحنفية والمالكية تسعير السلع بالربح المعقول، ويجب على
أصحابها أن يلتزموا بذلك.

وانظر لزاماً «المنتقى» ٥/ ١٨-١٩ للباقي، و«بدائع الصنائع» ٥/ ١٢٩ للكاساني.

(١) فِي (ب): فَبَلَّتْ.

(٢) فِي نَسْخَةٍ بِهَامِشٍ (أ): غَشَّنَا.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٤٥٢)، وَابْنُ مَاجَهَ

(٢٢٢٤)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٧٢٩٢)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٤٩٠٥).

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ؛ كَرَهُوا الغِشَّ، وقالوا:
الغِشُّ حَرَامٌ.

٧٣- باب ما جاء في

استِقْرَاضِ البَعِيرِ أو الشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ^(١)

١٣٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنًا، فَأَعْطَاهُ
سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً»^(٢).

وفي البابِ عن أبي رَافِعٍ.

حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ.

والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ: لم يَرَوْا باستِقْرَاضِ
السِّنِّ بَأْسًا مِنَ الْإِبِلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ
بَعْضُهُمْ ذَلِكَ.

١٣٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(١) في المطبوع زيادة: أو السن، ولم ترد في أصولنا الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم (١٦٠١)، وابن ماجه

(٢٤٢٣)، والنسائي ٢٩١/٧، وهو في «المسند» (٨٨٩٧).

عن أبي هريرة؛ أن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له،
فهم به أصحابه. فقال رسول الله ﷺ: «دعوه، فإن لصاحب الحق
مقالاً»، وقال: «اشترُوا له بعيراً، فأعطوه إياه» فطلبوا فلم يجدوا
إلا سناً أفضل من سنه. فقال: «اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم
أحسنكم قضاءً»^(١).

١٣٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، نَحْوَهُ^(٢).
هذا حديث حسن صحيح.

١٣٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا
خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنْ خِيَارَ النَّاسِ
أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»^(٤).
هذا حديث حسن صحيح.

(١) سلف تخريجه في الذي قبله.

(٢) سلف تخريجه برقم (١٣٦٣).

(٣) في المطبوع زيادة: من رجل، ولم ترد في أصولنا الخطية.

(٤) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٠٠)، وأبو داود (٣٣٤٦)، وابن ماجه

(٢٢٨٥)، والنسائي ٢٩١/٧، وهو في «المسند» (٢٧١٨١).

١٣٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ
ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْعَ
الْبَيْعِ، سَمْعَ الشُّرَاءِ، سَمْعَ الْقَضَاءِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٣٦٨- حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ،
كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ، سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى، سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى»^(٢).

(١) رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة.
وأخرجه المصنف في «عِلَلُهُ الْكَبِيرُ» ٥٣٠/١، وأبو يعلى (٦٢٣٨) عن أبي
كريب، بهذا الإسناد. ونقل المصنف هناك عن البخاري قوله: هو حديث خطأ
روى هذا الحديث إسماعيلُ ابنُ عليّة، عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي
هريرة. قال البخاري: وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث
عن يونس عن حدثه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
قلنا: وأخرجه الحاكم ٥٦/٢ من طريق إسحاق بن سليمان، عن المغيرة بن
مسلم، عن يونس بن عبيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وانظر الحديث التالي.

(٢) حديث صحيح، وهذا سند حسن زيد بن عطاء روى عنه جمع، وذكره ابن
حبان في «الثقات» وهو متابع، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البخاري (٢٠٧٦)، =

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٧٤- باب النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ^(١)

١٣٦٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(٢).

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

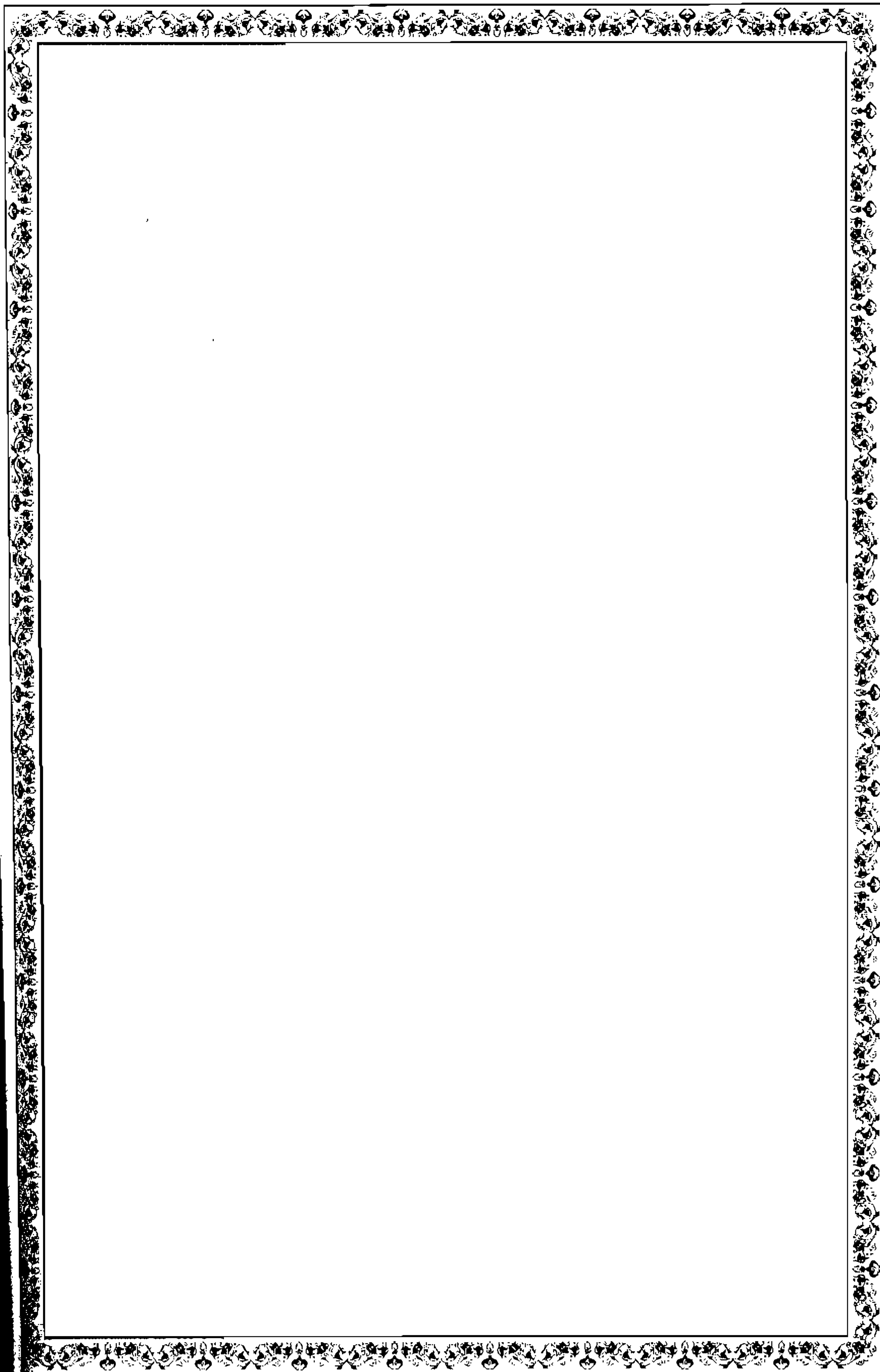
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ.

= وابن ماجه (٢٢٠٣)، وهو في «المسند» (١٤٦٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٩٠٣).

(١) هَذَا الْعِنْوَانُ لَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي هَامِشِ (س).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي «عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (١٧٦)، وَابْنُ حَبَانَ (١٦٥٠).

وَأَخْرَجَهُ بَنُوهُ مُسْلِمٌ (٥٦٨)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٧٣)، وَابْنُ مَاجَةَ (٧٦٧)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٨٥٨٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (١٦٥١).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أبواب الأحكام

عن رسول الله ﷺ

١ - باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عَمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: أَوْتَعَاظِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْفِلَتْ»^(١) مِنْهُ كَفَافًا. فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ^(٢).

وفي الباب عن أبي هريرة.

حديث ابن عمر حديث غريب، وليس عندي بمُتَّصِلٍ^(٣).

(١) في (ب): يتفلى.

(٢) إسناده ضعيف، عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان، وأخرجه المصنف في «العلل الكبير» ١/ ٥٣٣، وأبو يعلى (٥٧٢٧)، وابن حبان (٥٠٥٦).

(٣) وكذا قال البخاري في «علل» المصنف ١/ ٥٣٤، وأبو حاتم في =

وَعَبْدُ الْمَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْمُعْتَمَرُ هَذَا، هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ.

١٣٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ، فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ، فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ، فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ»^{(١)(٢)}.

١٣٧٢- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جَبَرَ عَلَيْهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَسُدُّهُ»^(٣).

١٣٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ،

= «العلل» ٤٦٨/١.

(١) هَذَا الْحَدِيثُ أُثْبِتَاهُ مِنْ هَامِشِ (ظ)، وَمِنْ «تَحْفَةِ الْأَشْرَافِ» ٨٤/٢، وَلَمْ يَرِدْ فِي سَائِرِ الْأَصُولِ الْخَطِيَّةِ.

(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٥٧٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣١٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرَى» (٥٩٢٢)، وَهُوَ فِي «شَرْحِ الْمَشْكَلِ» (٥٤) وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرٌ قَوِيٌّ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ (٥٥).

(٣) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لضعف عبد الأعلى الثعلبي، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٥٧٨)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣٠٩)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٢١٨٤).

عن أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزاري، عن خيثمة، وهو البصري

عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: «من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكاً يسدده»^(١).

هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.

١٣٧٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ»^(٢).

(١) إسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وشيخه بلال بن أبي موسى: مرداس الفزاري مقبول عند المتابعة، ولم يتابع، وخيثمة - وهو ابن أبي خيثمة البصري - لين، وهو في سنن البيهقي ١٠/١٠٠، ونقل قول المصنف: حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى، قال ابن التركماني في «الجواهر النقي»: سكوت البيهقي عن كلام الترمذي دليل على الرضا، وقد اعترض عليه ابن القطان بما ملخصه: أن بلال بن مرداس مجهول الحال، وخيثمة بن أبي خيثمة، قال فيه ابن معين: ليس بشيء وفي «الميزان» للذهبي: بلال بن مرداس لا يصح حديثه، قاله الأزدي.

(٢) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٣٥٧١) و(٣٥٧٢)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٢٤)، وهو في «المسند» (٧١٤٥) وقد بسطنا الكلام عليه فيه.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُويَ أَيْضاً مِنْ
غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

١٣٧٥- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ
مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ
وَاحِدٌ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لَا
نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، إِلَّا مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

= وَقَوْلُهُ: «فَقَدْ ذَبَحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ» قَالَ السَّنْدِيُّ: أَرِيدَ أَنَّهُ ذَبَحَ أَشَدَّ الذَّبْحِ، لِأَنَّ
الذَّبْحَ بِالسَّكِينِ أَرِيحُ لِلذَّبِيحَةِ بِخِلَافِهِ لَغِيرِهِ. أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُ ذَبَحَ لَا ذَبْحاً يَقْتُلُهُ، بَلْ
ذَبْحاً يَبْقَى فِيهِ لَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَبْحاً بِسَكِينٍ حَتَّى يَمُوتَ، وَلَا هُوَ سَالِمٌ
عَنِ الذَّبْحِ حَتَّى يَكُونَ حَيًّا.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ الْبُخَارِيُّ (٧٣٥٢)،
وَمُسْلِمٌ (١٧١٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٥٧٤)، وَابْنُ مَاجَةٍ (٢٣١٤)، وَالنَّسَائِيُّ ٨/٢٢٣-
٢٢٤، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٧٧٧٤)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٥٠٦٠). وَعِنْدَهُمْ
جَمِيعاً جَاءَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِثْرِ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ غَيْرِ النَّسَائِيِّ. وَابْنُ حِبَانَ.

٣- باب (١)

١٣٧٦- حَدَّثَنَا هَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ^(١)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي. قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ»^(٢).

(١) وقع عنوان هذا الباب في المطبوع: «باب ما جاء في القاضي كيف يقضي»، ولم يرد ذلك في أصولنا الخطية.

(٢) لفظة «عن معاذ» لم ترد في «تحفة الأشراف» ٤٢٢/٨، وهي ثابتة في أصولنا الخطية، وفي نسخة شرح العراقي.

(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٩٣)، وهو في «المسند» (٢٢٠٠٧).

وقد ضعفه غير واحد من أئمة هذا الشأن لجهالة الحارث بن عمرو، وبإبهام أصحاب معاذ، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين، منهم أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية، وقالوا: إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين، لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه، والشيخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً. وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى، وقد خرج البخاري (٣٦٤٢) الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي: سمعت الحي =

١٣٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ الْحَارِثِ
ابْنِ عَمْرٍو، ابْنِ أَخِي لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ، عَنْ
مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بَنَحُوهُ.

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي
بِمُتَّصِلٍ.

وَأَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ.

٤ - باب ما جاء في الإمام العادل

١٣٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ،
عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةٍ

= يحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات.

وقال مالك في القسامة ٨٧٧/٢: أخبرني رجال من كبراء قومه.

وفي «صحيح» مسلم (٩٤٥) (٥٢) عن ابن شهاب: حدثني رجال عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ بمثل حديث معمر «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط».

وقال الخطيب البغدادي في «الفتاوى والمتفقه» ١/١٨٩-١٩٠: إن أهل العلم قد
تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول
رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِل ميته»
وقوله: «الدية على العاقلة» وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد،
لكن لما تلقتهما الكافة عن الكافة غنّوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها،
فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنّوا عن طلب الإسناد له.

وانظر «إعلام الموقعين» ١/٢٠٢ لابن قيم الجوزية.

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، إِمَامٌ جَائِرٌ»^(١).

وفي الباب عن ابن أبي أوفى.

حديث أبي سعيد حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

١٣٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ

عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ مَعَ الْقَاضِي

مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ^(٣) لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ.

(١) حديث حسن كما قال المصنف، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عطية.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١١١٧٤)، وانظر تمة تخريجه فيه.

وحديث ابن أبي أوفى سيذكره المصنف بعد هذا.

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة عند البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١).

وعن عبد الله بن عمرو عند مسلم (١٨٢٧).

(٢) إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجه (٢٣١٢)، وهو في «صحيح ابن حبان»

(٥٠٦٢). وهو في «المسند» (٢٠٣٠٥) من حديث معقل بن يسار المزني، وسنده

ضعيف.

(٣) في المطبوع: حسن غريب، ولم ترد لفظة «حسن» في أصولنا الخطية.

٥ - باب ما جاء في القاضي

لا يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

١٣٨٠- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ،

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْشٍ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٦ - باب ما جاء في إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

١٣٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ:

قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ، إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكِنَتِهِ». فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ^(٢).

(١) إسناده ضعيف لضعف حنش، وهو ابن المعتمر.

وأخرجه أبو داود (٣٥٨٢)، وهو في «المسند» (٦٩٠).

وأخرجه بأطول مما هنا ابن حبان في «صحيحه» (٥٠٦٥) من طريق سماك،

عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب.

(٢) صحيح لغيره، وأخرجه أحمد في «المسند» (١٨٠٣٣)، وانظر تمة =

وفي الباب عن ابن عمر.

حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

وعمر بن مرة الجهني يكنى: أبا مريم.

١٣٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ

عَنْ أَبِي مَرْيَمَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ^(١).

ويزيد بن أبي مريم شامي، وبريد بن أبي مريم كوفي^(٢).

٧ - باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان

١٣٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:

كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ: أَنْ لَا تَحْكُمَ

= تخريجه فيه، وانظر ما بعده.

(١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٩٤٨)، ولفظه: «من ولأه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره».

وانظر التعليق على الحديث (١٥٦٥١) من «المسند».

(٢) هذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية إلا في هامش النسخة (أ)، وهي موجودة في النسخة المطبوعة، بزيادة: وأبو مريم: هو عمرو بن مرة الجهني.

بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو بَكْرَةَ أَشْمُهُ: نَفِيعٌ.

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْأَمْرِ

١٣٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ زَيْدٍ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أُرْسِلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بَغَيْرِ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَاْمْضِ لِعَمَلِكَ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَالْمُسْتَوْدِ بْنِ شَدَّادٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ مُعَاذٍ، حَدِيثٌ حَسَنٌ^(٣) غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٧١٥٨)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٥٨٩)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣١٦)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٣٧/٨ وَ٢٣٨ وَ٢٤٧، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٠٣٧٩)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٥٠٦٣).

(٢) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لَضَعْفِ دَاوُدَ بْنِ زَيْدٍ الْأَوْدِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْكَبِيرِ» ٢٠/ (٢٥٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(٣) لَفْظَةُ «حَسَنٌ» لَمْ تَرُدْ فِي مَطْبُوعَةِ فُؤَادِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ =

الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ دَاوُدَ الْأُودِيِّ.

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّأْشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ

١٣٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّأْشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
فِي الْحُكْمِ^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ حَدِيدَةَ، وَأُمِّ
سَلَمَةَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ^(٢)، وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو^(٣).

وَرُويَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ.
وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ
وَأَصَحُّ.

=تابع الإمام البخاري في تحسينه، فقد أورد الحديث في «علله الكبير» ٥٣٨/١ -
٥٣٩، وقال بإثره: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن،
قلت له: كيف داود بن يزيد الأودي؟ قال: مقارب الحديث.

(١) صحيح لغيره، وأخرجه أحمد (٩٠٢٣)، وابن حبان (٥٠٧٦).

(٢) في المطبوع: حسن صحيح، ولفظة «صحيح» لم ترد في أصولنا الخطية.

(٣) سيأتي بعد (١٣٨٦).

١٣٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ
الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّأْسِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

١٣٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرْيَعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
الْمُفَضَّلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ
كُرَاعٌ، لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيَ عَلَيَّ، لَأَجَبْتُ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَالْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَلْمَانَ،
وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَنْدَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عُلْقَمَةَ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٥٨٠)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣١٣)، وَهُوَ
فِي «الْمُسْنَدِ» (٦٥٣٢)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٥٠٧٧).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي «الْثَمَائِلِ» (٣٣٠). وَهُوَ فِي
«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٥٢٩٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٢٥٦٨)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٩٤٨٥).
قَوْلُهُ: «الْكُرَاعُ» بَضْمُ الْكَافِ وَفَتْحُ الرَّاءِ الْمَخْفُفَةِ: هُوَ مُسْتَدَقُ السَّاقِ مِنَ
الرَّجْلِ، وَمِنْ حَدِّ الرِّسْغِ مِنَ الْيَدِ، وَقِيلَ: هُوَ مَا دُونَ الْكَعْبِ مِنَ الدَّوَابِّ.

حديث أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١١- باب ما جاء في التشديد

على من يُقضى له بشيءٌ، ليس له أن يأخذه

١٣٨٨- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بَن سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا»^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة.

حديث أم سلمة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٢- باب ما جاء أن البيئة

على المدعي واليمين على المدعى عليه

١٣٨٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عُلْقَمَةَ بِنِ وَائِلٍ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (١٧١٣)، وأبو داود (٣٥٨٣)-(٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٣١٧)، والنسائي ٢٣٣/٨ و٢٤٧، وهو في «المسند» (٢٥٦٧٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٧٠).

النَّبِيُّ ﷺ، فقال الحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي، فقال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فقال النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَخْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أُدْبِرَ: «لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقِينَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»^(١).

وفي البابِ عن عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو، والأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ.

حديثُ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

١٣٩٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ، عن محمد بن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٣٩)، وأبو داود (٣٢٤٥) و(٣٦٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٨٩) و(٥٩٩٠)، وهو في «المسند» (١٨٨٦٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٧٤).

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العَرَزَمِيِّ. وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٨٤)، والدارقطني ١١١/٣ و١٥٧/٤ و٢١٨، والبيهقي ١٢٣/٨ و٢٥٦/١٠ وانظر ما بعده.

هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرَزَمِيُّ
يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ، ضَعْفُهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ.

١٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرِ الْبَغْدَادِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

١٣٩٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
الْوَاحِدِ.

قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لِسْعَدٍ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٥١٤)، وَمُسْلِمٌ (١٧١١)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٣٦١٩)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣٢١)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٤٨/٨، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٣١٨٨)،
و«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٥٠٨٢).

كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ^(١).

وفي البابِ عن عليٍّ، وجابرٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وسُرَّقٍ.

حديثُ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

١٣٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ^(٢).

١٣٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، قَالَ:
وَقَضَى بِهَا عَلِيُّ فَيَكُمُ^(٣).

وهَذَا أَصَحُّ. وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مُرْسَلًا^(٤).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٦١٠) و(٣٦١١)، وابن ماجه (٢٣٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠١٤)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٠٧٣).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٩)، وهو في «المسند» (١٤٢٧٨). وانظر ما بعده.

(٣) أخرجه مرسلاً مالك في «الموطأ» ٧٢١/٢، وابن أبي شيبة ٢٢٥/١٤، والطحاوي ١٤٥/٤، والبيهقي ١٦٩/١٠.

(٤) وقد رجح الإرسال أيضاً أبو عوانة الإسفرائيني وابن عبد البر، لكن قال الدارقطني في كتابه «العلل» ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» ١٠٠/٤: كان =

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيثَ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(١).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ، رَأَوْا أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزَةٌ^(٢) فِي الْحُقُوقِ
وَالْأَمْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ،
وَقَالُوا: لَا يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِلَّا فِي الْحُقُوقِ
وَالْأَمْوَالِ.

وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ^(٣) وَغيرِهِمْ أَنَّ يُقْضَى
بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

١٤- باب ما جاء في العبد

يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ

١٣٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

= جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ رُبَّمَا أَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرُبَّمَا وَصَلَهُ عَنْ جَابِرٍ، لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ
الثَّقَاتِ حَفَظُوهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ، لِأَنَّهُمْ زَادُوا وَهُمْ ثَقَاتٌ.
(١) إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا وَالِدَ جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ
الِدَارِقُطْنِيُّ ٢١٢/٤.

(٢) فِي (ب) وَ(س): جَائِزٌ.

(٣) فِي «الْتَمِيْهِدِ» ١٥٣/٢: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا
يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَطَائِفَةٍ.

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من أعتق نَصِيْباً - أو قال: شَقِيصاً، أو قال: شِرْكَاً- له في عَبْدٍ، فكان له من المَالِ ما يَبْلُغُ ثَمَنُهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ، فهو عَتِيقٌ، وإلا فقد عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ».

قال أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قال نافعٌ في هذا الحديث، يَعْنِي فقد عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ^(١).

حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وقد رَوَاهُ سَالِمٌ، عن أبيه، عن النبي ﷺ بذلك.

١٣٩٦- حَدَّثَنَا بَذْلَكُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ

عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: «من أعتق نَصِيْباً له في عَبْدٍ، فكان له من المَالِ ما يَبْلُغُ ثَمَنُهُ، فهو عَتِيقٌ من مَالِهِ»^(٢).
هذا حديثٌ صحيحٌ^(٣).

١٣٩٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قال: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ
عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «من أعتق نَصِيْباً

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١) وص ١٢٨٦، وأبو داود (٣٩٤٠)-(٣٩٤٧)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٣٨)-(٤٩٦١)، وهو في «المسند» (٣٩٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣١٦).

(٢) حديث صحيح، سلف تخريجه في الذي قبله.

(٣) في المطبوع: حسن صحيح، ولفظة «حسن» لم ترد في أصولنا الخطية.

-أَوْ قَالَ: شَقِصًا - فِي مَمْلُوكٍ، فَخِلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قَوْمَ قِيَمَةِ عَدْلِ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي
لَمْ يُعْتَقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

١٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، نَحْوَهُ، وَقَالَ: «شَقِصًا»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَمْرَ
السَّعَايَةِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّعَايَةِ:

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ السَّعَايَةَ فِي هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٤٩٢)، وَمُسْلِمٌ (١٥٠٢)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٣٩٣٤)-(٣٩٣٩)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٥٢٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٤٩٦٢)-
(٤٩٦٨)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٧٤٦٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٤٣١٨).

قَالَ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى الْإِسْتِعَاءِ: أَنَّ الْعَبْدَ يَكْلِفُ بِالْإِكْتِسَابِ وَالطَّلَبِ
حَتَّى يُحْصَلَ قِيَمَةُ نَصِيبِ الشَّرِيكَ الْآخَرَ، فَإِذَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، عَتَقَ، كَذَا فَسَرَهُ
الْجُمْهُورُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يَخْدُمَ سَيِّدُهُ الَّذِي لَمْ يَعْتَقْ بِقَدَرِ مَالِهِ فِيهِ مِنَ الرِّقِّ.
(٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال، غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله. وإن لم يكن له مال، عتق من العبد ما عتق، ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد.

١٥- باب ما جاء في العمرى

١٣٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها»^(١).

وفي الباب عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُعَاوِيَةَ.

١٤٠٠- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ

(١) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥٤٩)، وهو في «المسند» (٢٠٠٨٤).

وانظر الحديث الآتي برقم (١٤٠١).

قوله: «العمرى» يقال: أعمرت الدار عمري، أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي، كذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أغمر شيئاً أو أرقبه في حياته، فهو لورثته من بعده.

أُعْمِرَ عُمرى لَهُ وَلِعَقْبِهِ، فَإِنِهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي
أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ رِوَايَةِ
مَالِكٍ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «وَلِعَقْبِهِ»^(٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا قَالَ: هِيَ
لَكَ، حَيَاتِكَ، وَلِعَقْبِكَ، فَإِنِهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ،
وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقْبِكَ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ، وَهُوَ
قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْعُمَرَى جَائِزَةٌ
لِأَهْلِهَا»^(٣).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا مَاتَ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٦٢٥)، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٥)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٣٥٥٠) - (٣٥٥٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣٨٠)، وَالنَّسَائِيُّ ٦/٢٧٤ - ٢٧٥، وَهُوَ فِي
«الْمُسْنَدِ» (١٤١٢٦)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٥١٣٩).

(٢) جَاءَ فِي الْمَطْبُوعِ بِإِثْرِ هَذَا: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا» وَلَيْسَ فِيهَا: «لِعَقْبِهِ». وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ
لَمْ تَرُدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ.

(٣) انْظُرِ الْحَدِيثَ التَّالِيَ.

المُعَمَّرُ، فَهُوَ لَوَرَّثَهُ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقْبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ^(١).

١٦- باب ما جاء في الرُّقْبَى

١٤٠١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي
هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا،
وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرهم: أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمَرَى، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ،
وَإِسْحَاقَ.

وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الْعُمَرَى
وَالرُّقْبَى، فَأَجَازُوا الْعُمَرَى وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى.

وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنْ مِتَّ

(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. انظر «مختصر اختلاف العلماء» ٤/ ١٤٦.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨)، وابن ماجه (٢٣٨٣)،

والنسائي ٦/ ٢٧٤، وهو في «المسند» (١٤٢٥٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٢٩).

وانظر ما سلف برقم (١٣٩٩).

قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ .

وقال أحمدُ وإسحاقُ: الرُّقْبَى مِثْلُ العُمْرِى، وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَها،
وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ .

١٧- باب ما ذَكَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

١٤٠٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ،
إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

١٨- باب ما جاء فِي الرَّجُلِ

يَضَعُ عَلَى حَائِطٍ جَارِهِ خَشْبًا

١٤٠٣- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ

(١) إسناده ضعيف، كثير بن عبد الله بن عمرو المزني ضعيف، وأبوه عبد الله مجهول، وقد تبع الترمذي شيخه البخاري في تحسين حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده في غير موضع من «العلل» و«الجامع» .
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣)، والحاكم ١٠١/٤ .
ويغني عنه حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٧٨٤)، وأبي داود (٣٥٩٤)،
وصححه ابن حبان (٥٠٩١) . وسنده حسن .

عن أبي هريرة، قال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعُهُ». فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ، طَاطَوْوا رُؤُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَا أَرْمِينَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»^(١).

وفي الباب عن ابن عباس، ومُجَمِّع بن جارية.

حديث أبي هريرة حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.
وَرُويَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

١٩- باب ما جاء أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

١٤٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، وابن ماجه (٢٣٣٥)، وهو في «المستد» (٧٢٧٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٥).

(٢) حديث حسن، وأخرجه مسلم (١٦٥٣)، وأبو داود (٣٢٥٥)، وابن ماجه =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هُثَيْمٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
وَرُوي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ
ظَالِمًا، فَالْنِّيَّةُ نِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ مَظْلُومًا، فَالْنِّيَّةُ نِيَّةُ
الَّذِي اسْتَخْلَفَ.

٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ

١٤٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ
الضُّبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ
سَبْعَةَ أَذْرُعٍ»^(١).

١٤٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ

= (٢١٢٠) و (٢١٢١)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٧١١٩)، وَانْظُرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِيهِ.
تَبَيَّنَ: جَاءَ بِإِثْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَطْبُوعِ عِبَارَةٌ: وَقَالَ قَتِيبَةُ: عَلَى مَا صَدَّقَ
عَلَيْهِ صَاحِبُكَ. وَلَمْ تَرُدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةَ، وَلَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ، وَلَا فِي شَرْحِ
الْمُبَارَكْفُورِيِّ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَوْلُ أَبِي كُرَيْبٍ فِي تَسْمِيَةِ تَابِعِيٍّ: بَشِيرُ بْنُ نَهْيِكَ وَهُمْ
مِنْهُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ وَكِيعٍ فَسَمَوْهُ بِشِيرَ بْنَ كَعْبٍ كَمَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
٢٥٥/٧، وَأَحْمَدُ (١٠٠١٢)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣٣٨)، وَابْنُ الْجَارُودِ (١٠١٨).
وَانْظُرْ مَا بَعْدَهُ.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تشاجرتُم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»^(١).

وهذا أصح من حديث وكيع.

وفي الباب عن ابن عباس.

حديث بشير بن كعب، عن أبي هريرة، حديث حسن صحيح.

وروى بعضهم هذا عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وهو غير محفوظ.

٢١- باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، إذا افترقا

١٤٠٧- حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة

عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ خير غلاماً بين أبيه وأمه^(٢).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد عبد الحميد بن جعفر.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣)، وأبو داود (٣٦٣٣)، وابن ماجه (٢٣٣٨)، وهو في «المسند» (٩٥٣٧).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٢٧٧)، وابن ماجه (٢٣٥١)، والنسائي ١٨٥/٦-١٨٦، وهو في «المسند» (٧٣٥٢).

وَأَبُو مَيْمُونَةَ اسْمُهُ: سُلَيْمٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: يُخَيَّرُ الْغُلَامُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْمُنَازَعَةُ فِي الْوَلَدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَا: مَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا فَلَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ بِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.

وَهَلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ هُوَ: هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَسَامَةَ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

١٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

(١) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٥٢٨) و(٣٥٢٩)، وابن ماجه (٢٢٩٠)، والنسائي ٢٤٠/٧ و٢٤١، وهو في «المسند» (٢٤٠٣٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢٥٩).

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٦٧٨) وإسناده حسن، وانظر تمة شواهد عنده.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^(١).

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا: عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: إِنَّ يَدَ الْوَالِدِ مَبْسُوطَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

٢٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيهِمْ يُكْسَرُ

لَهُ الشَّيْءُ، مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

١٤٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِي قَضْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَضْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَفْظَةُ «صَحِيحٌ» لَمْ تَرِدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٤٨١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٥٦٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٣٣٤)، وَالنَّسَائِيُّ ٧/٧٠، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٢٠٢٧).

١٤١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ^(١).

وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَإِنَّمَا أَرَادَ، عِنْدِي، سُؤَيْدُ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ.

٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

١٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ، فَقَبِلْنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ

(١) إسناده ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز السلمي.

وأخرجه المصنف في «العلل الكبير» ٥٥٦/١، وابن عدي في «الكامل» ١٢٦٢-١٢٦٣/٣.

وانظر «علل» ابن أبي حاتم ٤٧٠/١.

وانظر الحديث السالف.

الخُمْسَ عَشْرَةَ^(١).

١٤١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ^(٢). وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خُمْسَ عَشْرَةِ سَنَةٍ^(٣)، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ، وَإِنْ اخْتَلَمَ قَبْلَ خُمْسَ عَشْرَةٍ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لِلْبُلُوغِ ثَلَاثُ مَنَازِلَ: بُلُوغُ خُمْسَ عَشْرَةٍ، أَوْ الْإِحْتِلَامُ، فَإِنْ لَمْ يُعْرِفْ سِنُهُ وَلَا اخْتِلَامُهُ، فَالْإِنْبَاتُ - يَعْنِي الْعَانَةَ -.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٦٦٤)، وَمُسْلِمٌ (١٨٦٨)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٩٥٧) وَ(٤٤٠٦) وَ(٤٤٠٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٥٤٣)، وَالنَّسَائِيُّ ١٥٥/٦-١٥٦، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٤٦٦١)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٤٧٢٧).

(٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

(٣) لَفْظَةُ «سَنَةٍ» أَثْبَتْنَاهَا مِنْ نَسْخَةِ شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ، وَلَمْ تَرِدْ فِي أَصُولِنَا.

٢٥- باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه

١٤١٣- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ
أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ

عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ وَمَعَهُ لِيَوَاءٌ، فَقُلْتُ:
أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ،
أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ^(١).

وفي الباب عن قُرَّةَ.

حديث البراء حديث حسن غريب.

وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت،
عن عبد الله بن يزيد، عن البراء.

وقد روي هذا الحديث عن أشعث، عن عدي، عن يزيد بن
البراء، عن أبيه.

وروي عن أشعث، عن عدي، عن يزيد بن البراء، عن خاله،
عن النبي ﷺ.

(١) حديث ضعيف لا ضرابه.

وأخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والنسائي ١٠٩/٦، وهو في
«المسند» (١٨٥٥٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤١١٢).
وانظر فقه الحديث في «شرح السنة» ٣٠٥-٣٠٧.

٢٦- باب ما جاء في الرُّجُلَيْنِ

يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْآخَرِ فِي الْمَاءِ

١٤١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،

أَنَّهُ حَدَّثَهُ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ
الزُّبَيْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ،
فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرَّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ
أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ». فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ
اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ».

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ:
﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ الْآيَةُ ^(١) [النساء: ٦٥].

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧)، وأبو داود (٣٦٣٧) وابن ماجه (١٥) و(٢٤٨٠)، والنسائي ٢٤٥/٨، وهو في «المسند» (١٦١١٦) و«صحيح ابن حبان» (٢٤).

وسياقي الحديث عند المصنف برقم (٣٢٧٦).

وأخرجه النسائي ٢٣٨/٨-٢٣٩، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦٣٢)

من حديث الزبير.

الشَّراج بكسر الشين جمع شَرَج: هو ميل الماء من الحرة إلى السهل، =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^(١).

وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنِ اللَّيْثِ. وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، نَحْوَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

٢٧- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُعْتَقُ

مَمَالِكُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

١٤١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبِدٍ لَهُ
عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ
قَوْلًا شَدِيدًا، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّاهُمْ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ
اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

=والحرّة: موضع معروف بالمدينة وهي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنما أحرقت
بالنار، والجدر، بفتح الجيم وسكون الدال: الحواجز التي تحبس الماء.

(١) في المطبوع: حسن صحيح.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود (٣٩٥٨) و(٣٩٥٩)
و(٣٩٦١)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٧٤) - (٤٩٧٨)، وهو
في «المسند» (١٩٨٢٦) و«صحيح ابن حبان» (٤٥٤٢).

حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.

وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم^(١)، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يروون القرعة في هذا وفي غيره.

وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، فلم يروا القرعة، وقالوا: يعتق من كل عبد الثلث، ويستسعى في ثلثي قيمته.

وأبو المهلب: اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي، ويقال: معاوية بن عمرو.

٢٨- باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم^(٢) محرم

١٤١٦- حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: حدثنا حماد بن

سلمة، عن قتادة، عن الحسن

عن سمرة: أن رسول الله ﷺ قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»^(٣).

(١) من قوله: «من أصحاب النبي ﷺ» إلى هنا لم يرد إلا في نسخة بهامش (أ).

(٢) لفظة «رحم» لم ترد إلا في نسخة (س).

(٣) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٣٩٤٩)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، والنسائي

في «الكبرى» (٤٨٩٨) - (٤٩٠٢) وهو في «المسند» (٢٠١٦٧).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
عُمَرَ، شَيْئًا مِنْ هَذَا.

١٤١٧- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ. وَعَاصِمُ الْأَخْوَلُ،
عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ،
فَهُوَ حُرٌّ»^(١).

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَاصِمًا الْأَخْوَلَ عَنْ حَمَّادِ
ابْنِ سَلَمَةَ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا
رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٢).

وَلَا يُتَابَعُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ
خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

(١) انظر ما قبله.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٢٥)، والنسائي (٤٨٩٧)،
والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٣٩٨) و(٥٣٩٩).

٢٩- باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم

١٤١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ^(٢).

(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهَذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ لَضَعْفِ شَرِيكٍ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٤٠٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٤٦٦)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٥٨٢١).

(٢) مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْمُتَابِعَةِ، وَعُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِّ ضَعِيفٌ، وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

٣٠- باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد

١٤١٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ،
الْمَعْنَى الْوَاحِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِ

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ
ﷺ يُشْهَدُهُ، فَقَالَ: «أَكُلْ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟»
قَالَ: لَا. قَالَ: «فَارْدُدْهُ»^(١).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، وابن ماجه
(٢٣٧٦)، والنسائي ٢٥٨/٦-٢٦٢، وهو في «المسند» (١٨٣٥٨)، و«صحيح ابن
حبان» (٥٠٩٧).

قوله: «النحل» بضم فسكون مصدر نحلته أي: أعطيته.

قال الإمام البغوي في «شرح السنة» ٢٦٧/٨: واختلف أهل العلم في تفضيل
بعض الأولاد على بعض في النحل (العطية): فذهب قوم إلى أنه مكروه، ولو فعل
نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن
يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل، ويجب التسوية بين الذكور والإناث،
ولو فضل لا ينفذ، وهو قول طاووس، وبه قال داود ولم يجوزه سفیان الثوري.

وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن
سوى بينهما، أو فضل بعض الإناث على بعض، لم ينفذ، وبه قال شريح، وهو
قول أحمد (قلنا: وله رواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن
يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقيين) وإسحاق واحتجوا بقوله ﷺ:
«إني لا أشهد على جور» والجور مردود، ومن أجازة، قال: إنه ميل عن بعضهم
إلى بعض، وعدول عن الطريق الأحسن والفعل الأفضل، بدليل أنه قال «فارجه» =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النُّعْمَانِ
ابْنِ بَشِيرٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ
الْوَلَدِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوَّى بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوَّى بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ، الذَّكَرُ
وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ، أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ
الْأُنْثَى، مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

٣١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

١٤٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ
بِالدَّارِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنِ الشَّرِيدِ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَأَنْسٍ.
حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

= وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَافِذًا لَمَا احتاجَ إِلَى الرَّجوعِ، وَانْظُرْ «تَهْذِيبُ السَّنَنِ» ١٩١/٥-١٩٣
لِابْنِ الْقَيْمِ، فَقَدْ رَجَعَ وَجُوبَ التَّسْوِيَةِ.

(١) صَحِيحٌ لغيره، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٥١٧)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» كَمَا فِي
«التَّحْفَةِ» ٦٩/٤، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٠٠٨٨).

وَرَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ^(١).

وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٢).

وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، حَدِيثُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَلَا
نَعْرِفُ حَدِيثَ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ.

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ حَدِيثُ
حَسَنٍ^(٣).

وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي
رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٤).

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ.

(١) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ١٢٢/٤، وصححه ابن حبان (٥١٨٢)، والضياء المقدسي في «المختارة».

(٢) هو الحديث السالف في الباب نفسه.

(٣) حديث الشريد، أخرجه ابن ماجه (٢٤٩٦)، والنسائي ٣٢٠/٧، وهو في «المسند» (١٩٤٦١)، وهو حديث صحيح.

(٤) حديث أبي رافع، أخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، وابن ماجه (٢٤٩٥) و(٢٤٩٨)، والنسائي ٣٢٠/٧، وهو في «المسند» (٢٣٨٧١)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٨٠).

٣٢- باب ما جاء في الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

١٤٢١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ^(٢). وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ، مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ.

وَرَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ. يَعْنِي فِي الْعِلْمِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.

(١) سنده قوي، رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، وهو في «المسند» (١٤٢٥٣)، وانظر «نصب الراية» ٤/ ١٧٤.

(٢) في المطبوع: حديث غريب، والمثبت من جميع الأصول الخطية، وهو الصواب.

٣٣- باب ما جاء إذا حُذَّتِ

الْحُدُودُ وَوَقَعَتِ السُّهَامُ فَلَا شُفْعَةَ

١٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ
الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ،
مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ
التَّابِعِينَ، مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،
مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، لَا يَرَوْنَ
الشُّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيطِ، وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: الشُّفْعَةُ
لِلْجَارِ، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٢١٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٥١٤)، وَابْنُ

مَاجَه (٢٤٩٩)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٤١٥٧)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٥١٨٤).

(٢) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٧/ ٣٢٠-٣٢١.

أَحَقُّ بِالذَّارِ»^(١)، وقال: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ». وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ،
وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ^(٢).

٣٤- باب^(٣)

١٤٢٣- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ السُّكْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ،
وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ»^(٤).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ
السُّكْرِيِّ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ،
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مُرْسَلًا. وَهَذَا أَصَحُّ.

١٤٢٤- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ابْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

(١) سلف برقم (١٤٢٠).

(٢) انظر لزماً «تهذيب السنن» ٥/ ١٦٥ - ١٦٧ لابن القيم.

(٣) كذا في الأصول، وفي المطبوع زيادة: باب ما جاء أن الشريك شفيع.

(٤) رجاله ثقات إلا أن المصنف أعله بالإرسال، وأخرجه النسائي في «الكبرى»

كما في «التحفة» ٥/ ٤٤، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ١٢٥، والطبراني
(١١٢٤٤)، والدارقطني ٤/ ٢٢٢، والبيهقي ٦/ ١٠٩.

وليس فيه: عن ابن عباس، وهكذا روى غير واحد^(١) عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا، ليس فيه: عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من^(٢) أبي حمزة^(٣).

١٤٢٥- حَدَّثَنَا هَذَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ^(٤).

وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشُّفْعَةُ في الدُّور والأَرْضَيْنِ، ولم يَرَوْا الشُّفْعَةَ في كُلِّ شَيْءٍ.

وقال بعضُ أهلِ العلم: الشُّفْعَةُ في كُلِّ شَيْءٍ.
والقول الأولُ أصحُّ.

(١) قال الدارقطني في «سننه» بعد أن أورد الحديث موصولاً من طريق أبي حمزة: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلاً، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.

(٢) وقع في المطبوع: الخطأ من غير أبي حمزة، وهو خطأ.

(٣) أخرجه مرسلاً النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٤٤/٥، والبيهقي

١٠٩/٦.

(٤) انظر ما قبله.

٣٥- باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

١٤٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ^(١)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ^(٢) بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ. قَالَا: دَعُهُ. فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السَّبَاعُ! لَأُخَذَنَّهُ فَلَأُسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي بَنِ كَعْبٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ. فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ لِي: «عَرَّفْهَا حَوْلًا». فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا فَمَا أَجِدُ مِنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ: «عَرَّفْهَا حَوْلًا آخَرَ». فَعَرَفْتُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهَا، فَقَالَ: «عَرَّفْهَا حَوْلًا آخَرَ». وَقَالَ: «أَحْصِ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبِرْكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) فِي (أ) وَ(د): شَقِيقٌ. وَهُوَ خَطَأٌ.

(٢) فِي (أ) وَ(د): أَنَا وَزَيْدٌ.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَكِنْ بِتَعْرِيفِهَا حَوْلًا وَاحِدًا كَمَا بَيَّنَّا فِي «الْمُسْتَدَّ»، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٤٢٦)، وَمُسْلِمٌ (١٧٢٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٧٠١) - (١٧٠٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٥٠٦)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٥٨٢٠) - (٥٨٢٥)، وَهُوَ فِي «الْمُسْتَدَّ» (٢١١٦٦)، وَ«صَحِيحُ ابْنِ حِبَانَ» (٤٨٩٢).

١٤٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ؟ فَقَالَ: «عَرَفُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «مَالِكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا»^(١).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، والجارود بن المعلّى، وعياض بن حمار، وجريير بن عبد الله.

حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه.

وحديث يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه.

١٤٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢)، وأبو داود (١٧٠٤) - (١٧٠٨)، وابن ماجه (٢٥٠٤) و (٢٥٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨١١) - (٥٨١٧)، وهو في «المسند» (١٧٠٣٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨٩٣).

عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ
فَقَالَ: «عَرَفَهَا سَنَةً، فَإِنْ اعْتَرِفَتْ، فَأَذُّهَا، وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا
وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَذُّهَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ^(٢) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ، رَخَّصُوا فِي اللَّقْطَةِ إِذَا عَرَفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مِنْ يَعْرِفُهَا،
أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغيرِهِمْ: يُعْرِفُهَا
سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ
اللَّقْطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، لِأَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ
أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ
ﷺ أَنْ يُعْرِفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَكَانَ أَبِي كَثِيرَ الْمَالِ، مِنْ مِياسِيرِ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرِفَهَا، فَلَمْ يَجِدْ مِنْ

(١) انظر ما قبله.

(٢) في (س): حسن صحيح غريب، وفي المطبوع: حسن غريب.

يَعْرِفُهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَلَوْ كَانَتْ اللَّقْطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا
لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ، لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَاراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَهُ، فَلَمْ يَجِدْ
مَنْ يَعْرِفُهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهِ، وَكَانَ عَلِيٌّ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ.
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا كَانَتْ اللَّقْطَةُ يَسِيرَةً، أَنْ
يَنْتَفِعَ بِهَا وَلَا يُعْرِفُهَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ دُونُ دِينَارٍ يُعْرِفُهَا قَدَرُ جُمُعَةٍ، وَهُوَ
قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

٣٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْفِ

١٤٢٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْرٍ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ،
فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ،
تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ،
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمَحْمَدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

قال ابن عَوْنٍ: فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةٍ أُدِيمِ
أَحْمَرَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.

قال إسماعيلُ: وأنا قرأتها عِنْدَ عُبيدِ اللَّهِ^(١) بنِ عُمَرَ، فكانَ فيه:
غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافاً فِي إِجَازَةِ
وَقْفِ الْأَرْضِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

١٤٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ
الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ،
وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»^(٣).

(١) فِي (أ) ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ أَلْحَقْتُ بِخَطِّ مَغَايِرَ، وَالْمُشْتَبِهِ مِنْ (ب)
و(د).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٧٣٧)، وَمُسْلِمٌ (١٦٣٢)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٢٨٧٨)، وَابْنُ مَاجَةَ (٢٣٩٦) وَ(٢٣٩٧)، وَالنَّسَائِيُّ ٦/٢٣٠-٢٣٢، وَهُوَ فِي
«الْمُسْتَدْرَكِ» (٤٦٠٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٤٩٠١).

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٦٣١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٨٨٠)، وَابْنُ مَاجَةَ
(٢٤٢)، وَالنَّسَائِيُّ ٦/٢٥١، وَهُوَ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» (٨٨٤٤)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ»
(٣٠١٦).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٧- باب ما جاء في العَجَمَاءِ أَنْ جَرَحَهَا جُبَارٌ

١٤٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٤٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ^(٢).

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ:

وَتَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ»، يَقُولُ: هَذَرٌ

لَا دِيَةَ فِيهِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ»: فَسَّرَ [ذَلِكَ] بَعْضُ أَهْلِ

الْعِلْمِ قَالُوا: الْعَجَمَاءُ: الدَّابَّةُ الْمُتَفَلِّتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا، فَمَا أَصَابَتْ فِي

(١) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (٦٤٧).

(٢) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

انفلاتِها، فلا غُرْمَ على صاحبِها، و«المَعْدِنُ جُبَارٌ» يقولُ: إذا احتَفَرَ
الرَّجُلُ مَعْدِنًا، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وكذلك البِئْرُ إذا
احتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيلِ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ على صاحبِها.

«وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ» والرِّكَازُ: ما وُجِدَ من دَفْنٍ أَهْلِ
الْجَاهِلِيَّةِ^(١)، فَمَنْ وَجَدَ رِكَازًا، أَدَّى مِنْهُ الخُمُسَ إِلَى السُّلْطَانِ، وما
بَقِيَ مِنْهُ، فَهُوَ لَهُ.

٣٨- باب ما ذُكِرَ في إحياءِ أَرْضِ المَوَاتِ

١٤٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً
فَهِىَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»^(٢).

(١) وهو قول مالك والشافعي والجمهور، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن
المعدن كالركاز، فيه الخمس، وقال ابن الأثير في «النهاية»: الركاز عند أهل
الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن،
والقولان تحتملها اللغة، لأن كلا منهما مركز في الأرض، أي: ثابت، يقال:
ركزه يركزه ركزاً: إذا دفنه، وأركز الرجل: إذا وجد الركاز.

وفي «المدونة» ٢٩٠/١: وما افتتحت عنوة، فظهر فيها معادن، فذلك إلى
السلطان يصنع فيها ما شاء، ويقطع بها لمن يعمل فيها، لأن الأرض ليست للذين
أخذوا عنوة.

(٢) صحيح بشواهده، وأخرجه أبو داود (٣٠٧٣)، والنسائي في «الكبرى»
(٥٧٦١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مُرْسَلًا^(١).

١٤٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ.

= ويشهد له حديث عائشة عند الطيالسي (١٤٤٠)، والدارقطني ٢١٧/٤، والبيهقي ١٤٢/٦.

وحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عند الطبراني ١٧/٤)، والبيهقي ١٤٢/٦، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٨٤/٢٢.
وحديث سمرة عند البيهقي ١٤٢/٦.

(١) من قوله: «وقد رواه بعضهم... إلى هنا» جاء في النسخ الخطية بإثر حديث جابر التالي.

والحديث المرسل أخرجه مالك في «الموطأ» ٧٤٣/٢، والنسائي (٥٧٦٠).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (١٤٢٧١) و(١٤٨٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥٦) - (٥٧٥٨)، وابن حبان (٥٢٠٢).

وقال بعضهم: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَيِّهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ^(١).
والقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

وفي البابِ عن جابرٍ، وعَمْرِو بنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ جَدِّ كَثِيرٍ،
وَسَمُرَةَ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ
الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، فَقَالَ: الْعِرْقُ
الظَّالِمُ: الْغَاصِبُ الَّذِي يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ. قُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي
يَغْرِسُ فِي أَرْضٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

٣٩- باب ما جاء في القَطَائِعِ

١٤٣٥- قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَارِبِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَّاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرِ
عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَقَطَعَهُ
الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي
مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ. قَالَ:

(١) قلنا: جمهور أهل العلم على أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام.
وقال مالك: معنى الحديث في فيافي الأرض وما بُعد من العمران، فإن قرب،
فلا يجوز إحياءه إلا بإذن الإمام.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إحياءها إلا بإذن الإمام قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ.
وسبب الخلاف: أن الحديث: هل هو حكم أو فتوى، فمن قال بالأول، قال:
لا بد من الإذن ومن قال بالثاني، قال: لا يحتاج إليه، ونظير هذا قوله ﷺ: «من
قتل قتيلاً، فله سلبه».

وسأله عما يُحمي من الأراك؟ قال: «ما لم تنله خفاف الإبل».
فاقرَّ به قُتيبة، وقال: نعم^(١).

١٤٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَارِبِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ^(٢).
الْمَارِبُ: نَاحِيَةٌ مِنَ الْيَمَنِ^(٣).

وفي الباب عن وائل، وأسماء ابنة أبي بكر.
حديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب^(٤).
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ

(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٣٠٦٤)، وحميد بن زنجويه في
«الأموال» (١٠١٧)، وأبو عبيد في «الأموال» (٦٨٤)، والدارقطني ٢٢٨/٤، وابن
حبان (٤٤٩٩)، والبغوي (٢١٩٣) من طرق عن محمد بن يحيى بن قيس الماربي
بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٥) والدارقطني ٢٢١/٤ وابن سعد ٣٨٢/٥،
والطبراني (٨) من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال،
عن عمه (أي: عم أبيه) ثابت بن سعيد بن أبيض، عن أبيه، عن جده.

والماء العِدُّ: هو الدائم الذي لا ينقطع مثل ماء العين والبشر.
وقوله: ما لم تنله أخفاف الإبل. قال البغوي: أراد به أنه إنما يحمي من الأراك
ما بُعد عن حضرة العمارة، ولا يتلفه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي.
(٢) انظر ما قبله.

(٣) هذه الجملة لم ترد إلا في نسخة في (أ).

(٤) في المطبوع: حديث غريب.

وغيرهم، في القطائع: يرون جائزاً أن يُقَطَعَ الإمام لمن رأى ذلك.

١٤٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوْتَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيَقْطَعَهَا إِيَّاهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).

٤٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغَرَسِ

١٤٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ»^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَأُمِّ مُبَشَّرٍ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ.

(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٣٠٥٨) و(٣٠٥٩)، وهو في «المسند» (٢٧٢٣٩)، و«صحيح ابن حبان» (٧٢٠٥).

(٢) في المطبوع: حديث حسن.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٢٠)، ومسلم (١٥٥٣)، وهو في «المسند» (١٢٤٩٥).

وقوله: «كانت له صدقة» قال الطيبي: الرواية برفع الصدقة على أن «كانت» تامة، ولفظ البخاري ومسلم إلا كان له به صدقة.

حديث أنسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٤١- باب ما جاء في المزارعة

١٤٣٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْرِ بَشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ^(١).

وفي الباب عن أنسٍ، وابن عباسٍ، وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا بِالْمَزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَلَمْ يَرِ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الْمَزَارَعَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجَرَ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود

(٣٠٠٨) و(٣٤٠٨) و(٣٤٠٩)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والنسائي ٥٣/٧، وهو في

«المسند» (٤٦٦٣).

الأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

١٤٤٠- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا
نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ
بَدْرَاهِمَ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ
لِيَزْرَعْهَا»^(١).

١٤٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى
السَّيْنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ
أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

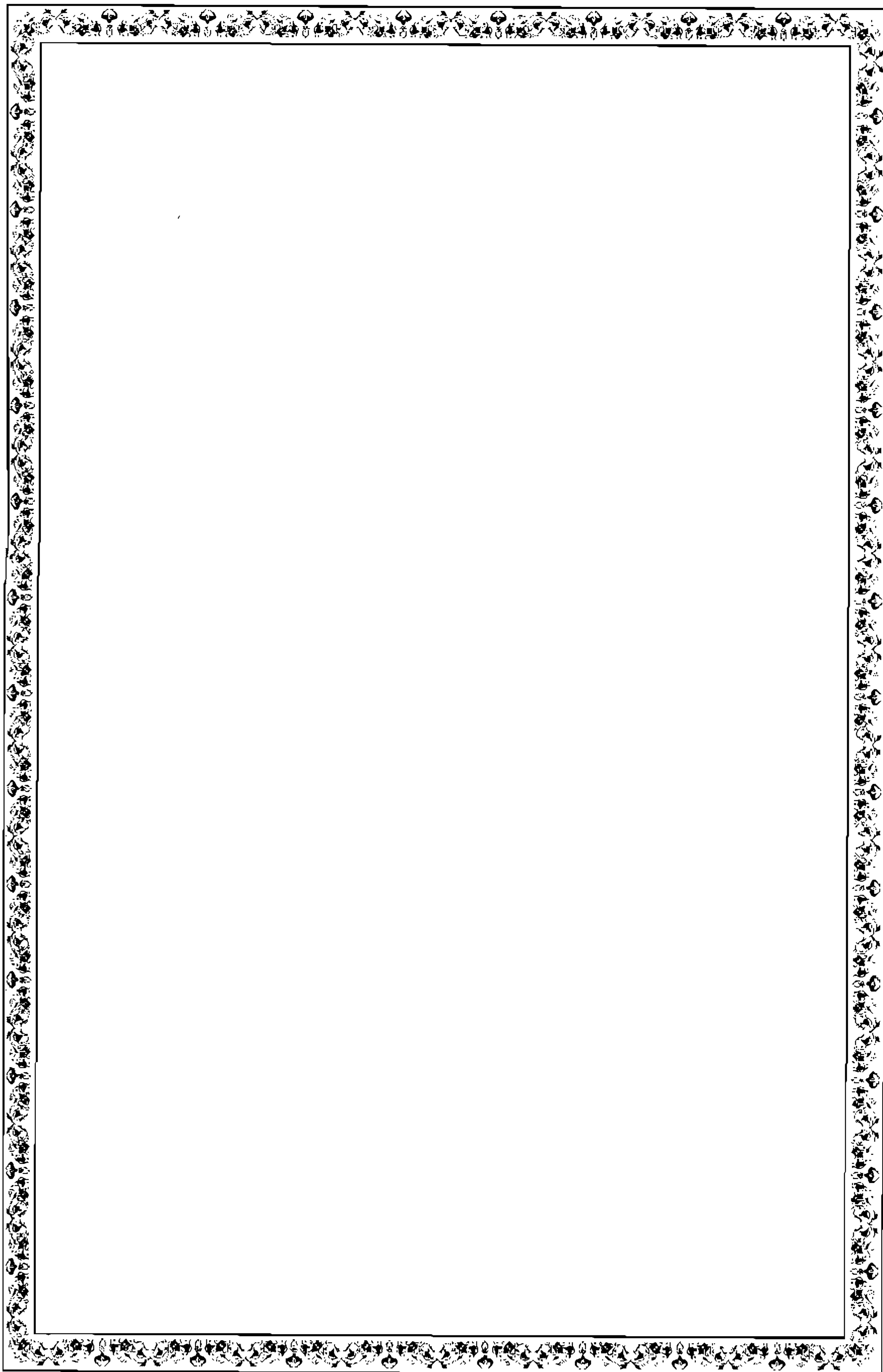
(١) صحيح دون قوله: «أو بدراهم»، وأخرجه النسائي ٣٥/٧، وهو في
«المسند» (١٧٢٦٤).

وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٨٠٨)، وأبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجه (٢٤٦٠)،
والنسائي ٣٣/٧ و ٣٤ و ٣٥.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١)،
وأبو داود (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٤٥٦) و (٢٤٥٧) و (٢٤٦٢)، والنسائي ٣٦/٧،
وهو في «المسند» (٢٠٨٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥١٩٥).

وحدِيثُ رَافِعٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ، يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ عُمُومَتِهِ، وَيُرْوَى عَنْهُ، عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رَوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ^(١).

(١) قَالَ الْحَافِظُ فِي «الْفَتْحِ» ٢٤/٥: وَقَدْ اسْتَظْهَرَ الْبُخَارِيُّ لِحَدِيثِ رَافِعٍ بِحَدِيثِ جَابِرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَادًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ فَرْدٌ، وَأَنَّهُ مُضْطَرَبٌ، وَأَشَارَ إِلَى صِحَّةِ الطَّرِيقَيْنِ عَنْهُ، حَيْثُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رَوَى عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ رَوَايَتَهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ مُقْتَصِرَةٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَرَوَايَتَهُ عَنْ عَمِّهِ مَفْسَّرَةٌ لِلْمُرَادِ، وَهُوَ مَا بَيْنَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَوَايَتِهِ مِنْ إِرَادَةِ الرِّفْقِ وَالتَّفْصِيلِ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أبواب الديات

عن رسول الله ﷺ

١ - باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل

١٤٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خُشْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرِينَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بَنَاتٍ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً^(١).

١٤٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، نَحْوَهُ^(٢).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد

(١) إسناده ضعيف، الحجاج بن أرتاة ضعيف إذا لم يُصرح بالتحديث، وأخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والنسائي ٤٣/٨-٤٤، وهو في «المسند» (٣٦٣٥) و(٤٣٠٣).

(٢) انظر ما قبله.

رُويَ عن عبد الله مَوْقُوفاً^(١).

وقد ذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ.
وقد أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الدِّيَّةَ تُؤخذُ في ثلاثِ سِنينَ،
في كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، ورَأَوْا أنَّ دِيَّةَ الخَطَأِ على العاقِلَةِ.
ورأى بعضهم أنَّ العاقِلَةَ قَرَابَةُ الرَّجُلِ من قِبَلِ أبيه، وهو قولُ
مالكٍ، والشافِعِيِّ.

وقال بعضهم: إنَّما الدِّيَّةُ على الرَّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ
من العَصَبَةِ، ويَحْمَلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ، وقد قال بعضهم:
إلى نِصْفِ دِينَارٍ، فَإِنْ تَمَّتِ الدِّيَّةُ وَالْأَنْظَرُ^(٢) إلى أَقْرَبِ القَبَائِلِ
مِنْهُمْ فَالزَّمُوا ذَلِكَ.

١٤٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عن عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ

عن جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ^(٣) قَتَلَ مُتَعَمِّداً، دَفَعَ
إلى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ،

(١) أخرجه موقوفاً عبد الرزاق (١٧٢٣٨)، وابن أبي شيبة ١٣٤/٩، وانظر
«المسند» عند الحديث (٣٦٣٥).

(٢) المثبت من (ب) و(س) ونسخة شرح العراقي، وفي (د) و(أ): نقلن،
وكتب بهامش (أ) صوابه: نقلت.

(٣) في المطبوع: من قتل مؤمناً.

وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا
عليه فهو لهم»، ذلك لتشديد العقل^(١).

حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.

٢ - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم

١٤٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنِي عَشَرَ
أَلْفًا^(٢).

١٤٤٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ
فِيهِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا^(٣).

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ

(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٤٥٠٦)، وابن ماجه (٢٦٢٦)، وهو في
«المسند» (٦٧١٧).

(٢) محمد بن مسلم الطائفي فيه كلام، وقد انفرد بوصل هذا الحديث، ورواه
من هو أوثق منه، فأرسلوه، كما سيأتي في الرواية التالية.
وأخرجه الدارمي (٢٣٦٣)، وأبو داود (٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢٦٢٩)
و(٢٦٣٢)، والنسائي ٤٤/٨.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١٢٦/٩ عن سفیان بن عيينة، به مرسلًا، ولفظه:
قضى النبي ﷺ لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية اثني عشر ألفًا،
وفيهم نزلت: ﴿وَمَا تَقْصُوا إِلَّا أَنْ أُغْنِيَهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٧٣].

محمد بن مُسلم.

والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ
أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الدِّيَّةَ عَشْرَةَ آلَافٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُعْرِفُ الدِّيَّةَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَهِيَ مِثْلُ مِنَ
الْإِبِلِ.

٣ - باب ما جاء في المَوْضِحَةِ

١٤٤٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوْضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: أَنَّ فِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسًا مِنَ
الْإِبِلِ.

٤ - باب ما جاء في دِيَةِ الْأَصَابِعِ

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ الْحُسَيْنِ

(١) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٤٥٦٦)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والنسائي
٥٧/٨، وهو في «المسند» (٦٦٨١).

ابن وَاقِدٍ، عن يَزِيدَ النَّخَوِيِّ، عن عِكْرَمَةَ

عن ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ
وَالرَّجُلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أَصْبُعٍ»^(١).

وفي البابِ عن أَبِي موسى، وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو.

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْهِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

١٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ
جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، عن عِكْرَمَةَ

عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي
الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٥ - باب ما جاء في الْعَفْوِ

١٤٥٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٥٦١)، وابن حبان (٦٠١٢).
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٨٩٥) أبو داود (٤٥٥٨) و(٤٥٥٩)،
وابن ماجه (٢٦٥٢) و(٢٦٥٣)، والنسائي ٥٦/٨ و٥٧، وهو في «المسند»
(١٩٩٩)، و«صحيح ابن حبان» (٦٠١٥).

حَدَّثَنَا أَبُو السَّفَرِ، قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَرُضِيكَ، وَأَلَحَّ الْآخَرُ عَلَى
مُعَاوِيَةَ فَأَبْرَمَهُ^(١)، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: شَأْنُكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ
جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا
مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ
دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ». فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. قَالَ: فَإِنِّي أَذْرُهَا
لَهُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ لَا أُخِيْبُكَ، فَأَمَرَ لَهُ بِمَا^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا أَعْرِفُ
لَأَبِي السَّفَرِ سَمَاعاً مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

(١) فِي الْمَطْبُوعِ زِيَادَةٌ: فَلَمْ يَرْضِهِ.

(٢) صَحِيحٌ بِطَرِيقِهِ وَشَوَاهِدُهُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لَا تَقْطَاعُهُ، أَبُو السَّفَرِ لَا
يُعْرِفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢٦٩٣)، وَابْنُ بَيْهَقٍ ٥٥/٨، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٧٥٣٤).
وَأَخْرَجَهُ بَنُحُوهُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْدِّيَاتِ» ص ٥٧ - ٥٨، وَالتَّطَبُّعِيُّ فِي
«تَفْسِيرِهِ» (١٢١٠٠)، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي «تَفْسِيرِهِ» كَمَا فِي «تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ» ١١٧/٣
مِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَجَاءَ عِنْدَ
ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ آخِرُ الْحَدِيثِ: قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّجُلَ هُوَ أَبُو الدَّرْدَاءِ. قُلْنَا:
وَعِمْرَانُ بْنُ ظَبْيَانَ يَحْسُنُ حَدِيثَهُ فِي الشَّوَاهِدِ وَالْمَتَابِعَاتِ، وَقَدْ تَوَبَّعَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢٢٧٠١). وَانْظُرْ تَتَمَّةَ شَوَاهِدِهِ
هَنَّاكَ.

وأبو السَّفَرِ اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ - وَيُقَالُ: ابْنُ يُحْمَدَ - الثَّوْرِيُّ.

٦ - باب ما جاء في مَنْ رَضِخَ رَأْسَهُ بِصَخْرَةٍ

١٤٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ جَارِيَةً عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضِخَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، قَالَ: فَأَذْرَكْتُ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَكَ أَفْلَانٌ؟» فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: «أَفْلَانٌ؟»، حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيٌّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخَذَ فَاغْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَرَضِخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

٧ - باب ما جاء في تَشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

١٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ،

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٤١٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧٢)، وَأَبُو دَاوُدَ

(٤٥٢٧) و(٤٥٢٨) و(٤٥٣٥)، وَابْنُ مَاجَةَ (٢٦٦٥) و(٢٦٦٦)، وَالنَّسَائِيُّ ١٠٠/٧

و١٠١ و٢٢/٨ وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٢٦٦٧)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٥٩٩١).

قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ
عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»^(١).

١٤٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ،
وَلَمْ يَرْفَعَهُ.

وهذا أصحُّ من حديث ابن أبي عديٍّ.

وفي الباب عن سَعْدٍ، وابن عَبَّاسٍ، وأبي سَعِيدٍ، وأبي هُرَيْرَةَ،
وعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَبُرَيْدَةُ.

حديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ،

(١) حديثٌ محتملٌ للتحسين، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، عطاء العامري والد يعلى
مجهول، والصحيح وقفه كما قال البخاري فيما نقله عنه المصنف في «علله
الكبير» ٥٧٩/٢، وأخرجه النسائي ٨٢/٧.

وله شاهد من حديث بريدة عند النسائي ٨٣/٧، وفيه ضعف.
وآخر من حديث البراء عند ابن ماجه (٢٦١٩) وفيه ضعف أيضاً. وقد جاء في
المطبوع من «الترغيب والترهيب» ٢٩٣/٣ بتحقيق مصطفى عمارة. رواه مسلم،
وهو خطأ من الناسخ، فالحديث لم يخرج مسلم أصلاً، وقال الناجي في
«العجالة»: هذه اللفظة مقحمة بلا تردد، يتعين حذفها، فليس الحديث في مسلم
بلا خلاف، وقال صاحب «المداوي» الخطأ من كاتب النسخة، وليس من
المنذري، فإنه لو كان الحديث في مسلم لما تصور أن يقول عقبه: مرفوعاً
وموقوفاً، فإن مسلماً لا يخرج الموقوف لا سيما وقد حكى أن الترمذي رجح
الموقوف.

(٢) إسناده ضعيف كسابقه، وأخرجه النسائي ٨٢-٨٣/٧.

عن يَعْلَى بن عَطَاءٍ^(١)، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ.
ورواه محمد بن جعفر وغير واحد، عن شعبة، عن يعلى بن
عطاء، فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء
موقوفاً، وهذا أصح من الحديث المرفوع.

٨ - باب الحكم في الدماء^(٢)

١٤٥٤ - حَدَّثَنَا محمود بن غيلان، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جرير، قال:
حَدَّثَنَا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل
عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ
الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ»^(٣).

١٤٥٥ - حَدَّثَنَا أبو كريب، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن الأعمش، عن أبي
وائل
عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ
الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ»^(٤).

(١) في الأصول: عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، والمثبت من نسخة شرح
العراقي والمطبوع.

(٢) هذا العنوان أثبتناه من شرح المباركفوري، ولم يرد في سائر النسخ.

(٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨)، وابن ماجه
(٢٦١٥) و(٢٦١٧)، والنسائي ٨٣/٧ و٨٤، وهو في «المسند» (٣٦٧٤)،
و«صحيح ابن حبان» (٧٣٤٤).

(٤) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

حديثُ عبدِ اللهِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهكذا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ
عن الأعمشِ مرفوعاً، ورَوَى بَعْضُهُم عن الأعمشِ ولم يرفعه^(١).

١٤٥٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ
الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ
مُؤْمِنٍ، لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَأَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَعْمٍ^(٣).

(١) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٩٧١٧)، وَالنَّسَائِيُّ ٨٣/٧ وَ ٨٤، مِنْ طَرَقٍ عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفاً، قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي «الْعِلَلِ» ٩١/٥:
حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَحِيحٌ، وَشَبَّهَ أَنْ يَكُونَ الْأَعْمَشُ كَانَ يَرْفَعُهُ مَرَّةً
وَيَقْفُهُ أُخْرَى.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٨٣/٧-٨٤ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُرَّحْبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفاً.

(٢) حَسَنٌ لَغَيْرِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لضعف يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ.

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» (١٤٤٣) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ٣٥٢/٤ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ، وَكَلَّا الْإِسْنَادَيْنِ
ضَعِيفٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي «الصَّغِيرِ» (٥٦٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَمُسْنَدُهُ
ضَعِيفٌ. وَآخِرُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ ٢٢/٨ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْنَدُهُ ضَعِيفٌ.

(٣) مِنْ قَوْلِهِ: وَأَبُو الْحَكَمِ إِلَى هُنَا: أُثْبِتَاهُ مِنْ نَسْخَةِ بِهِامِشٍ (أ).

٩ - باب ما جاء في الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا؟

١٤٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقِيدُ الْأَبَ

مِنْ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَّاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،

وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ

الصَّبَّاحِ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ

أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ^(٢). وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا.

وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقَتَّلُ

بِهِ، وَإِذَا قَذَفَهُ لَا يُحَدِّثُ.

١٤٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ

حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف المثنى بن الصباح أخرجه

«المصنف» في «العلل» ٥٨١/٢، والدارقطني ١٤٢/٣.

قوله: «يقيد» من الإقادة: وهي القصاص وقتل القاتل بدل القاتل.

(٢) هو الحديث التالي.

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»^(١).

١٤٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ.

(١) حديث حسن، حجاج بن أرطاة قد توبع.

وأخرجه ابن ماجه (٢٦٦٢) من طريق حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد، وهو في «المسند» (٩٨).

وأخرجه ابن الجارود (٧٨٨)، والدارقطني ٣/١٤٠ - ١٤١، والبيهقي ٣٨/٨ من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به. وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٥٧٩٠): وهذا إسناد صحيح!

(٢) حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه (٢٥٩٩) و(٢٦٦١) من طريق إسماعيل بن مسلم، به. وأخرجه الدارقطني ٣/١٤٢، والبيهقي ٣٩/٨ من طريق أبي حفص عمر بن عامر السَّعْدِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ، وَالْدارقطني ٣/١٤٢ من طريق سعيد بن بشير، عَنْ قَتَادَةَ، كِلَاهُمَا (عبيد الله وقتادة) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهِ. وَهَذِهِ الطَّرِيقُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو مِنْ ضَعْفٍ يُحَسِّنُ الْحَدِيثَ بِهَا، وَبِشَاهِدِهَا الْمَالِفُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ.

١٠- باب ما جاء لا يحلُّ

دم امرئ مسلم إلا يأخدي ثلاث

١٤٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّاْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»^(١).

وفي الباب عن عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حديثُ ابنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١١- باب ما جاء فيمن يقتل نفساً مُعَاهِداً

١٤٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَلَا مِنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِداً لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَرَحُ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، وأبو داود (٤٣٥٢)، وابن ماجه (٢٥٣٤)، والنسائي ٩٠-٩١ / ٧ و ١٣ / ٨، وهو في «المسند» (٣٦٢١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٠٧).

رَائِحَةُ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً^(١).

وفي الباب عن أبي بكر.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

١٢- باب

١٤٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَى الْعَامِرِيِّينَ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ،

(١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف معدي بن سليمان. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٨٧)، وأبو يعلى (٦٤٥٢)، والحاكم ١٢٧/٢. وانظر شواهد في «المسند» عند حديث عبد الله بن عمرو (٦٧٤٥)، وهو في «صحيح البخاري» (٣١٦٦).

وقوله معاهدة: المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم.

وقوله: «فلا يَرَح» كذا في الأصول، وعند غير المصنف «لم يرح»، قال الحافظ العراقي في شرحه ٥/ الورقة ١٥١: هكذا في الرواية على النهي، ومعناه الخبر، أي لم يجد ريحها. وقال في «النهاية»: يقال: راحَ يَريحُ، وراحَ يَراحُ، وأراحَ يُريحُ: إذا وجد رائحة الشيء، والثلاثة قد روي بها الحديث.

وقال الحافظ في «الفتح» ٢٥٩/١٢: والمراد بهذا النفي - وإن كان عاماً - التخصيص بزمانٍ ما لِمَا تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً، ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عذب قبل ذلك.

وكانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَأَبُو سَعْدٍ الْبَقَالُ اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ.

١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ

وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

١٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ

ابْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قَامَ
فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ،
فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَغْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ
عَمْرٍو.

١٤٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ

(١) إسناده ضعيف، لضعف أبي سعد سعيد بن المرزبان.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٢٢١/٣.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود

(٤٥٠٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، والنسائي ٣٨/٨، وهو في «المسند» (٧٢٤٢)،

و«صحيح ابن حبان» (٣٧١٥).

حَدَّثَنَا أَبُو ذَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَرًا، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فَقَالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لِي وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هَذَا، وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ»^(١).

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِثْلَ هَذَا. وَرَوَى عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ».

وَذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

١٤٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَ الْقَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ».

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَسَلَفُ تَخْرِيجِهِ بِرَقْمِ (٨٢٠).

فخلّاه الرَّجُلُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِشْعَةٍ، قَالَ: فَخَرَجَ يَجُرُّ نِشْعَتَهُ،
فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّشْعَةِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).

١٤- باب ما جاء في النَّهْيِ عَنِ الْمُثَلَةِ

١٤٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ،
أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ:
«اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا
تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»، وَفِي الْحَدِيثِ
قِصَّةٌ^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ، وَأَنْسٍ^(٤)، وَسَمُرَةَ، وَالْمُغِيرَةَ، وَيَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، وَأَبِي

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٤٩٨)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٦٩٠)،
وَالنَّسَائِيُّ ١٣/٨، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ الْمَشْكَلِ» (٩٤٤).

(٢) زَادَ فِي الْمَطْبُوعِ: وَالنِّشْعَةُ الْحَبْلُ.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٧٣١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٦١٢) وَ(٢٦١٣)،
وَابْنُ مَاجَهَ (٢٨٥٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٨٧٦٥)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ»
(٢٢٩٧٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٤٧٣٩).

وَسَيَّاتِي بِرَقْمِ (١٧٠٩).

(٤) قَوْلُهُ: وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ، أَثْبَتَاهُ مِنْ نَسْخَةِ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ =

أَيُّوبَ.

حديثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ.

١٤٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا
الذَّبْحَةَ، وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الْأَشْعَثِ اسْمُهُ: شَرَّاحِيلُ بْنُ آدَةَ.

١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ

١٤٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ

= والمطبوع، ولم يرد في شيء من أصولنا، وقد ألمح الحافظ العراقي في «شرحه»
٥/ ورقة ٢٥١ إلى أن ذكر عمران بن حصين وأنس بن ثابت في بعض نسخ
الترمذي دون بعضها.

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، وابن ماجه
(٣١٧٠)، والنسائي ٢٢٧/٧ و ٢٢٩ و ٢٣٠، وهو في «المسند» (١٧١١٣)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٨٨٣).

إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودٍ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ أَمَةً، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ
الْمَرْأَةِ.

قال الحسن: وحدثنا زيد بن الحباب، عن سفيان، عن منصور بهذا
الحديث^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٤٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ:
عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَنْعُطِي مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ،
وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلٌ^(٢). فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ هَذَا
لَيَقُولُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، بَلَى فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٨٢)، وأبو داود (٤٥٦٨) و(٤٥٦٩)،
وابن ماجه (٢٦٣٣)، والنسائي ٤٩/٨ و٥٠ و٥١، وهو في «المسند» (١٨١٣٨)،
و«صحيح ابن حبان» (٦٠١٦).

(٢) في نسخة بهامش (ب): يُطَلُّ، قال القطلاني في «إرشاد الساري»
٣٩٩/٨: بطل بموحدة وطاء مهملة مفتوحين وتخفيف اللام: من البطلان، ولابن
عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملي: يطل بتحتية بدل الموحدة وتشديد
اللام، أي: يُهدر.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١)، وأبو داود
(٤٥٧٦) و(٤٥٧٩) وابن ماجه (٢٦٣٩)، والنسائي ٤٨/٨ و٤٩، وهو في =

وفي الباب عن حمَلِ بن مالك بن النابغة .
حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ .

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ ، وقال بعضهم : الغرّةُ : عبدٌ
أو أمةٌ أو خمسُ مئةٍ درهمٍ ، وقال بعضهم : أو فرسٌ أو بغلٌ .

١٦- باب ما جاء لا يُقتلُ مُسلمٌ بكافرٍ

١٤٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءٌ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ
فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ
إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : قُلْتُ :
وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : فِيهَا الْعَقْلُ ، وَفِكَاكَ الْأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ
مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ^(١) .

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو .

حديثُ عليٍّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ ، وهو قولُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، قَالُوا : لَا

= «المسند» (٧٢١٧) و«صحيح ابن حبان» (٦٠٢٢) .

تنبيه : جاء هذا الحديث في المطبوع أول حديث الباب .

(١) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري (١١١) ، وابن ماجه (٢٦٥٨) ، وأبو

داود (٥٤٣٠) والنسائي ١٩/٨ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٤ ، وهو في «المسند» (٥٩٩) .

يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالْمُعَاهِدِ، والقَوْلُ الأوَّلُ أَصَحُّ^(١).

١٤٧١- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»^(٢).

١٤٧٢- وبهذا الإسناد عن النبي ﷺ قال:

«دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ»^(٣).

حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرو في هذا البابِ حديثٌ حسنٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وقال عمرُ بن عبد العزيز: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وبهذا يقولُ أحمدُ بن حنبلٍ.

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

(١) في المطبوع بعد هذا: باب ما جاء في دية الكفار، ولم ترد في أصولنا الخطية.

(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وأخرجه أبو داود (٢٧٥١) و(٤٥٠٦)،

وابن ماجه (٢٦٥٩)، وهو في «المستد» (٦٦٦٢)، وانظر ما قبله.

(٣) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٤٥٨٣)، والنسائي ٤٥/٨، وابن ماجه

(٢٦٤٤)، وهو في «المستد» (٦٦٩٢).

أَرْبَعَةُ آلَافٍ^(١)، وَدِيَّةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِئَةٍ^(٢)، وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ
وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: دِيَّةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَّةِ
الْمُسْلِمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

١٤٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ،
وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
إِلَى هَذَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي

(١) فِي الْمَطْبُوعِ زِيَادَةٌ: دَرَاهِمٌ، وَلَمْ تَرِدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةُ.

(٢) فِي الْمَطْبُوعِ زِيَادَةٌ: دَرَاهِمٌ، وَلَمْ تَرِدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةُ.

(٣) رَجَالُهُ ثِقَاتٌ رَجَالُ الشَّيْخِينَ، إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ

الترمذي فِي «الْعِلَلِ الْكَبِيرِ» ٥٨٨/٢: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا (يَعْنِي الْبَخَارِيَّ) عَنْ هَذَا
الْحَدِيثِ، فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا
أَذْهَبُ إِلَيْهِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٥١٥) وَ(٤٥١٦) وَ(٤٥١٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٦٦٣)،

وَالنَّسَائِيُّ ٢٠/٨ وَ٢١ وَ٢٦، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٠١٠٤).

رَبَاحٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ وَلَا فِيمَا دُونَ
النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا قَتَلَ عَبْدُهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ عَبْدٌ غَيْرَهُ
قُتِلَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ^(١).

١٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

١٤٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ

دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ وَرَثَ امْرَأَةٍ أَشِيمَ الضُّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(١) زَادَ فِي الْمَطْبُوعِ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ مَحْمُولَةً عَلَى

الِاتِّصَالِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مَا أَسْنَدَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ»

٦١/٤: سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ، عِنْدَنَا حَجَّةٌ، قَدْ رَأَى عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ، إِذَا لَمْ يُقْبَلْ

سَعِيدٌ، عَنْ عُمَرَ فَمَنْ يَقْبَلُ؟! وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي مَا حَكَاهُ عَنْ ابْنِهِ فِي «الْمَرَاثِلِ» ص

٧١: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مَرْسَلٌ، يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ عَلَى الْمَجَازِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٩٢٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٦٤٢)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ»

(٦٣٦٣) - (٦٣٦٦)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٥٧٤٥).

وَسَيَاتِي بِرَقْمِ (٢٢٤٣).

١٩- باب ما جاء في القصاص

١٤٧٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَتَرَكَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ^(١).

وفي الباب عن يعلی بن أمیة، وسلمة بن أمیة وهما أخوان.
حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.

٢٠- باب ما جاء في الحبس في التهمة

١٤٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ ^(٢).

وفي الباب عن أبي هريرة.

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣)، وابن ماجه (٢٦٥٧)، والنسائي ٢٨/٨ و ٢٩، وهو في «المسند» (١٩٨٢٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٩٩٨).

(٢) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٣٦٣٠) و (٣٦٣١)، والنسائي ٦٦/٨ و ٦٧، وهو في «المسند» (٢٠٠١٩).

حديثُ بهز، عن أبيه، عن جدِّه حديثٌ حسنٌ.

وقد روى إسماعيلُ بن إبراهيم^(١) عن بهز بن حكيم هذا الحديثَ أتمَّ من هذا وأطولَ.

٢١- باب ما جاء من قُتلَ دُونَ ماله فهو شهيدٌ

١٤٧٧- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَحَاتِمُ بْنُ سِيَاهِ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(٢).

(١) هو ابن عليّ، وروايته عند أحمد برقم (٢٠٠١٧).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٨٠)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والنسائي ١١٥/٧ و١١٦، وهو في «المسند» (١٦٢٨)، و«صحيح ابن حبان» (٣١٩٤).

وانظر الحديث الآتي برقم (١٤٨١).

تنبيه: جاء بإثر هذا الحديث في المطبوع ما نصه: وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال معمر: بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ. وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ، ولم يذكر فيه سفيان: عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل. ولم يرد هذا الكلام في أصولنا الخطية.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

١٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ
مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ
عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ
وَجْهٍ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ وَلَوْ دَرَاهِمَيْنِ.

١٤٧٩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ^(٢)، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَتْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا - قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، وأبو داود (٤٧٧١)، والنسائي ١١٤/٧ و ١١٥ وهو في «المسند» (٦٥٢٢).

(٢) في المطبوع زيادة: الكوفي شيخ ثقة.

أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).

١٤٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ^(٣).

١٤٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»^(٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا.

وَيَعْقُوبُ: هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(١) سلف تخريجه في الحديث الذي قبله.

(٢) في (أ) و(د): حديث صحيح.

(٣) سلف تخريجه برقم (١٤٧٨).

(٤) إسناده قوي، وأخرجه أبو داود (٤٧٧٢)، والنسائي ١١٦/٧، وهو في

«المسند» (١٦٥٢).

وسلف مختصراً بلفظ «من قتل دون ماله فهو شهيد» برقم (١٤٧٧).

ابن عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ .

٢٢- باب ما جاء في القسامة

١٤٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ

بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ، ثُمَّ إِنَّ مُحَيِّصَةَ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ قَتِيلًا قَدْ قُتِلَ^(١)، فَأَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِيهِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَبِّرِ الْكُبْرَ»، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ؟» .
قَالُوا: كَيْفَ نَخْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتَبَرَّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» . قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ^(٢) .

(١) في المطبوع هنا زيادة: فدفنه ثم .

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦١٤٢)، ومسلم (١٦٦٩)، وأبو داود (١٦٣٨)، و(٤٥٢٠) و(٤٥٢١) و(٤٥٢٣) و(٤٥٢٤)، والنسائي ٨/٥-١٢، وهو في «المسند» (١٦٠٩١) . و«صحيح ابن حبان» (٦٠٠١) . =

١٤٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ
بِمَعْنَاهُ^(١).

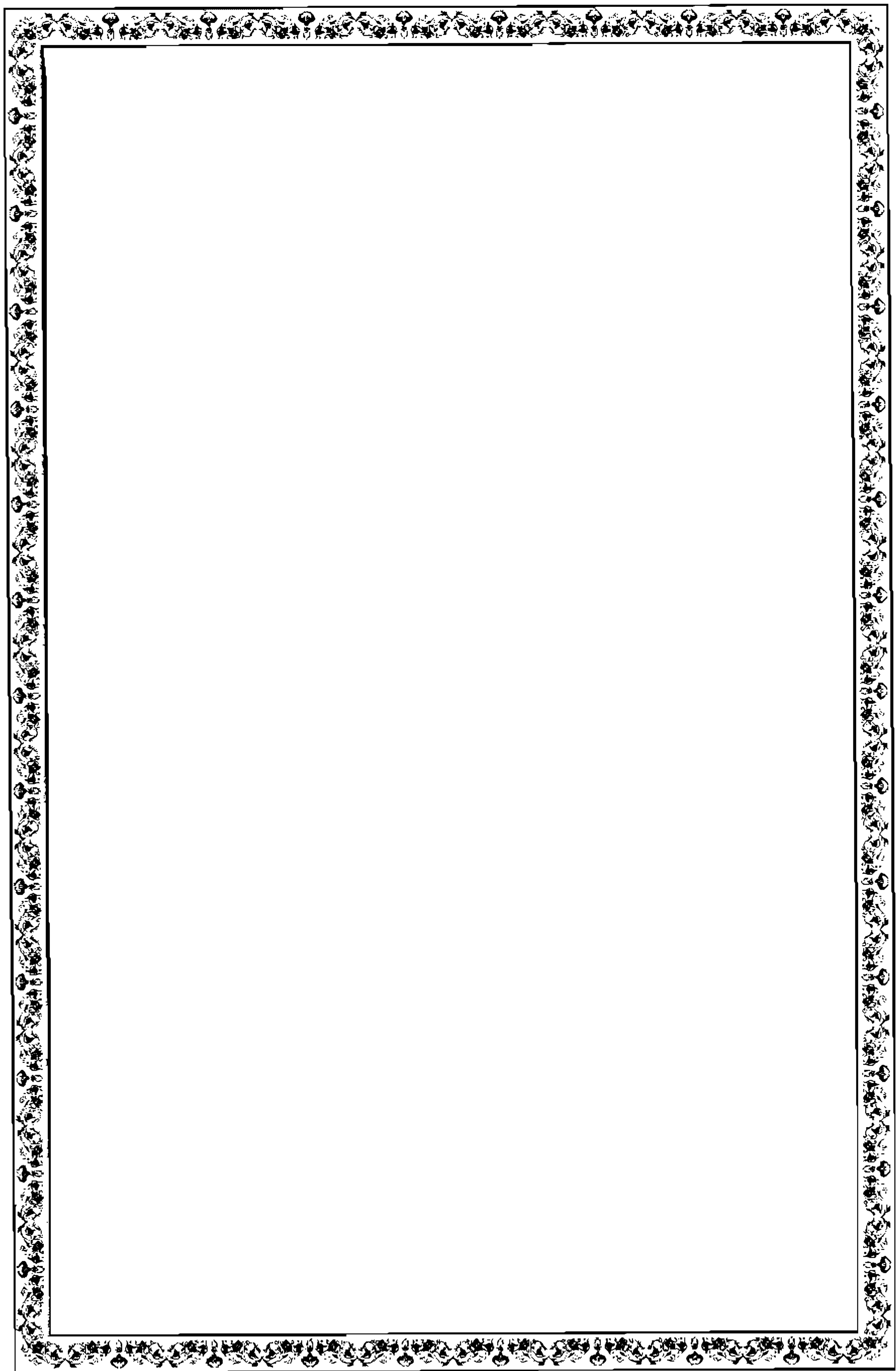
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْقَسَامَةِ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ
فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا
تُوجِبُ الْقَوَدَ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ الدِّيَةَ.

= وقوله: أعطى عقله. أي: ديته من عنده، كما قال في رواية: فوداه رسول الله ﷺ من قبله كراهة إبطال دمه.

(١) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أبواب الحدود

عن رسول الله ﷺ

١ - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ»^(١).

وفي الباب عن عائشة.

(١) صحيح لغيره وهذا إسناد فيه انقطاع، فإن الحسن - وهو البصري - لم يسمع من علي بن أبي طالب.

وأخرجه أبو داود (٤٤٠١) و(٤٤٠٢) و(٤٤٠٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٤٣) و(٧٣٤٤) و(٧٣٤٦)، وهو في «المسند» (٩٤٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٣).

وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩) و(٤٤٠٠)، والنسائي (٧٣٤٥) و(٧٣٤٧) موقوفاً. ويشهد له حديث عائشة عند أبي داود (٤٣٩٨)، والنسائي ١٥٦/٦، وإسناده

صحيح.

حديثُ عليٍّ حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد روي من غير وجهٍ عن عليٍّ^(١)، وذكر بعضهم: «وعن الغلام حتى يحتلم». ولا نعرفُ للحسنِ سماعاً من عليٍّ بن أبي طالب.

وقد روي هذا الحديثُ، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن عليٍّ، عن النبي ﷺ نحو هذا الحديث. ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن عليٍّ موقوفاً ولم يرفعه^(٢).

والعملُ على هذا الحديثِ عند أهل العلم^(٣).

وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب.

٢ - باب ما جاء في درء الحدود

١٤٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْرُؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ

(١) في المطبوع زيادة: عن النبي ﷺ.

(٢) وروي كذلك عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعاً عند أبي داود (٤٤٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٤٣).

(٣) في المطبوع بإثر هذا: قد كان الحسن في زمان علي، وقد أدركه، ولكننا لا نعرف له سماعاً منه.

الإمام أن يُخْطِئَ في العَفْوِ خَيْرٌ من أن يُخْطِئَ في العُقُوبَةِ»^(١).

١٤٨٦- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ^(٢).

وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو.

حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواه وكيع أصح.

وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أنهم

(١) إسناده ضعيف، يزيد بن زياد الدمشقي متروك.

وأخرجه المصنف في «العلل» ٢/ ٥٩٥، والدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم ٤/ ٣٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ و ٩/ ١٢٣.

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٤٥)، وأبي يعلى (٦٦١٨)، وفي سننه إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. وعن علي عند الدارقطني ٣/ ٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨.

وهو موقوف على معاذ بن جبل وابن مسعود وعقبة عند الدارقطني ٣/ ٨٤ والبيهقي ٨/ ٢٣٨.

(٢) إسناده ضعيف كسابقه، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٩، والبيهقي ٨/ ٢٣٨.

قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ^(١).

وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي
زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ.

٣ - باب ما جاء في السِّرِّ عَلَى الْمُسْلِمِ

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ
مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ،
وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ.

(١) وَهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعُقْبَةُ كَمَا فِي «سُنَنِ الدَّارِقُطَنِيِّ» ٨٤ / ٣،
وَانْظُرْ «نَصَبُ الرِّايَةِ» ٣ / ٣٠٩ - ٣١٠.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٩٩٩)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٩٤٦)، وَابْنُ مَاجَةٍ
(٢٤١٧) وَ(٢٥٤٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٧٢٨٤) - (٧٢٩٠)، وَهُوَ فِي
«الْمُسْنَدِ» (٧٤٢٧)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٥٣٤).
وَسَيَاتِي بِرَقْمِ (٢٠٤٣) وَ(٣١٧٤).

وَقَوْلُ الْإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ رَوَايَةِ أَسْبَاطِ الْمَنْقُطَةِ: إِنَّهَا أَصَحُّ مِنْ رَوَايَةِ الْحَدِيثِ
الْأَوَّلِ، فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ فِي أَسْبَاطِ كَلَامًا، وَرَوَايَةُ أَبِي عَوَانَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الثَّقَاتِ أَصَحُّ
لَا سِيَّمَا أَنَّ الْأَعْمَشَ قَدْ صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

حديثُ أبي هُريرةَ هُكْذا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ،
وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثْتُ، عَنِ أَبِي
صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُريرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

١٤٨٨- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عُبيدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ
الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَكَانَ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

١٤٨٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

سَالِمٍ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا
يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو.

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّلَقُّينِ فِي الْحَدِّ

١٤٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، وأبو داود
(٤٨٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٩١)، وهو في «المسند» (٥٦٤٦)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٣٣).

عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ». قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ^(١).

وفي الباب عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ.

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٥ - باب ما جاء في دَرءِ الْحَدِّ عن الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

١٤٩١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ الْأَسْلَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ بِهِ وَضْرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٩٣)، وأبو داود (٤٤٢١) و(٤٤٢٥)-

(٤٤٢٧)، والنسائي (٧١٧١)-(٧١٧٣)، وهو في «المسند» (٢٢٠٢).

وأخرجه البخاري (٦٨٢٤) من طريق يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن

عباس... وفيه: أن ماعز بن مالك أتى النبي ﷺ.

ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ
الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ»! (١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

١٤٩٢- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَاعْتَرَفَ بِالزَّنى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ
عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبَيْكَ جُنُونٌ؟» فَقَالَ:
لَا. قَالَ: «أُحْصِنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فِي
الْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، فَرَّ، فَأُذِرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٢٧١)، وَمُسْلِمٌ
(١٦٩١)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٥٥٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٤٢٨) وَ(٤٤٢٩)، وَالنَّسَائِيُّ فِي
«الْكَبَرِيِّ» (٧٢٠٤)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٩٨٠٩)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٤٣٩٩).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٨٢٠)، وَمُسْلِمٌ (١٦٩١)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٤٤٣٠)، وَالنَّسَائِيُّ ٦٢/٤-٦٣، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٤٤٦٢)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ
حَبَانَ» (٣٠٩٤)، وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غِيلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ:
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَدْ انْفَرَدَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ بِقَوْلِهِ:
وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَخَالَفَهُ عَشْرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كَمَا بَيْنَهُ =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمُعْتَرِفَ بِالزَّنى إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَحُجَّةٌ مِنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي زَنَى بِامْرَأَةٍ هَذَا... الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْدُ يَا أَنَسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا»^(١)، وَلَمْ يَقُلْ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَشْفَعَ فِي الْحُدُودِ

١٤٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» ثُمَّ

=الْحَافِظُ فِي «الْفَتْحِ» ١٢/ ١٣٠ - ١٣١.

(١) سِيَاتِي مَوْصُولًا بِرَقْمِ (١٤٩٦)، وَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ هُنَاكَ.

قَامَ فَخَطَبَ^(١) فَقَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا»^(٢).

وفي الباب عن مَسْعُودِ بْنِ الْعَجْمَاءِ -ويُقال له: ابن الأَعْجَم- وابن عُمَرَ، وجَابِرٍ.

حديث عائشة حديث حسن صحيح.

٧ - باب ما جاء في تحقيق الرّجم

١٤٩٤- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ،

(١) في (ب): فاخطب.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣) و(٤٣٧٤) و(٤٣٩٦) و(٤٣٩٧)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، والنسائي ٧٣-٧٢/٨، وهو في «المسند» (٢٥٢٩٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٠٢).

أَوْ كَانَ حَمْلٌ، أَوْ الْاِعْتِرَافُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٢).

١٤٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرَجَمَ أَبُو
بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ، وَلَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكُتَبْتُ فِي
الْمُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ
اللَّهِ، فَيَكْفُرُونَ بِهِ^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ.

حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُويَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ
عُمَرَ.

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ عَلَى الشَّيْبِ

١٤٩٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ

(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٥٧) و(٧١٥٨)، وهو في «المسند» (٢٧٦) (٣٣١)، و«صحيح ابن حبان» (٤١٣).

(٢) في المطبوع: حسن صحيح.

(٣) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

النبي ﷺ، فَاتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: أَنْشُدْكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ -وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ-: أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي فَاتَكَلَّمْ؛ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَقَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ لَقَيْتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِئَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا^(١).

١٤٩٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ^(٢).

١٤٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ^(٣).

وفي الباب عن أبي بكرٍ، وعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٢٤)، ومسلم (١٦٩٧)، وأبو داود (٤٤٤٥)، وابن ماجه (٢٥٤٩)، والنسائي ٢٤٠/٨ و٢٤١، وهو في «المسند» (١٧٠٤٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٣٧).

(٢) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(٣) إسناده صحيح.

وأبي سعيد، وابن عباس، وجابر بن سمره، وهزال، وبريدة،
وسلمة بن المحبب، وأبي برزة، وعمران بن حصين.

حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح.

وهكذا روى مالك بن أنس ومعمّر وغير واحد، عن الزهري،
عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي
ﷺ، ورووا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا زنت الأمة
فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فيعوها ولو بصفير»^(١).

وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي
هريرة وزيد بن خالد وشبل، قالوا: كنا عند النبي ﷺ، هكذا روى
ابن عيينة الحديثن جميعاً عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل،
وحديث ابن عيينة وهم، وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثاً في
حديث.

والصحيح ما روى الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي
الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله^(٢)، عن شبل بن خالد، عن

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٣) و(١٧٠٤)،
وأبو داود (٤٤٦٩) - (٤٤٧١)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، وهو في «المسند» (١٧٠٤٣)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٤٤٤).

(٢) في المطبوع هنا زيادة: عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي ﷺ،
قال: «إذا زنت الأمة». والزهري، عن عبيد الله، ولم ترد في شيء من أصولنا
الخطية.

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الْأَوْسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأُمَّةُ»^(١). وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَشِبْلُ بْنُ خَالِدٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ، إِنَّمَا رَوَى شِبْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الْأَوْسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا الصَّحِيحُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: شِبْلُ بْنُ حَامِدٍ، وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ شِبْلُ بْنُ خَالِدٍ، وَيُقَالُ أَيْضاً: شِبْلُ بْنُ خُلَيْدٍ.

١٤٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِئَةٍ ثُمَّ الرَّجَمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ»^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٣).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِيُّ بَكْرٍ كَعْبٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

(١) صحيح لغيره، وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٠١٧)، وقد فصلنا القول فيه هناك، فانظره.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٩٠)، وأبو داود (٤٤١٥) و(٤٤١٦)، وابن ماجه (٢٥٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٤٢)-(٧١٤٤)، وهو في «المسند» (٢٢٧٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٢٥).

(٣) في المطبوع: حسن صحيح.

وغيرهم، قالوا: الثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وهو قول إسحاق.

وقال بعض أهل العلم^(١) من أصحاب النبي ﷺ منهم: أبو بكر، وعمر وغيرهما: الثَّيْبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَلَا يُجْلَدُ، وقد روي عن النبي ﷺ مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره: أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْمِ وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُجْلَدَ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ، والعمل على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وهو قول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد^(٢).

٩ - باب منه^(٣)

١٥٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزَّنى، وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعْتَ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي». ففعل، فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ

(١) من قوله: وهو قول إسحاق . . . إلى هنا، لم يرد في (أ) و(د) و(س).

(٢) في «مختصر اختلاف العلماء» ٢٧٧/٣ للجصاص: قال أصحابنا: يرجم المحصن ولا يُجلد، وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن حي والشافعي رضي الله عنهم: لا يجتمع الجلد والرجم.

(٣) في المطبوع: باب تربص الرجم بالحُبلى حتى تضع.

لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا، ثُمَّ تَصَلِّي عَلَيْهَا؟
فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ»^(١).
وهذا حديث صحيح^(٢).

١٠- باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

١٥٠١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. وَفِي
الْحَدِيثِ قِصَّةٌ^(٣).

هذا حديث حسن صحيح.

١٥٠٢- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً^(٤).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٤٠)، وابن ماجه (٢٥٥٥)، والنسائي ٦٣/٤، وهو في «المسند» (١٩٨٦١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٠٣).

(٢) في نسخة في (ب)، وفي المطبوع: حسن صحيح.

(٣) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩)، وأبو داود (٤٤٤٦) و(٤٤٤٩)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢١٣)- (٧٢١٦)، وهو في «المسند» (٤٤٩٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٣١).

(٤) صحيح لغيره، وهذا إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك، وأخرجه ابن ماجه =

وفي الباب عن ابن عمر، والبراء، وجابر، وابن أبي أوفى،
وعبد الله بن الحارث بن جزء، وابن عباس.

حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل
الكتاب، وترافعوا إلى حكام المسلمين، حكموا بينهم بالكتاب
والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: لا يُقام عليهم الحد في الزنى.
والقول الأول أصح.

١١- باب ما جاء في النفي

١٥٠٣- حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم، قالوا: حدثنا عبد الله بن
إدريس، عن عبيد الله، عن نافع

عن ابن عمر: أن النبي ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب
وغرب، وأن عمر ضرب وغرب^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وعبد الله بن الصامت.

= (٢٥٥٧)، وهو في «المسند» (٢٠٨٥٦) وشاهده حديث ابن عمر السالف.

(١) الموقوف منه صحيح، ولم يذكر المرفوع فيه غير عبد الله بن إدريس من
بين أصحاب عبيد الله.

وأخرجه المصنف في «العلل» ٢/٦٠٠، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٤٢)،
والبيهقي ٨/٢٢٣. وقال المصنف عقبه في «العلل»: رواه أصحاب عبيد الله بن
عمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر... ولم يرفعه.

حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ غريبٌ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابنِ إِدْرِيسَ فَرَفَعُوهُ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ إِدْرِيسَ هَذَا
الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ
وَعَرَبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَعَرَبَ.

١٥٠٤- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنِ
إِدْرِيسَ^(١). وَهَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَعَرَبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ
وَعَرَبَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٢).

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّفِيُّ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بنِ
خَالِدٍ^(٣)، وَعُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ^(٤) وَغَيْرُهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ،
مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبِي بنِ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنِ
مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ
التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ
المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

(١) وَأَخْرَجَهُ مَوْقُوفًا الْبَيْهَقِيُّ ٢٢٣/٨.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ٢٢٢/٨-٢٢٣.

(٣) سَلَفَ حَدِيثُهُمَا بِرَقْمِ (١٤٩٦).

(٤) وَقَدْ سَلَفَ بِرَقْمِ (١٤٩٩).

١٢- باب ما جاء أنَّ الحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

١٥٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ»^(١)، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا - قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»^(٢).

وفي البابِ عن عَلِيٍّ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ.

حديثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقال الشَّافِعِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْحَدَّ يَكُونُ كَفَّارَةً لِأَهْلِهِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

قال الشَّافِعِيُّ: وَأَحَبُّ لِمَنْ أَصَابَ^(٣) ذَنْبًا، فَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي

(١) في المطبوع زيادة: شَيْئًا.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩)، وابن ماجه (٢٦٠٣)، والنسائي ١٤١/٧ و ١٤٢ و ١٤٨ و ١٦١ و ١٠٨/٨، وهو في «المسند» (٢٢٧٥٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٠٥).

(٣) في (أ) ونسخة في (ب): أذنب.

بكر، وعمر أنهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه.

١٣- باب ما جاء في إقامة الحد على الإمام

١٥٠٦- حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة

عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: خطب علي، فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجليدها، فأتيها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أنا جلدتها أن أقتلها - أو قال: تموت - فأتي رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «أحسنت»^(١).

هذا حديث صحيح^(٢).

والسدي اسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو من التابعين، قد سمع أنس بن مالك، ورأى حسين بن علي بن أبي طالب.

١٥٠٧- حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٧٠٥)، وأبو داود (٤٤٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٦٧) - (٧٢٦٩)، وهو في «المسند» (١٣٤١).

(٢) في المطبوع: حسن صحيح.

تنبيه: جاء هذا الحديث في المطبوع بآخر الباب.

أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَادَتْ، فَلْيَبِيعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ
مِنْ شَعْرِ^(١).

وفي الباب عن عليٍّ، وأبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل عن
عبد الله بن مالك الأوسي.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من
غير وجه.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ
وغيرهم: رأوا أن يُقيم الرجل الحدَّ على مملوكه دون السلطان،
وهو قول أحمد، وإسحاق.

وقال بعضهم: يُدفع إلى السلطان، ولا يُقيم الحدَّ هو
بنفسه.

والقول الأول أصح.

١٤- باب ما جاء في حدِّ السكران

١٥٠٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدِ
الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصُّدَيْقِ النَّاجِيِّ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٣) و(١٧٠٤)،
وأبو داود (٤٤٦٩) - (٤٤٧١)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والنسائي في «الكبرى»
(٧٢٤٠) - (٧٢٦٠)، وهو في «المسند» (٧٣٩٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٤٤).

أَرْبَعِينَ. قَالَ مِسْعَرٌ: أَظُنُّهُ فِي الْخَمْرِ^(١).

وفي البابِ عن عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَالسَّائِبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ.

حديثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَأَبُو الصَّدِّيقِ النَّاجِيُّ أَسْمُهُ: بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو.

١٥٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ

عن أَنَسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ،
فَضْرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ
اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: كَأَخَفِ الْحُدُودِ
ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ^(٢).

حديثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ: أَنَّ حَدَّ السَّكَرَانِ ثَمَانُونَ.

(١) صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف لضعف زيد العمي وأخرجه النسائي في
«الكبرى» (٥٢٩٣)، وهو في «المسند» (١١٢٧٧).

وفي الباب عن علي عن أحمد (٦٢٤) وإسناده صحيح. وعن أنس بن مالك
عند البخاري (٦٧٧٦) ومسلم (١٧٠٦) (٣٧).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه تماماً ومختصراً البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم
(١٧٠٦)، وأبو داود (٤٤٧٩)، وابن ماجه (٢٥٧٠)، والنسائي في «الكبرى»
(٥٢٧٣)-(٥٢٧٧)، وهو في «المسند» (١٢٨٠٥)، و«صحيح» ابن حبان (٤٤٥٠).

١٥- باب ما جاء من شرب

الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

١٥١٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالشَّرِيدِ، وَشُرْحَبِيلَ بْنِ أَوْسٍ،
وَجَرِيرٍ، وَأَبِي الرَّمْدِ^(٢) الْبَلَوِيِّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٤٨٢)، وابن ماجه (٢٥٧٣)،
والنسائي في «الكبرى» (٥٢٩٧) و(٥٢٩٩) وهو في «المسند» (١٦٨٤٧)،
و«صحيح» ابن حبان (٤٤٤٦).

(٢) كذا في النسخ الخطية سوى (س) ففيها: أبي الرمداء، وكتب بهامش
النسخ: صوابه: أبو الرمداء، وجاء بالمد في «الجرح والتعديل» ٣٦٩/٩، و«كنى»
الدولابي ٣٠/١، و«معجم» الطبراني الكبير ٣٥٥/٢٢.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، وابن ماجه (٢٥٧٢)،
والنسائي ٣١٣-٣١٤/٨، وهو في «المسند» (٧٧٦٢)، و«صحيح ابن حبان»
(٤٤٤٧).

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَمَّا كَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ، هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ
ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ
فَاقْتُلُوهُ»، قَالَ: ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فِي الرَّابِعَةِ فَضْرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ^(١). وَكَذَلِكَ رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ
ابْنِ ذُوَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ
رُخْصَةً^(٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ
اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رَوَى
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَوْجُهُ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالزَّانِي بِالزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ»^(٣).

(١) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٥٣٠٢) وَ(٥٣٠٣)، وَسَنَدُهُ لَيْنٌ، وَفِيهِ عِنْنَةٌ
ابْنُ إِسْحَاقَ.

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٤٨٥)، وَسَنَدُهُ مَرْسَلٌ.

(٣) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ سَلَفَ تَخْرِيجُهُ بِرَقْمِ (١٤٦٠)، وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ
فِي «شرح مسلم» ٢٩٨/٥: وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثِ شَارِبِ الْخَمْرِ هُوَ =

١٦- باب ما جاء في كم يُقَطَّعُ السَّارِقُ^(١)

١٥١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرْتُهُ عَمْرَةَ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا^(٢).

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا.

١٥١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ^(٣).

= كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه.

والإمام الترمذي رحمه الله يَعُدُّ النسخ علة من علل الحديث، نبه على ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث ص: ٤٧.

(١) في نسخة بهامش (أ)، وفي المطبوع: يد السارق.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وأبو داود (٤٣٨٣) و(٤٣٨٤)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والنسائي ٧٧/٨-٨١، وهو في «المسند» (٢٤٠٧٨)، و«صحيح» ابن حبان (٤٤٥٩).

وأخرجه النسائي ٧٩/٨ و٨٠ عن عائشة موقوفًا.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، وأبو داود (٤٣٨٥) و(٤٣٨٦)، وابن ماجه (٢٥٨٤)، والنسائي ٧٦/٨ و٧٧، وهو في «المسند» (٤٥٠٣)، و«صحيح» ابن حبان (٤٤٦١).

وفي الباب عن سَعْدٍ، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وأيمن.

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم: أبو بكر الصديق قطع في خمسة الدراهم، وروى عن عثمان، وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروى عن أبي هريرة، وأبي سعيد أنهما قالا: تُقَطَّعُ اليَدُ في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً.

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم^(١). وهو حديث مُرْسَلٌ رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سُفيان الثوري، وأهل الكوفة قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم^(٢).

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٥٠)، ومن طريقه الطبراني (٩٧٤٢)، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود.

(٢) جاء في المطبوع عقب هذا زيادة: وروى عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل، ولم ترد في أصولنا الخطية، ولا في شرح العراقي ولا في شرح المباركفوري، وأثر علي هو في «مصنف عبد الرزاق» عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي =

١٧- باب ما جاء في تعليق يد السارق

١٥١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنْ السَّنَةِ هُوَ؟ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ هُوَ: أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ شَامِيٌّ.

١٨- باب ما جاء في الخائن والمُخْتَلِسِ والمُتَّهَبِ

١٥١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُتَّهَبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ»^(٢).

=والحسن بن عماره ضعيف.

(١) إسناده ضعيف، لضعف الحجاج -وهو ابن أرتاة- وأخرجه أبو داود (٤٤١١)، وابن ماجه (٢٥٨٧)، والنسائي ٩٢/٨، وهو في «المسند» (٢٣٩٤٦).

(٢) حديث صحيح رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (٤٣٩١) و(٤٣٩٢) و(٤٣٩٣)، وابن ماجه (٢٥٩١) و(٣٩٣٥)، والنسائي ٨٨/٨ و٨٩، وهو في «المسند» (١٥٠٧٠)، و«صحيح» ابن حبان (٤٤٥٦).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رَوَى مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
وَمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ: بَصْرِيُّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ، كَذَا
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ.

١٩- بَابُ مَا جَاءَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ

١٥١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ [وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ]
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا
قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ»^(١).

= وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي «الْأَوْسَطِ» (٥١٣) وَرِجَالُهُ
ثِقَاتٌ، وَآخِرُ مَخْتَصَرٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

الْمُنْتَهَبُ: هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ مَالَ الْآخَرِينَ عَلَى وَجْهِ الْعِلَانِيَةِ وَالْقَهْرِ.

الْخَائِنُ: هُوَ الْآخِذُ مِمَّا فِي يَدِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ.

وَالِاخْتِلَاسُ: هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ ظَاهِرٍ بِسُرْعَةٍ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٣٨٨) وَ(٤٣٨٩) ابْنُ مَاجَةٍ
(٢٥٩٣)، وَالنَّسَائِيُّ ٨/٨٧ وَ٨٨، وَهُوَ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» (١٥٨٠٤) وَ«صَحِيحِ ابْنِ
حَبَّانَ» (٤٤٦٦).

قَوْلُهُ: «كَثْرَ» بَفَتْحَتَيْنِ: جُمَارُ النَّخْلِ: وَهِيَ شَحْمَتُهُ الَّتِي فِي قِمَّةِ رَأْسِهِ تَقْطَعُ
قِمَّتَهُ، ثُمَّ تَكْشُطُ عَنْ جُمَارَةٍ فِي جَوْفِهَا بِيضَاءً، كَأَنَّهَا قِطْعَةُ سَنَامٍ ضَخْمَةٍ، وَهِيَ
رَخِصَةٌ تُؤْكَلُ بِالْعِلِّ «لِسَانُ الْعَرَبِ»: جَمْرٌ.

هكذا رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
ابن حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ
رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ.

٢٠- باب ما جاء أن لا تُقَطَعَ الأيدي في الغزو

١٥١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
شَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ

عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقَطَعُ
الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهْيَعَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ
هَذَا. وَيُقَالُ: بُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَيْضًا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا

(١) إسناده حسن رواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية، وقال الدارقطني: بسر بن
أرطاة له صحة. وقوى إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة بسر.
وأخرجه أبو داود (٤٤٠٨)، والنسائي ٩١/٨، وهو في «المسند» (١٧٦٢٦).

وفي الباب عن حذيفة بن اليمان بإسناد صحيح عند سعيد بن منصور (٢٥٠١)
وابن أبي شيبة ١٠٣/١٠ ولفظه: عن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم
ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحدّه.
قال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوت من عدوكم فيطمعون فيكم...

يَرُونَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ مَخَافَةً أَنْ يَلْحَقَ مِنْ
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ^(١)
وَرَجَعَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ، كَذَلِكَ قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ.

٢١- باب ما جاء في الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

١٥١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ وَأَيُّوبَ بْنِ مَسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:
رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:
لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، لِأَجْلِدَنَّهُ
مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ: رَجَمْتُهُ^(٢).

١٥١٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ^(٣).

وفي الباب عن سلمة بن المَحْبِقِ.

حديثُ النُّعْمَانِ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ.

(١) فِي (أ): الْعَدُو.

(٢) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٤٥٨) وَ(٤٤٥٩)، وَابْنُ مَاجَه
(٢٥٥١)، وَالنَّائِي ١٢٣/٦ وَ١٢٤، وَهُوَ فِي «الْمُسْتَد» (١٨٣٩٧).

(٣) انْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

تَنْبِيهِ: جَاءَ فِي الْمَطْبُوعِ عَقِبَ هَذَا: وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَى
حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ. وَلَيْسَ فِي أَصُولِنَا.

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ، وَأَبُو بَشِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ.
فَرُوي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ: عَلِيٌّ،
وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَى الثُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ.

٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزَّانِي

١٥١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ،
عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ
يُذَكِّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا^(١).

(١) إسناده ضعيف، عِلته الحجاج بن أرتاة وأخرجه أحمد (١٨٨٧٢)، وابن
ماجه (٢٥٩٨).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَا أَدْرَكَهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ^(١).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَه حَدٌّ.

١٥٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ الْكِنْدِيِّ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَاتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَاتَّوَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ

(١) هَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ، فَقَدْ ثَبَتَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٧٣٣)، وَالطَّحَاوِيِّ ١/١٥١، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْأَحَادِ وَالْمِثَانِي» (٢٦١٩) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ... وَقَدْ انْقَلَبَ اسْمُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ إِلَى وَاثِلِ بْنِ عَلْقَمَةَ، وَهُوَ وَهُمْ نَبَهُ عَلَيْهِ الْمَزِّي فِي «تَحْفَةِ الْأَشْرَافِ» ٩/٨٨ - ٨٩.

قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا،
فَقَالَ لَهَا: «أَذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكَ». وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا،
وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: «ارْجُمُوهُ». وَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً
لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَعَلَقْمَةُ بْنُ وَائِلٍ بْنُ حُجْرٍ
سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ
وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

٢٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ

١٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ
عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ»، فَقِيلَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ
الْبَهِيمَةِ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ
أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُسْتَفَعَ بِهَا، وَقَدْ
عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ^(٢).

(١) إسناده حسن، سماك بن حرب صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله
ثقات، وأخرجه أبو داود (٤٣٧٩)، وهو في «المسند» (٢٧٢٤٠).

(٢) ضعيف عمرو بن أبي عمر مولى المطلب - وإن وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو
حاتم والعجلي - ضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة هذا
الحديث، وقال العجلي: أنكروا عليه حديث البهيمة، وقال البخاري: لا أدري =

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ
عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بِهَيْمَةَ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

١٥٢٢- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ^(١). وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللَّوْطِيِّ

١٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو السَّوَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لَوْطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»^(٢).

=سمعه عن عكرمة أم لا، وقال أيضاً: عمر بن أبي عمرو صدوق لكنه روى عن
عكرمة مناكير، وقال أبو داود: ليس هو بذلك، حدث بحديث البهيمه، وقد روى
عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمه حد، وقال
الساجي: صدوق إلا أنه يهيم، وأخرجه أبو داود (٤٤٦٤)، وابن ماجه (٢٥٦٤)،
والنسائي في «الكبرى» (٧٣٤٠)، وهو في «المسند» (٢٤٢٠). وانظر بسط القول
فيه.

(١) أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٤١) وضعفه.

(٢) ضعيف، فإن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب روايته عن عكرمة ضعيفة،
كما سلف بيانه في الحديث السالف، وأخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، وابن ماجه =

وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة.

وإنما يُعرفُ هذا الحديثُ عن ابن عَبَّاسٍ، عن النبي ﷺ من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق^(١) هذا الحديث عن عمرو ابن أبي عمرو، فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمة.

وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»^(٢).

هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحداً رواه عن سهيل ابن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمرى، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه.

واختلف أهل العلم في حد اللوطي: فرأى بعضهم أن عليه الرجم، أحسن أو لم يُحصن، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم: الحسن

= (٢٥٦١)، وهو في «المسند» (٢٧٢٧).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٣٣٧) مرفوعاً بلفظ: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثاً.

(١) تابعه عبد العزيز الدراوردي عند النسائي في «الكبرى» (٧٣٣٧).

(٢) إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عمر، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٢).

البَصْرِيُّ، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، قالوا: حَدَّثَنَا اللَّوْطِيُّ حَدَّثَنَا الزَّانِي، وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وأهل الكوفة.

١٥٢٤- حَدَّثَنَا أحمد بن منيع، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قال: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عن القاسم بن عبد الواحد المكي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»^(١).

هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر.

٢٥- باب ما جاء في المرتد

١٥٢٥- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي، قال: حَدَّثَنَا أيوب

عن عكرمة: أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدَّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وَلَمْ أَكُنْ لِأَحْرَقَهُمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ^(٢).

(١) إسناده ضعيف، تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل ولم يتابع عليه، وقد ضعفه الأئمة، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٣)، وهو في «المسند» (١٥٠٩٣).

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والنسائي ١٠٤/٧ و ١٠٥، وهو في «المسند» (١٨٧١)، و«صحيح»

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُخَبَسُ وَلَا تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ شَهَرَ السَّلَاحَ

١٥٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ.

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ

١٥٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

=ابن حبان (٤٤٧٦) و(٥٦٠٦).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٧٠٧١)، ومسلم (١٠٠)، وابن ماجه (٢٥٧٧)، وهو في «شرح المشكل» (١٣٢٥).

ابن مُسلم، عن الحسن

عن جُنْدُبٍ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ
بِالسَّيْفِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ وَكِيعٌ: هُوَ ثِقَةٌ، وَيَرْوِي عَنْ الْحَسَنِ
أَيْضاً، وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدُبٍ مَوْقُوفاً.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ سِحْرِهِ مَا
يَبْلُغُ الْكُفْرَ، فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ، فَلَمْ يَرَّ عَلَيْهِ قَتْلًا.

٢٨- باب ما جاء في الغال ما يُصْنَعُ بِهِ

١٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عُمَرَ

عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُموهُ غَلًّا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ». قَالَ صَالِحٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةَ

(١) إسناده ضعيف، وأخرجه الطبراني (١٦٦٥) و(١٦٦٦)، والدارقطني

١١٤/٣، والحاكم ٣٦٠/٤، والبيهقي ١٣٦/٨.

وَمَعَهُ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَوَجَدَ رَجُلًا قَدْ غَلَّ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ مَتَاعُهُ، فَوُجِدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفٌ، فَقَالَ سَالِمٌ: بَعْ هَذَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَائِدَةَ وَهُوَ: أَبُو وَقْدٍ اللَّيْثِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَالِ، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

٢٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَقُولُ لِلْآخِرِ: يَا مُخَنَّثُ

١٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيٌّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: أَيُّ مُخَنَّثٍ، فَاضْرِبُوهُ

(١) إسناده ضعيف، لضعف صالح بن محمد بن زائدة وأخرجه أبو داود (٢٧١٣)، وهو في «المسند» (١٤٤).

عَشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَقَرَّةُ بْنُ إِيَّاسٍ الْمُزَنِيُّ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِ^(٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَعَلِيهِ الْقَتْلُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ.

٣٠- بَابُ فِي التَّعْزِيرِ

١٥٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَّارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُجْلَدُ

(١) إسناده ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٨)، والطبراني (١١٥٨٠)

و(١١٥٩٤)، والدارقطني ١٢٦/٣، والبيهقي ٢٥٢/٨-٢٥٣، وضعفه.

وقال أبو حاتم في «العلل» ٤٥٥/١: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حية.

(٢) حديث ضعيف لا اضطرابه، وأخرجه أحمد (١٨٥٥٧) من حديث البراء،

وانظر عنده تخريج حديث قرة بن إياس.

فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»^(١).

وقد رَوَى هذا الحديث ابن لهيعة عن بُكَيْرٍ فَأُخْطِأَ فِيهِ، وقال:
عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ^(٢)،
وهو خَطَأٌ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، إِنَّمَا هُوَ: عبد
الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بُرْدَةَ بن نيار، عن
النبي ﷺ.

وهذا حديث غريب^(٣) لا نعرفه إلا من حديث بكير بن
الأشج.

وقد اختلف أهل العلم في التَّعْزِيرِ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوي في
التَّعْزِيرِ هذا الحديث.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨)، وأبو داود
(٤٤٩١) و(٤٤٩٢)، وابن ماجه (٢٦٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٣٠)-
(٧٣٣٢)، وهو في «المسند» (١٥٨٣٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٥٢)، وانظر
«فتح الباري» ١٧٧/١٢.

(٢) قلنا: رواية ابن لهيعة هي في «المسند» (١٥٨٣٤) من رواية عبد الرحمن
ابن جابر، عن أبي بردة بن نيار، وليست من رواية عبد الرحمن بن جابر بن
عبد الله، عن أبيه، كما ظن المصنف.

(٣) في نسخة في (ب): حسن غريب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الصَّيْدِ

عن رسول الله ﷺ

١ - باب ما جاء ما يُؤْكَلُ من صَيْدِ الْكَلْبِ وما لَا يُؤْكَلُ

١٥٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا
لَنَا مُعَلِّمَةً. قَالَ: «كُلْ مَا أُمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا». قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِغْرَاضِ. قَالَ: «مَا خَرَقَ فَكُلْ،
وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ، فَلَا تَأْكُلْ»^(١).

١٥٣١ م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْمِغْرَاضِ^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم (١٩٢٩)، وأبو
داود (٢٨٤٧) - (٢٨٥١)، وابن ماجه (٣٢١٢) و (٣٢١٤) و (٣٢١٥)، والنسائي
١٧٩/٧ - ١٨٤ و ١٩٤، وهو في «المسند» (١٨٢٤٥)، و«صحيح ابن حبان»
(٥٨٨١).

(٢) صحيح، وانظر ما قبله.

وهذا حديث حسن صحيح.

١٥٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ. وَالْحَجَّاجُ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَائِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، فَقَالَ: «إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ، قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ». قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ رَمِي. قَالَ: «مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ». قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آيِيهِمْ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا»^(١).

وفي الباب عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.

وهذا حديث حسن^(٢).

وعائذ الله: هو أبو إدريس الخولاني^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠)، وأبو داود (٢٨٥٢) و(٢٨٥٥) و(٢٨٥٦)، وابن ماجه (٣٢٠٧)، والنسائي ١٨١/٧ وهو في «المسند» (١٧٧٤٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٧٩).

وقوله: ما ردت عليك قوسك فكل. أي: ما صدت بسهمك، وفي رواية ابن حبان: فما صدت بقوسك، فكل منه.

(٢) في المطبوع: حسن صحيح.

(٣) في المطبوع زيادة: واسم أبي ثعلبة الخسني: جرثوم، ويقال: جرثم بن ناشم، ويقال: ابن قيس.

٢- باب ما جاء في صيد كلب المَجُوسِ

١٥٣٣- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشُّكْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نُهِنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ^(١).
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُرَخَّصُونَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ.

وَالْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَرَّةَ: هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ.

٣- باب ما جاء في صيد البُرَاةِ

١٥٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَنَّاذُ وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي؟ فَقَالَ: «مَا أُمْسَكَ عَلَيْكَ، فَكُلْ»^(٢).

(١) إسناده ضعيف، شريك النخعي مولى الحفظ، وشيخه الحجاج بن أرطاة لين ومدلس، وقد عنعنه.

وأخرجه ابن ماجه (٣٢٠٩)، والبيهقي ٢٤٥/٩، وقال: الحجاج لا يحتج به.

(٢) إسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد.

وأخرجه أحمد (١٨٢٥٨)، وأبو داود (٢٨٥١)، وابن أبي شيبة ٣٦٦/٥، والطبراني ١٦٨/١٧، والبيهقي ٢٣٨/٩، وقال: ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبي، وإنما أتى به مجالد، والله أعلم.

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبُرَاةِ
وَالصُّقُورِ بَأْسًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْبُرَاةُ: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي يُصَادُ بِهِ،
مِنَ الْجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
[المائدة: ٤]، فَسَرَ الْكِلَابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَيْدِ الْبَازِي، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ،
وَقَالُوا: إِنَّمَا تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ. وَكَرَهُهُ بَعْضُهُمْ، وَالْفُقَهَاءُ أَكْثَرُهُمْ
قَالُوا: يَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ.

٤ - بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ
فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي؟ قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ
تَرَفِ فِيهِ أَثَرَ سَبْعٍ فَكُلْ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ،

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ (١٠٤١)، وَالنَّسَائِيُّ ١٩٣/٧، وَهُوَ فِي
«الْمُسْنَدِ» (١٩٣٧٦).

عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ^(١) وَكَلاَ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.
وفي البابِ عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ.

٥ - باب فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتاً فِي الْمَاءِ

١٥٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَخْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ،
فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ،
فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي:
الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ؟»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٣).

١٥٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ
الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ صَيْدٍ

(١) في المطبوع: هُنا زيادة: وعن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ مثله، ولم ترد في شيء
من أصولنا الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦) و(٧)
وأبو داود (٢٨٤٩) و(٤٨٥٠).

(٣) في المطبوع بعد هذا الحديث عنوان: باب ما جاء في الكلب يأكل من
الصيد.

الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَالَ: «إِذَا أُرْسِلْتَ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ^(١) وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكَلَ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخْرَى؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ»^(٢).

قَالَ سُفْيَانُ: كَرِهَ لَهُ أَكْلُهُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ: إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ أَنْ لَا يَأْكُلَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الذَّبِيحَةِ: إِذَا قُطِعَ الْحُلُقُومُ، فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ، فَلَا يَأْكُلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ^(٣).

(١) لفظة «المعلم» أثبتناها من (س) وهامش (ب).

(٢) سلف تخريجه برقم (١٥٣١).

(٣) قال صاحب «المغني» ٢٦٣/١٣، وهي رواية عن أحمد، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة، وابن عمر، حكاه عنهم الإمام أحمد، وبه قال مالك، وللشافعي قولان كالمذهبين.

٦ - باب ما جاء في صَيْدِ الْمِعْرَاضِ^(١)

١٥٣٨- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ،
فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ، فَهُوَ وَقِيدٌ»^(٢).

١٥٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ^(٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٤).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٧ - باب ما جاء في الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ^(٥)

١٥٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(١) الْمِعْرَاضُ، قَالَ فِي «النهاية» ٢/٢١٥: بِالْكَسْرِ: سَهْمٌ بِلَا رِيشٍ وَلَا نَضْلٍ،
وَأَمَّا يُصِيبُ بِعَرَضِهِ دُونَ حَدِّهِ.

(٢) سَلَفٌ تَخْرِيجُهُ بِرَقْمٍ (١٥٣١).

وَالْوَقِيدُ، بِالذَّالِ الْمَعْجَمَةِ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ: وَهُوَ الْمَقْتُولُ بِغَيْرِ مُحَدَّدٍ،
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمَوْقُودَةُ﴾، قَالَ الْعِرَاقِيُّ.

(٣) صَحِيحٌ، وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

(٤) فِي (ظ) وَنَسَخَةٌ بِهَامِشٍ (ب): حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٥) قَالَ صَاحِبُ «النهاية» ٤/٣٢٣: الْمَرْوَةُ: حَجَرٌ أَبْيَضٌ بَرَّاقٌ، وَقِيلَ: هِيَ
الَّتِي يُقَدِّحُ مِنْهَا النَّارَ.

عن جابر بن عبد الله: أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْزَبًا أَوْ ثُنَيْنًا،
فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ
بَأَكْلِهِمَا^(١).

وفي الباب عن محمد بن صفوان، ورافع، وعدي بن حاتم.
وقد رخص بعض أهل العلم في أن يُذَكَّى بِمَرْوَةٍ، ولم يروا
بأكل الأرنب بأسًا، وهو قول أكثر أهل العلم، وقد كره بعضهم
أكل الأرنب.

وقد اختلف أصحاب الشَّعْبِيِّ في رواية هذا الحديث فرَوَى
داود بن أبي هند، عن الشَّعْبِيِّ، عن محمد بن صفوان. وَرَوَى
عاصم الأَحْوَلُ، عن الشَّعْبِيِّ، عن صفوان بن محمد أو محمد بن
صفوان، ومحمد بن صفوان أصحُّ^(٢).

وَرَوَى جَابِرُ الْجُعْفِيُّ، عن الشَّعْبِيِّ، عن جابر بن عبد الله نحو
حديث قتادة، عن الشَّعْبِيِّ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّعْبِيُّ رَوَى عَنْهُمَا

(١) صحيح لغيره وهذا إسناد فيه انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من الشعبي.

وأخرجه أحمد (١٤٤٨٦)، والبيهقي ٣٢١/٩.

وأخرجه من حديث الشعبي، عن محمد بن صفوان: أبو داود (٢٨٢٢)، وابن
ماجه (٣١٧٥) (٣٢٤٤)، والنسائي ١٩٧/٧ و٢٢٥، وهو في «المسند» (١٥٨٧٠)
و(١٥٨٧١)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٨٧).

وفي الباب عن كعب بن مالك عند البخاري (٢٣٠٤)، وهو في «مسند أحمد»
(١٥٧٦٥).

(٢) نُخْرِجُ عَنْ الْحَدِيثِ (١٥٤٠).

جميعاً، قال محمدٌ: حديثُ الشَّعْبِيِّ، عن جَابِرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

٨ - باب في كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ^(١)

١٥٤١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجْتَمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصَبَّرُ بِالنَّبْلِ^(٢).

وفي الباب عن عَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عُمرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

وحديثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حديثٌ غَرِيبٌ.

١٥٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْمُجْتَمَةِ، وَعَنْ الْخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى

(١) في المطبوع قبل هذا الباب عنوان: أبواب الأطعمة.

والمصبورة: المقتولة صبراً، قال في «النهاية» ٨/٣: هو أن يُمسك شيء من ذوات الرُّوح حياً، ثم يُرمى بشيء حتى يموت.

(٢) صحيح لغيره، وأخرجه الحميدي (٣٩٧).

وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (١٩٨٩) وغيره، وإسناده صحيح، وانظر ما بعده.

يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ^(١).

قال محمد بن يحيى - هو القطعي - : سئل أبو عاصم عن
المُجْتَمَةِ، فقال: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوْ الشَّيْءُ فَيُرْمَى، وَسُئِلَ عَنِ
الْخَلِيسَةِ، فقال: الذُّبُّ أَوْ السَّبْعُ يُذْرِكُهُ الرَّجُلُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ،
فَتَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّيَهَا.

١٥٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ
الرُّوحُ غَرَضاً^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٣).

٩ - بَابُ فِي ذِكَاةِ الْجَنِينِ

١٥٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ
مُجَالِدٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ،
عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ

(١) صحيح لغيره، وأخرجه أحمد (١٧١٥٣)، وانظر تمة تخريجه فيه.
وسأتي مختصراً عند المصنف برقم (١٦٥٢).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٩٥٧)، وابن ماجه (٣١٨٧)، والنسائي
٢٣٧/٧-٢٣٩، وهو في «المسند» (٢٤٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٦٠٨).

(٣) جاء في المطبوع بإثر هذا: والعمل عليه عند أهل العلم.

عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، قال: «ذَكَاءُ الْجَنِينِ ذَكَاءُ أُمِّهِ»^(١).

وفي الباب عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة.

وهذا حديث حسن^(٢). وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وأبو الوداك اسمه: جبر بن نوف.

١٠- باب في كراهية^(٣) كل ذي نابٍ وذئبٍ مخلبٍ

١٥٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ^(٤).

(١) صحيح بطرقه وشواهده، وأخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، وهو في «المسند» (١١٢٦٠)، و«صحيح» ابن حبان (٥٨٨٩).

(٢) في نسخة بهامش (ب)، وفي المطبوع: حسن صحيح.

(٣) لفظ الكراهة يراد به الحرام عند السلف كما بيناه في المقدمة.

(٤) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢)، وأبو داود =

١٥٤٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ: عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

١٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - الْحُمْرَ
الْإِنْسِيَّةَ، وَلَحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ
مِنَ الطَّيْرِ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَرَبَابُصِ بْنِ سَارِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
وَحَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

١٥٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ^(٣).

= (٣٨٠٢)، وابن ماجه (٣٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٠٠-٢٠١، وهو في «المسند»
(١٧٧٣٥)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٧٩).

(١) صحيح، وانظر ما قبله.

(٢) حديث حسن، وأخرجه أحمد (١٤٤٦٣).

(٣) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٨٧٨٩).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

١١- بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

١٥٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ^(١) مَيِّتٌ»^(٢).

١٥٥٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ نَحْوَهُ^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ

(١) المَثْبُوتُ مِنْ نَسْخَةِ بِهَامِشِ (ظ) أَيِ: الْمَقْطُوعِ وَفِي سَائِرِ الْأَصُولِ: «فَهِيَ»، أَيِ: الْقِطْعَةُ.

(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٨٥٨)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢١٩٠٣)، وَهَذَا خَاصٌ بِأَلْيَةِ الْغَنَمِ وَسَنَامِ الْبَعِيرِ دُونَ الشَّرْعِ وَالْوَبْرِ مِمَّا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ.

(٣) انْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

أَسْلَمَ.

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ.

وأبو واقدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ: الحارثُ بن عَوْفٍ.

١٢- باب في الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

١٥٥١- حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (ح)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لِأَجْزَأَ عَنْكَ»^(١).

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: هَذَا فِي الضَّرُورَةِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ^(٢).

(١) إسناده ضعيف، لجهالة أبي العشاء وأبيه، قال أحمد: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه أبو داود (٢٨٢٥)، وابن ماجه (٣١٨٤)، والنسائي ٢٢٨/٧، وهو في «المسند» (١٨٩٤٧).

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٤٨١)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٤٣٨٠)، وفيه: كنا مع رسول الله ﷺ بذى الحليفة من تهامة... ثم إن ناضحاً تردى في بئر بالمدينة فذكى من قبل شاكلته -يعني خاصرته-، فأخذ منه عمر عشرين بدرهم. وإسناده صحيح، وأصله في «صحيح البخاري» (٢٤٨٨)، و«صحيح مسلم» (١٩٦٨) دون ذكر قصة الناضح. وانظر «المسند» (١٥٨٠٦).

وهذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،
وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشْرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي الْعُشْرَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ
قَهْطَمٍ، وَيُقَالُ: يَسَارُ بْنُ بَرْزٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ بَلَزٍ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ
عُطَارِدٌ، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ.

١٣- بَابُ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ^(١)

١٥٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ
ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً
بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى، كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ
الثَّانِيَةِ، كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، كَانَ
لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ شَرِيكِ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٤- بَابُ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ

١٥٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(١) فِي الْمَطْبُوعِ قَبْلَ هَذَا عَنَّا: أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٢٤٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٥٢٦٣)، وَابْنُ مَاجَهَ
(٣٢٢٩)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٨٦٥٩).

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا
ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ»^(١).

وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وأبي هريرة، وسهل بن
سعد.

وهذا حديث حسن صحيح.

وقد روي عن ابن عمر، عن أبي لبابة: أن النبي ﷺ نهى بعد
ذلك عن قتل جنان البيوت، وهي العوامر^(٢). ويروى عن ابن
عمر، عن زيد بن الخطاب أيضاً. وقال عبد الله بن المبارك: إنما
يكره من قتل الحيات، الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة^(٣) ولا

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣)، وأبو داود
(٥٢٥٢)، وابن ماجه (٣٥٣٥)، وهو في «المسند» (٤٥٥٧)، و«صحيح ابن حبان»
(٥٦٣٨).

قوله: «ذا الطفيتين»: حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان.

«والأبتر» قيل: هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه.

وقوله: يلتامسان البصر، أي: يخطفان ويطمسان.

(٢) حديث صحيح، وقوله: وهي العوامر. قال الحافظ: هو كلام الزهري
أدرج في الخبر، وقد بينه معمر في روايته عن الزهري فساق الحديث وقال في
آخره: قال الزهري: وهي العوامر.

وأخرجه البخاري (٣٢٩٨)، ومسلم (٢٢٣٣)، وأبو داود (٥٢٥٣) - (٥٢٥٥)،
وهو في «المسند» (١٥٥٤٧).

قوله: «جنان» بكسر الجيم وتشديد النون: جمع جان: الحية الخفيفة.

(٣) في نسخة بهامش (ظ): قصبة.

تَلْتَوِي فِي مَشِيَّتِهَا.

١٥٥٤- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ، عَنْ

صَيْفِيٍّ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ
عُمَارًا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ
فَاقْتُلُوهُ»^(١).

هَكَذَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي
السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي
الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

١٥٥٥- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ^(٢).

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ
عَجْلَانَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (١١٢١٥)، وانظر تمة تخريجه في الذي يليه.

(٢) هو في «الموطأ» ٩٧٦/٢ وإسناده صحيح، وأخرجه من طريق مالك مسلم (٢٢٣٦) (١٣٩)، وأبو داود (٥٢٥٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٧٢)، وابن حبان (٥٦٣٧)، وفي الحديث عندهم قصة.

(٣) رواية محمد بن عجلان، عن صيفي - وهو ابن زياد الأنصاري - أخرجها =

١٥٥٦- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:

قَالَ أَبُو لَيْلَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ، فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِينَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

١٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

١٥٥٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ ابْنِ زَادَانَ وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ

= أَحْمَدُ (١١٣٦٩)، وَمُسْلِمُ (٢٢٣٦) (١٤١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٥٢٥٧) وَ(٥٢٥٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (٩٧٠) وَ(٩٧١)، وَابْنُ حِبَانَ (٦١٥٧)، وَفِي الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ قِصَّةٌ.

(١) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، ابْنُ أَبِي لَيْلَى - وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي - سَيِّءُ الْحِفْظِ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٥٢٦٠)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (٩٦٨)، وَالطَّبْرَانِيُّ (٦٤٢٨) وَ(٦٤٢٩)، وَالْمِزِيُّ فِي «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» ١٦٩/٢١ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

بِهِم»^(١).

وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وأبي رافع، وأبي أيوب.
وحديث عبد الله بن مفضل حديث حسن صحيح.

ويُروى في بعض الحديث: أن الكلب الأسود البهيم
شيطان^(٢)، والكلب الأسود: البهيم الذي لا يكون فيه شيء من
البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم.

١٦- باب من أمسك كلباً ما ينقص من أجره

١٥٥٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا - أَوْ
اتَّخَذَ كَلْبًا - لَيْسَ بِضَارٍ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانٍ»^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (١٦٧٨٨) وأبو داود (٢٨٤٥)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، والنسائي ١٨٥/٧، وابن حبان (٥٦٥٧)، ورواية بعضهم مطولة.

وسبأتي عند المصنف بأطول مما هنا برقم (١٥٦٢).

(٢) أخرجه أحمد (٢٥٢٤٣) من حديث عائشة، ومسلم (٥١٠) من حديث أبي ذر.

قال النووي: سمي شيطانا، لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤)، والنسائي ١٨٧-١٨٦/٧ و١٨٨ و١٨٩، وهو في «مسند أحمد» (٤٤٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٧٩).

وفي الباب عن عبد الله بن مغلل، وأبي هريرة، وسفيان بن أبي زهير.

وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أَوْ كَلَبَ زَرْعٍ».

١٥٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

عن ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلَبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلَبَ مَاشِيَةٍ

قال: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلَبَ زَرْعٍ. فقال: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

= وقوله: «ليس بضار» بتخفيف الراء المكسورة المنونة، أي: ليس بمُعَلِّمٍ أو مُعَوِّدٍ بالصَّيْدِ، يقال: ضَرَّى الْكَلْبُ وَأَضْرَاهُ صَاحِبُهُ، أي: عَوَّدَهُ وَأَغْرَاهُ بِهِ، وَتُجْمَعُ عَلَى ضَوَارٍ. «النهاية» ٨٦/٣.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٤٧٤٤)، والبخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠) و(١٥٧١)، وابن ماجه (٣٢٠٢) و(٣٢٠٣)، والنسائي ١٨٤/٧ و١٨٤-١٨٥، وابن حبان (٥٦٤٨). وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

وقول ابن عمر: «إن أبا هريرة له زرع» قال النووي في «شرح مسلم» ٢٣٦/١٠: قال العلماء: ليس هذا توهيناً لرواية أبي هريرة، ولا شكاً فيها، بل معناه: أنه لما كان صاحب زرع وحزب، اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والمادة أن المُبْتَلَى بِشَيْءٍ يُتَقَنُّ مَا لَا يُتَقَنُّ غَيْرُهُ، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وانظر ما كتبه على هذا الحرف في تعليقنا على الرواية (٤٤٧٩) من «المسند».

١٥٦٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ
مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٢).

وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ،
وَأِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ.

١٥٦١- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، بِهَذَا^(٣).

١٥٦٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، قَالَ: إِنِّي لَمَمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ
عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكَلَابَ أُمَّةٌ
مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥)، وابن ماجه
(٣٢٠٤)، والنسائي ١٨٩/٧، وهو في «مسند أحمد» (٧٦٢١)، و«صحيح ابن
حبان» (٥٦٥٢).

(٢) في المطبوع: «حسن صحيح»، وهو كذلك في «شرح العراقي»، وما أثبتناه
من أصولنا الخطية جميعاً، وفي «شرح المباركفوري».

(٣) إسناده صحيح.

أهل بيت يرتبطون كلباً، إلا نقص من عملهم كل يوم قيراطاً، إلا
كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم»^(١).

هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن
الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي ﷺ^(٢).

١٧- باب في الذكاة بالقصب وغيره

١٥٦٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى
الْعَدُوَّ غَدَاً، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ،
وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا، وَسَأُحَدِّثُكُمْ
عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ، فَمُدَى الْحَبْشَةِ»^(٣).

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَبَّادَةَ، عَنْ

(١) حديث صحيح، وقد سلف بأخصر مما هنا عند المصنف برقم (١٥٥٧)،
وذكرنا تخريجه هناك.

(٢) هذا الحديث إلى هنا جاء في المطبوع بعد الحديث رقم (١٥٥٩)، وأثبتناه
في موضعه هنا من أصولنا الخطية جميعاً، ومن شرحي العراقي والمباركفوري.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١)،
والنسائي ٢٢٦/٧ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن سعيد بن مسروق
الثوري، بهذا الإسناد. ورواية البخاري وأبي داود مطولة. وانظر ما بعده.

أبيه^(١). وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع.

والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يروون أن يذكى بسن، ولا بعظم.

١٨- باب ما جاء في البعير أو البقر

أو الغنم إذا نذ فصار وخشياً، يُرمى بسنهم، أو لا؟^(٢)

١٥٦٥- حَدَّثَنَا هَنَّاذُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَذَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبْلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَنِهِمْ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا، فافعلوا به هكذا»^(٣).

(١) حديث صحيح كسالفه، وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (١٥٨٠٦)، والبخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨)، وابن ماجه (٣١٧٨)، والنسائي ١٩١/٧-١٩٢ و ٢٢٦ و ٢٢٨ و ٢٢٨-٢٢٩ من طرق عن سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(٢) عنوان هذا الباب أثبتناه من نسخة بهامش (س)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية، ولا شرحي العراقي والمباركفوري.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

١٥٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ
فِيهِ: عَبَايَةَ، عَنْ أَبِيهِ^(١). وَهَذَا أَصَحُّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ
سُفْيَانَ^(٢).

آخِرُ الصِّدِّ

(١) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (١٥٨٠٦)، والبخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨)، وابن ماجه (٣١٨٣)، والنسائي ١٩١-١٩٢/٧ و٢٢٨ و٢٢٩-٢٢٨ من طرق عن سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

وقوله: «نَدَّ» بفتح النون وتشديد الدال، أي: هرب.
وقوله: «أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ» الأوابد: جمع أَبَدَةٍ، وهي التي قد تَأَبَّدَتْ، أي
تَوَحَّشَتْ، ونَفَرَتْ مِنَ الْإِنْسِ. «النهاية» ١/ ١٣.

(٢) قوله: «وهكذا رواه...» إلى هنا لم يرد في أصولنا الخطية، ولا في شرح
العراقي، وهو ثابت في شرح المباركفوري.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَبْوَابُ الْأَصْحَابِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١ - باب ما جاء في فضل الأُضحية

١٥٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمٌ بْنُ عَمْرِو الْحَدَّاءُ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي^(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا»^(٢).

(١) ما أثبتناه من (ب) وفي عامة الأصول وشرح المباركفوري: إنه ليأتي، والضمير في «إنه» راجع إلى ما دل عليه إهراق الدَّم، فيما قاله المباركفوري نقلاً عن الطَّيْبِيِّ.

(٢) إسناده ضعيف لضعف أبي المثنى، واسمه سليمان بن يزيد الخزاعي، ثم إن فيه انقطاعاً، فإن أبا المثنى لم يسمع من هشام بن عروة، فيما نقله المصنف في «العلل الكبير» ٦٣٨/٢ عن شيخه البخاري.

وأخرجه ابن ماجه (٣١٢٦)، وابن حبان في «المجروحين» ١٥١/٣، والحاكم ٢٢١/٤، والبيهقي ٢٦١/٩، والبخاري (١١٢٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» =

وفي الباب عن عمران بن حصين^(١)، وزيد بن أرقم.

وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه.

وأبو المثنى اسمه: سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك.

ويروى عن النبي ﷺ أنه قال في الأضحية: «لصاحبها بكل شعرة حسنة»^(٢). ويروى: «يقرؤها».

= ٢٥٤/٣٤ من طرق عن عبد الله بن نافع الصائغ، بهذا الإسناد. وقال البيهقي بإثر الحديث: رواه ابن خزيمة، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن أبي المثنى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أو عن عمه موسى بن عقبة - هكذا بالشك -، أن رسول الله ﷺ قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم». ثم ذكره.

(١) أخرجه الحاكم ٢٢٢/٤، والطبراني في «الكبير» ٢٣٩/١٨ (٦٠٠)، وفي الدعاء (٩٤٧)، والبيهقي ٢٣٨/٥ و ٢٨٣/٩، وفي سنده النضر بن إسماعيل البجلي ليس بالقوي، وأبو حمزة الثمالي - واسمه ثابت بن أبي صفية - اتفق الأئمة على ضعفه.

(٢) جاء هذا في حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه أحمد (١٩٢٨٣)، وابن ماجه (٣١٢٧)، ولفظه: أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: فما لنا فيها، قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: يا رسول الله، فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». وإسناده ضعيف جداً، فيه نفع بن الحارث الأعمى وهو متروك، وعائذ الله المجاشعي: ضعيف.

٢ - باب ما جاء في الأضحية بكبشين

١٥٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدَيْهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا^(١).

وفي الباب عن عليٍّ، وعائشة، وأبي هريرة، وجابر، وأبي أيوب، وأبي الدرداء، وأبي رافع، وابن عمر، وأبي بكر. وهذا حديث حسن صحيح^(٢).

١٥٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِ الكوفيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (١١٩٦٠) والبخاري (٥٥٥٣) و(٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦)، وأبو داود (٢٧٩٤)، وابن ماجه (٣١٢٠)، والنسائي ٢١٩/٧ و٢١٩-٢٢٠ و٢٢٠ و٢٣٠ و٢٣٠-٢٣١ و٢٣١، وابن حبان (٥٩٠٠) و(٥٩٠١). ورواية بعضهم مختصرة.

وقوله: «أَمْلَحَيْنِ»: الأملح: ما بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو الأبيض الخالص البياض.

و«أَقْرَنَيْنِ»: الأقرن: عظيم القرن أو حسن القرن، وصفه به، لأنه أكمل وأحسن صورة.

«على صِفَاحِهِمَا» بكسر الصاد، أي: على صفحة العُنُق، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. انظر «شرح مسلم» للنووي.

(٢) جاء بعد هذا في المطبوع: «باب ما جاء في الأضحية عن الميت»، وهذا العنوان لم يرد في أصولنا الخطية جميعاً، ولا في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في «شرحه».

عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنّس

عن عليّ: أنّه كان يُضَحّي بِكَبْشَيْنِ: أَحَدُهُمَا عن النبي ﷺ،
والآخرُ عن نفسه، فَقِيلَ لَهُ، فقال: أَمَرَنِي بِهِ - يَعْنِي النبي ﷺ - ،
فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيْتِ، وَلَمْ يَرِ
بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَلَا
يُضَحَّى، وَإِنْ ضَحَّى، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا^(٢).

٣ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِي

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشٍ
أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي

(١) إسناده ضعيف، لجهالة أبي الحسناء، وسوء حفظ شريك، وحنّس - وهو
ابن المعتمر الكوفي - تكلم فيه غير واحد.

وأخرجه أحمد (٨٤٣) و(١٢٧٩)، وأبو داود (٢٧٩٠).

(٢) وقع بعد هذا في المطبوع: «قال محمد: قال عليّ ابن المديني: وقد رواه
غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه. قال مسلم: اسمه الحسن»
ولا أصل له في أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي شرح عليها المباركفوري.

سَوَادٍ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ.

٤ - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْأَضَاحِي

١٥٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُيَيْدِ
ابْنِ قَيْزُورٍ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَفَعَهُ، قَالَ: «لَا يُضَحَّى بِالْعَرَجَاءِ بَيْنَ
ظَلْعُهَا، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيْنَ عَوْرَتِهَا، وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيْنَ مَرَضُهَا، وَلَا
بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي»^(٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٧٩٦)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣١٢٨)،
وَالنَّسَائِيُّ ٧/ ٢٢٠-٢٢١، وَهُوَ فِي «صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٥٩٠٢).
وَقَوْلُهُ: «أَقْرَنَ»: أَي: ذُو قَرْنَيْنِ.

و«فَحِيلَ»: هُوَ الْكَرِيمُ الْمُنَجَّبُ فِي ضِرَابِهِ.
وَقَوْلُهُ: «يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ... إلخ» يَرِيدُ أَنْ فَمَهُ، وَقَوَائِمَهُ، وَمَا أَحَاطَ بِمَلَا حِظِّ
عَيْنِهِ مِنْ وَجْهِهِ أَسْوَدَ، وَسَائِرِ بَدَنِهِ أَبْيَضَ. «مَعَالِمُ السَّنَنِ» ٢/ ٢٢٨.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٨٠٢)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣١٤٤)،
وَالنَّسَائِيُّ ٧/ ٢١٤ وَ ٢١٥، وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٨٥١٠)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ
حَبَانَ» (٥٩١٩) وَ (٥٩٢١) وَ (٥٩٢٢).

وَقَوْلُهُ: «ظَلْعُهَا» أَي: عَرَجُهَا.

و«العجفاء» هِيَ الْمَهْزُولَةُ.

١٥٧٢- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ قَبْرٍ، عَنْ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُيَيْدِ بْنِ
قَبْرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

٥ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَضَاحِي

١٥٧٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ
وَالْأُذْنَ، وَأَنْ لَا نَضْحِيَ بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا
خَرْقَاءَ^(٢).

= «التي لا تنقي»: من الإنقاء، أي: التي لا ينقي لها - بكسر النون وإسكان
القاف، وهو المخ - من الضعف والهزال، يقال: أنقت الناقة، أي: صار فيها
نقي، والنقي: مخ العظام.

(١) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه منه.

(٢) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٢٨٠٤)، وابن ماجه (٣١٤٢)، والنسائي
٢١٦/٧ و٢١٦-٢١٧ و٢١٧، وهو في «مسند أحمد» (٦٠٩) و(٨٥١).

وانظر ما بعده.

ولقوله: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن» طريق آخر عن عليٍّ،
سيأتي عند المصنف ضمن حديث برقم (١٥٨٠)، وإسناده حسن.

١٥٧٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

وَزَادَ: قَالَ: الْمُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ، وَالشَّرْقَاءُ: الْمَشْقُوقَةُ، وَالْخَرَقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّائِدِيُّ كُوفِيٌّ، وَشُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي يُكْنَى أَبَا أُمَيَّةَ، وَشُرَيْحُ بْنُ هَانِيٍّ كُوفِيٌّ، وَهَانِيٌّ لَهُ صَحْبَةٌ، وَكُلُّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ.

٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضْحَى

١٥٧٥- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَقْدٍ، عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي كِبَاشٍ، قَالَ: جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ

= وقوله: «أَنْ نَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ» أَي: نَنْظُرَ إِلَيْهِمَا، وَنَتَأَمَّلَ، فِي سَلَامَتِهِمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا، كَالْعَوَرِ وَالْجَذَعِ، قِيلَ: وَالْإِسْتِشْرَافُ: إِثْمَانُ النَّظَرِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ وَضْعُ يَدِكَ عَلَى حَاجِبِكَ كَيْلَا تَمْنَعَكَ الشَّمْسُ مِنَ النَّظَرِ، مَاخُوذٌ مِنَ الشَّرَفِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمَرْتَفِعُ، فَإِنْ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى شَيْءٍ، أَشْرَفَ عَلَيْهِ. «شرح المباركفوري» ٦٨/٥-٦٩.

وقد جاء تفسير سائر ألفاظ الحديث في الرواية التالية.

(١) حديث حسن، وقد سلف تخريجه في الذي قبله.

فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَ - أَوْ نِعَمَتٍ - الْأُضْحِيَّةُ، الْجَدْعُ مِنَ الضَّأْنِ». قَالَ: فَاَنْتَهَبُهُ النَّاسُ^(١).

وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا، وَجَابِرٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ^(٢). وقد رُوِيَ هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا^(٣).

والعملُ على هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْجَدْعَ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزَى فِي الْأُضْحِيَّةِ^(٤).

(١) حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف، لجهالة كدام بن عبد الرحمن، وأبي كباش، وهو في «المسند» (٩٧٣٩).

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٤٨)، ومسلم (١٩٦٣)، وأبي داود (٢٧٩٧)، وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي ٢١٨/٧. وآخر من حديث عقبة بن عامر سيرد عند المصنف برقم (١٥٧٧).

وثالث من حديث رجل من مزينة عند أحمد (٢٣١٢٣)، والنسائي ٢١٩/٧. ورابع عن أم بلال، عن أبيها عند أحمد (٢٧٠٧٢).

(٢) وقع في المطبوع: «حسن غريب» ولفظة: «حسن» ليست في أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي شرح عليها المباركفوري.

(٣) أضاف في المطبوع بعد هذا: «وعثمان بن واقد: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب»، ولا وجود له في أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.

(٤) جمهور أهل العلم على جواز الجدع من الضأن مع وجوده وعدمه، لكن =

١٥٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ

أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ - أَوْ جَذْيٌ^(١) -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «ضَحَّ بِهِ أَنْتَ»^(٢).

قَالَ وَكِيعٌ: الْجَذَعُ يَكُونُ ابْنَ سَبْعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:

= اختلفوا في سنه، فالأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة: ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وقال الحنفية والحنابلة: ما أكمل ستة أشهر، ونقل المؤلف هنا عن وكيع: أنه يكون ابن سبعة أو ستة أشهر، وقال صاحب «الهداية»: إنه إذا كان عظيماً بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد أجزاء.

(١) وقع في النسخ الخطية جميعاً، وفي شرح العراقي: «وجذْي» بالواو، وما أثبتناه من النسخة التي شرح عليها المباركفوري، وهو الأولى بالصواب.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٩٦٥) (١٥)، وابن ماجه (٣١٣٨)، والنسائي ٢١٨/٧ وهو في «مسند أحمد» (١٧٣٤٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٩٨).

وانظر ما بعده.

وقوله: «عتود»: هو الصَّغِير من أولاد المَعَز إذا قَوِيَ وَرَعَى وأتى عليه حَوْلٌ، والجمع: أَعْتَدَة. «النهاية» ١٧٧/٣.

والجَذْي: هو الذَّكَرُ من أولاد المَعَز، وقِيَدَهُ بعضهم بكونه في السنة الأولى. «المصباح المنير» ٩٣/١.

قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ الضَّحَايَا، فَبَقِيَتْ جَذَعَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «ضَحَّ بِهَا أَنْتَ».

١٥٧٧- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ، قَالَا، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَغْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَذْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا الْحَدِيثِ^(١).

٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ

١٥٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأُضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْأَسَدِ^(٣) السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَأَبِي

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥) (١٦)، والنسائي ٢١٨/٧ و٢١٨-٢١٩. وهو في «مسند أحمد» (١٧٣٠٤).

(٢) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسين بن واقد - وإن احتجَّ به مسلم، وعلَّق له البخاري - عنده بعض ما يُنكر، وقد تفرد برواية حديث ابن عباس هذا، قال البيهقي: حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمَر، وحديث جابر أصحُّ منه. قلنا: حديث جابر هو الآتي بعده.

وحديث ابن عباس هذا سلف عند المصنف برقم (٩٢١)، وخرجناه هناك.

(٣) وقع في المطبوع: «أبي الأسد»: بالسين المهملة المفتوحة وتخفيف الدال، وفي أصولنا الخطية جميعاً، وشرح المباركفوري: بالشين المعجمة وتشديد الدال، وكلاهما قد قيل في اسمه، والأصح بالشين المعجمة كما في «الإكمال» لابن ماكولا ٨٤-٨٥، و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين ٢٠٠-٢٠١. =

أَيُّوبَ .

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ
حديثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى .

١٥٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ
سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ^(١) .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ،
وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: يُجْزَى أَيْضاً الْبَعِيرُ عَنْ عَشْرَةٍ،
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ^(٢) .

١٥٨٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَّةِ بْنِ عَدِيٍّ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ؟ قَالَ:

= وَحَدِيثُ أَبِي الْأَشَدِّ السُّلَمِيِّ هَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ»
(١٥٤٩٤)، وَاسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَانْظُرْ تَمَامَ تَخْرِيجِهِ فِيهِ .

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ سَلَفَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٩٢٠)، وَذَكَرْنَا تَخْرِيجَهُ
هُنَاكَ .

(٢) وَقَعَ بَعْدَ هَذَا فِي الْمَطْبُوعِ: «بَابُ فِي الضَّحِيَّةِ بِعَضَاءِ الْقَرْنِ»، وَهَذَا
الْعَنْوَانُ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَصُولِنَا الْخَطِيَّةِ، وَلَا فِي شَرْحِي الْعِرَاقِيِّ وَالْمُبَارَكْفُورِيِّ .

اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا. قُلْتُ: فَالْعَرَجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنَسِكَ.
قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، أَمَرْنَا - أَوْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

١٥٨١ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
جُرَيْجِ بْنِ كَلْبِ النَّهْدِيِّ^(٢)

(١) حديث حسن شريك - وهو ابن عبد الله - قد توبع، وكذا حجية بن عدي.
وأخرجه تاماً ومختصراً أحمد (٧٣٢) و (٧٣٤)، وابن ماجه (٣١٤٣)، والنسائي
٢١٧/٧، وابن حبان (٥٩٢٠) من طريقين عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً عبد الله بن أحمد في زوائده على «مسند» أبيه (١١٠٦) من
طريق هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ بَلَفَظَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
فَصَاعِدًا. وإسناده حسن.

وقوله: «أَمَرْنَا - أَوْ أَمَرَنَا - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ»، سلف
أيضاً عند المصنف برقم (١٥٧٣) من طريق شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ.

(٢) هَكَذَا نُسِبَ «نَهْدِيًّا» فِي جَمِيعِ الْأَصُولِ الْخَطِيئةِ الَّتِي بَأْيَدِنَا، وَكَذَا فِي
شَرْحِي الْعِرَاقِيِّ وَالْمُبَارَكْفُورِيِّ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي عَامَةِ النُّسخِ وَالشُّرُوحِ الْمَطْبُوعَةِ،
إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ الْمَزِيَّ نَسَبَهُ سَدُوسِيًّا، فَجَعَلَ حَدِيثَهُ هَذَا فِي تَرْجُمَةِ جُرَيْجِ بْنِ كَلْبِ
السَّدُوسِيِّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ «تَحْفَةِ الْأَشْرَافِ» ٣٤٩/٧، وَصَنَعَ تَرْجَمَتَيْنِ فِي «تَهْذِيبِ
الْكَمَالِ» ٥٥٣-٥٥٥: إِحْدَاهُمَا: لَجُرَيْجِ بْنِ كَلْبِ السَّدُوسِيِّ الْبَصْرِيِّ،
وَالْأُخْرَى: لَجُرَيْجِ بْنِ كَلْبِ النَّهْدِيِّ الْكُوفِيِّ، وَقَالَ فِي الْأَوَّلَى: رَوَى عَنْ بَشِيرِ بْنِ
الْخَصَاصِيَّةِ وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَوَى عَنْهُ: قَتَادَةُ بْنُ دَعَامَةَ السَّدُوسِيِّ، وَقَالَ فِي
الثَّانِيَةِ: رَوَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيِّ، وَابْنَهُ يُونُسَ
ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ. وَكَانَ تَبَعٌ فِي ذَلِكَ كَلِمَةُ أَبِي دَاوُدَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَوَافَقَهُ =

عن عليٍّ، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُضْحَى بأغضبِ القرنِ والأُذنِ

قال قتادة: فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيَّب، فقال: العَضْبُ: ما بلغَ النُّصْفَ فما فوقَ ذلك^(١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

=الحافظ ابن حجر، وصنع البخاري في «تاريخه الكبير» ٢/٢٤٤، وابن حبان في «الثقات» ٤/١١٧، وأبو حاتم في «العلل» لابنه ٢/٥٣٦ يدل على أنهما شخص واحد، فلم يذكروا لجري بن كليب إلا ترجمة واحدة، ونسبوه نَهْدِيًّا، وقالوا: يروي عن عليٍّ، وبشير ابن الخصاصة، روى عنه: قتادة. زاد أبو حاتم: وأبو إسحاق السَّيِّعِي.

قلنا: والذي يترجع لدينا ما ذهب إليه البخاري وغيره أنهما شخص واحد، والاختلاف في نسبه إنما هو من الرواة، والذي يؤيد ذلك أن حديثنا هذا قد اختلف الرواة في نسبة جُرِّيٍّ فيه، فبعضهم نسبه سدوسياً، وبعضهم نسبه نَهْدِيًّا، والله أعلم.

(١) حديث حسن، وأخرجه أحمد (٦٣٣) و(٧٩١) و(١٠٤٨)، وأبو داود (٢٨٠٥) و(٢٨٠٦)، وابن ماجه (٣١٤٥)، وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (١٢٩٤)، والبزار في «مسنده» (٨٧٥) و(٨٧٦)، والنسائي ٧/٢١٧-٢١٨، وأبو يعلى (٢٧٠) و(٢٧١)، وابن خزيمة (٢٩١٣)، والحاكم ٤/٢٢٤ من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. ونُسِبَ جُرِّيُّ بن كُليب عند بعضهم: نَهْدِيًّا، وعند آخرين: سَدُوسِيًّا.

وأخرجه أحمد (٨٦٤) من طريق جابر الجعفي، عن عبد الله بن نُجَيْيٍّ، عن عليٍّ.

وأخرجه أبو الشيخ في «الأضاحي» كما في «شرح العراقي» ٦/ورقة ١٨ من طريق حُمَيْد بن مِهْران، عن ابن سيرين، عن عليٍّ.

٨ - باب ما جاء أنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزَى عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

١٥٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ:

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ: كَيْفَ كَانَتِ الضُّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ، حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ مَدِينِي، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتِجًا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ، فَقَالَ: «هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي»^(٢).

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تُجْزَى الشَّاةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(١) إسناده قوي، أبو بكر الحنفي: اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد، وأخرجه مالك ٤٨٦/٢، وابن ماجه (٣١٤٧)، والطبراني (٣٩١٩) و(٣٩٢٠) و(٣٩٨١)، والبيهقي ٢٦٨/٩، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٥٠/٢١ و٢٥١.

(٢) صحيح، وسيأتي عند المصنف من حديث جابر بن عبد الله برقم (١٥٩٩).

٩ - باب (١)

١٥٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالْمُسْلِمُونَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْقِلُ؟! ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^(٢).

(١) جاء في المطبوع بعد هذا: «الدليل على أن الأضحية سنة»، ولا أصل له في أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.

(٢) حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه (٣١٢٤م) من طريق جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عن ابن عمر.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٣١٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٦٢٦٤) من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر.

وعلق البخاري في «صحيحه» في كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية عن ابن عمر، قال: هي سُنَّةٌ معروفة. ووصله ابن حجر في «تغليق التعليق» ٣/٥ من طريق حمَّاد بن سلمة، عن عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ، عن زياد بن عبد الرحمن القَيْسِيِّ، قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الأضحية، فقال: سُنَّةٌ ومعروف. وفيه زياد بن عبد الرحمن تفرد بالرواية عنه عَقِيلُ بْنُ طَلْحَةَ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وجهَّله الذهبي في «الميزان».

(٣) وقع في المطبوع: «حسن صحيح» بزيادة لفظة: «صحيح»، وهو كذلك في (أ) و (د) و (س)، وما أثبتناه من (ب) و (ظ)، ونسختي العراقي والمباركفوري، وهو الذي نقله المزي في «تحفة الأشراف» ٣٢٧/٥.

والعملُ على هذا عند أهل العلم: أنَّ الأُضحيةَ ليست بِوَاجِبَةٍ،
ولكنَّها سُنَّةٌ من سُنَنِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا، وهو
قَوْلُ سُفيَانَ الثَّورِيِّ، وابنِ المُباركِ^(٢).

١٥٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّاذُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ
حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ
يُضَحِّي^(١).

(١) وذهب إلى وجوبها على الموسر: ربيعة الرأي، والأوزاعي، وأبو حنيفة
والليث، وبعض المالكية، واستدلوا لذلك بالأحاديث التالية:

الأول: ما رواه أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدارقطني ٥٤٥/٢
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَصَلَانَا»
وإسناده حسن، وصححه الحاكم ٣٤٩/٢ و ٢٣١/٤، ووجه الاستدلال: أنه لما
نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلي إذا لم يضح، دل على أنه قد ترك واجباً،
فكانه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب.

الثاني: ما رواه أحمد (١٧٨٨٩)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (١٥١٨)،
والنسائي ١٦٧/٧-١٦٨، وابن ماجه (٣١٢٥) من حديث يَحْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ شَهِدَ
النبي ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ،
أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ عَنْهَا النَّاسُ رَجَبِيَّةٌ» وفي سننه أبو رملة، وهو
مجهول، وباقي رجاله ثقات، وله طريق آخر عند أحمد (٢٠٧٣٠)، وسنده
ضعيف، ولذا حسنه الترمذي، وقواه الحافظ في «الفتح» ٤/١٠، وادعاء نسخ
العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية.

الثالث: ما رواه البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠) من حديث جندب بن
عبد الله البجلي، قال: شهدت النبي ﷺ يَوْمَ النحر، قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَصْلِيَ، =

هذا حديثٌ حسنٌ^(١).

١٠- باب في الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

١٥٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

= فليُذَّ مكانها أخرى، ومن لم يذبح، فليذبح». وأخرجه البخاري (٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٢) بلفظ: «من ذبح قبل الصلاة، فليعد». والأمر ظاهر في الوجوب، ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف، اللهم إلا ما رواه أحمد في «مسنده» (٢٠٥٠)، والحاكم في «المستدرک» ٣٠٠/١، والدارقطني ٥٤٣/٢ من طريق أبي جَنَاب الكلبي يحيى بن أبي حَيَّة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ثلاث من عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى» وهو حديث ضعيف، أبو جَنَاب الكلبي يحيى بن أبي حَيَّة، قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال الفلاس: متروك. وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح.

(١) إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف حجّاج بن أرطاة، وهو على ضعفه مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه أحمد (٤٩٥٥) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد (٦٤٠١)، والنسائي ٢١٣/٧-٢١٤، والبيهقي ٢٧٢/٢ من طرق عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ كان ينحَرُ يوم الأضحى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحَر، ذَبَحَ. هذا لفظ أحمد والنسائي، ولفظ البيهقي: أن النبي ﷺ كان يُضَحِّي بالمدينة بالجزور أحياناً، وبالكَبْشِ إذا لم يجدَ جزوراً. وهو حديث صحيح.

وقد وقع في (أ) و(ر): «حسن صحيح»، والمثبت من سائر النسخ الخطية وشرحي العراقي والمباركفوري، وهو الذي نقله المعزي في «تحفة الأشراف» ٩١/٦.

عن البراء بن عازب، قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ نَحَرَ، فَقَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ»، قَالَ: فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوءٌ، وَإِنِّي عَجَلْتُ نَسِيكَتِي لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي، أَوْ جِيرَانِي. قَالَ: «فَاعِذْ ذَبْحَكَ بِآخِرٍ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهِيَ»^(١) خَيْرٌ نَسِيكَتِكَ، وَلَا تُجْزِيءُ جَذْعَةٌ بَعْدَكَ»^(٢).

وفي الباب عن جابر، وجندب، وأنس، وعويمر بن أشقر،

(١) قوله: «وهي» أثبتناه من النسخة التي شرح عليها العراقي، ووقع في سائر النسخ: «وهو».

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً بالفاظ متقاربة أحمد (١٨٤٨١)، والبخاري (٩٥١) و(٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١)، وأبو داود (٢٨٠٠) و(٢٨٠١)، والنسائي ٣/١٨٤-١٨٥ و١٩٠-١٩١ و٧/٢٢٢-٢٢٣ و٢٢٣، وابن حبان (٥٩٠٦) و(٥٩٠٧) و(٥٩٠٨) و(٥٩١٠) و(٥٩١١).

وقوله: «نسيكتي» أي: ذبيحتي.

وقوله: «عناق لبن»: العناق: هي الأنثى من المَعَزِ إذا قَوِيَتْ ما لم تستكمل سنة، والجمع: أَعْنَقُ وَعُنُوقٌ، وأما قوله: عَنَاقُ لَبَنٍ، فمعناه: صغيرة قريية مما ترضع.

وقوله: «هذا يوم اللحم فيه مكروه» أي: طَلَبُ اللَّحْمِ فيه من الآخرين مكروه شاق، وقيل: الصواب في روايته: مَقْرُوم - بالميم والقاف - كما وقع في إحدى طرق رواية «صحيح مسلم» وهو بمعنى: مُشْتَهَى، وقيل في معناه غير ذلك. انظر «شرح النووي»، و«شرح المباركفوري» ٥/٨٠-٨١، و«عارضة الأحوذى» ٦/٢٠٦.

وابن عمر، وأبي زيد الأنصاري.

وهذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يُضَحَّى بالمِضَرِ حتى يُصَلِّيَ الإمام، وقد رَخَّصَ قومٌ من أهل العلم لأهل القرى في الذَّبْحِ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وهو قول ابن المبارك.

وقد أجمع أهل العلم أن لا يُجْزَىءَ الجَذَعُ من المَعْرِ، وقالوا: إنما يُجْزَىءُ الجَذَعُ من الضَّانِ.

١١- باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام

١٥٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»^(١).

وفي الباب عن عائشة، وأنس.

وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وإنما كان النهي من النبي ﷺ مُتَقَدِّمًا، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ.

١٢- باب في الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهَا بَعْدَ ثَلَاثِ

١٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٥٧٤)، ومسلم (١٩٧٠)، والنسائي

٢٣٢/٧، وهو في «مسند أحمد» (٤٥٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٩٢٣) و(٥٩٢٤).

الْخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، لِيَسَّعَ ذَوُو الطُّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا»^(١).

وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، ونُبَيْشَةَ، وأبي سعيد، وقتادة بن النُّعْمَانِ، وأنس، وأمّ سلمة.

حديث بُرَيْدَةَ حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

١٥٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنَ النَّاسِ، فَأَحَبُّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي، فَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكَرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ^(٢).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول أحمد (٢٢٩٥٨)، ومسلم

(٩٧٧) وص ١٥٦٣ (٣٧)، وأبو داود (٣٦٩٨)، والنسائي ٨٩/٤ و ٢٣٤/٧ و ٢٣٥-٢٣٤ و ٣١٠/٨ و ٣١٠-٣١١ و ٣١١.

وقوله: «ذَوُو الطُّوْلِ» أي: أصحاب الغنى والقُدرة والسَّعة.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه تاماً ومختصراً أحمد (٢٤٧٠٧)، والبخاري =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: هِيَ عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا هَذَا
الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ.

١٣- بَابُ فِي الْفِرْعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

١٥٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا فِرْعَ وَلَا
عَتِيرَةَ»^(١). وَالْفِرْعُ: أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، فَيَذْبَحُونَهُ^(٢).

وَفِي الْبَابِ: عَنْ نُبَيْشَةَ، وَمِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ^(٣).

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَتِيرَةُ: ذَبِيحَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ، يُعَظَّمُونَ شَهْرَ
رَجَبٍ^(٤)، لِأَنَّهُ أَوَّلُ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرْمِ، وَأَشْهُرُ الْحُرْمِ: رَجَبٌ،

= (٥٤٢٣)، وابن ماجه (٣١٥٩) و(٣٣١٣)، والنسائي ٢٣٥-٢٣٦/٧ و٢٣٦.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦)، وأبو داود (٢٨٣١) و(٢٨٣٢)، وابن ماجه (٣١٦٨)، والنسائي ١٦٧/٧، وهو في «مسند أحمد» (٧١٣٥)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٩٠).

(٢) هذا التفسير لسعيد بن المسيب كما أسنده عنه أبو داود (٢٨٣٢)، وفصله عن المرفوع.

(٣) وقع بعد هذا في المطبوع: «وأبي العُثراء، عن أبيه» ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.

(٤) قال الشيخ الكشميري في «فيض الباري» ٣٣٧/٤: كان الفرع تأكيداً في =

وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ،
وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

١٤- باب ما جاء في العقيقة

١٥٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ

= أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما
أهل الإسلام فما كانوا ليفعلوه إلا الله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نسخ الفرع
وغيره، فمن شاء ذبح، ومن شاء لم يذبح.

قلنا: وقد وردت أحاديث في الباب يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع، وهو ذبح
أول النّاج، ففي «المسند» (١٥٩٧٢) عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله ﷺ
في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شِقَّيه، فقلت: يا رسول
الله... وفيه أنه سأل رجل: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر ومن
شاء فرع، ومن شاء لم يفرع في الغنم» وقبض أصابعه إلا واحدة. وهو حديث
حسن.

وفيه أيضاً (٦٧١٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده...
وفيه: وسئل عن الفرع؟ قال: «والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شُغْرَبًا أو
شُغْرُوبًا ابن مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من
أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتكفى إناءك وتولّه ناقتك...»، ومثل عن العتيرة،
فقال: «العتيرة حق...» وسنده حسن.

وفيه أيضاً (٢٠٧٢٣) عن نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيّ قال: قالوا: يا رسول الله إنا كنا نَعْتِرُ
عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبرّوا الله
وأطعموا...» وإسناده صحيح.

عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم

أن عائشة أخبرتها: أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة^(١).

وفي الباب: عن علي، وأم كرز، وبريدة، وسمرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأنس، وسلمان بن عامر، وابن عباس.

وحديث عائشة حديث حسن صحيح.

وحفصة: هي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.

١٥٩١- حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره

أن أم كرز أخبرته، أنها سألت رسول الله عن العقيقة، فقال: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدة، لا يضركم أذكرانا كن، أم إنثاء»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٢٤٠٢٨)، وابن ماجه (٣١٦٣)، وصححه ابن حبان (٥٣١٠).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه تامة ومختصراً أحمد (٢٧١٣٩)، وأبو داود (٢٨٣٤) و(٢٨٣٥) و(٢٨٣٦)، وابن ماجه (٣١٦٢)، والنسائي ١٦٤/٧-١٦٥، وابن حبان (٥٣١٢) و(٥٣١٣).

ويشهد له حديث عائشة السالف، وهو حديث صحيح.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(١).

١٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»^(٢).

١٥٩٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٤).

(١) في المطبوع: «حسن صحيح»، بزيادة لفظة: «حسن»، والمثبت من النسخ الخطية، والنسخة التي شرح عليها العراقي، و«تحفة الأشراف» للمحافظ المزي ١٠١/١٣.

وهذا الحديث جاء في المطبوع مؤخراً في آخر الباب، وأثبتناه في موضعه هنا من أصولنا الخطية جميعاً، وشرحي العراقي والمباركفوري، وهو الأنسب لعنوان الباب.

(٢) حديث صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والرباب: هي بنت صُلَيْعِ الضَّبِّيَّة.

وأخرجه أحمد (١٦٢٢٦)، و(١٦٢٣٦)، والبخاري (٥٤٧١) و(٥٤٧٢)، وأبو داود (٢٨٣٩)، وابن ماجه (٣١٦٤)، والنسائي ١٦٤/٧.

(٣) إسناده صحيح كسألفه.

(٤) وقع في المطبوع: «حسن صحيح» وهو كذلك في شرح العراقي، وما أثبتناه في الأصول التي بأيدينا و«شرح المباركفوري» و«تحفة الأشراف» ٢٤/٤.

١٥- باب الأذان في أذن المولود^(١)

١٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَفِيَّانٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ.

وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَقِيقَةِ^(٣) مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضاً: أَنَّهُ عَقَّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

(١) هذا العنوان أثبتناه من النسخة التي شرح عليها المباركفوري، ولم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في «شرح العراقي».

(٢) إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله العدوي.

وأخرجه أحمد (٢٣٨٦٩)، وأبو داود (٥١٠٥).

وله شاهدان لا يفرح بهما، ومع ضعف الحديث، فقد عمل به جمهور الأمة قديماً وحديثاً، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: والعمل عليه، ولعله صححه لذلك، وقد أورده أهل العلم في كتبهم، وبوبوا عليه، واستحبوه.

وانظر الحكمة في التأذين في «تحفة المودود» ص ٣٩ - ٤٠ لابن القيم.

(٣) وقع في المطبوع: «والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي ﷺ»، وهو خطأ، وما أثبتناه من أصولنا الخطية جميعاً، وشرحي العراقي والمباركفوري.

بشاة^(١). وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث^(٢).

١٦- باب

١٥٩٥- حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَغِيرَةِ، عَنْ عُفَيْرِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الْأُصْحِيَةِ الْكَبْشُ، وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ»^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَعُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

(١) سيأتي هذا من حديث علي بن أبي طالب عند المصنف برقم (١٥٩٧)، ويأتي تخريجه هناك.

(٢) هذا الباب والحديث الذي فيه وتعليق الترمذي عليه إلى هنا جاء في المطبوع بعد قوله: «وحفصة»، وهي ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في التعليق على الحديث رقم (١٥٩٠)، وأثبتناه في موضعه هنا من النسخ الخطية جميعاً، وشرحي العراقي والمباركفوري، وهو الأنسب.

(٣) إسناده ضعيف، عفير بن معدان متفق على ضعفه.

وأخرجه ابن ماجه (٣١٣٠)، وابن عدي ٢٠١٧/٥، والبيهقي ٢٧٣/٩، والخطيب ٢٣٧/٣ من طريق الوليد بن مسلم، عن عفير بن معدان، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أبو داود (٣١٥٦)، وابن ماجه (١٤٧٤)، والحاكم ٢٢٨/٤، والبيهقي ٤٠٣/٣، والمزي في «تهذيب الكمال» ٣٤٠-٣٤١/٢٩ من طريق هشام بن سعد، عن حاتم بن أبي نصر، عن عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت. وفيه حاتم بن أبي نصر ونسي الكندي والد عبادة، وهما مجهولان.

١٧- باب

١٥٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ

عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا وَقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَافَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَصْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ، هَلْ تَذَرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ.

١٨- باب

١٥٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةً، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً». فَوَزَنَاهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا، أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ^(٢).

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة، وأخرجه أبو داود (٢٧٨٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، والنسائي ١٦٧/٧-١٦٨، وهو في «مسند أحمد» (١٧٨٨٩) و(٢٠٧٣٠) و(٢٠٧٣١).

(٢) حديث حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسَّماع، ثم هو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك =

= علي بن أبي طالب كما قال المصنف وغيره، لكن روي موصولاً كما سيأتي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٥/٨ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
ووصله الحاكم ٢٣٧/٤ عن أبي الطيب محمد بن علي بن الحسن الحيري من
أصل كتابه، عن محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن
إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن
جده، عن علي بن أبي طالب. وقال فيه: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحُسَيْنِ» بدل:
«عن الحسن». قلنا: ومحمد بن علي بن الحسن الحيري شيخ الحاكم فيه لم
نَبَيِّنْهُ. وقال البيهقي: لا أدري محفوظ هو أم لا؟

وروى مالك في «الموطأ» ٥٠١/٢، ومن طريقه أبو داود في «المراسيل»
(٣٨٠)، والبيهقي ٣٠٤/٩ عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، قال: وَزَنْتُ
فاطمة بنت رسول الله ﷺ شعر الحسن والحسين وزينب وأُمُّ كُلثوم، وَتَصَدَّقْتُ
بوزن ذلك فضة. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

وروى مالك أيضاً ٥٠١/٢، ومن طريقه البيهقي ٢٩٩/٩ عن ربيعة بن أبي عبد
الرحمن، عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وَزَنْتُ فاطمة بنت رسول الله ﷺ
شعر حسن وحسين، فَتَصَدَّقْتُ بِزَنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع أيضاً.
وروى البيهقي ٣٠٤/٩ من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن
حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي: أن رسول الله
ﷺ أمر فاطمة، فقال: «زني شعر الحسين، وَتَصَدَّقِي بِوزنه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ
رَجُلَ الْعَقِيقَةِ». ورجاله موثقون إلا أنه منقطع، فإن علي بن الحسين جد جعفر بن
محمد لم يدرك علي بن أبي طالب.

وروى أحمد (٢٧١٨٣) و(٢٧١٩٦) وغيره من طريق عبد الله بن محمد بن
عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع، قال: لَمَّا وَلَدَتْ فاطمة حسناً، قالت:
أَلَا أُعْطَى عَنْ ابْنِي بَدَمٌ؟ قال: «لا»، ولكن أخلقي رأسه، ثم تصدقي بوزن شعره من
فضة عن المساكين أو الأوقاض» وكان الأوقاض ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

١٩- باب

١٥٩٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ
السَّمَانِ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرَةَ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَدَعَا بِكَبْشَيْنِ،

=محتاجين في المسجد، أو في الصُّفَّةِ، ففَعَلَتْ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا،
فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ يَعتَرِبُ بِهِ، وَعَلِيُّ
ابْنُ الْحُسَيْنِ لَمْ يَدْرِكْ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَانْظُرْ تَمَامَ تَخْرِيجِهِ فِي
«الْمُسْنَدِ».

وَأَخْرَجَ الْبَزَارُ (١٢٣٨- كَشَفُ الْأَسْتَارِ)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي «الْكَبِيرِ» (٢٥٧٥)، وَفِي
«الْأَوْسَطِ» (١٢٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ ٢٩٩/٩ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهْيَعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ
غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ
بِرَأْسِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ سَابِعِهِمَا، فَحُلِقَا، ثُمَّ تَصَدَّقَ
بِوِزْنِهِ فِضَّةً. وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهْيَعَةَ، وَهُوَ سَيِّءُ الْحِفْظِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ ﷺ عَقٌّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثٍ صَحِيحَةٍ،
مِنْهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ عِنْدَ أَحْمَدَ بِرَقْمٍ (٢٣٠٠١)، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَمَمَ
شَوَاهِدِهِ فِي التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَعَلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرَقْمٍ
(٢٧١٨٣)، فَانْظُرْهَا هُنَا.

قُلْنَا: فَالْحَدِيثُ بِمَجْمُوعِ طَرَقِهِ وَشَوَاهِدِهِ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَذَبَحَهُمَا^(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٢).

١٥٩٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو

ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ، نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأَتَانِي بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي»^(٣).

(١) حديث صحيح، والمصنف والنسائي ٢٢٠/٧ اختصراه، ورواه مطولاً مسلم في «صحيحه» (١٦٧٩) (٣٠)، وفيه أن ذلك كان في حجة الوداع، وقد تعقبه الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» ص ٣١٩-٣٢٠ بأن قوله: «ثم انكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما» وهم من ابن عون فيما يقال. والصواب أن ذلك كان في المدينة يوم الأضحى كما في رواية أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس عند أحمد (١٢١٢٠)، والبخاري (٥٥٤٩) و(٥٥٦١)، ومسلم (١٩٦٢)، والنسائي ١٩٣/٣ و٢٢٠/٧ قال: قال رسول الله ﷺ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة، فليعد» الحديث، وفي آخره: قال: ثم انكفأ رسول الله ﷺ إلى كبشين، فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة، فتوزعوها.

(٢) وقع في المطبوع: «حسن صحيح» بزيادة لفظة: «حسن»، وهو كذلك في «شرح العراقي» و«تحفة الأشراف» ٥٠/٩، والمثبت من أصولنا الخطية و«شرح المباركفوري».

(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صحَّ سماع الْمُطَّلِبِ - وهو ابن عبد الله ابن الْمُطَّلِبِ بن حَنْطَبٍ - من جابر بن عبد الله، فقد ذكر المصنف وغيره من أهل العلم أنه لم يسمع منه، لكن قد وقع تصريحه بالسماع عند الطحاوي والحاكم، =

هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه.

والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم:
أن يقول الرجلُ إذا ذبح: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وهو قولُ ابن المبارك.
والمُطَلِّبُ بن عبد الله بن حَنْطَبٍ يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ من جابر.

٢٠- باب

١٦٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بن مُنْهَرٍ، عن
إسماعيلَ بن مُسلمٍ، عن الحسنِ

عن سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ،
يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»^(١).

= والله أعلم.

وأخرجه أحمد (١٤٨٣٧)، وأبو داود (٢٨١٠)، والطحاوي في «شرح معاني
الآثار» ١٧٧/٤-١٧٨، والحاكم ٢٢٩/٤ من طريق المطلب بن عبد الله، عن
جابر.

وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٠٢٢)، وأبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجه (٣١٢١) من
طريق أبي عياش بن النعمان المعافري البصري، عن جابر بن عبد الله، وصححه
ابن خزيمة (٢٨٩٩) وغيره.
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١٠٥١)، وهو صحيح،
وانظر تمة شواهد فيه.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٨٣٧) و(٢٨٣٨)، وابن ماجه
(٣١٦٥)، والنسائي ١٦٦/٧، وهو في «مسند أحمد» (٢٠٠٨٣).
وانظر ما سلف عند المصنف برقم (١٨٠).

١٦٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ، فَيَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ، عُقِّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِينَ، وَقَالُوا: لَا يُجْزَىءُ فِي الْعَقِيقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزَىءُ فِي الْأُضْحِيَّةِ.

٢١- بَاب

١٦٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو - أَوْ عُمَرُ - بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ»^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^(١).

(١) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٩٧٧)، وأبو داود (٢٧٩١)، وابن ماجه (٣١٤٩) و(٣١٥٠)، والنسائي ٢١١/٧-٢١٢ و٢١٢، وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٧٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٩٧) و(٥٩١٦).

(١) وقع في المطبوع: «حسن صحيح» بزيادة لفظة: «صحيح»، وهو كذلك =

وَالصَّحِيحُ: هُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَدْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
ابْنُ عَلْقَمَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

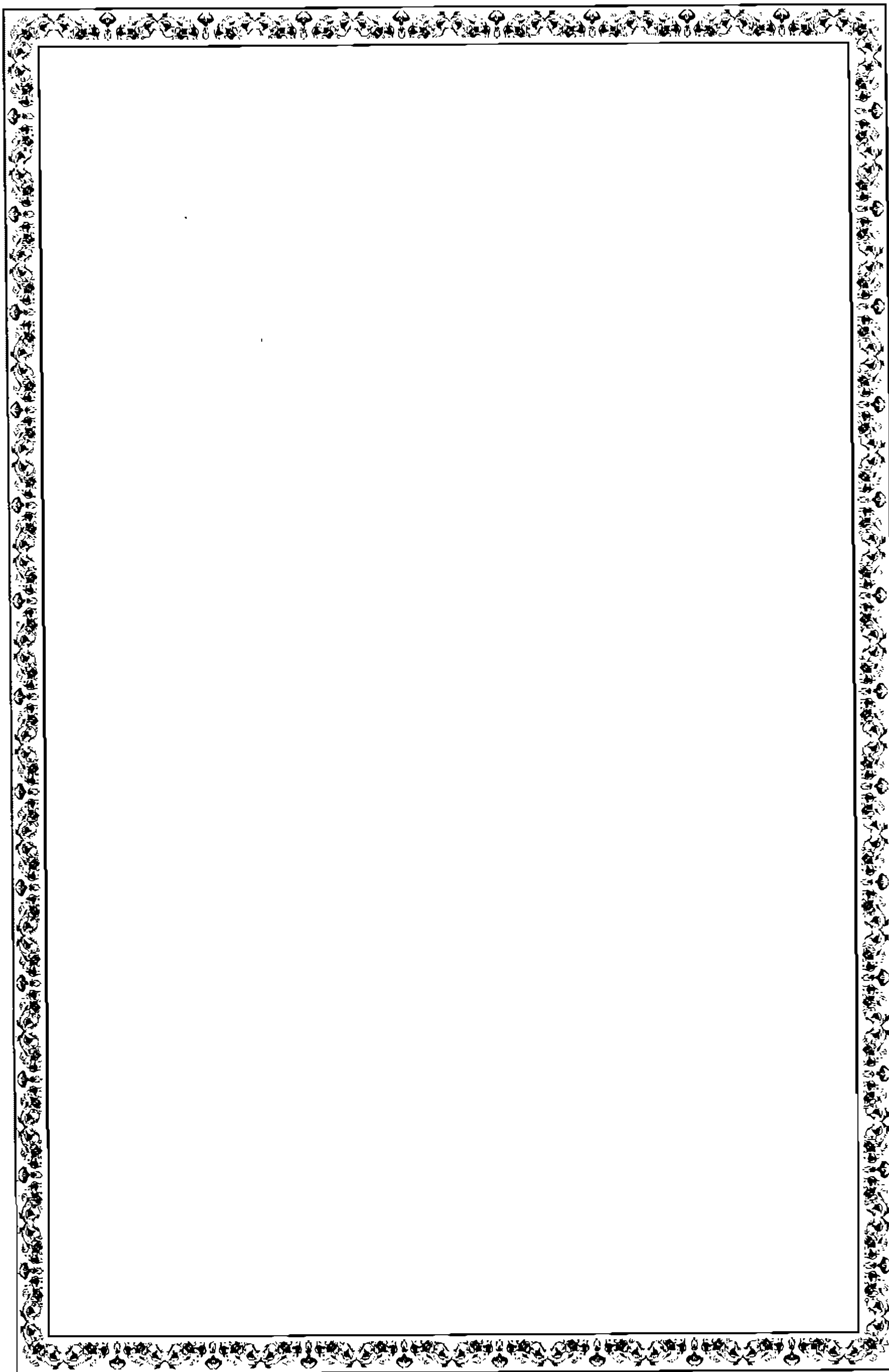
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ نَحْوَ هَذَا.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ كَانَ يَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ،
وَالِىَ هَذَا الْحَدِيثِ ذَهَبُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا
يَجْتَنِبُ مِنْهُ الْمُحَرَّمُ^(١).

= فِي «شرح العراقي» و«تحفة الأشراف» ٦/١٣، وما أثبتنا هو في أصولنا الخطية.
والنسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه.

(١) حديث عائشة هذا سلف عند المصنف برقم (٩٢٤) و(٩٢٥)، وقد ذكرنا
تخريجه هناك، وهو في «الصحيحين».



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أبواب النذور والأيمان

عن رسول الله ﷺ

١ - باب ما جاء عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

١٦٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ،
وَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»^(١).

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فابن شهاب الزهري لم
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة بن عبد الرحمن فيما قال المصنف ونقله عن
شيخه البخاري، وقد اختلف فيه على الزهري، وعلى يونس بن يزيد أيضاً كما
بيّناه في «المسند».

وأخرجه أحمد (٢٦٠٩٨)، وأبو داود (٣٢٩٠) و(٣٢٩١)، وابن ماجه
(٢١٢٥)، والنسائي ٢٦/٧ و٢٦-٢٧ و٢٧ من طريق يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنف في الحديث التالي، وأبو داود (٣٢٩٢)، والنسائي ٢٧/٧
من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري، عن سليمان بن
أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.

وذهب المصنف وشيخه البخاري والدارقطني إلى أن حديث محمد بن أبي =

وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين.
وهذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من
أبي سلمة.

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
قال محمد: والحديث هو هذا.

١٦٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ التُّرْمُذِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَارَتُهُ
كَفَارَةُ يَمِينٍ»^(١).

= عتيق وموسى بن عقبة هو الصحيح عن الزهري.

قلنا: وسليمان بن أرقم متروك الحديث، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه حرب
ابن شداد عند الطيالسي في «مسنده» (١٤٨٤)، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن
أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة
يمين» وهذا إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن الجارود في «المنتقى» (٩٣٥)،
والبيهقي في «السنن» ٧٢/١٠، ولفظه: «النذر نذران»، فما كان لله، فكفارته
الوفاء، وما كان للشيطان، فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين، وإسناده حسن.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف سلف الكلام عليه وتخرجه في الذي
قبله.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَفْوَانَ، عَنْ
يُونُسَ^(١).

وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَا
نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ،
وَاحْتِجًّا بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَا نَذَرَ
فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ^(٢).

١٦٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
الْأَيْلِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ،
فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلَا يَعْصِه»^(٣).

(١) وَقَعَ بَعْدَ هَذَا فِي الْمَطْبُوعِ: «وَأَبُو صَفْوَانَ: هُوَ مَكِّي، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْحَمِيدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَجَلَةِ أَهْلِ
الْحَدِيثِ»، وَلَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ، وَلَا فِي شَرْحِي الْعِرَاقِيِّ
وَالْمُبَارَكْفُورِيِّ.

(٢) جَاءَ فِي الْمَطْبُوعِ بَعْدَ هَذَا: «بَابٌ مِنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِعهُ»، وَلَمْ يَرِدْ
فِي شَيْءٍ مِنْ أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ، وَلَا فِي شَرْحِي الْعِرَاقِيِّ وَالْمُبَارَكْفُورِيِّ.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٦٩٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٢٨٩)، وَابْنُ
مَاجَهَ (٢١٢٦)، وَالنَّسَائِيُّ ١٧/٧، وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٢٤٠٧٥)، وَ«صَحِيحِ
ابْنِ حِبَانَ» (٤٣٨٧-٤٣٩٠).

١٦٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ،
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، قَالُوا: لَا يَعْصِي اللَّهَ، وَلَيْسَ فِيهِ
كَفَّارَةٌ يَمِينٍ إِذَا كَانَ النَّذْرُ فِي مَعْصِيَةٍ.

٢- بَابُ لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

١٦٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ
هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ
نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَسَالَفِهِ، وَانْظُرْ تَخْرِيْجَهُ فِيهِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ضَمْنَ حَدِيثِ مَطْوُلِ أَحْمَدَ (١٦٣٨٥)، وَابْنُ خَالٍ

(٦٠٤٧)، وَمُسْلِمٌ (١١٠) وَأَبُو دَاوُدَ (٣٢٥٧)، وَالنَّسَائِيُّ ١٩/٧.

وَسَيَاتِي بِطَوْلِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٢٨٢٦).

٣ - باب في كفارة النذر إذا لم يُسمَّ

١٦٠٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»^(١).

(١) حديث صحيح دون قوله: «إذا لم يُسمَّ»، وهذا إسناد ضعيف، محمد مولى المغيرة بن شعبة - واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي - جهله أبو حاتم والدارقطني والذهبي في «الميزان» وابن حجر في «التقريب»، وقال الذهبي في «الكاشف»: ليس بحجة. وعده العجلي وابن عدي وابن الجوزي في الضعفاء، وقد توبع على هذا الحديث دون قوله: «إذا لم يُسمَّ» كما سيأتي.

وأخرجه أحمد (١٧٣٠١)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١٥٦) و(٢١٥٧)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٧٤٩) من طرق عن أبي بكر، بهذا الإسناد. ولم يذكروا في حديثهم جميعاً: «إذا لم يُسمَّ».

وأخرجه أحمد (١٧٣١٩) و(١٧٣٢٥)، ومسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٤) من طرق عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماس، عن أبي الخير، عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ولم يذكروا في حديثهم أيضاً قوله: «إذا لم يُسمَّ».

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ١١/ ١٠٤: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيدا مثلاً، فله على حجة أو غيرها فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نَذْرٌ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء =

.....
= أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. والله أعلم.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» ١٤٦/٩ بعد أن نقل كلام النووي: والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة، ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: «ومن نذر نذراً لم يطقه» هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.

وأخرجه النسائي ٢٦/٧ من طريق عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماس، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ. وروايته أيضاً دون قوله: «إذا لم يسم».

وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧) من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: «من نذر نذراً لم يسمه، فكفارته كفارة يمين».

وإسماعيل بن رافع ضعيف سىء الحفظ.

وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عباس، أخرجه أبو داود (٢٣٢٢) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ. وفيه: «من نذر نذراً لم يسمه، فكفارته كفارة يمين». وطلحة بن يحيى الأنصاري، مختلف فيه، وهو حسن الحديث إلا عند المخالفة، وقد خالفه وكيع وغيره، قال أبو داود بإثر الحديث: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وصححا الموقوف=

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

٤ - باب فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

١٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ

الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَكَلْتَ إِلَيْهَا،

وَإِنْ أَتَيْتَكَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ،

فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَاتَّ الْذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتَكْفُرْ عَنْ

يَمِينِكَ»^(١).

وفي الباب عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنْسٍ، وَعَائِشَةَ،

وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَبِي مُوسَى.

= فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» ٤٤١/١.

وتابعه خارجة بن مصعب عند ابن ماجه (٢١٢٨)، فرواه عن بكير بن عبد الله

ابن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ. وفيه: «من نذر نذراً لم

يُسْمَهُ، فكفارته كفارة يمين».

قلنا: وهذه المتابعة لا يُفْرَحُ بها، فخارجة بن مصعب هذا متروكٌ ذاهب

الحديث.

(١) حديث صحيح، وأخرجه تماماً ومختصراً أحمد (٢٠٦١٦) و(٢٠٦١٨)،

والبخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) ص ١٤٥٦ (١٣)، وأبو داود (٢٩٢٩)

و(٣٢٧٧) و(٣٢٧٨)، والنسائي ١١/٧ و١٢-١١ و١٢ و٢٢٥/٨، وابن حبان

(٤٣٤٨).

حديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ سُمرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٥ - باب في الكفارة قبل الحنث

١٦١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ،

عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،
فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ»^(١).

وفي الباب عن أم سلمة.

حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ: أَنَّ الْكُفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزَى، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وقال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُكْفَرُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ. قال سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَرَ بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَرَ قَبْلَ الْحِنْثِ،
أَجْزَأُهُ.

٦ - باب في الاستثناء في اليمين

١٦١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٨٧٣٤)، ومسلم (١٦٥٠)، والنسائي في

«الكبرى» (٤٧٢٢)، وابن حبان (٤٣٤٩). وفي الحديث عند بعضهم قصة.

الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،
فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ^(١)، فَلَا حِثَّ عَلَيْهِ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
مَوْقُوفاً^(٣).

وَهَكَذَا رَوَى عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً^(٤).

(١) وَقَعَ فِي الْمَطْبُوعِ بَعْدَ هَذَا: «فَقَدْ اسْتَشْنَى»، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ لَمْ نَجِدْهَا فِي
شَيْءٍ مِنْ أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ، وَلَا فِي شَرْحِي الْعِرَاقِيِّ وَالْمُبَارَكْفُورِيِّ.

(٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ بِالْفَافِظِ مُتَقَارِبَةً أَحْمَدُ (٤٥١٠)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٣٢٦١) وَ(٣٢٦٢)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢١٠٥) وَ(٢١٠٦)، وَالنَّسَائِيُّ ١٢/٧، وَابْنُ
حِبَّانَ (٤٣٣٩)، وَ(٤٣٤٢) مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
مَرْفُوعاً.

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٦١١٣) وَ(١٦١١٥) مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً بِنَحْوِهِ.

(٣) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١٦١١٢) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَ(١٦١١١)
وَالْبَيْهَقِيُّ ٤٦/١٠ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْبَيْهَقِيُّ ٤٦/١٠ وَ٤٧ مِنْ طَرِيقِ
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَمُوسَى بْنِ عَقْبَةَ، خَمْسَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
مَوْقُوفاً بِنَحْوِهِ.

(٤) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ٤٧/١٠ عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً بِلَفْظٍ: كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مُوصُولٍ، فَلَا حِثَّ عَلَى =

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ^(١)، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ، وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وغيرِهِمْ: أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِينِ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ،
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

١٦١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ
شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَخْنَثْ»^(٢).

سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا
حَدِيثٌ خَطَأً، أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ^(٣)،

= صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث.

(١) كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَنَقَلَ فِي «عِلَلِهِ الْكَبِيرِ» ٦٥٥/٢ - ٦٥٦ عَنْ
شَيْخِهِ الْبُخَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَصْحَابُ نَافِعٍ رَوَوْا هَذَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا إِلَّا
أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قُلْنَا: هَذَا غَيْرُ مُسْلَمٍ
لَهُمَا، فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ كَثِيرٌ بَنُ فَرَقْدٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ٢٥/٧ وَالْحَاكِمِ ٣٠٣/٤،
وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عِنْدَ ابْنِ حَبَانَ (٤٣٤٠) وَهُمَا ثِقَتَانِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢١٠٤)، وَالنَّسَائِيُّ ٣٠-٣١/٧، وَهُوَ
فِي «مُسْتَدْرَأِ أَحْمَدَ» (٨٠٨٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٤٣٤١).

(٣) كَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْتَدْرَأِهِ» عَنْ =

عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة، تلدُ كُلُّ امرأةٍ غُلاماً، فطافَ عليهنَّ، فلم تلِدِ امرأةٌ مِنْهُنَّ، إلا امرأةً نصِفَ غُلامٍ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «لو قال: إن شاء اللهُ، لكان كما قال»^(١). هكذا روى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال: سبعين امرأة^(٢).

= عبد الرزاق أن معمرًا هو الذي اختصره.

قلنا: وتعليل البخاري هذا الحديث باختصار من اختصره من قصة سليمان بن داود في الطواف على نساؤه في ليلة واحدة، ناقشه ابنُ العربي في «عارضة الأحوذى» ٧/ ٧٢-٧٣، وردّه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» باختلاف الحديثين في المعنى، وأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون اختصاراً من الحديث الآخر في قصة سليمان، وأن عبد الرزاق أخطأ في ظنه أن معمرًا اختصره، والله أعلم. وانظر «فتح الباري» ١١/ ٦٠٥.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٧٧١٥)، والبخاري (٥٢٤٢) عن محمود ابن غيلان، ومسلم (١٦٥٤) عن عبد بن حميد، والنسائي ٣١/ ٧ عن العباس بن عبد العظيم، أربعتهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، ووقع في رواية أحمد ومحمود بن غيلان: «على مئة امرأة»، وفي رواية عباس بن عبد العظيم: «على تسعين امرأة».

وأخرجه البخاري (٦٧٢٠)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٣)، وابن حبان (٤٣٣٨) من طريق هشام بن حجير، عن طاووس، به. ووقع فيه عند البخاري وابن حبان: «على تسعين امرأة».

وانظر ما بعده.

(٢) كذا جزم المصنف بأن عبد الرزاق قال في حديثه: «على سبعين امرأة»، =

وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفنَّ الليلة على مئة امرأة»^(١).

٧ - باب في كراهية الحلف بغير الله

١٦١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

= وفيه نظر، فقد اختلف أصحاب عبد الرزاق عليه في هذا الحرف كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.

(١) أخرجه أحمد (٧١٣٧) و (١٠٥٨٠) من طريق هشام بن حسان، والبخاري (٧٤٦٩)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٢) من طريق أيوب، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وفي حديث أيوب: «أنه كان لسليمان ستون امرأة».

وأخرجه البخاري (٦٧٢٠)، ومسلم (١٦٥٤) (٢٣) من طريق سفیان بن عيينة، والبخاري (٣٤٢٤) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، والبخاري (٦٦٣٩)، والنسائي في «المجتبى» ٢٦-٢٥/٧ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٦٥٤) (٢٥) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (١٦٥٤) (٢٥) من طريق ورقاء، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٣٢) و (١١٣٠٢)، وابن حبان (٤٣٣٧) من طريق هشام ابن عروة، سندهم عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. ووقع في حديث سفیان عند مسلم، ومغيرة بن عبد الرحمن: «على سبعين امرأة»، وفي حديث سفیان عند البخاري، وشعيب وورقاء وموسى بن عقبة: «على تسعين امرأة».

وعلقه البخاري في «صحيحه» برقم (١٨١٩)، ووصله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٢٥) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. وقال فيه: «على مئة امرأة، أو تسع وتسعين».

وانظر ما قبله.

عن أبيه: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عُمَرَ وهو يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي. فقال: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». فقال عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا^(١).

وفي الباب عن ثابت بن الضَّحَّاك، وابن عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وَقُتَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن سَمُرَةَ.

وهذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال أبو عُبَيْدٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ: وَلَا آثِرًا: يَقُولُ^(٢): لَمْ أَثَرُهُ عَنْ غَيْرِي، يَقُولُ: لَمْ أَذْكَرُهُ عَنْ غَيْرِي.

١٦١٤- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ عن نافع

عن ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ وهو في رَكْبٍ وهو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٤٥٢٣)، ومسلم (١٦٤٦) (١) و(٢)،

والنسائي ٤/٧ و٤-٥ و٥ من طريق سالم، عن ابن عمر.

وأخرجه أحمد (٤٧٠٣)، والبخاري (٣٨٣٦) و(٦٦٤٨)، ومسلم (١٦٤٦)

(٤)، والنسائي ٤/٧، وابن حبان (٤٣٦٢) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بنحوه.

وانظر ما بعده.

(٢) كذا في أصولنا الخطية والنسخة التي شرح عليها المباركفوري، وفي النسخة التي شرح عليها الحافظ العراقي: «أي»، ونص كلام أبي عُبَيْدٍ في «غريب الحديث» ٥٩/٢: وقوله: وَلَا آثِرًا، يريد: وَلَا مَخْبِرًا عَنْ غَيْرِي أَنَّهُ حَلَفَ يَقُولُ: لَا أَقُولُ: إِنَّ فُلَانًا، وَأَبِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا.

بَابُكُمْ، لِيَحْلِفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَسْكُتَ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٨ - باب

١٦١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وتفسير هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ قَوْلَهُ: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ^(٣)، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ

(١) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (٤٥٩٣)، والبخاري (٢٦٧٩) و(٦٦٤٦) و(٦١٠٨)، ومسلم (١٦٤٦) (٣) و(٤)، وابن حبان (٤٣٥٩) و(٤٣٦٠) و(٤٣٦١) من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر ما قبله.

(٢) صحيح، وأخرجه أحمد (٦٠٧٢)، وأبو داود (٣٢٥١)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٣٥٨) بإسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ٢٩١/٤ وأقره الذهبي في «التلخيص»، وقال في «الكبائر» إسناده على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (٥٣٤٦) من طريق سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ...» فقال فيه قولاً شديداً. وإسناده صحيح.

(٣) قال المناوي في «فيض القدير» في تفسير قوله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ =

النبي ﷺ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي. فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ»^(١). وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(٢).

وهذا مثلُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الرِّيَاءُ شِرْكٌ»^(٣).
وقد فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠] الْآيَةَ، قَالَ: لَا يُرَائِي.

٩ - بَابُ فِيمَنْ يَخْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ

١٦١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

= فقد كفر»: وفي رواية: أشرك. أي: فعل فعل أهل الشرك أو تشبه بهم، إذ كانت أيمانهم بأبائهم وما يعبدون من دون الله، أو فقد أشرك في تعظيم من لم يكن أن يعظمه، لأن الأيمان لا يصلح إلا بالله، فالحالف بغيره معظمٌ غيره مما ليس له، فهو يشرك غير الله في تعظيمه. ورجحه ابن جرير، ومن هذا التقرير علم أن من زعم أن الخبر ورد على منهج الزجر والتغليظ، فقد تكلف.

(١) سلف تخريجه برقم (١٦١٣) و(١٦١٤) وهو صحيح.

(٢) سيأتي عند المصنف برقم (١٦٢٦)، ويأتي تخريجه هناك، وهو حديث

صحيح.

(٣) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم محمود بن لبيد، وحديثه عند أحمد (٢٣٦٣٠)، ولفظه: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرِّياء...». وهو حديث حسن، وقد ذكرنا أحاديث الباب في «المسند» عند حديث أبي هريرة رقم (٧٩٩٩)، فانظرها هناك.

عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَذَرْتُ امْرَأَةً أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَسُئِلَ
نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوهَا
فَلْتَرْكَبْ»^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس.

حديث أنس حديث حسن صحيح^(٢).

١٦١٧- حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْخٍ كَبِيرٍ يُهَادِي بَيْنَ
ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالُوا: نَذَرَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَمْشِيَ.
قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْدِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ». قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ
يَرْكَبَ^(٣).

(١) صحيح من غير هذا الطريق، وهذا إسناد فيه عمران بن داود القطان، وهو
مختلف فيه، ولم يتابعه أحد في روايته لهذا الحديث عن حميد عن أنس،
والمحفوظ في حديث حميد هو الحديث الآتي برقم (١٦١٧)، وأما هذا الحديث
فمعروف من حديث عقبة بن عامر، وهو في «صحيح البخاري» (١٨٦٦)،
و«صحيح مسلم» (١٦٤٤)، والله أعلم.

(٢) وقع في المطبوع: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، وفي شرح
المباركفوري: «حسن صحيح غريب» والمثبت من أصولنا الخطية، والنسخة التي
شرح عليها العراقي.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢)، وأبو داود =

١٦١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٢).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوا: إِذَا نَذَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَمْشِيَ، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَهْدِ شَاةً^(٣).

١٠- بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ التُّدُورِ

١٦١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»^(٤).

= (٣٣٠١)، والنسائي ٣٠/٧، وهو في «مسند أحمد» (١٢٠٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٨٢) و(٤٣٨٣).

(١) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.

(٢) قوله: «هذا حديث صحيح» لم يرد في المطبوع، وأثبتناه من أصولنا الخطية وشرحي العراقي والمباركفوري.

(٣) من قوله: «والعمل على هذا» إلى هنا جاء في المطبوع قبل الحديث رقم (١٦١٧)، وأثبتناه في موضعه هنا من أصولنا الخطية، ونسختي العراقي والمباركفوري.

(٤) حديث صحيح، وأخرجه بالفاظ متقاربة البخاري (٦٦٠٩)، ومسلم (١٦٤٠)، وأبو داود (٣٢٨٨)، وابن ماجه (٢١٢٣)، والنسائي ١٦/٧ و١٦-١٧، وهو في «المسند» (٧٢٠٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٧٦).

وفي الباب عن ابن عمر.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: كرهوا النذر. وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به، فله فيه أجر، ويكره له النذر.

١١- باب في وفاء النذر

١٦٢٠- حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

عن عمر، قال: قلت: يا رسول الله، إنني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال: «أوف بنذرك»^(١).

= قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥٧٨/١١: وجزم القرطبي في «المفهم» بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة، فقال: هذا النهي محله أن يقول: إن شفى الله مريضى، فعلى صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، وابن ماجه (١٧٧٢) و(٢١٢٩)، والنسائي ٢١/٧، وهو في «المسند» (٢٥٥).

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عباس.

وحديث عمر حديث حسن صحيح.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة، فليف به.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم.

وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوماً، واحتجوا بحديث عمر: أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي ﷺ بالوفاء. وهو قول أحمد، وإسحاق.

١٢- باب كيف كان يمين النبي ﷺ

١٦٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللَّهِ

ابن جعفر، عن موسى بن عتبة، عن سالم بن عبد الله

عن أبيه، قال: كثيراً ما كان رسول الله ﷺ يحلف بهذه اليمين: «لا، ومقلب القلوب»^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٦٦١٧)، وأبو داود (٣٢٦٣)، وابن

ماجه (٢٠٩٢)، والنسائي ٢/٧، وهو في «المسند» (٤٧٨٨).

١٣- باب في ثواب من أعتق رَقَبَةً

١٦٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْهُ بِكُلِّ عَصَا مِنْهُ عَصَاً مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتَقَ فَرَجَهُ بِفَرَجِهِ»^(١).

وفي الباب عن عائشة، وعَمْرِو بْنِ عَبَّسَةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وَوَائِلَةَ ابْنِ الْأَسْقَعِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وابن الهادي: اسمه يَزِيدُ بن عبد الله بن أسامة بن الهادي، وهو مدنيٌّ ثِقَّةٌ، قد رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بن أنسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

١٤- باب في الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

١٦٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ

عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَنٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَبْعَةَ إِخْوَةٍ مَا لَنَا

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٤)، و(٤٨٧٥) و(٤٨٧٦)، وهو في «المسند» (٩٤٤١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٠٨).

خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةً، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا^(١).

وفي الباب عن ابن عمر.

وهذا حديث حسن صحيح.

وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن، وذكر بعضهم في هذا الحديث قال: لطمها على وجهها.

١٥- باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام^(٢)

١٦٢٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ»^(٣).

هذا حديث حسن صحيح.

وقد اختلف أهل العلم في هذا، إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال: هو يهودي أو نصراني، إن فعل كذا وكذا، ففعل

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٥٨)، وأبو داود (٥١٦٦) و(٥١٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٠٠٩-٥٠١٣)، وهو في «المسند» (١٥٧٠٣).

(٢) عنوان هذا الباب لم يذكر في شيء من أصولنا الخطية، ولا في نسخة المباركفوري، وأثبتناه من النسخة التي شرح عليها الحافظ العراقي.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول أحمد (١٦٣٨٥)، والبخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠)، وأبو داود (٣٢٥٧)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والنسائي ٦-٥/٦ و١٩، وابن حبان (٤٣٦٦) و(٤٣٦٧).

ذَلِكَ الشَّيْءَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ أَتَى عَظِيمًا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَهُوَ
قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ
أَبُو عُبَيْدٍ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ:
عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

١٦- بَاب

١٦٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّعِنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَالِكٍ الْيَخْضَبِيِّ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي
نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»^(١).

(١) حديث صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام»، وهذا إسناد ضعيف عبد
الله بن زحر وهو مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه وهو يصلح للمتابعات
والشواهد. وأخرجه أحمد (١٧٢٩١) و(١٧٣٠٦)، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم
(١٦٤٤)، وأبو داود (٣٢٩٣) و(٣٢٩٤) و(٣٢٩٩) و(٣٣٠٤)، وابن ماجه
(٢١٣٤)، والنسائي ١٩/٧ و٢٠. ولفظ البخاري ومسلم وأبي داود (٣٢٩٩)،
والنسائي ١٩/٧: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ،
وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتَفِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَفَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لَتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ».

وفي الباب عن ابن عباس .

وهذا حديث حسن .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق .

١٧- باب^(١)

١٦٢٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ: تَعَالَى أَقَامَرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ»^(٢).

هذا حديث حسن صحيح .

وأبو المغيرة: هو الخولاني الحمصي، واسمه عبد القدوس ابن الحجاج .

(١) قوله: «باب» لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من النسخة التي شرح عليها الحافظ العراقي .

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، وابن ماجه (٢٠٩٦)، والنسائي ٧/٧، وهو في «المسند» (٨٠٨٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٧٠٥) .

١٨- باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت^(١)

١٦٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٩- باب ما جاء في فضل من أعتق^(٣)

١٦٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - وَهُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - يَعْنِي - عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاهَهُ مِنْ

(١) عنوان هذا الباب لم يرد في أصولنا الخطية ولا في «شرح العراقي»، وأثبتناه من شرح المباركفوري.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٧)، وابن ماجه (٢١٣٢)، والنسائي ٢٥٣/٦ و ٢٥٣-٢٥٤ و ٢٥٤ و ٢٥٤/٧ و ٢٠ و ٢١-٢٠ و ٢١، وهو في «المسند» (١٨٩٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٣٩٣) و(٤٣٩٤) و(٤٣٩٥).

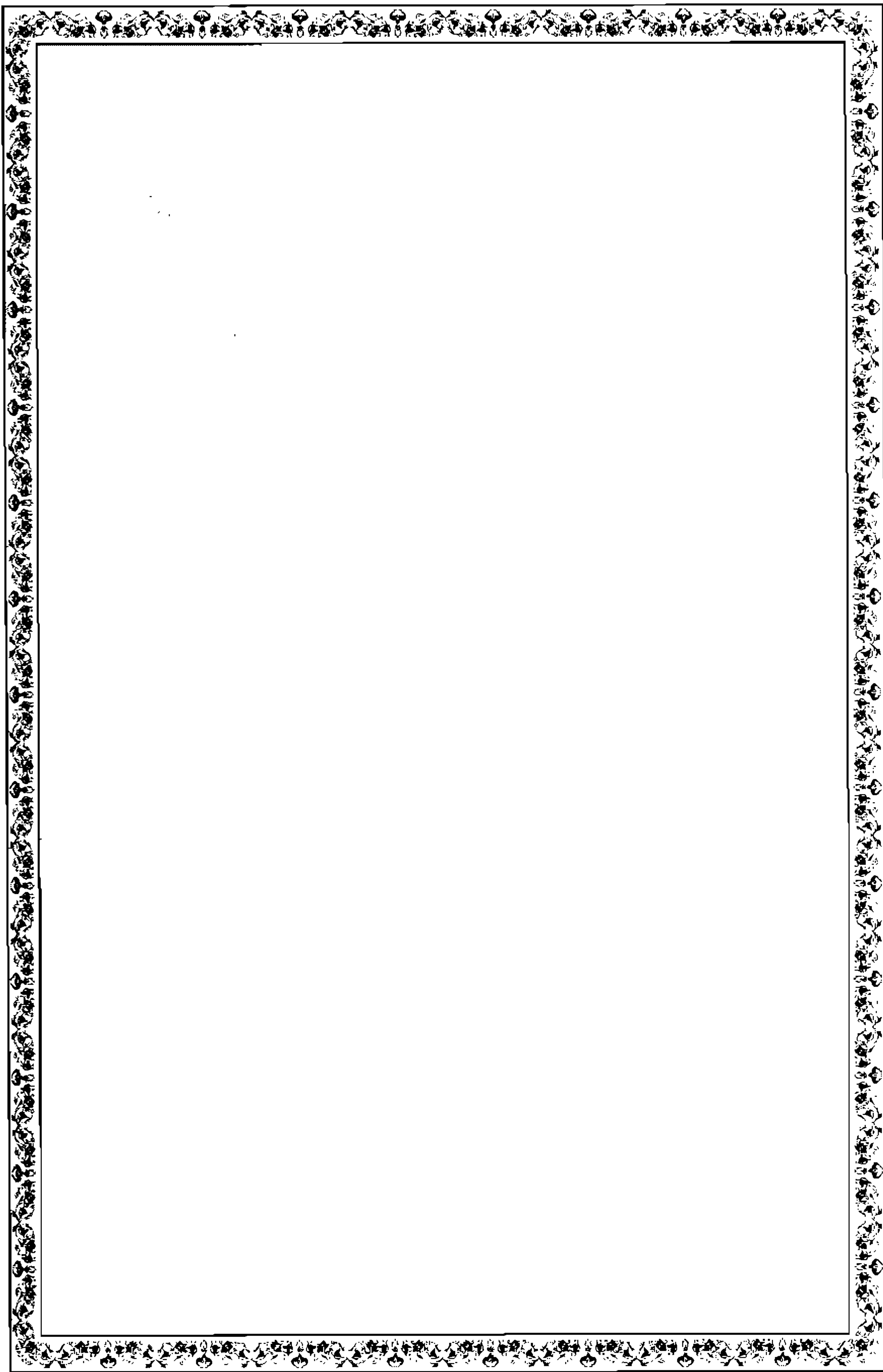
(٣) عنوان هذا الباب لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من نسختي العراقي والمباركفوري.

النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتْمَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُمَا عَضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا»^(١).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.

وفقه هذا الحديث ما يدلُّ على أنَّ عِتْقَ الذُّكُورِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْإِنَاثِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا».

(١) صحيح لغيره دون قوله: «وأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزَى كُلُّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْهَا»، وهذا إسناد ضعيف، عمران ابن عيينة لِيَنَّ الحديث، وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة. وفي الباب عن أبي هريرة سلف عند المصنف برقم (١٦٢٢)، وهو صحيح، وعن عمرو بن عَبَّاسٍ أَبِي نَجِيجٍ السُّلَمِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ (١٧٠٢٢)، وهو صحيح أيضاً، وعن كعب بن مُرَّةٍ - أو مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ - السُّلَمِيُّ عِنْدَ أَحْمَدَ (١٨٠٥٩)، وإسناده ضعيف.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَبْوَابُ السَّيْرِ
عن رسول الله ﷺ

١ - باب ما جاء في الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

١٦٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ

أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ أَمِيرُهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَاصِرُوا قَصْرًا مِنْ قُصُورِ فَارِسَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: دَعُونِي أَدْعُوهُمْ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو، فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيعُونِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ، فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا دِينَكُمْ، تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ، وَأَعْطَوْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ. قَالَ: وَرَطَّنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ: وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُودِينَ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، نَابِذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. قَالُوا: مَا نَحْنُ بِالَّذِي نُعْطِي الْجِزْيَةَ، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ. فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا.

قال: فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهذوا إليهم، قال: فنهذنا إليهم، ففتحنا ذلك القصر^(١).

(١) المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو البختري - واسمه =

وفي الباب: عن بُرَيْدَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ.

وَحَدِيثُ سَلْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يُذْرِكْ سَلْمَانَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُذْرِكْ عَلِيًّا، وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأَوْا أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ الْقِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ فَحَسَنٌ، يَدْعُوهُمْ يَكُونُ ذَلِكَ أَهْيَبَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا دَعْوَةُ الْيَوْمِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُدْعَى.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ حَتَّى يُدْعَوْا إِلَّا أَنْ يُعْجِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَقَدْ بَلَّغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ^(١).

٢ - باب

١٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ الْمَكِّيُّ - وَيُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ -

= سعيد بن فيروز - لم يسمع من سلمان، وهو في «المسند» (٢٣٧٢٦).

وله شاهد من حديث بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ بِنَحْوِهِ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢٢٩٧٨)، وهو في «صحيح مسلم» (١٧٣١)، وانظر تَمَّةُ شَوَاهِدِهِ فِي «المسند».

(١) وانظر لَزَامًا «التمهيد» ٢/٢١٦، و«الاستذكار» ١٤/٣١٦ - ٣٢٠.

الرَّجُلُ الصَّالِحُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنْ ابْنِ عَصَامٍ الْمُزَنِيِّ

عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا، أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ^(٢)، وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

٣ - بَابُ فِي الْبَيَاتِ وَالْفَارَاتِ

١٦٣١ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بَلِيلٍ، لَمْ يُغْرِزْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَافَقَ - وَاللَّهِ - مُحَمَّدٌ الْخَمِيسَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ أَكْبَرُ

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عَصَامِ الْمُزَنِيِّ.

وأخرجه أبو داود (٢٦٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٣١)، وهو في «المسند» (١٥٧١٤). ويشهد له حديث أنس الآتي رقم (١٦٣١) وفي بعض رواياته: أن رسول الله ﷺ كان إذا غزا قوماً لم يُغْرِزْ حَتَّى يُصْبِحَ، فإن سمع أذاناً أمْسَكَ، وإن لم يسمع أذاناً، أغَارَ بعدما يُصْبِحُ.

(٢) في المطبوع: «حديث غريب»، وما أثبتناه من أصولنا الخطية، وشرحي العراقي والمباركفوري، وهو الذي نقله المِزَنِيُّ في «تحفة الأشراف» ٢٩٦/٧.

خَرِبْتُ خَيْرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ»^(١).

١٦٣٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ، أَقَامَ بِعَرَصَتِهِمْ ثَلَاثًا^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَحَدِيثٌ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ وَأَنْ يُيْتُوا، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُيْتِيَ الْعَدُوُّ لَيْلًا.

(١) إسناده صحيح، وهو في «الموطأ» ٤٦٨/٢ - ٤٦٩ برواية الليثي، و(٩٦٣) برواية أبي مصعب، وليس فيه عندهما (وافق).

قال الحافظ العراقي: وقوله: وافق، هكذا وقع في رواية الترمذي من طريق «الموطأ»، وليس ذلك في شيء من روايات «الموطأ»، ولا في شيء من الكتب الستة، إنما فيها: فقالوا: محمدٌ والله والخميسُ، دون قوله: وافق، وقد فسرهما الترمذي بأن المراد: وافق محمدٌ الجيشَ، كأنه أراد: جاء هو والجيش متوافقين، أي: مجتمعين.

وأخرجه أحمد (١٣١٤٠)، والبخاري (٦١٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٩٨)، وابن حبان (٤٧٤٥) و(٤٧٤٦) من طريق حميد، عن أنس.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠٦٥)، وأبو داود (٢٦٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٥٧)، وهو في «المسند» (١٦٣٥٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٧٦) و(٤٧٧٧).

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَافَقَ مُحَمَّدٌ الْخَمِيسَ: يَعْنِي بِهِ الْجَيْشَ.

٤ - باب في التَّحْرِيقِ وَالتَّخْرِيبِ

١٦٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عَمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥]^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَتَخْرِيبِ الْحُصُونِ.

وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَنَهَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ [يَزِيدَ] أَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمَرًا، أَوْ يُخْرِبَ عَامِرًا، وَعَمِلَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِالتَّحْرِيقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَالشُّمَارِ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٣٢٦)، وَمُسْلِمٌ (١٧٤٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٦١٥)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٨٤٤) وَ(٢٨٤٥) وَالنَّسَائِيُّ (٨٦٠٨) وَ(٨٦٠٩)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٤٥٣٢).

وَسَيَاتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٣٥٨٧).

وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدءاً، فأمّا بالعبث، فلا تحرق.

وقال إسحاق: التّحريقُ سُنةٌ، إذا كان أنكى فيهم.

٥ - باب ما جاء في الغنّيمة

١٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التِّمِّيِّ، عَنْ سَيَّارٍ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - أَوْ قَالَ: أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ - وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَسَيَّارٌ هَذَا يُقَالُ لَهُ: سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ، رَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التِّمِّيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

١٦٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ:

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وهو في «المسند» (٢٢١٣٧).

وانظر ما بعده.

أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ،
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً،
وَحُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ»^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

٦ - باب ما جاء في سهم الخيل

١٦٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيِّيِّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا
سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ
بِسَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ^(٢).

١٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ، نَحْوَ^(٣).

وفي الباب عن مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي
عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (٩٣٣٧)، ومسلم (٥٢٣)، وابن ماجه (٥٦٧)، وابن حبان (٢٣١٣) و(٦٤٠١) و(٦٤٠٣). وانظر ما قبله.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، وأبو داود (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، وهو في «المستد» (٤٤٤٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨١٠) و(٤٨١١) و(٤٨١٢).

(٣) حديث صحيح كالفه، وانظر تخريجه فيه.

وحدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح .

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم.

٧ - باب ما جاء في السرايا

١٦٣٨ - حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع مئة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة»^(١).

هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن

(١) رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله كما بسطناه في «المسند».

وأخرجه موصولاً أحمد (٢٦٨٢)، وأبو داود (٢٦١١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٧٢)، وابن حبان (٤٧١٧)، وصحح هذا الموصول ابن القطان، والضياء المقدسي في «المختارة».

وسأتي تخريجه مرسلًا، وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل، وقال أبو حاتم في «علل» ابنه ٣٤٧/١: المرسل أشبه لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ﷺ.

حازم، وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا^(١)، وَقَدْ رَوَاهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنْزِيُّ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(٢)، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

٨ - بَابُ مَنْ يُعْطَى الْفَيءُ

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ: أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيِّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتُ إِلَيْكَ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيُحْذِنُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا سَهْمٌ، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأُمِّ عَطِيَّةَ.

(١) أخرجه مرسلًا عبد الرزاق (٩٦٩٩)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٨٧)، وأبو داود في «المراسيل» (٣١٣) و(٣١٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٧٥) وانظر ما قبله.

(٢) أخرجه أحمد (٢٧١٨)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٧٣)، وإسناده ضعيف لضعف حبان بن علي العنزي.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول أحمد (٢٢٣٥)، ومسلم (١٨١٢)، وأبو داود (٢٧٢٨).

وهذا حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي.

وقال بعضهم: يُسهم للمرأة والصبي. وهو قول الأوزاعي، قال الأوزاعي: وأسهم النبي ﷺ للصبيان بخير، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب.

قال الأوزاعي: وأسهم النبي ﷺ للنساء بخير، وأخذ بذلك المسلمون بعده.

١٦٤٠- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ: يَقُولُ: يُرْضَخُ لَهُنَّ بَشْيٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ، يُعْطَيْنَ شَيْئًا.

٩ - باب هل يُسهم للعبد

١٦٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ، قَالَ: فَأَمَرَ بِي، فَقَلَدْتُ السَّيْفَ، فَإِذَا أَنَا أَجْرُهُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرَيْثِي الْمَتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ، فَأَمَرَنِي بِطَرَحِ

بَعْضِهَا، وَحَبَسَ بَعْضُهَا^(١).

وفي الباب عن ابن عَبَّاسٍ.

وهذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لَا يُسْتَهَمَ
لِلْمَمْلُوكِ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ بِشَيْءٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ،
وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

١٠- باب ما جاء في أَهْلِ الذِّمَّةِ

يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ يُسْتَهَمُ لَهُمْ؟

١٦٤٢- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنْسٍ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ
بَحْرَةَ الْوَبَرِ، لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً،
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «ارْجِعْ،

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٧٣٠)، وابن ماجه (٢٨٥٥)،
والنسائي في «الكبرى» (٧٥٣٥)، وهو في «المسند» (٢١٩٤٠)، (٢١٩٤١)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٨٣١).

وقوله: «خُرُثِي المتاع»: هو أثاث البيت، أو أرذأ المتاع والغنائم.
وقوله: فأمرني بطرح بعضها: ربما كانت هذه الكلمات التي أمره بطرحها غير
مفهومة أو موهمة للشرك.

فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»^(١). وفي الحديثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالُوا: لَا يُسْهِمُ لِأَهْلِ
الذِّمَّةِ، وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدُوَّ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ يُسْهِمُ لَهُمْ، إِذَا شَهِدُوا الْقِتَالَ مَعَ
الْمُسْلِمِينَ.

وَيُرْوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهِمَ لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ قَاتِلُوا
مَعَهُ.

١٦٤٣- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا^(٢).

١٦٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ:

(١) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (١٨١٧)، وأبو داود
(٢٧٣٢)، وابن ماجه (٢٨٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٦٠) و(٨٧٦١)
و(٨٨٨٦) و(١١٦٠٠)، وهو في «المسند» (٢٤٣٨٦)، و«صحيح ابن حبان»
(٤٧٢٦).

وقوله: «بَحْرَةُ الْوَبَرِ» بفتح الواو والباء الموحدة، وقيل: بإسكانها: موضع بين
وبين المدينة أربعة أميال.

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه مرسل. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٨)
و(٩٣٢٩)، وابن أبي شيبة ٣٩٥/١٢ و٣٩٥-٣٩٦، وأبو داود في «المراسيل»
(٢٨١) و(٢٨٢)، والبيهقي ٥٣/٩، ومراسيل الزهري كان يحيى بن سعيد لا يراها
شيئاً، ويقول: هي بمنزلة الريح.

حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ - وهو ابن عبد الله بن أبي بَرْزَةَ -، عن جَدِّهِ أَبِي بَرْزَةَ
 عن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ
 الْأَشْعَرِيِّينَ خَيْرٍ، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا^(١).
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
 قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يُسْهَمَ لِلْخَيْلِ،
 أُسْهِمَ لَهُ^(٢).

١١- باب ما جاء في الانتفاع بِأَنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ

١٦٤٥- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمٌ بْنُ
 قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
 عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قُدُورِ
 الْمَجُوسِ، فَقَالَ: «أَنْقَوْهَا غَسَلًا، وَاطْبُخُوهَا فِيهَا، وَنَهَى عَنْ كُلِّ
 سَبْعِ ذِي نَابٍ»^(٣).

-
- (١) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (١٩٦٣٥)، والبخاري (٣١٣٦) و(٤٢٣٣)، ومسلم (٢٥٠٢)، وأبو داود (٢٧٢٥)، وابن حبان (٤٨١٣).
 (٢) وقع بعد هذا في المطبوع: «وبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بَرْزَةَ، وهو ثقة، وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما» ولم ترد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.
 (٣) حديث صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (١٧٧٣١)، ومسلم (١٩٣٢)، وأبو داود (٣٨٣٩)، وابن ماجه (٢٨٣١).
 وانظر الحديثين التاليين.

وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة،
رواه أبو إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من
أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة^(١).

١٦٤٦- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدَّمَشَقِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ
عَائِدُ اللَّهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ:
«إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا،
فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا»^(٢).

هذا حديث حسن صحيح.

١٢- باب في الثقل

١٦٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،
عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْفِلُ

(١) أخرجه أحمد (١٧٧٥٠)، وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٠١).

وانظر ما قبله.

(٢) حديث صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (١٥٣٢)، وانظر الحديث

السالف برقم (١٦٤٥).

في البدأة الرُّبْع، وفي القُفُولِ الثُّلُث^(١).

وفي الباب عن ابن عَبَّاسٍ، وَحَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَمَعْنِ بْنِ
يَزِيدَ، وابنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ.
وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وقد رُويَ هذا الحديثُ عن أَبِي سَلَامٍ، عن رَجُلٍ من أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ.

١٦٤٨- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي الزُّنَادِ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ
ابنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُثْبَةَ

عن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ،

(١) حديث صحيح لغيره، وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٦)، وابن ماجه (٢٨٥٢)،
وابن حبان (٤٨٥٥).

وله شاهد عن حبيب بن مسلمة عند أحمد (١٧٤٦٢-١٧٤٦٩)، وأبو داود
(٢٧٤٨-٢٧٥٠)، وابن ماجه (٢٨٥١) و(٢٨٥٣) وإسناده صحيح.

وقوله: «يُنْفَلُ» بتشديد الفاء: يعطي في النفل.

«في البدأة الرُّبْع، وفي القُفُولِ الثُّلُث» أي: في ابتداء الغزو، وذلك بأن نهضت
سريّة من العسكر، وابتدروا إلى العدو في أول الغزو، فما غنموا كان يعطيهم منه
الرُّبْع، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر،
يعطيهم ثلث ما غنموا، لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشق لضعف الظهر
والعدّة، والفتور، وزيادة الاشتقاء إلى الأوطان، فزاد لذلك. قاله السدي في
«حاشية المسند»، وانظر «تحفة الأحوذى» ١٤٧/٥.

وهو الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزُّنَادِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْلِ مِنَ الْخُمْسِ: فَقَالَ مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، وَقَدْ
بَلَّغْنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْجُتْهَادِ مِنَ
الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الْمَغْنَمِ وَآخِرِهِ.

قَالَ ابْنُ مَنصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ إِذَا فَصَلَ
بِالرُّبْعِ بَعْدَ الْخُمْسِ، وَإِذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمْسِ؟ فَقَالَ: يُخْرِجُ
الْخُمْسَ، ثُمَّ يُنْفِلُ مِمَّا بَقِيَ، وَلَا يُجَاوِزُ هَذَا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: النَّفْلُ مِنَ الْخُمْسِ.
قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ.

١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ قَتْلُ قَتِيلًا، فَلَهُ سَلْبُهُ

١٦٤٩- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى
أَبِي قَتَادَةَ

(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢٨٠٨)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ»
(٢٤٤٥).

وَلَقَوْلُهُ: رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ، شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عِنْدَ
الْبُخَارِيِّ (٣٦٢٢)، وَمُسْلِمٍ (٢٢٧٢).

عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل قتيلاً له عليه بيعة، فله سلبه». وفي الحديث قصة^(١).

١٦٥٠- حَدَّثَنَا ابن أبي عمر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، نحوه^(٢).

وفي الباب عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، وأنس، وسمرة.

وهذا حديث حسن صحيح.

وأبو محمد هو: نافع مولى أبي قتادة.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس.

وقال الثوري: النقل: أن يقول الإمام: من أصاب شيئاً، فهو له، ومن قتل قتيلاً، فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس.

وقال إسحاق: السلب للقاتل، إلا أن يكون شيئاً كثيراً، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، وأبو داود (٢٧١٧)، وهو في «المسند» (٢٢٦٠٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨٠٥) و(٤٨٣٧).

(٢) حديث صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.

١٤- باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

١٦٥١- حَدَّثَنَا هَنَّاذُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة.

وهذا حديث غريب.

١٥- باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

١٦٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ وَهْبِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عَزْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ^(٢).

(١) حديث حسن لغيره، وأخرجه مطولاً أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجه (٢١٩٦).
ويشهد له حديث ابن عباس عند النسائي ٣٠١/٧، والحاكم ٤٠/٢، والبيهقي ٣٣٨/٥ و٣٣٩-٣٣٨، وهو حديث حسن.

وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف في أحاديث الباب، وهو عند أحمد (٩٠١٧)، وأبي داود (٣٣٦٩). وإسناده ضعيف.

(٢) حديث صحيح لغيره، وأخرجه أحمد (١٧١٥٣).

وقد سلف مطولاً عند المصنف برقم (١٥٤٢).

وله شواهد ذكرناها عند حديث ابن عباس في «المسند» (٢٣١٨).

وفي الباب عن رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ .

وحديثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

والعملُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وقال الأوزاعيُّ : إذا اشترى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ . قال الأوزاعيُّ : وَأَمَّا الْحَرَائِرُ ، فَقَدْ مَضَتْ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أَمْرُنَ بِالْعِدَّةِ . كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ .

١٦- باب ما جاء في طَعَامِ الْمُشْرِكِينَ

١٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هَلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى ، فَقَالَ : «لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ»^(١) .

(١) حديث حسن ، قبيصة بن هلب وثقه العجلي وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقد تابعه مزي بن قطري ، وهو ثقة .

وأخرجه أبو داود (٣٧٨٤) ، وابن ماجه (٢٨٣٠) ، وهو في «المسند» (٢١٩٦٦) .

وقوله : «لَا يَخْتَلِجَنَّ» أي : لا يقع في نفسك شكٌّ منه وريبةٌ .

وقوله : «ضارعت فيه النصرانية» أي : شابهت به الملة النصرانية ، أي : أهلها ، والمعنى : لا يختلج في صدرك طعامٌ تشبه فيه النصرانية ، يعني أن التشبه الممنوع إنما هو في الدين والعادات والأخلاق ، لا في الطعام الذي يحتاج إليه كلُّ أحد ، =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٦٥٤- قال محمودٌ: وقال عُبَيْدُ اللَّهِ بن موسى، عن إسرائيل، عن سِمَاكِ، عن قَبِيصَةَ، عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلُهُ^(١).

١٦٥٥- قال محمودٌ: وقال وَهْبُ بن جَرِيرٍ، عن شُعْبَةَ، عن سِمَاكِ، عن مُرَيِّ بن قَطَرِيٍّ، عن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلُهُ^(٢).

والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الرُّخَصَةِ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

١٧- بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

١٦٥٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ بن عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابن وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي حُيَيْثُ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عن أَبِي أَيُّوبَ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣).

= والتَّشْبَهُ فِيهِ لَازِمٌ لِاتِّحَادِ جِنْسِ مَأْكُولِ الْفَرِيقَيْنِ، وَقَدْ أَدْنَى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِقَوْلِهِ: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فَالتَّشْبَهُ فِي مِثْلِهِ لَا عِزَّةَ بِهِ، وَلَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ لِسْأَلُ عَنْهُ. قَالَ السَّنْدِيُّ.

(١) حَسَنٌ كَأَبْقِهِ.

(٢) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، مُرَيِّ بن قَطَرِيٍّ، ثِقَةٌ كَمَا قَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ (٧٦٦).

وَأَخْرَجَهُ ضَمَنَ حَدِيثِ أَحْمَدَ (١٨٢٦٢)، وَابْنُ حَبَانَ (٣٣٢).

وَانْظُرِ الْحَدِيثَ السَّالِفَ رَقْمَ (١٦٥٣).

(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ بِطَرَقِهِ وَشَوَاهِدِهِ، وَهُوَ فِي «السَّنَدِ» (٢٣٤٩٩).

وفي الباب عن عليّ.

وهذا حديث حسن غريب.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: كرهوا التفريق بين السبي: بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة.

١٨- باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

١٦٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ - وَاسْمُهُ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ - وَمَحْمُودُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ جَبْرِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: خَيْرُهُمْ - يَعْنِي أَصْحَابُكَ - فِي أَسَارَى بَذَرِ: الْقَتْلَ، أَوْ الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلًا»^(١) مِثْلُهُمْ، قَالُوا: الْفِدَاءُ وَيُقْتَلَ مِنْهُ»^(٢).

= وقد سلف عند المصنف برقم (١٣٢٩)، وله شواهد ذكرناها في «المسند».

(١) في المطبوع والأصول الخطية التي بأيدينا: «قابل»، وما أثبتناه هو الجادة، وأشار المباركفوري إلى أنه كذلك في بعض النسخ، وقال: هو الظاهر.

(٢) رجاله ثقات إلا أنه روي موصولاً ومرسلاً، والمرسل أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في «العلل» ٣١/٤، وفي متنه نكارة، فقد قال ابن كثير في «تفسيره» ٣٣/٤: هذا حديث غريب جداً، وانظر تفصيل وجه النكارة فيه في التعليق على «صحيح ابن حبان».

وأخرجه موصولاً ابن أبي شيبة ٣٦٨/١٤-٣٦٩، والبزار في «مسنده» (٥٥١)، =

وفي الباب عن ابن مسعود، وأنس، وأبي برزة، وجبير بن مطعم.
وهذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، لا نعرفه إلا
من حديث ابن أبي زائدة، وروى أبو أسامة، عن هشام، عن ابن
سيرين، عن عبيدة، عن علي، عن النبي ﷺ نحوه.
وروى ابن عوف، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن النبي ﷺ^(١)
مرسلاً^(٢).

وأبو داود الحفري اسمه: عمر بن سعد.

١٦٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(٣).

= والنسائي في «الكبرى» (٨٦٦٢)، وابن حبان (٤٧٩٥)، والدارقطني في «العلل»
٣١/٤ و ٣٢-٣١، والحاكم ١٤٠/٢، والبيهقي في «السنن» ٣٢١/٦، وفي «دلائل
النبوة» ١٣٩-١٤٠/٣.

وسياتي تخريجه مرسلاً.

(١) وقع في المطبوع: «عن عبيدة، عن علي، عن النبي ﷺ»، وهو خطأ بين
والمثبت من أصولنا الخطية، ونسختي العراقي والمباركفوري.

(٢) وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (٩٤٠٢)، وابن سعد ٢٢/٢، وابن أبي شبة
٣٦٨/١٤، والطبري في «تفسيره» ٤٦/١٠. وانظر ما قبله.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي
في «الكبرى» (٨٦٦٤)، وهو في «المسند» (١٩٨٢٧)، وفي الحديث عند بعضهم
قصة.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ: هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، وَأَبُو قِلَابَةَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْجَزَمِيِّ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْأَسَارَى، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَيَفْدِيَ مَنْ شَاءَ.

وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: بَلَّغَنِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ﴾ [مُحَمَّدٌ: ٤]، نَسَخْتُهَا قَوْلُهُ: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْتَنُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] (١).

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا أُسِرَ الْأَسِيرُ يُقْتَلُ، أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ،

(١) قُلْنَا هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ ﴿فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ﴾ مُحْكَمَةٌ عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِنِ الْإِمَامُ مَخِيرٌ فِي الْأَسَارَى إِنْ شَاءَ قَتْلُهُمْ وَإِنْ شَاءَ اسْتِعْبَادُهُمْ، وَإِنْ شَاءَ فَادَى بِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ مِنْ عَلَيْهِمْ.

وَانْظُرْ «التاسخ والمنسوخ» ص ٢٢٠-٢٢٢ لأبي جعفر النحاس و«جامع البيان» للطبري ٢٨/ ٨٠-٨١، ومعالِم التنزيل للبغوي، و«زاد المسير» لابن الجوزي.

وَأَنْ قُتِلَ، فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

قال إسحاق: الإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَاطْمَعُ بِهِ^(١) الْكَثِيرَ.

١٩- باب ما جاء في النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ

١٦٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وَجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَارِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ^(٢).

وفي الباب عن بُرَيْدَةَ، وَرَبَاحٍ- وَيُقَالُ: رِيحٌ- بَنُ الرَّيِّعِ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

(١) كذا في عامة أصولنا الخطية وشرح العراقي، وفي (ب) ونسخة بهامش (ظ): «طمع»، وفي «المعني» ٤٧/١٣ يطمع به في الكثير.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، وأبو داود (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦١٨)، وهو في «المسند» (٤٧٣٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٥) و(٤٧٨٥).

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيَاتِ، وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِيهِمْ
وَالْوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَرَخَّصَا فِي الْبَيَاتِ.

١٦٦٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ.
قَالَ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٠- بَابُ

١٦٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ
وَجَدْتُمْ فَلَانًا وَفُلَانًا - لَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ - فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)، وأبو داود
(٢٦٧٢)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٢٢)، وهو في
«المسند» (١٦٤٢٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٦) و(١٣٧).

وقوله: «هم من آبائهم»، وفي رواية البخاري: «هم منهم»، قال الحافظ: أي:
في الحكم تلك الحالة، فليس المراد إباحتهم بطريق القصد إليهم، بل المراد:
إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز
قتلهم.

تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذَّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ
وَجَدْتُمُوهُمَا، فَاقْتُلُوهُمَا»^(١).

وفي الباب عن ابن عباس، وحمزة بن عمرو الأسلمي.
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي
هريرة رجلاً في هذا الحديث^(٢)، وروى غير واحد مثل رواية
الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح.

٢١- باب ما جاء في الغلول

١٦٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ

عَنْ ثُوبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ
مِنَ الْكِبْرِ، وَالْغُلُولِ، وَالذَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٣).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٩٥٤)، وأبو داود (٢٦٧٤)،
والنسائي في «الكبرى» (٨٦١٣)، وهو في «المسند» (٨٠٦٨).

(٢) هو أبو إسحاق الدؤسي، فقد رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام»
٣١٢/٢، ومن طريقه ابن أبي شيبة ٣٨٩/١٢، والطبري في مسند علي من
«تهذيب الآثار» ص ٧٧، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن
الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدؤسي، عن أبي هريرة.

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناده رجاله ثقات إلا أن سالماً لم يدرك ثوبان، =

وفي الباب عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني.

١٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

عَنْ ثُوبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ

الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيٌّ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكَتْرِ، وَالْغُلُولِ، وَالذَّيْنِ، دَخَلَ

الْجَنَّةَ»^(١).

هكذا قال سعيد: «الكتز»، وقال أبو عوانة في حديثه: «الكبر»،

ولم يذكر فيه: عن معدان، ورواية سعيد أصح.

١٦٦٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ،

= بينهما معدان بن أبي طلحة كما في مصادر تخريج الحديث وكما في الطريق الآتي.

وأخرجه ابن ماجه (٢٤١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٦٤)، وهو في

«المسند» (٢٢٣٦٩) و(٢٢٣٩٠) و(٢٢٤٢٧) و(٢٢٤٣٤)، و«صحيح ابن حبان»

(١٩٨).

الكبر، هو بطرُ الحق، وازدراء الآخرين.

والغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يُقال: غلَّ في

المغنم يغْلُ غلُولاً، فهو غالٌّ، وكل من خانَ في شيء خفية، فقد غلَّ، وسميت

غلُولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة مجعول فيها غلٌّ، وهو الحديدية

التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها: جامعة أيضاً. «النهاية» لابن الأثير.

(١) حديث صحيح كسابقه، لكن قوله: «الكتز» اختلف فيه على سعيد - وهو

ابن أبي عروبة -، فمرة قال فيه: «الكتز»، ومرة قال فيه: «الكبر»، ورواه أبو عوانة

الوضَّاح بن عبد الله وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد، عن قتادة، فقالوا فيه جميعاً:

«الكبر»، وهو الصواب والله أعلم، انظر الحديث السالف ومصادر تخريجه.

قال: حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا قَدْ اسْتَشْهَدَ. قَالَ: «كَلَّا، قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بَعَاءَةً قَدْ غَلَّهَا». قَالَ: «قُمْ يَا عُمَرُ، فَنادِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، ثَلَاثًا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

٢٢- باب ما جاء في خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

١٦٦٥- حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِأَمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، يَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرَحَى^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٣- باب ما جاء في قَبُولِ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

١٦٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثَوْبَرٍ، عَنْ أَبِيهِ

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١١٤)، وهو في «المسند» (٢٠٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨٤٩) و(٤٨٥٧).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٨١٠)، وأبو داود (٢٥٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٨٢)، وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٧٢٣) و(٤٧٢٤).

عن عليّ، عن النبي ﷺ: أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لَهُ، فَقَبِلَ، وَأَنَّ
الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ^(١).

وفي الباب عن جابر.

وهذا حديث حسن غريب.

وثوَيْرٌ: ابن أبي فاختة، وأبو فاختة: اسمه سعيد بن علاقة،
وثوَيْرٌ يُكْنَى: أبا جهم^(٢).

١٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ
الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ

عن عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ: أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً - أَوْ نَاقَةً -
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَسْلَمْتَ»؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي نَهَيْتُ عَنْ زَبْدِ
الْمُشْرِكِينَ»^(٣).

(١) إسناده ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة، وأخرجه البزار في «مسنده»
(٧٧٨)، والطبري في «تهذيب الآثار - مسند علي» (٢٥) و(٢٦)، وهو في
«المسند» (٧٤٧).

وفي باب قبوله ﷺ الهدايا من ملوك المشركين عن أبي حميد الساعدي عند
أحمد (٢٣٦٠٤)، والبخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢)، وأبي داود (٣٠٧٩).
وعن علي بن أبي طالب عند أحمد (١٠٧٧)، ومسلم (٢٠٧١) (١٨).

(٢) وقع بعد هذا في المطبوع: «باب في كراهية هدايا المشركين» وهذا العنوان
لا وجود له في أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٠٥٧)، وهو في «المسند» =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ «إِنِّي نُهَيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ»: يَعْنِي هَدَايَاهُمْ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَدَايَاهُمْ،
وَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَرَاهِيَّةُ، وَاحْتُمَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَ مَا كَانَ
يَقْبَلُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْ هَدَايَاهُمْ.

٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

١٦٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
بُكَارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَاهُ أَمْرًا، فَسُرَّ بِهِ، فَخَرَّ

= (١٧٤٨٢)، وَتَمَامُ تَخْرِيجِهِ وَشَوَاهِدُهُ فِيهِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الرَّفْدُ: الْعَطَاءُ، وَفِي رَدِّ هَدِيَّتِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَغِظَهُ بَرْدُ
الْهَدِيَّةِ، فَيَمْتَعِضَ مِنْهُ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَالْآخَرُ: أَنْ لِلْهَدِيَّةِ مَوْضِعًا فِي
الْقَلْبِ، وَقَدْ رُوِيَ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ﷺ أَنْ يَمِيلَ بِقَلْبِهِ إِلَى
مُشْرِكٍ، فَرَدَّ الْهَدِيَّةَ قِطْعًا بِسَبَبِ الْمِيلِ.

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَلَ هَدِيَّةَ النِّجَاشِيِّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِخِلَافٍ، لِقَوْلِهِ:
«نُهَيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ» لِأَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَيْسَ بِمُشْرِكٍ، وَقَدْ أُبِيحَ لَنَا
طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَنِكَاحُهُمْ، وَذَلِكَ خِلَافَ حُكْمِ أَهْلِ الشَّرْكِ. وَجُمِعَ بَيْنَ الْجَوَازِ
وَعَدَمِهِ بِأَنَّ الْامْتِنَاعَ فِي حَقِّ مَنْ يُرِيدُ بِهِدِيَّتِهِ التَّوَدُّدَ وَالْمَوَالَاةَ، وَالْقَبُولَ فِي حَقِّ مَنْ
يُرْجَى بِذَلِكَ تَأْنِيْسُهُ وَتَأْلِيْفُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَانْظُرْ «شَرْحَ مُشْكَلِ الْأَثَارِ» ٣٩٩/٦ -
٤٠٦.

ساجداً^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ
بَكَارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: رَأَوْا سَجْدَةَ الشُّكْرِ^(٢).

٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ

١٦٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ
لِلْقَوْمِ». يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ.

(١) حديث حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (٢٧٧٤)، وابن ماجه (١٣٩٤)،
وهو في «المسند» (٢٠٤٥٥)، وذكرنا شواهد فيه.

(٢) وقع في المطبوع بعد هذا: «وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة
مقارب الحديث»، ولم يذكر في أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي
والمباركفوري.

(٣) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وأخرجه أحمد (٨٧٨٠)، وابن
عدي في «الكامل» ٢٠٨٨/٦، والحاكم ١٤١/٢، والبيهقي ٩٤/٩، ولفظه
عندهم: «يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ». ويشهد له ما بعده.

وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ^(١).

١٦٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ»^(٢).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ^(٣).

والعملُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَجَازُوا أَمَانَ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، أَجَازَا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ^(٤).

وقد رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ^(٥).

(١) وقع في المطبوع بعد هذا: «وسألت محمداً، فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث»، وهذه الزيادة هي عند المصنف في كتاب «العلل الكبير» رقم الحديث (٢٧٩). ولم ترد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في نسختي العراقي والمباركفوري.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) (٨٢)، وهو في «مسند أحمد» (٢٦٨٩٢). ورواية الحديث عندهم مطولة.

(٣) كذا في أصولنا الخطية، وفي «تحفة الأشراف» ٤٥٨/١٢: «صحيح» فقط.

(٤) جاء في المطبوع بعد هذا: «وقد روي من غير وجه»، وهذه العبارة ليست في شيء من أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري.

(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٠٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٠٨)

و(٢٦٠٩)، والبيهقي ٩٤/٩. وإسناده صحيح.

وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَوْلَى أُمِّ هَانِيَةَ، وَاسْمُهُ: يَزِيدُ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ»^(١).

وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ الْأَمَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّهِمْ.

٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ

١٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَبَانَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ، قَالَ:

سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ، أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ - أَوْ عَلَى فَرَسٍ - وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرَ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَحُلِّنَ عَهْدًا، وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمْدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ». قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ^(٢).

(١) حديث علي هو قطعة من حديث صحيح سيأتي عند المصنف برقم (٢٢٦٠).

وأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه أحمد (٦٦٩٢)، وأبو داود (٢٧٥١) و(٤٥٣١)، وابن ماجه (٢٦٨٥)، وهو صحيح أيضاً.

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات وأبو الفيض: اسمه موسى بن أيوب الحمصي =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٧- باب ماجاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

١٦٧٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْغَادِرَ
يُنْصَبُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، وَأَنْسٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).

= وأخرجه أبو داود (٢٧٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٣٢)، وهو في «المستد»
(١٧٠١٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨٧١).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٧٩٧٧)، وتمام تخريجه فيه.
وقوله: «أَوْ يَنْبِذَ» بكسر الباء، أي: يَطْرَحَ العهدَ إليهم طرْحاً واقعاً على سواء من
حيث العلم، يَعْلَمُهُ الكلُّ على السَّوِيَّةِ، أي: أَوْ يَنْقُضُهُ وَيُعْلِمُهُمُ بِالنَّقْضِ، بحيث
يظهر الأمر على الكلِّ. قاله السندي في «حاشيته على المستد».

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥)، وأبو داود
(٢٧٥٦)، والنسائي (٨٧٣٦) و(٨٧٣٧)، وهو في «المستد» (٤٦٤٨)، و«صحيح
ابن حبان» (٧٣٤٢) و(٧٣٤٣).

(٢) وقع في المطبوع بعد هذا: «وسألت محمداً عن حديث شريك، عن أبي
إسحاق، عن عُمارة بن عبد، عن عليٍّ، عن النبي ﷺ، قال: «لكل غادر لواء»
فقال: لا أعرف هذا الحديث مرفوعاً، ولم يرد شيء من ذلك في نسخنا الخطية،
ولا في نسختي العراقي والمباركفوري، وهو في «العلل الكبير» للمصنف (٢٨٠).

٢٨- باب ما جاء في النزول على الحكم

١٦٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عن جابر، أَنَّهُ قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَطَّعُوا أَكْحَلَهُ - أَوْ أَبْجَلَهُ -، فَحَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّارِ، فَاثْفَحَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ، فَزَفَهُ الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى، فَاثْفَحَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقَرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ، وَتُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ، يَسْتَعِينُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصَبْتَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ». وَكَانُوا أَرْبَعَ مِثَّةٍ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ قَتْلِهِمْ، انْفَتَقَ عِرْقُهُ، فَمَاتَ^(١).

وفي الباب عن أبي سعيد، وَعَطِيَّةُ الْقُرْظِيُّ.

وهذا حديث حسن صحيح.

(١) إسناده صحيح، وأخرجه تامةً ومختصراً أحمد (١٤٣٤٣) و(١٤٧٧٣)، ومسلم (٢٢٠٨)، وأبو داود (٣٨٦٦)، وابن ماجه (٣٤٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٧٩)، وابن حبان (٤٧٨٤) و(٦٠٨٣).
وقوله: «أَكْحَلَهُ، أَوْ أَبْجَلَهُ»: الأكحل: عِرْقٌ فِي وَسْطِ الذَّرَاعِ يَكْثُرُ فَضْدهُ، وَالْأَبْجَلُ: عِرْقٌ فِي بَاطِنِ الذَّرَاعِ، وَهُوَ مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْأكْحَلِ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَقِيلَ: هُوَ عِرْقٌ غَلِيظٌ فِي الرَّجْلِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصَبِ وَالْعَظْمِ. «النهاية» لابن الأثير.

وقوله: «فَحَسَمَهُ» أي: قطع عنه الدَّمُ بالكَيِّ.

١٦٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا سُيُوحَ
الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شُرَحَّهُمْ»^(١). وَالشَّرْحُ: الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ
يُنَبِّتُوا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، نَحْوَهُ.

١٦٧٥- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
ابْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَطِيَّةِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ،
فَكَانَ مِنْ أَنْبَتٍ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنَبِّتْ خُلِيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ
يُنَبِّتْ، فَخُلِيَ سَبِيلِي^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْإِنْبَاتَ

(١) إسناده ضعيف، الحسن البصري مدلس، ولم يصرح بسماعه من سمرة،
وسعيد بن بشير وإن كان ضعيفاً قد توبع. وأخرجه أبو داود (٢٦٧٠)، وهو في
«المسند» (٢٠١٥٤) من طريق الحجاج بن أرتاة، عن قتادة، به.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه بالفاظ متقاربة أبو داود (٤٤٠٤) و(٤٤٠٥)،
وابن ماجه (٢٥٤١) و(٢٥٤٢)، والنسائي ١٥٥/٦ و٩٢/٨، وهو في «المسند»
(١٨٧٧٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٨٠-٤٧٨٣) و(٤٧٨٨).

بُلُوغاً إِنْ لَمْ يُعْرِفِ اخْتِلَامُهُ وَلَا سِنُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

٢٩- باب ما جاء في الحلف

١٦٧٦- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَوْفُوا بِحِلْفِ
الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ - يَعْنِي الْإِسْلَامَ - إِلَّا شِدَّةً، وَلَا تُحَدِّثُوا
حِلْفاً فِي الْإِسْلَامِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَجُبَيْرِ بْنِ

مُطْعَمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٠- باب في أخذ الجزية من المَجُوسِ

١٦٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(١) إسناده حسن، وهو في «المسند» (٦٦٩٢).

وقوله: «وَلَا تُحَدِّثُوا حِلْفاً فِي الْإِسْلَامِ»: قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: أَصْلُ الْحِلْفِ: الْمَعَاقِدَةُ
وَالْمَعَاهِدَةُ عَلَى التَّعَاوُضِ وَالتَّسَاعُدِ وَالِاتِّفَاقِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْفِتَنِ
وَالْقِتَالِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ وَالْغَارَاتِ فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ: لَا
حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ
كَحِلْفِ الْمُطَيِّينَ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً» يُرِيدُ: مِنَ الْمَعَاقِدَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَنَصْرِ الْحَقِّ،
وَهَذَا هُوَ الْحِلْفُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْإِسْلَامُ، وَالْمَمْنُوعُ مِنْهُ مَا خَالَفَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ.

الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَازِرَ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ: انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قَبْلَكَ، فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٦٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

عَنْ بَجَالَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٣).

(١) حديث صحيح، وهذا سند حسن في المتابعات، حجاج - وهو ابن أرطاة - متابع في الرواية الآتية.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٣١٥٦) و(٣١٥٧)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والنسائي (٨٧٦٨)، وهو في «المسند» (١٦٥٧).

(٣) وقع بعد هذا في المطبوع: «حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزُّهري، عن السائب بن يزيد، قال: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ بْنُ الْاَزْدِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: هُوَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهري، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»، ولم يرد هذا الحديث في شيء من الأصول الخطية التي بأيدينا، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري، ولم يذكره الحافظ المزي في «تحفة» =

٣١- باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة

١٦٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّقُونَا، وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهًا، فَخُذُوا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَيْضًا.

وَأِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِي الْغَزْوِ، فَيَمْرُؤْنَ بِقَوْمٍ، وَلَا يَجِدُونَ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُونَ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهًا، فَخُذُوا». هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

= «الأشراف»، وَلَا اسْتَدْرَكَهُ عَلَيْهِ الْحَافِظَانِ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَابْنُ حَجَرَ، لَكِنْ أوردَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي «عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ» ٨٥/٧ وَشَرَحَ عَلَيْهِ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ إِنَّمَا يَرَوِي «سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ» عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْقُطَيْبِيِّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ زَوْجِ الْحُرَّةِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ شُعْبَةَ الْمَرْوَزِيِّ، عَنْ الْمُحَبَّبِيِّ، عَنْ التِّرْمِذِيِّ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنْهَا سِوَى قِطْعَةٍ مِنْ نَسْخَةِ (ل).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ قُتَيْبَةُ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ حَسَنَةً، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: الْبُخَارِيُّ (٢٤٦١)، وَمُسْلِمٌ (١٧٢٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٧٥٢)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٦٧٦)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٧٣٤٥)، وَ«صَحِيحِ» ابْنِ حَبَانَ (١٧٣٤٥).

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِنَحْوِ هَذَا.

٣٢- باب ما جاء في الهِجْرَةِ

١٦٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»^(١).
وفي البابِ عن أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشٍ.

وهذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقد رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، نَحْوَ هَذَا.

٣٣- باب ما جاء في بَيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٦٨١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَمْوِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، قَالَ جَابِرٌ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ^(٢).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣) وص ١٤٨٧ (٨٥)، وأبو داود (٢٤٨٠)، والنسائي ١٤٦/٧، وهو في «المسند» (١٩٩١)، و«صحيح ابن حبان» (٣٧٢٠) و(٤٥٩٢).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٨٥٦) (٦٧) و(٦٨)، والنسائي ١٤٠/٧ -

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع، وابن عمر، وعبد الله، وجابر
ابن عبد الله.

وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي،
عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال جابر بن عبد الله. ولم يذكر
فيه: أبو سلمة.

١٦٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
عُبَيْدٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

١٦٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ، فَيَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ»^(٢).

= ١٤١، وهو في «المسند» (١٤١١٤) و(١٤٨٢٣)، و«صحيح» ابن حبان (٤٨٧٥).
وسياتي عند المصنف برقم (١٦٨٤).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٩٦٠)، ومسلم (١٨٦٠)، والنسائي
١٤١/٧، وهو في «المسند» (١٦٥٠٩).

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧)، وأبو داود
(٢٩٤٠)، والنسائي ١٥٢/٧. وهو في «المسند» (٤٥٦٥)، و«صحيح ابن حبان» =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٦٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمْ يُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ، قَدْ بَايَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: لَا نَزَالُ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا لَمْ نُقْتَلَ، وَبَايَعَهُ آخَرُونَ، فَقَالُوا: لَا نَفِرُ^(٢).

٣٤- بَابُ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ

١٦٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ»^(٣).

= (٤٥٤٨) و (٤٥٤٩) و (٤٥٥٢) و (٤٥٥٧) و (٤٥٦١) و (٤٥٦٥).

(١) حديث صحيح، وقد سلف تخريجه في الحديث رقم (١٦٨١).

(٢) من قوله: «ومعنى كلا الحديثين» إلى هنا في المطبوع بعد الحديث رقم (١٦٨٣)، وأثبتناه في موضعه هنا من الأصول الخطية.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨)، وأبو داود =

هذا حديث حسن صحيح^(١).

٣٥- باب في بيعه العبد

١٦٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى
الْهِجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: «بِعْنِيهِ». فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى
يَسْأَلَهُ: أَعَبَدُ هُوَ؟^(٢).

وفي الباب عن ابن عباس.

حديث جابر حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه إلا من
حديث أبي الزُّبَيْرِ.

٣٦- باب ما جاء في بيعه النساء

١٦٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

سَمِعَ أُمَيْمَةَ ابْنَةَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ

= (٣٤٧٤) و (٣٤٧٥)، وابن ماجه (٢٢٠٧) و (٢٨٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٤٦-٢٤٧،
وهو في «المسند» (٧٤٤٢).

(١) وقع في المطبوع بعد هذا: «وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف»، وهذه العبارة
ليست في أصولنا الخطية، ولا في نسختي العراقي والمباركفوري.

(٢) حديث صحيح، وقد سلف عند المصنف برقم (١٢٨٣)، وذكرنا تخريجه

هناك.

لنا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطَقْتُمْ». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا
بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْنَا - قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي صَافِحُنَا -
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»^(١).

وفي الباب عن عائشة، وعبد الله بن عمرو، وأسماء بنت
يزيد.

وهذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن
المنكدر، وروى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا
الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، نَحْوَهُ^(٢).

٣٧- باب ما جاء في عِدَّةِ أَصْحَابِ أَهْلِ بَدْرٍ

١٦٨٨- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ
أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٨٧٤)، والنسائي ١٤٩/٧ و ١٥٢،
وهو في «المسند» (٢٧٠٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٥٥٣).

(٢) جاء بعد هذا في المطبوع: «وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف
لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله ﷺ»،
ولم يرد شيء من ذلك في أصولنا الخطية، ولا في نسختي العراقي والمباركفوري،
وهو في «العلل الكبير» للمصنف برقم (٢٨٣).

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٩٥٧)، وابن ماجه (٢٨٢٨)، وهو
في «المسند» (١٨٥٥٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٩٦).

وفي الباب عن ابن عباس.

وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق.

٣٨- باب ما جاء في الخمس

١٦٨٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَافِعِ بْنِ رَافِعٍ الْقَيْسِيِّ: «أَمْرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ». وفي الحديث قصة^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

١٦٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ^(٢).

٣٩- باب ما جاء في كراهية النهبة

١٦٩١- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَتَقَدَّمَ

سَرْعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلُوا مِنَ الْغَنَائِمِ فَاطْبَحُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧)، وأبو داود

(٣٦٩٢) و(٤٦٧٧)، والنسائي ٣٢٢/٨-٣٢٣، وهو في «المسند» (٢٠٢٠)،

و«صحيح ابن حبان» (١٥٧) و(١٧٢).

(٢) حديث صحيح كسألفه، وانظر تخريجه فيه.

أُخْرَى النَّاسِ، فَمَرَّ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ،
فَعَدَلَ بَعِيرًا بَعَشْرَ شِيَاهٍ^(١).

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.

١٦٩٢- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
سُفْيَانَ^(٢).

وَهَذَا أَصَحُّ، وَعَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ثُعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَأَبِي
الدَّرْدَاءِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي
هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

١٦٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،
عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ انْتَهَبَ، فَلَيْسَ
مِنَّا»^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) (٢١)،
وأبو داود (٢٨٢١)، وابن ماجه (٣١٣٧) و(٣١٨٣)، والنسائي ١٩٢-١٩١/٧
و٢٢١، وهو في «المسند» (١٧٢٦٣)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨٢١) و(٥٨٨٦).

(٢) حديث صحيح، وقد ذكرنا تخريجه في الذي قبله.

(٣) حديث صحيح، وهو في «المسند» (١٢٤٢٢)، و«صحيح ابن حبان»
(٣١٤٦).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ .

٤٠- باب ما جاء في التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

١٦٩٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ

النَّبِيِّ ﷺ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: «لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى»: قَالَ

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ، لِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيماً لَهُمْ، وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِتَذْلِيلِهِمْ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا يَتْرُكُ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ فِيهِ تَعْظِيمٌ لَهُمْ»^(٢).

١٦٩٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢١٦٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٥٢٠٥)، وَهُوَ فِي

«الْمُسْنَدِ» (٧٥٦٧)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٥٠٠) وَ(٥٠١).

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: «وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ» إِلَى هُنَا أَخْلَ بِهِ الْمَطْبُوعُ، وَاسْتَدْرَكَاهُ مِنْ

أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ، وَالنَّسْخَةُ الَّتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الْعِرَاقِيُّ.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ»^(١). فَقُلْ: عَلَيْكَ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٤١- باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

١٦٩٦- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ، فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِنُصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَمْ؟ قَالَ: «لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا»^(٣).

(١) في المطبوع: «عليكم»، وهو كذلك في بعض الأصول، والمثبت من سائر الأصول وشرح العراقي.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٢٥٧)، ومسلم (٢١٦٤)، وأبو داود (٥٢٠٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٧٨) و(٣٧٩) و(٣٨٠)، وهو في «المسند» (٤٥٦٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٠٢).

(٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن المصنف والبخاري وأبا حاتم والدارقطني رجحوا الرواية المرسلة التي تأتي بعد هذا.

وأخرجه موصولاً «المصنف» في «علله الكبير» ٦٨٦/٢، وأبو داود (٢٦٤٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٢٣٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٦١) و(٢٢٦٢) و(٢٢٦٤)، والبيهقي ١٣١/٨ و١٢/٩-١٣ و١٤٢. ووقع في «شرح» =

١٦٩٧- حَدَّثَنَا هَنَّاذُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ
جَرِيرٍ^(١). وَهَذَا أَصَحُّ.

وفي الباب عن سَمُرَةَ.

وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
أَبِي حَازِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ
جَرِيرٍ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: الصَّحِيحُ حَدِيثُ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مُرْسَلًا.

= مشكل الآثار «خالد بن الوليد» بدل: «جرير بن عبد الله».

وفي باب النهي عن الإقامة بين أظهر المشركين عن معاوية بن حنيفة القشيري،
وعن أعرابيٍّ، وعن جرير بن عبد الله، وهي في «مسند أحمد» بالأرقام (١٩٢٣٨)
و(٢٠٠٣٧) و(٢٠٧٣٧) وتماث تخريجها فيه، وهي أحاديث صحيحة.

وقوله: «لا تراءى ناراهما». قال الخطابي في معناه ثلاثة وجوه قيل: معناه: لا
يستوي حكمهما. وقيل: معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز
لمسلم أن يسكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها.
وقيل: معناه: لا يتسم المسلم بسمه المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله.

(١) أخرجه مرسلًا كذلك سعيد بن منصور (٢٦٦٣)، والنسائي ٣٦/٨،
والبيهقي ١٣٠/٨، وانظر ما قبله.

وَرَوَى سُمْرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُسَاكِنُوا
الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ، أَوْ جَامَعَهُمْ، فَهُوَ
مِثْلُهُمْ»^(١).

٤٢- باب ما جاء في إخراج

اليهود والنصارى من جزيرة العرب

١٦٩٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَنْ عِشْتُ -
إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»^(٢).

١٦٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

(١) إسناده ضعيف، فيه ضعيف ومجهولان، وأخرجه أبو داود (٢٧٨٧)، والحاكم
١٤١/٢، والبيهقي ١٤٢/٨ بلفظ: «من جامع المشرك وسكن معه، فإنه مثله».
قال في «بذل المجهود» ٤٢٥/١٢: من جامع المشرك، أي: اجتمع معه في دار
أو بلد، والأولى أن يقال معناه: اجتمع معه، أي: اشترك في الرسوم والعادة والهيئة
والزي. ويغني عنه ما ذكرناه في أحاديث الباب في الحديث السالف برقم (١٦٩٦).
(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٧٦٧)، وأبو داود (٣٠٣٠) و(٣٠٣١)،
والنسائي في «الكبرى» (٨٦٨٦)، وهو في «المسند» (٢٠١)، و«صحيح ابن حبان»
(٣٧٥٣).

«لَا تُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٤٣- باب ما جاء في ترك رسول الله ﷺ

١٧٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي. قَالَتْ: فَمَالِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُورَثُ»، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُولُهُ، وَأَنْفَقَ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، إِنَّمَا أَسْنَدُهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَسَالَفِهِ، وَانْظُرْ تَخْرِيجَهُ فِيهِ.

(٢) صَحِيحٌ لغيره، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٧٩) وَ(٨٦٣٦).

وَسَيَأْتِي مَكَرَرًا فِي الَّذِي بَعْدَهُ.

وَانْظُرْ حَدِيثَ عُمَرَ الْآتِي بِرَقْمِ (١٧٠٢).

عَمْرُو، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

١٧٠١- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَسْأَلُ مِيرَاثَهَا
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لَا
أُورِثُ». قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَكْلُمُكُمَا أَبَدًا، فَمَاتَتْ وَلَا تَكَلَّمُهُمَا^(١).
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى: مَعْنَى لَا أَكْلُمُكُمَا: تَعْنِي فِي هَذَا الْمِيرَاثِ
أَبَدًا، أَنْتُمَا صَادِقَانِ^(٢).

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ.

(١) حديث صحيح لغيره، وقد سلف تخريجه في الذي قبله.

(٢) من قوله: «وسألت محمدًا عن هذا الحديث» إلى هنا لم يرد في شيء من
الأصول التي بين أيدينا، ولا في نسختي العراقي والمباركفوري، ولم يذكره
الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» ٣٠٨/٥، لكن استدركه عليه الحافظ ابن حجر
في «النكت الظراف»، لذا أثرنا إثباته، والله أعلم.

١٧٠٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّانِ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ: أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورُثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورُثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً». وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

٤٤- بَابُ مَا جَاءَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذِهِ لَا تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ».

١٧٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ:

(١) إسناده صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (١٧٢)، والبخاري (٣٠٩٤)، ومسلم (١٧٥٧) (٤٩) و(٥٠)، وأبو داود (٢٩٦٣) و(٢٩٦٤)، والنسائي ١٣٥/٧-١٣٧، وابن حبان (٦٦٠٨).

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بَرِّصَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: «لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَلِيمَانَ بْنِ صُرَيْدٍ، وَمُطِيعٍ.
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ،
عَنِ الشَّعْبِيِّ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

٤٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْقِتَالُ

١٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّرٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ إِذَا
طَلَعَ الْفَجْرُ، أُمِسَّكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ، قَاتَلَ، فَإِذَا
انْتَصَفَ النَّهَارُ، أُمِسَّكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ،
قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أُمِسَّكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يُقَاتِلُ، وَكَانَ
يُقَالُ: عِنْدَ ذَلِكَ تَهْبِجُ رِيَّاحُ النَّصْرِ، وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لَجُيُوشِهِمْ فِي

(١) حديث حسن، وهذا سند رجاله ثقات، إلا أن زكريا بن أبي زائدة يدلّس
عن الشعبي، وهو في المسند (١٥٤٠٤). وله طريق آخر عند أحمد (١٥٤٠٨)
وسنده حسن.

ومعنى الحديث كما قال السندي: أن المراد أنه حرم لا يحل لأحد غزو أهله،
أو المراد بيان بقائهم على الإيمان إلى القيامة، وعدم ارتدادهم حتى يحلّ غزوهم،
فلا ينافي ما وقع في زمن يزيد وغيره ظلماً. والله تعالى أعلم.

صَلَاتِهِمْ^(١).

وقد رُوي هذا الحديثُ عن النُّعْمَانِ بنِ مُقَرَّرٍ بِإِسْنَادٍ أُوصِلَ مِنْ هَذَا، وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكِ النُّعْمَانَ بنِ مُقَرَّرٍ، مَاتَ النُّعْمَانُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ.

١٧٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسْلِمٍ وَالْحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ

عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ النُّعْمَانَ بنَ مُقَرَّرٍ إِلَى الْهَرَمُزَانِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، فَقَالَ النُّعْمَانُ بنُ مُقَرَّرٍ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ، انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهْبِ الرِّيحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَعَلْقَمَةُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ أَخُو بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ.

٤٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّيَرَةِ

١٧٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ،

(١) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، فَإِنْ قَتَادَةُ لَمْ يَدْرِكِ النُّعْمَانَ بنَ مُقَرَّرٍ فِيمَا قَالَ الْمَصْنُفُ وَغَيْرِهِ. وَانْظُرْ مَا بَعْدَهُ.

(٢) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مَطْوَلًا وَمَخْتَصَرًا أَحْمَدُ (٢٣٧٤٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٦٥٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٨٦٣٧)، وَابْنُ حِبَانَ (٤٧٥٧)، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ الْبُخَارِيُّ (٣١٥٩) وَ(٣١٦٠)، وَابْنُ حِبَانَ (٤٧٥٦).

قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَيْسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّرْكِ».
وَمَا مِنَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ^(١).

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَمَا مِنَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. قَالَ
سُلَيْمَانُ: هَذَا عِنْدِي قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَابِسِ التَّمِيمِيِّ،
وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلْمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ، وَرَوَى شُعْبَةُ أَيْضاً عَنْ سَلْمَةَ هَذَا الْحَدِيثِ.

١٧٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طَيْرَةٌ،
وَأَحِبُّ الْفَأَلِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ
الطَّيْبَةُ»^(٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣٦٨٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٩١٠)، وَابْنُ مَاجَةٍ
(٣٥٣٨)، وَابْنُ حِبَّانَ (٦١٢٢).

وَقَوْلُهُ: «وَمَا مِنَّا...»: هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ كَمَا يَنْبَغِي
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِيمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الْحَدِيثِ عَنِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٧٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٢٤)، وَابْنُ مَاجَةٍ
(٣٥٣٧)، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٢١٧٩).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ
أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحٌ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

٤٧- بَابُ فِي وَصِيَّتِهِ ﷺ فِي الْقِتَالِ

١٧٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ
أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا،
وَقَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا
تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ -،
أَيُّهَا أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ، وَكَفَّ عَنْهُمْ:

(١) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه مُعَلَّلٌ كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في
«النكت الظراف» ١/ ١٨١-١٨٢.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٨٤٨)، وأبو نعيم في «تاريخ
أصبهان» ٢/ ٢٠٦.

ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ،
وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا
عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ
كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الْأَعْرَابِ، لَيْسَ
لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبَوْا، فَاسْتَعِزَّ
بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ
ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَاجْعَلْ
لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ
أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا
حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا
تُنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي: أَتُصِيبُ
حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟» أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ^(١).

وفي البابِ عن النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّرٍ.

وحدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

عن علقمة بن مرثد، نحوه بمعناه.

(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (١٧٣١)، وأبو داود (١٢٦١٢)

و(٢٦١٣)، وابن ماجه (٢٨٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٦٥)، وهو في

«المسند» (٢٢٩٧٨)، و«صحيح» ابن حبان (٤٧٣٩).

وقد سلف مختصراً عند المصنف برقم (١٤٦٦).

وانظر ما بعده.

وزادَ فيه: «فَإِنْ أَبَوَا، فَخُذْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوَا، فَاسْتَعِنَ
بِاللهِ عَلَيْهِمُ»^(١).

هكذا رواه وكيعٌ وغيرُ واحدٍ عن سُفيانَ، وروى غيرُ محمد
ابن بشارٍ، عن عبد الرحمن بن مهديٍّ، وذكرَ فيه أمرَ الجزية.

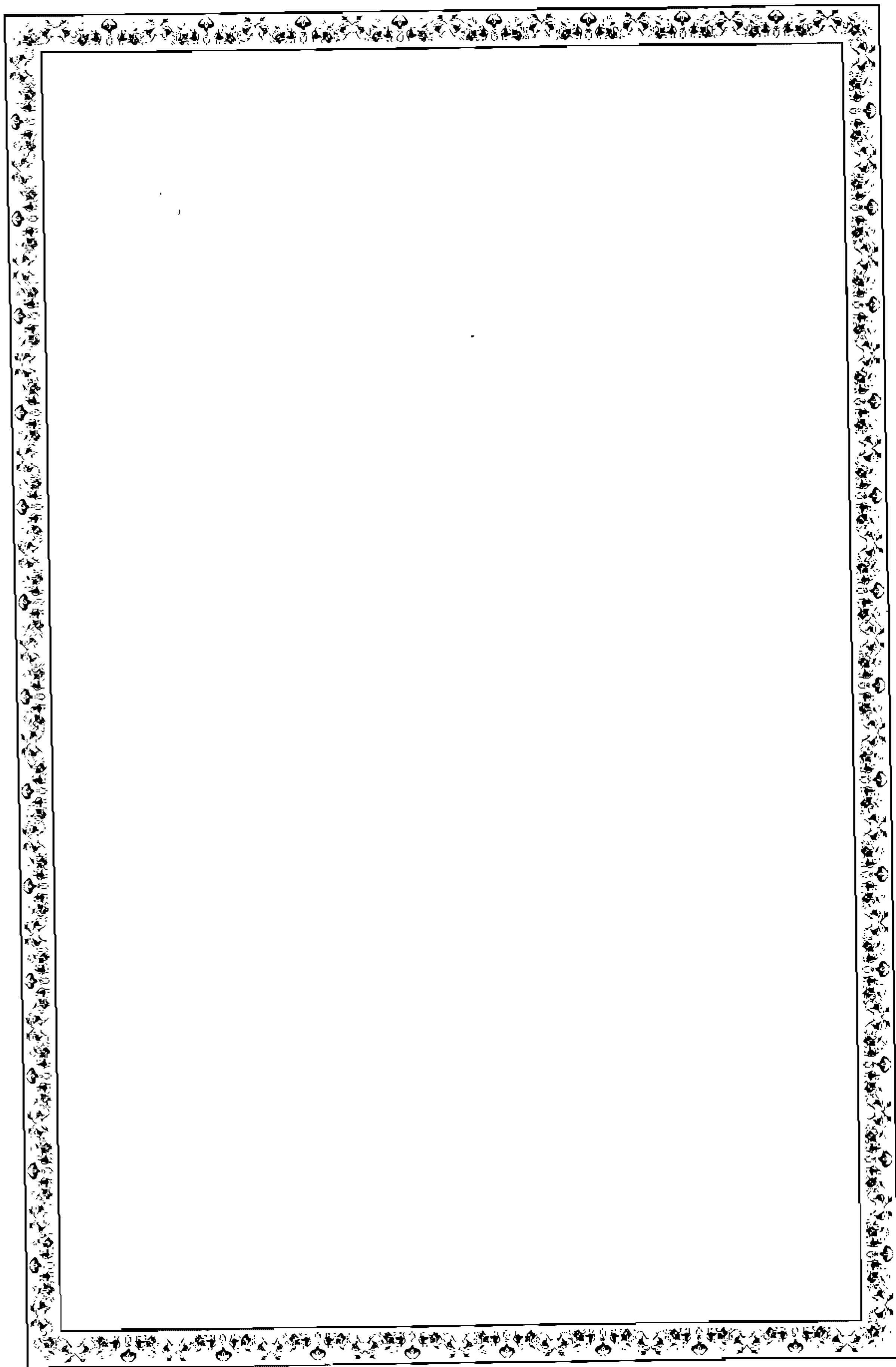
١٧١١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ

عن أنسٍ بن مالكٍ، قال: كان النبي ﷺ لا يُغَيِّرُ إِلَّا عِنْدَ صَلَاةِ
الْفَجْرِ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أُمْسِكَ وَإِلَّا أَغَارَ، وَاسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَمِعَ
رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. فقال: «على الفِطْرَةِ». فقال:
أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ. فقال: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ»^(٢).

١٧١٢- قال الحسنُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
بهذا الإسنادِ، مثله^(٣).

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) إسناده صحيح كسالفه، وانظر تخريجه فيه.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه تامةً ومختصراً أحمد (١٢٣٥١)، ومسلم
(٣٨٢)، وأبو داود (٢٦٣٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة من «الكبرى»
(١٠٥٩٥)، وابن حبان (١٦٦٥) و(٤٧٥٣).
(٣) إسناده صحيح، سلف تخريجه في الذي قبله.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَبْوَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١ - باب فَضْلِ الْجِهَادِ

١٧١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟
قَالَ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ». فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ:
«لَا تَسْتَطِيعُونَهُ». فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ
الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ
الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ الشَّفَاءِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشٍ، وَأَبِي مُوسَى،
وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُمِّ مَالِكٍ الْبَهْرِيَّةِ، وَأَنْسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٧١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ

(١) حديث صحيح، وأخرجه تامةً ومختصراً بالفاظ متقاربة أحمد (٨٥٤٠)،
والبخاري (٢٧٨٥)، ومسلم (١٨٧٨)، والنسائي ١٧/٦ و ١٨ و ١٩، وابن حبان
(٤٦٢١) و (٤٦٢٧).

سُلَيْمَان، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْني يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِي هُوَ عَلِيٌّ ضَامِنٌ، إِنْ قَبَضَتْهُ أَوْرَثَتْهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعَتْهُ رَجَعَتْهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً

١٧١٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ عَمْرَوَ ابْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ».

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ»^(٢).

(١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل مرزوق أبي بكر - وهو الباهلي البصري -، فهو حسن الحديث.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (٤٥) و(٤٦).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٧١٥٧)، وهو في «صحيح البخاري» (٣٦)، و«صحيح مسلم» (١٨٧٦)، وتمام تخريجه في «المسند».

(٢) هذان الحديثان صحيحان، وأخرجهما مجموعين ومفرقين أحمد (٢٣٩٥١) و(٢٣٩٥١م)، وابن حبان (٤٦٢٤) و(٤٧٠٦). وأخرج الأول منهما أبوداود =

وفي الباب عن عُقْبَةَ بن عامرٍ، وَجَابِرٍ.
حديثُ فضالة بن عُبيد حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٣ - باب ما جاء في فَضْلِ الصَّوْمِ في سَبِيلِ اللَّهِ

١٧١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيْعَةَ، عن أبي الأسود، عن
عُزْرَةَ وَسُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «من صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ
اللهِ، زَحَزَحَهُ اللهُ عن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا». أَحَدُهُمَا يَقُولُ:
«سَبْعِينَ»، وَالْآخَرُ يَقُولُ: «أَرْبَعِينَ»^(١).

هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه.

وأبو الأسود: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي
المديني.

وفي الباب عن أبي سعيدٍ، وأنسٍ، وعُقْبَةَ بن عامرٍ، وأبي
أمامة.

١٧١٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن عبد الرحمن، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن الوليد
العدني، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (ح)

= (٢٥٠٠)، وأخرج الثاني منهما النسائي في «الكبرى» (١١٧٩٤).

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة حسنة،
وأخرجه ابن ماجه (١٧١٨)، والنسائي ١٧٢/٤ و١٧٣، وهو في «المسند»
(٧٩٩٠) من طريق آخر صحيح.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ
 سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَصُومُ عَبْدٌ
 يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ
 خَرِيفًا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧١٨- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:
 أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ، جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣)، وابن
 ماجه (١٧١٧)، والنسائي ١٧٢/٤-١٧٣ و ١٧٣ و ١٧٤، وهو في «المسند»
 (١١٢١٠).

(٢) إسناده حسن، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٩٢١)، وابن عدي
 ٢٥٤٣/٧، وابن الشجري في «أماليه» ٣٥/٢.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند الطبراني في «الصغير» (٤٤٩)، وفي
 «الأوسط» (٣٥٩٨)، وإسناده ضعيف.

وانظر الحديثين السالفين.

٤ - باب ما جاء في فضل النِّفَقَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ

١٧١٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عُمَيْلَةَ
عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ»^(١).
وفي البابِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ.

٥ - باب ما جاء في فضلِ الخِدْمَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِي: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ ظِلٌّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرُوقَةٌ فَخْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٢).

وَقَدْ رَوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَخَوْلَفَ

(١) حديث حسن، وأخرجه النسائي ٤٩/٦، وهو في «المسند» (١٩٠٣٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٦٤٧).

(٢) حسن، وهو عند المصنف في «العلل الكبير» ٧٠٠/٢، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/٢٥٥، وفي «الأوسط» (٣٣٢٠)، والحاكم ٩٠/٢-٩١ من طريق كثير بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، عن عدي بن حاتم.

زَيْدٌ فِي بَعْضِ إِسْنَادِهِ.

وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٧٢١- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْيَحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ.

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيهِ جَهَّزَ غَازِيَا

١٧٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُوسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا فِي أَهْلِهِ، فَقَدْ

(١) إسناده حسن، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٩١٦)، وابن عدي في «الكامل» ٢٥٤٣/٧، وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٢١) غير أن ابن عدي قال في روايته: «من صام يوماً في سبيل الله» بدل قوله: «ظل فسطاط في سبيل الله».

غَزَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُويَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
١٧٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
عَطَاءٍ

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ
جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، فَقَدْ غَزَا»^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^(٣).

١٧٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
نَحْوَهُ^(٤).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥)، وأبو داود
(٢٥٠٩)، وابن ماجه (٢٧٥٩)، والنسائي ٤٦/٦، وهو في «مسند أحمد»
(١٧٠٣٣) و(١٧٠٣٩) و«صحيح ابن حبان» (٤٦٣٠) و(٤٦٣١) و(٤٦٣٢) و
(٤٦٣٣) وليس عند ابن ماجه: «ومن خلف غَازِيًا...» وعند أحمد في الموضع
الأول زيادة.

(٢) صحيح بالطريق السالفة، وهذا سند ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى -
وهو محمد بن عبد الرحمن-.

(٣) زاد في «تحفة الأشراف»: صحيح، وليست في شيء من أصولنا الخطية،
ولا في نسخة العراقي ولا في نسخة المباركفوري.

(٤) هذا الحديث أثبتناه من نسخة بهامش (ظ)، وشرح المباركفوري. ولم يرد
في سائر أصولنا الخطية. وقد أشار المزي في «تحفة الأشراف» ٢٤٠/٣ وكذا
العراقي في «شرحه» على الترمذي أن هذا الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن =

١٧٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا
حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ
جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَدْ غَزَا»^{(١)(٢)}.
هَذَا حَدِيثٌ^(٣) صَحِيحٌ.

٧- بَابُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ
وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ»^(٤).

= عبد الله بن داود التاجر المروزي، عن أبي عيسى الترمذي، وليس في رواية
المحبوبي عنه.

(١) زاد في المطبوع بعده في متن الحديث: «ومن خلف غازياً في أهله فقد
غزا» وليست في شيء من أصولنا الخطية، ولا في نسخة الحافظ العراقي، ولا في
نسخة المباركفوري!

(٢) إسناده صحيح، وانظر (١٧٢٢).

(٣) زاد في المطبوع و«تحفة الأشراف»: حسن، وليست في شيء من أصولنا
الخطية، ولا في نسخة الحافظ العراقي.

(٤) صحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند غير الترمذي. وأخرجه
البخاري (٩٠٧)، والنسائي ١٤/٦، وهو في «مسند أحمد» (١٥٩٣٥)، و«صحيح» =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ^(١).

وَأَبُو عَبْسٍ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: هُوَ رَجُلٌ شَامِيٌّ رَوَى عَنْهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. وَبُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ كُوفِيٌّ^(٢)، أَبَوْهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْمُهُ: مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ، سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَرَوَى عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَشُعْبَةُ أَحَادِيثُ^(٣).

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُبَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٢٧- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

=ابن حبان» (٤٦٠٥).

(١) قوله: «غريب» لم يرد في «تحفة الأشراف» ولم يذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»، والمثبت من المطبوع والأصول الخطية، ونسختي العراقي والمباركفوري.

(٢) نسبته «كوفي» منقول عن يحيى بن معين من رواية ابن أبي خيثمة عنه، وكذا قال العجلي في «ثقافته» لكن نسبته البخاري والدارقطني وغيرهما إلى البصرة، وكذا جاء في جُلِّ مصادر ترجمته، وجاء في «تهذيب التهذيب» أن أباه سكن الكوفة، فلمعه كان في أول الأمر مع أبيه ثم انتقل إلى البصرة، وانظر «الإكمال» لابن ماكولا، و«تهذيب الكمال»، و«خلاصة» الخزرجي.

(٣) من قوله: «سمع من أنس» إلى هنا أثبتناه من شرح الحافظ العراقي، ولم يرد في أصولنا الخطية.

الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْجُ النَّارَ رَجُلٌ
بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ: مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ مَدِينِيٌّ.

٩ - بَابُ مَا جَاءَ مِنْ شَابِ شَيْبَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٢٨- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السَّمْطِ، قَالَ:
يَا كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحْذَرْ، قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، كَانَتْ لَهُ
نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

(١) صحيح، وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن ماجه (٢٧٧٤)، والنسائي ١٢/٦
و١٢-١٣ و١٣ و١٣-١٤ و١٤، وهو في «مسند أحمد» (٧٤٨٠) و(١٠٥٦٠)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٦٠٦) و(٤٦٠٧).

(٢) صحيح لغيره، وأخرجه النسائي ٢٧/٦، وهو في «مسند أحمد» ضمن
الحديث (١٨٠٦٤).

ويشهد له حديث عمرو بن عَبَسَةَ الآتِي بعده. وهو عند أحمد في «مسنده»
(١٧٠٢٢) وإسناده عنده صحيح على شرط مسلم.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عند أحمد (٦٦٧٢)، وانظر تمة
شواهد عنده.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد، وعبد الله بن عمرو.

حديث كعب بن مرة حديث حسن، هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة، وقد روي هذا الحديث عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلاً.

ويقال: كعب بن مرة، ويقال: مرة بن كعب، البهزي، والمعروف من أصحاب النبي ﷺ مرة بن كعب البهزي، وقد روى عن النبي ﷺ أحاديث.

١٧٢٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَقِيَّةٍ، عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّسَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْئَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

هذا حديث حسن صحيح غريب.

وحَيوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ هُوَ: ابْنُ يَزِيدَ الْحِمَصِيُّ.

١٠- باب ما جاء من ارتبط فرساً في سبيل الله

١٧٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي

(١) صحيح، وأخرجه النسائي ٢٦/٦ و ٢٧-٢٨، وهو في «المسند» (١٧٠٢٠) و (١٧٠٢٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٩٨٤).

نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ لثَلَاثَةِ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ،
وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ،
فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُعِدُّهَا لَهُ هِيَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَا تُغَيَّبُ فِي
بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ.

١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ إِسْحَاقَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ الْجَنَّةِ: صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ
فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ». وَقَالَ: «ارْمُوا
وَارْكَبُوا، وَلَآنَ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ
الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ
أَهْلَهُ، فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ»^(٢).

(١) صحيح، وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٢٣٧١)، ومسلم (٩٨٧)،

وابن ماجه (٢٧٨٨)، والنسائي ٢١٦/٦-٢١٥ و٢١٦-٢١٧، وهو في «المسند»
(٧٥٦٣) و«صحيح ابن حبان» (٤٦٧١) و(٤٦٧٢).

(٢) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد مرسل، محمد بن إسحاق تابعه=

١٧٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ
الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ^(١).

وفي الباب عن كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبَّسَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

= محمد بن عجلان فيما نقل ابن أبي حاتم الرازي في «العلل» ٣٠٢/١ عن أبيه وأبي
زرعة الرازي.

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» (٢٤٥٤) عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي
حسين، عن رجل، عن جابر بن زيد، عن النبي ﷺ أنه قال: «كل لهُو لها به
المؤمن باطل...» وهذا مرسل أيضاً.
وانظر ما بعده.

(١) حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن
الأزرق.

وأخرجه أبو داود (٢٥١٣)، وابن ماجه (٢٨١١)، والنسائي ٢٨/٦ و٢٢٢-٢٢٣،
وهو في «مسند أحمد» (١٧٣٠٠)، و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٢٩٥).

ويشهد له بتمامه ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٤٥١) عن حماد بن
زيد، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير رفعه... الحديث، قلنا: ورجاله ثقات،
لكنه مرسل؛ ويشهد لقوله: «إن الله ليدخل بالسهم الواحد...» حديث أبي هريرة
عند الخطيب في «تاريخه» ١٢٨/٣ و٣٦٧/٦.

ويشهد لقوله: «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل...» حديث جابر بن عمير
أو جابر بن عبد الله عند النسائي في «الكبرى» (٨٩٣٨) و(٨٩٣٩) و(٨٩٤٠)،
وانظر تمة تخريجه في «المسند» عند حديث عقبة (١٧٣٠٠)، وجود إسناده
المنذري في «الترغيب» ١٧٠/٢، وصححه ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة
جابر بن عمير.

وقوله: باطل، أي: ليس له نتيجة.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^(١).

١٧٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ عَدْلٌ مُحَرَّرٌ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٣).

وَأَبُو نَجِيحٍ هُوَ: عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السُّلَمِيُّ^(٤).

١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ^(٥) الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا

(١) جاء في المطبوع: حسن صحيح، والمثبت من أصولنا الخطية ونسختي الحافظ العراقي والمباركفوري.

(٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، وابن ماجه (٢٨١٢) والنسائي ٢٦/٦ و ٢٧-٢٦ و ٢٨-٢٧، وهو عند أحمد (١٧٠٢٢)، وصححه ابن حبان (٤٦١٥)، ولفظه عند أبي داود والنسائي في بعض مواضعه وابن حبان: «من بلغ سهم في سبيل الله فله درجة» زاد النسائي وابن حبان: «في الجنة»، والحديث عند بعضهم مطوّل، وانظر تلمة تخريجه في «المسند».

(٣) في المطبوع اقتصر على قوله: صحيح، وما أثبتناه من أصولنا الخطية، ونسختي الحافظ العراقي والمباركفوري، ومن «تحفة الأشراف».

(٤) زاد في المطبوع ونسخة المباركفوري: وعبد الله بن الأزرق: هو عبد الله ابن زيد.

(٥) المثبت من أصولنا الخطية ومن نسختي العراقي والمباركفوري، ومن =

شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَبُو شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا
تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

= «تحفة الأشراف» ٩٣/٥، و«تهذيب الكمال» ٥٢٥/١٢ لكن جاء اسم شيخ
الترمذي في «علله الكبير» ٧٠٤/٢، وفي نسخة في هامش (ظ): علي بن نصر بن
علي الجهضمي، وهو ابن الذي أثبتنا اسمه، وكلاهما شيخ للترمذي، فالله تعالى
أعلم!

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لأن شعيب بن رزيق الشامي - وإن
كان صدوقاً حسن الحديث - روايته عن عطاء الخراساني غير معتبرة، كما قال ابن
حبان.

وهو عند المصنف في «العلل الكبير» ٧٠٤-٧٠٥/٢، وأخرجه ابن أبي عاصم
في «الجهاد» (١٤٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٩/٥، والبيهقي في «شعب
الإيمان» (٧٩٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة شعيب بن رزيق
٥٢٥/١٢ من طريق بشر بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٤٢٧)، والقضاعي في «مسند
الشهاب» (٣٢٠) من طريق عمر بن هارون البلخي، عن عثمان بن عطاء
الخراساني، عن أبيه، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن العباس بن
عبدالمطلب... الحديث، قلنا: فيه عمر بن هارون البلخي وعثمان بن عطاء
وهما متروكا الحديث.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٢١٢/٦ من طريق محمد بن أبي الزعيزة،
عن عطاء بن أبي رباح، عن الفضل بن عباس... الحديث، قلنا: وابن أبي
الزعيزة منكر الحديث.

وفي الباب عن عُثْمَانَ، وأبي رِيحانة.

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ.

١٣- باب ما جاء في ثوابِ الشَّهيد

١٧٣٥- حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ
خُضِرَ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ، أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

= ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (١٠٥٦٠) بلفظ: «لا يلج النار أحدٌ
بكى من خشية الله، حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبارٌ في سبيل الله
ودخان جهنم في منخري امرئ أبداً» وإسناده صحيح.

وحديث أبي ریحانة عند أحمد (١٧٢١٣)، وانظر تمة شواهد في «المسند»
عند حديث أبي ریحانة (١٧٢١٣) وحديث أبي هريرة (٧٤٨٠) و(١٠٥٦٠).

(١) إسناده صحيح إلا أن ابن عينة تفرد بهذا اللفظ «الشهداء»، والثقات من
الرواة غيره روه بلفظ «المسلم» أو «المؤمن»، وهذه في «المسند» (٢٧١٦٦).
ورواه الحميدي (٨٧٣) عن سفیان، عن عمرو بن دينار، به بلفظ «إن نعمة
المؤمن».

وأخرجه بلفظ «المؤمن» أو «نعمة المؤمن» ابن ماجه (١٤٤٩) و(٤٢٧١)،
والنسائي ١٠٨/٤، وهو في «مسند أحمد» (١٥٧٧٦)، وصحَّحه ابن حبان
(٤٦٥٧)، وانظر لزماً ما علقناه عليه.

١٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عامِرِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ»^(١).

(١) ضعيف، عامر العقيلي - وهو ابن عقبة - هو وأبوه مجهولان كما قال الذهبي.

وأخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (٤٦)، والطيالسي (٢٥٦٧)، وابن أبي شيبة شعبة ٢٩٦/٥ و ١٢٤/١٤، وعبد بن حميد (١٤٤٦)، وابن خزيمة (٢٢٤٩)، والحاكم ٣٨٧/١، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٨٠)، والبيهقي ٨٢/٤ وأحمد بن عبد الواحد المقدسي في «فضل الجهاد والمجاهدين» (١٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عامر العقيلي ٧١/١٤ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد - وسقط اسم أبي عامر العقيلي من مطبوع «الجهاد» لابن المبارك، والحديث عند بعضهم مطوّل.

وأخرجه ابن عدي ١٤٢٩/٤ من طريق طلحة بن زيد، عن الخليل بن مرة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف جداً. وهو في «مسند أحمد» (٩٤٩٢) و (١٠٢٠٥)، وصححه ابن حبان (٤٣١٢) والحديث عند أحمد مطوّل.

وقد صح من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاث كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح المستعفف، والمكاتب يريد الأداء»، أخرجه ابن ماجه (٢٥١٨)، والنسائي ١٥/٦-١٦ و ٦١، وسيأتي عند المصنّف (١٧٥٠)، وهو في «مسند أحمد» (٧٤١٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٠٣٠)، وصح بلفظ آخر عند الحميدي (١٠٩٠).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٧٣٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: إِلَّا الدِّينَ»، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِلَّا الدِّينَ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ.

وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَقَالَ: أَرَى أَنَّهُ أَرَادَ حَدِيثَ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ».

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن طلحة الكوفي.

وهو عند المصنف في «عِلَّةِ الْكَبِيرِ» ٧٠٧/٢.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عند أحمد في «مسنده»

(٧٠٥١)، ولفظه: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ»، وإسناده صحيح على شرط

مسلم، وانظر تنقيح شواهد عنده.

١٧٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلَّا الشَّهِيدُ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٢).

١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ

١٧٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَاكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا»، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ، فَمَا^(٣) أَذْرِي أَقْلَنْسُوتَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوتَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ

(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٧٩٥)، ومسلم (١٨٧٧)، والنسائي ٣٦/٦، وهو في «المسند» (١٢٠٠٣) و(١٣٩٦٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٦٦١) و(٤٦٦٢).

(٢) جاء في المطبوع ونسخة المباركفوري: حسن صحيح، وزاد في المطبوع: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة، كان عمرو بن دينار أسن من الزهري.

(٣) في (ب) و(س): «فلا».

فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكٍ طَلَحٍ ^(١) مِنَ الْجُبْنِ، أَتَاهُ سَهْمٌ غَرِبَ
فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا
وَأَخْرَ سَيِّئًا، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ، فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ
الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ، فَصَدَقَ اللَّهُ
حَتَّى قُتِلَ، فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ ^(٣) إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ
دِينَارٍ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: قَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا
الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ خَوْلَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ

(١) الطَّلَحُ: شَجَرَةٌ حِجَازِيَّةٌ، جَنَاتُهَا كَجَنَاتِ السَّمُرَةِ، وَلَهَا شَوْكٌ أَحْمَرٌ،
وَمَنَابِثُهَا بَطُونُ الْأَوْدِيَةِ، وَهِيَ أَعْظَمُ الْعِضَاءِ شَوْكًا، وَأَصْلُهَا عَوْدًا، وَأَجُودُهَا
صِمْنًا. قَالَ فِي «اللِّسَانِ».

(٢) إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَجَهَالَةِ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ - وَهُوَ الْكَبِيرُ -، فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ
غَيْرُ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنُ لَهْيَعَةَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ الْبَخَارِيِّ فِي
«تَارِيخِهِ» قِسْمَ الْكُنَى (٧٨٣)، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ خَوْلَانَ.

وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٤٦) وَ(١٥٠) إِلَّا أَنَّهُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ قَالَ: «الشَّهَدَاءُ
ثَلَاثَةٌ... الْحَدِيثُ» وَانْظُرْ تَمَامَ تَخْرِيجِهِ فِيهِ.

وَيَشْهَدُ لِلْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالرَّابِعِ مِنَ الشَّهَدَاءِ حَدِيثُ عَتَبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ عِنْدَ
أَحْمَدَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٧٦٥٧) وَهُوَ حَسَنٌ فِي الشُّوَاهِدِ.

وَلِلْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهَدَاءِ حَدِيثُ نَعِيمِ بْنِ هَمَارٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «الْمُسْنَدِ»
(٢٢٤٧٦) وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

(٣) فِي (ب) وَ(م) (ظ): لَا يُعْرَفُ. وَفِي هَامِشٍ (ظ) كَالْمَثْبُتِ مِنْ (أ) وَ(د).

عن أبي يزيد، وقال: عطاء بن دينار ليس به بأس.

١٥- باب ما جاء في غزو البحر

١٧٤٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا

مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَأُطْعِمَتْهُ، وَحَبَسَتْهُ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجٌ^(١) هَذَا الْبَحْرُ، مُلُوكٌ عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَاذَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». نَحْوُ مَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». فَرَكِبْتُ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ^(٢).

(١) الثَّبَجُ: قَالَ فِي «الْقَامُوسِ»: مُحَرَّكَةٌ، مَا بَيْنَ الْكَاهِلِ إِلَى الظَّهْرِ، وَوَسَطِ الشَّيْءِ وَمُعْظَمِهِ.

(٢) صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٧٨٨)، وَمُسْلِمٌ (١٩١٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٤٩١) =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ: هِيَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَهِيَ خَالَةُ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ.

١٦- بَابُ مَا جَاءَ مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَلِلدُّنْيَا

١٧٤١- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ
شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى
ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ

= والنسائي ٤٠/٦-٤١، وهو في «المسند» (١٣٥٢٠) و(١٣٧٩٠)، و«صحيح ابن
حبان» (٦٦٦٧).

وأخرجه البخاري (٢٧٩٩) و(٢٨٩٤) و(٢٩٢٤)، ومسلم (١٩١٢)، وأبو داود
(٢٤٩٠) و(٢٤٩٢) و(٢٤٩٣)، وابن ماجه (٢٧٧٦)، والنسائي ٤١/٦-٤٢، من
حديث أم حرام نفسها، وهو في «المسند» (٢٧٠٣٢) و«صحيح ابن حبان»
(٤٦٠٨).

(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤)، وأبو داود (٢٥١٧)
و(٢٥١٨)، وابن ماجه (٢٧٨٣)، والنسائي ٢٣/٦، وهو في «مسند أحمد»
(١٩٤٩٣)، وصححه ابن حبان (٤٦٣٦).

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِمَرِيءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢)، وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ هَذَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: يَنْبَغِي أَنْ يُوَضَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُلِّ بَابٍ.

١٧- بَابُ فِي الْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٤٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلْغُدُوِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلِلْقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ يَدِهِ^(٣) فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ

(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والنسائي ٥٨/١ و ١٥٨/٦ و ١٣/٧، وهو في «مسند أحمد» (١٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (٣٨٨) و(٣٨٩).

(٢) في (ب) وحدها: صحيح.

(٣) كذا في سائر أصولنا الخطية: «موضع يده»، وقد ضُبِّبَ عَلَى «يده» فيها جميعاً، وجاء في هامش (ب) و(ظ): كذا في الرواية، والصواب: موضع قَدِّهِ، =

أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ، لِأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَّتْ مَا
بَيْنَهُمَا رِيحاً وَلَنَصِيفُهَا^(١) عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

١٧٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي

حَازِمٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي
الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَنْسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ ابْنِ

عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

= يَعْنِي سَوْطُهُ، قُلْنَا: وَهُوَ كَذَلِكَ فِي هَامِشٍ (د).

(١) النِّصْفُ، قَالَ فِي «الْقَامُوسِ»: كَأَمِيرٍ، الْخِمَارُ وَالْعِمَامَةُ وَكُلُّ مَا غَطَّى الرَّأْسَ.

(٢) صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٧٩٢) وَ(٢٧٩٦)، وَمُسْلِمٌ (١٨٨٠)، وَابْنُ
مَاجَهَ (٢٧٥٧)، وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٢٤٣٦)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٧٣٩٨)،
وَالْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مُخْتَصَرٌ.

(٣) صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٧٩٤) وَ(٢٨٩٢)، وَمُسْلِمٌ (١٨٨١)، وَابْنُ
مَاجَهَ (٢٧٥٦) وَ(٤٣٣٠)، وَالنَّسَائِيُّ ١٥/٦، وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٥٥٦٠) وَ(١٥٥٦٣).
وَالْحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مُخْتَصَرٌ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ مُقَطَّعٌ.

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

والحجاج، عن الحكم، عن مقسم

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد: هو أبو حازم الزاهد وهو مدني، واسمه: سلمة بن دينار، وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة: هو أبو حازم الأشجعي الكوفي، اسمه: سلمان، وهو مولى عزة الأشجعية.

(١) حديث أبي هريرة صحيح، أخرجه البخاري (٢٧٩٣)، ومسلم (١٨٨٢)، وابن ماجه (٢٧٥٥)، وهو في «مسند أحمد» (١٠٨٨٣)، وعند البخاري ومسلم زيادة ليست في حديثنا.

وحديث ابن عباس صحيح لغيره بهذا اللفظ، وهذا إسناد ضعيف، لأن الحجاج - وهو ابن أرملة - مدلس وقد عنعنه، على أن الحكم - وهو ابن عتبة - لم يسمعه من مقسم مولى ابن عباس.

وأخرجه بهذا اللفظ الطيالسي (٢٦٩٩)، وابن أبي شيبة ٢٨٤/٥ و٥١٢/١٤، وعبد بن حميد (٦٥٤)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٦٦) و(٦٧)، وأبو يعلى (٢٥٠٦)، والطبراني في «الكبير» (١٢٠٨١)، وهو في «مسند أحمد» (٢٣١٧) عندهم جميعاً عدا أبي يعلى قصة في تأخر عبد الله بن رواحة عن جيش مؤتة ريثما يصلي مع النبي ﷺ الجمعة، ولا تصح، وانظر «المسند» (٢٣١٧). ويشهد له حديث أبي هريرة المخرج قبله.

١٧٤٦- حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشُعْبٍ فِيهِ عُيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ، فَأَعْجَبَتْهُ لَطِيبُهَا، فَقَالَ: لَوْ اعْتَرَلْتُ النَّاسَ، فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشُّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ^(١) عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٨- بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ

١٧٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ ابْنِ الْأَشْجِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

(١) كَذَا فِي أَسْوَلِنَا الْخَطِيْءَةِ: سَبْعِينَ، فَلَعَلَّ هَذِهِ هِيَ رَوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ، وَفِي مَصَادِرِ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ: سَتِينَ، وَهُوَ الْمَوْفَاقُ لِمَا رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

(٢) حَسَنٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْجِهَادِ» (١٣٥)، وَالْبَزَارُ (١٦٥٢)- كَشَفَ الْأَسْتَارَ، وَالْحَاكِمُ ٦٨/٢، وَابِيَهْقِي فِي «السَّنَنِ الْكُبْرَى» ٩/١٦٠-١٦١، وَفِي «شُعْبِ الْإِيمَانِ» (٤٢٣٠)، وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٩٧٦٢) مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ- وَاقْتَصَرَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ عَلَى قَوْلِهِ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ» وَلِهَذِهِ الْقِطْعَةُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَيَاتِي بِرَقْمِ (١٧٥١).

عن ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطَى بِهِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٩- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ

١٧٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَايْمَرَ السَّكْسَكِيِّ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّهِيدِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَشْكِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ، وَأَبْنُ لَهْيَعَةَ مُتَابِعٌ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٨٣/٥-٨٤، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٩٨٧) وَ(٢١١٦)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ (٦٠٤) وَ(٦٠٥).

(٢) صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ بَاطِلٌ مِمَّا هُنَا أَبُو دَاوُدَ (٢٥٤١)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٥/٦-٢٦. وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٢٠١٤)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٣١٩١) مَطْوَلًا كَذَلِكَ.

ابن حُنيفٍ يُحَدِّثُ، عن أبيه

عن جَدِّهِ، عن النَبِيِّ ﷺ، قال: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ مِنْ قَلْبِهِ صَادِقًا، بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ يُكْنَى أَبُو شُرَيْحٍ، وَهُوَ إِسْكَندَرَانِيٌّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُجَاهِدِ

وَالْمُكَاتِبِ وَالنَّاكِحِ وَعَوْنِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ

١٧٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ

الْمَقْبُرِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ»^(٢).

(١) صحيح، وأخرجه مسلم (١٩٠٩)، وأبو داود (١٥٢٠)، وابن ماجه

(٢٧٩٧)، والنسائي ٣٦/٦-٣٧، وصححه ابن حبان (٣١٩٢).

(٢) صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٨)، والنسائي ١٥/٦-١٦ و٦١، وهو

في «المسند» (٧٤١٦)، وصححه ابن حبان (٤٠٣٠).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٧٥١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَايْمَرَ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ نَكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

١٧٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(١) صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (١٧٤٨).

(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٧)، ومسلم (١٨٧٦)، وابن ماجه (٢٧٩٥)، والنسائي ٢٨/٦-٢٩، وهو في «المسند» مطولاً (٧١٥٧)، وصححه ابن حبان (٤٦٥٢)، وبعض روايات مسلم مطولة.

٢٢- باب أي الأعمال أفضل

١٧٥٣- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، أَوْ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ». قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢٣- باب^(٢)

١٧٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رَثٌ

(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣)، والنسائي ١١٣/٥ و١٩/٦ و٩٣/٨، وهو في «المسند» (٧٥١١) و(٧٥٩٠)، وصححه ابن حبان (١٥٣) و(٤٥٩٧).

(٢) وقع اسم هذا الباب في المطبوع: «باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» ولم يرد في أصولنا الخطية منه إلا لفظة «باب».

الْهَيْئَةِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَكَسَرَ جَفْنَ
سَيْفِهِ، فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ
سُلَيْمَانَ.

وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو بَكْرٍ
ابْنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هُوَ اسْمُهُ.

٢٤- بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ

١٧٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ
أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:
«ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنَ
شَرِّهِ»^(٢).

(١) صحيح، وأخرجه مسلم (١٩٠٢)، وهو عند أحمد في «مسنده» (١٩٥٣٨)،
وصححه ابن حبان (٤٦١٧).

(٢) صحيح، وأخرجه من طريق آخر البخاري (٢٧٨٦)، ومسلم (١٨٨٨)،
وأبو داود (٢٤٨٥)، وابن ماجه (٣٩٧٨)، والنسائي ١١/٦، وهو في «المسند»
(١١١٢٥)، وصححه ابن حبان (٦٠٦) و(٤٥٩٩).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

٢٥- باب في ثواب الشهيد^(١)

١٧٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ»^(٢).

(١) تسمية هذا الباب من المطبوع ونسخة الحافظ العراقي ومن هامش (ظ)، لكن ضبب عليها العراقي، وجاء في أصولنا الخطية الباب مرسلاً.

(٢) صحيح لغيره دون ذكر عدد الحور العين، حسن من حديث المقدام بن معدي كرب؛ وبقيّة - وإن كان مدلساً تدليس تسوية، ولم يصرح بالسماع - تابعه عليه إسماعيل بن عياش الحمصي، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وبحير ابن سعد حمصي؛ فالحديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٩٩)، وهو في «المسند» (١٧١٨٢).

ويشهد له حديث قيس الجذامي عند أحمد (١٧٧٨٣) من طريق عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن قيس الجذامي، بنحوه. دون ذكر عدد الحور العين، ودون ذكر الشفاعة، وإسناده حسن، لكن أخرج هذا الحديث أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» ٢/ ورقة ١٥٠ أ من طريق ابن ثوبان، ثم قال: ورواه زيد بن واقد، عن كثير، حدثناه محمد بن محمد =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ^(١).

١٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ
مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسْرُهُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ
يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا، يَقُولُ: حَتَّى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِمَّا
يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْكِرَامَةِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ^(٣).

=ابن أحمد - أبو أحمد الحاكم -، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي - مطين -
قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد - هو الجوهري -، قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن
نافع، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن كثير بن مرة، عن قيس
الجدامي، به. قلنا: وهذا إسناد صحيح، ولم نجده عند غير أبي نعيم.
وفي الباب عن أبي الدرداء رفعه: «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته»
أخرجه أبو داود (٢٥٢٢)، وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (٤٦٦٠).

(١) في المطبوع و(ظ): حسن صحيح غريب.

(٢) إسناده صحيح، وقد سلف برقم (١٧٣٨).

(٣) إسناده صحيح كالذي قبله.

٢٦- باب ما جاء في فضل المُرَابِطِ^(١)

١٧٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ^(٢)، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرْوَحُهَا الْعَبْدُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ
أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٤).

١٧٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنَكِّدِرِ، قَالَ:

مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارَسِيُّ بِشُرْحَيْلَ بْنِ السَّمُطِ وَهُوَ فِي مُرَابِطٍ لَهُ،

(١) هذه الترجمة أثبتها من (س) والمطبوع، وليست في بقية الأصول
الخطية، ولا في نسخة الحافظ العراقي.

(٢) في (ظ)، حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن
دينار بإسقاط أبي النضر من بينهما، والصواب إثباته كما في بقية أصولنا الخطية
وتحفة الأشراف ورواية البخاري (٢٨٩٢).

(٣) صحيح، وقد سلف برقم (١٧٤٤).

(٤) قوله: هذا حديث صحيح، سقط من المطبوع، وأثبتناه من أصولنا
الخطية، لكنه نقل في «تحفة الأشراف» أنه قال: حسن صحيح، وهو الموافق لقوله
عند الحديث السالف برقم (١٧٤٤).

وقد شقَّ عليه وعلى أصحابه، فقال: ألا أُحدِّثُكَ يا ابن السَّمْطِ
بحديثٍ سَمِعْتُهُ من رَسولِ اللَّهِ ﷺ؟ قال: بلى، قال: سَمِعْتُ
رَسولَ اللَّهِ ﷺ يَقولُ: «رِباطُ يَوْمٍ في سَبيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ - وَرُبَّمَا قال:
خَيْرٌ - من صِيامِ شَهْرٍ وَقِيامِهِ، ومن ماتَ فيه وُقِيَ فِتْنَةُ القَبْرِ، ونُمِيَ
لَهُ عَمَلُهُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٧٦١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ
أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(١) صحيح، وأخرجه بنحوه مسلم (١٩١٣)، والنسائي ٣٩/٦، وهو في
«المسند» (٢٣٧٢٧)، وصححه ابن حبان (٤٦٢٣) و(٤٦٢٥) و(٤٦٢٦).

(٢) إسناده ضعيف، إسماعيل بن رافع ضعيف عندهم إلا البخاري، فإنه قال:
ثقة مقارب الحديث فيما نقله عنه المصنف هنا. وقد خالف في لفظه عمر بن
محمد بن المنكدر عند مسلم وغيره - وهو ثقة -، سُمي: هو مولى أبي بكر بن عبد
الرحمن بن الحارث بن هشام.

وأخرجه ابن ماجه بلفظ المصنف (٢٧٦٣).

وأخرجه مسلم (١٩١٠)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والنسائي ٨/٦ من طريق عمر
ابن محمد بن المنكدر، عن سمي مولى أبي بكر، به. بلفظ: «من مات ولم يغز،
ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق»، وهو عند أحمد في «المسند»
(٨٨٦٥).

ابن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضَعَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ،
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: هُوَ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.

وقد رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيثُ سَلْمَانَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ
يُذَكِّرْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ (١).

١٧٦٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَرَاهِيَةً تَفَرِّقُكُمْ عَنِّي، ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْوهُ
لِيُخْتَارَ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ مَا بَدَأَ لَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ» (٢).

(١) هذه الطريق عند مسلم (١٩١٣)، والنسائي ٣٩/٦، وقد سلف ذكرها
برقم (١٧٦٠).

(٢) حسن، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٦٦)، والنسائي ٣٩/٦-٤٠ و٤٠، وهو في
«المسند» (٤٣٣) و(٤٤٢)، وصححه ابن حبان (٤٦٠٩)!

وأصح منه ما ثبت في «صحيح مسلم» (١٩١٣) من حديث سلمان رفعه:
«رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ^(١) مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ اسْمُهُ بَرَكَانٌ.

١٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ
حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ
مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ»^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ^(٣) صَحِيحٌ.

١٧٦٤- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
جَمِيلٍ، عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ
مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةٌ دَمٍ تُهْرَاقُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ
مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ»^(٤).

(١) فِي نَسْخَةِ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ، وَنَسْخَةٍ فِي هَامِشِ (ظ): حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

(٢) صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢٨٠٢)، وَالنَّسَائِيُّ ٣٦/٦، وَهُوَ فِي
«الْمُسْنَدِ» (٧٩٥٣)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ (٤٦٥٥).

(٣) فِي نَسْخَةِ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَفِي (ظ): غَرِيبٌ
صَحِيحٌ دُونَ قَوْلِهِ: حَسَنٌ.

(٤) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْجِهَادِ» (١٠٨)، وَالطَّبْرَانِيُّ
فِي «الْكَبِيرِ» (٧٩١٨)، وَابْنُ عَدِي فِي «الْكَامِلِ» ٢٥٤٣/٧ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

=هارون، عن الوليد بن جميل، بهذا الإسناد.

ويشهد لشطره الأول ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٧٢) ومن طريقه القضاعي (١٣٠٨) عن رجل، عن الحسن البصري عن النبي ﷺ قال: «... وما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دمع من خشية الله، أو قطرة دم أهرقت في سبيل الله عز وجل»، وهو ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن الحسن، ثم إنه مرسل.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْجَهَادِ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١ - باب ما جاء في أهل العُدْرِ في القُعودِ

١٧٦٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتُّونِي بِالْكَتِفِ

أَوْ اللَّوْحِ، فَكَتَبَ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥]

وَعَمَرُوا ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَقَالَ: هَلْ لِي رُخْصَةٌ؟ فَتَرَلْتُ:

﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾^(١) [النساء: ٩٥].

وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا

الْحَدِيثَ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨٣١)، وَمُسْلِمٌ (١٨٩٨)، وَالنَّسَائِيُّ

١٠/٦. وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٨٤٨٥)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٤٠).

وَسَيَاتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٣٢٨٠).

٢ - باب ما جاء فيمَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ

١٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، قَالَ: «أَلَاكَ وَالِدَانِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»^(١).

وفي الباب عن ابن عَبَّاسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الْعَبَّاسِ: هُوَ الشَّاعِرُ الْأَعْمَى الْمَكِّيُّ، وَاسْمُهُ: السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ.

٣ - باب ما جاء في الرَّجُلِ يُبْعَثُ سَرِيَّةً وَخَدَهُ

١٧٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩)، وأبو داود (٢٥٢٩)، والنسائي ١٠/٦. وهو في «مسند أحمد» (٦٥٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٣١٨).

قوله: «ففيهما فجاهد»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: أي: جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما، وإيثار هواهما على هواك، وقيل: المعنى: فاجتهد في خدمتهما. وإطلاق الجهاد للمشاكلة، والفاء الأولى فصيحة، والثانية زائدة، وزيادتها في مثل هذا شائع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

قال ابن جُرَيْج في قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]. قال^(١): عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله ﷺ سرية^(٢). أخبرني يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبيرة، عن ابن عباس^(٣).

هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جُرَيْج.

(١) القائل ابن جُرَيْج.

(٢) قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» ٦/ الورقة ١٦٢: وقع في سماعنا من «جامع الترمذي»: «بعثه رسول الله ﷺ سرية» وفي بعض نسخ الترمذي: «في سرية» بزيادة حرف الجر، وهكذا هو في «الصحيحين» و«سنن أبي داود» والنسائي، وعلى هذا، فلا يلزم منه أنه كان سرية وحده، بل كان في سرية، ويبقى فيه على هذا مخالفة للتبويب، والصواب إثبات حرف الجر كما ثبت في «الصحيحين» ويدل عليه أن من جمع مغازي رسول الله ﷺ وسراياه كمحمد بن إسحاق، ومحمد بن سعد لم يذكروا في شيء من السرايا أن عبد الله بن حذافة بعثه النبي ﷺ سرية وحده.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤)، وأبو داود (٢٦٢٤)، والنسائي ٧/ ١٥٤-١٥٥. وهو في «مسند أحمد» (٣١٢٤)، و«شرح مشكل الآثار» (١٥٢٥).

وعبد الله بن حذافة السهمي، قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١١/ ٢-: أحد السابقين، هاجر إلى الحبشة، ونفذه النبي ﷺ رسولاً إلى كسرى، وله رواية يسيرة. خرج إلى الشام مجاهداً، فأسر على قيسارية، وحملوه إلى طاغيتهم، فراوده عن دينه، فلم يفتن. مات في خلافة عثمان رضي الله عنه.

٤ - باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده

١٧٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيِّبِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ
مَا أَعْلَمُ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ». يَعْنِي: وَحْدَهُ^(١).

١٧٦٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ
شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ»^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٩٩٨)، وابن ماجه (٣٧٦٨)،
والنسائي في «الكبرى» (٨٨٥٠) و(٨٨٥١). وهو في «المسند» (١٦٧٣)،
و«صحيح ابن حبان» (٢٧٠٤).

قوله: «لو يعلم الناس ما في الوحدة»، أورد البخاري هذا الحديث في كتاب
الجهاد: باب السير وحده، بإثر حديث جابر الذي فيه: أن النبي ﷺ بعث الزبير بن
العوام في غزوة الخندق طليعةً وحده ليأتيه بخبر القوم. فقال القسطلاني: ويؤخذ
من حديث جابر جواز السفر منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا
بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون
حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة.

(٢) إسناده حسن، وهو في «موطأ» مالك ٩٧٨/٢، ومن طريقه أخرجه أبو
داود (٢٦٠٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٤٩). وهو أيضاً في «مسند أحمد»
(٦٧٤٨). وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٠)، وبؤب عليه: باب النهي عن سير
الاثنين، والدليل على أن ما دون الثلاثة من المسافرين عصاة، إذ النبي ﷺ قد
أعلم أن الواحد شيطان، والاثنين شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله: «شيطان»، =

حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ، وَهُوَ: ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ^(١).

وحديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَحْسَنُ.

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ

فِي الْكَذِبِ، وَالْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

١٧٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَرْبُ
خَدْعَةٌ»^(٢).

= أي: عاص، كقوله: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، معناه: عصاة الإنس
والجن. انتهى.

(١) كذا في (ظ)، وفي باقي الأصول: «عمرو»، وهو خطأ.
تنبيه: وقع بعد هذا في المطبوع: «قال محمد: هو ثقة صدوق، وعاصم بن
عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئاً». ولم يرد ذلك في أصولنا
الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩)، وأبو داود
(٢٦٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٤٣). وهو في «المسند» (١٤١٧٧)،
و«صحيح ابن حبان» (٤٧٦٣).

قوله: «خدعة»، قال الخطابي في «معالم السنن» ٢/ ٢٦٩: معناه إباحة الخداع
في الحرب، وإن كان محظوراً في غيرها من الأمور، وهذا الحرف يُروى على
ثلاثة أوجه: خَدْعَةٌ بفتح الخاء وسكون الدال، وخُدْعَةٌ بضم الخاء وسكون الدال، =

وفي الباب عن عليّ، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة، وأسماء بنت يزيد بن السكن، وكعب بن مالك، وأنس.
هذا حديث حسن صحيح.

٦ - باب ما جاء في غزوات النبي ﷺ وكم غزا

١٧٧١- حَدَّثَنَا محمود بن غيلان، حَدَّثَنَا وَهْبُ بن جَرِيرٍ وأبو داود، قالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن أبي إسحاق، قال:

كُنْتُ إلى جنبِ زيد بن أرقم، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النبي ﷺ من غَزْوَةٍ؟ قال: تِسْعَ عَشْرَةٍ. فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قال: سَبْعَ عَشْرَةٍ، قُلْتُ: وَأَيُّهُنَّ كَانَ أَوَّلَ؟ قال: ذَاتُ الْعُسَيْرِ أو الْعُسَيْرِ^(١).

=وُخْدَعَةُ الخاء مضمومة والذال منصوبة، وأصوبها خُدعة. قلت (القائل الخطابي): معنى الخدعة: أنها هي مرة واحدة، أي: إذا خُدِعَ المقاتل مرة واحدة لم يكن له إقالة، ومن قال: خُدعة، أراد الاسم كما يقال: هذه لعبة، ومن قال: خُدعة بفتح الدال، كان معناه أنها تخدع الرجال وتُمنِيهم، ثم لا تفي لهم كما يُقال: رجل لعبة، إذا كان كثير التلعب بالأشياء.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٩٤٩)، ومسلم (١٢٥٤) وص ١٤٤٧ (١٤٣). وهو في «المسند» (١٩٢٨٢) و(١٩٣٣٥)، و«صحيح ابن حبان» (٦٢٨٣).

قوله: «ذات العُسَيْرِ أو العُسَيْرِ»، كذا في أصولنا وجاء في «سيرة ابن هشام» ٣٤٨/٢: العُسيرة، وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ١٦٦/٣: وقيل العُسَيْرِ، وفي «المسند» (١٩٣٣٥): ذات العُسَيْرِ أو العُسيرة. وقال السندي في حاشيته على «المسند»: هكذا جاء هذا اللفظ بالشك، قيل: هما مصغران، والأول بإعجام شين، والثاني بإهمالها، وقال القاضي: هي ذات العُسيرة بالتصغير والإعجام والهاء=

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٧ - باب ما جاء في الصَّفِّ والتَّعَبَّةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

١٧٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: عَبَّأَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرِ لَيْلًا^(١).

= على المشهور، وهو موضع من بطن يَنْع، وقيل: هو بمهملة ومعجمة وثبوت هاء وحذفها: موضع بقرب ينع.

ولفظ البخاري: العُشَيْرُ أو العُسَيْرَةُ، فذكرت لِقْتَادَةَ، فقال: العُسَيْرَةُ. وعلق الحافظ عليه فقال: كذا بالتصغير والأول بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة والهاء، ووقع في «الترمذي»: العشير أو العسير بلا هاء فيهما. . . وقول قتادة: العشيرة هو بالمعجمة وبإثبات الهاء ومنهم من حذفها، وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب، وأما غزوة العسيرة بالمهملة فهي غزوة تبوك، قال الله تعالى ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرةِ﴾ [التوبة: ١١٧] وسميت بذلك لما كان فيها من المشقة وهي بغير تصغير، وأما هذه، فنسبت إلى المكان الذي وصلوا إليه، واسمه العشير أو العشيرة يذكر ويؤنث، وهو موضع.

(١) إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد الرازي وسلمة بن الفضل، وقد اختلف فيه على عكرمة مولى ابن عباس.

وهو في «العلل الكبير» للمصنف ٧١٢/٢.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٩٩٨) من طريق إبراهيم بن يحيى بن هانيء، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن عكرمة، بهذا الإسناد. فأدخل ثور بن يزيد بين محمد بن إسحاق وبين عكرمة. وإبراهيم بن يحيى وأبوه ضعيفان. وفي معناه حديث أبي أيوب الأنصاري الذي سيذكره المصنف في الباب، أخرجه الشاشي في «مسنده» (١١٢٨)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٥٦)، وهو في =

وفي الباب عن أبي أيوب.

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه،
وقال: محمد بن إسحاق سمع من عكرمة. وحين رأيته كان حسن
الرأي في محمد بن حميد الرازي، ثم ضعفه بعد.

٨ - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

١٧٧٣ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا إسماعيل
ابن أبي خالد

عن ابن أبي أوفى، قال: سمعته يقول - يعني النبي ﷺ -
يدعوا على الأحزاب، فقال: «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب
اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم»^(١).

= «مسند أحمد» (٢٣٥٦٧)، ولفظه: صَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَتَدَرَّتْ مِنَّا نَادِرَةٌ أَمَامَ الصَّفِّ،
فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَعِيَ مَعِيَ». وإسناده حسن. / قوله: «عَبَّأْنَا النَّبِيَّ
ﷺ»، قال ابن الأثير في «النهاية»: عَبَّأْتُ الْجَيْشَ عَبَّاءً، وَعَبَّأْتُهُمْ تَعْبَةً وَتَغْيِيًّا، وَقَدْ
يُرَكُّ الِهْمَزُ، فَيُقَالُ: عَبَّيْتُهُمْ تَعْبَةً، أَي: رَتَّبْتُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ، وَهَيَّأْتُهُمْ لِلْحَرْبِ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٩٣٣)، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود
(٢٦٣١)، وابن ماجه (٢٧٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٣٢)، وفي «عمل
اليوم والليلة» (٦٠٢)، وهو في «مسند أحمد» (١٩١٠٧)، و«صحيح ابن حبان»
(٣٨٤٤).

قوله: «منزل الكتاب»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: أي: فانصر =

وفي الباب عن ابن مسعود.

هذا حديث حسن صحيح.

٩ - باب ما جاء في الألوية

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكَ، عَنْ عَمَّارٍ هُوَ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضٌ^(١).

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك.

وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك، وقال: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيكَ،

= من تمسك به على من جحدته كما أنزلته.

(١) حديث حسن بشواهده. وأخرجه أبو داود (٢٥٩٢)، وابن ماجه (٢٨١٧)، والنسائي ٢٠٠/٥، وهو في «صحيح ابن حبان» (٤٧٤٣).

وفي الباب عن ابن عباس، سيأتي عند المصنف برقم (١٧٧٦).

وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة: كان لواء رسول الله ﷺ أبيض، وكانت رايته سوداء من مِرْطٍ لعائشة مرَّحَل. أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ١٤٣. وهو في «شرح السنة» للبغوي (٢٦٦٥) من طريق أبي الشيخ، وفيه عننة محمد بن إسحاق وهو مدلس.

وعن أبي هريرة، عند أبي الشيخ ص ١٤٣ و ١٤٤.

وعن ابن عمر، عند أبي الشيخ أيضاً ص ١٤٤.

عن عَمَّارٍ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ^(١). قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَدِيثُ هُوَ هَذَا.

وَالذُّهْنُ: بَطْنٌ مِنْ بَجِيلَةَ، وَعَمَّارُ الذُّهْنِيُّ: هُوَ عَمَّارُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الذُّهْنِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا مُعَاوِيَةَ وَهُوَ كُوفِيٌّ، ثِقَّةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

١٠- باب في الرّايات

١٧٧٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

(١) سيأتي هذا الحديث عند المصنف برقم (١٨٣٢).

(٢) حديث حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (٢٥٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٠٦). وهو في «المسند» (١٨٦٢٧).

وَفِي الْبَابِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ الْبَكْرِيِّ، سيأتي عند المصنف برقم (٣٥٥٨)، وإسناده حسن.

وعن ابن عباس، وهو الحديث التالي.

قوله: «نَمِرَةٌ»، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي «النهاية»: كُلُّ شَمْلَةٍ مَخْطُوطَةٍ مِنْ مَازِرِ الْأَعْرَابِ فَهِيَ نَمِرَةٌ، وَجَمَعَهَا: نِمَارٌ، كَأَنَّهَا أَخَذَتْ مِنْ لَوْنِ النَّمِرِ، لَمَّا فِيهَا مِنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ.

وَأَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَرَوَى عَنْهُ أَيْضاً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى.

١٧٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ السَّالِحِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ لَاحِقَ بْنَ حُمَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ سَوْدَاءً، وَلِوَاوُهُ أَيْضُ^(١).

١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّعَارِ

١٧٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ بَيَّكُمُ الْعَدُوُّ، فَقُولُوا: حَمَّ لَا يُنْصَرُونَ»^(٢).

(١) حديث حسن لغيره، وأخرجه ابن ماجه (٢٨١٨). وهو في «شرح السنة» للبغوي (٢٦٦٤)، ويشهد له الحديثان اللذان قبله.

تنبيه: وقع بعد هذا الحديث في المطبوع: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس». ولم يرد ذلك في أصولنا الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٥٩٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٦١)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٦١٧). وهو في «المسند» (٢٣٢٠٤).

قوله: «فقولوا»، أي: شعاركم، كما في باقي الروايات عند غير المصنف، قال السدي في حاشيته على «المسند»: أي: علامتكم التي تميزون =

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع.

وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري.
وروي عنه عن المهلب بن أبي صفرة، عن النبي ﷺ مرسلاً^(١).

١٢- باب ما جاء في صفة سيف النبي ﷺ

١٧٧٨- حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد،
عن عثمان بن سعد

عن ابن سيرين، قال: صنعتُ سيفي على سيفِ سمرّة.

وزعم سمرّة أنه صنع سيفه على سيفِ رسولِ الله ﷺ، وكان
حنفيّاً^(٢).

هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم
يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل
حفظه.

= أنتم فيها بينكم بها من عدوكم.

وقوله: «حم لا ينصرون»: فإنه مع كونه علامة، دعاءٌ عليهم أيضاً.

(١) الرواية المرسلة أخرجها النسائي في «الكبرى» (١٠٤٥٤)، وهي في «عمل
اليوم والليلة» له (٦١٨).

(٢) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن سعد كما قال الترمذي، وهو عند
المصنف في «الشماثل المحمدية» (١٠٢). وهو في «مسند أحمد» (٢٠٢٢٩).

قوله: «وكان حنفيّاً»، قال السدي في حاشيته على «المسند»: أي: على صفة
سيف بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، والله تعالى أعلم.

١٣- باب ما جاء في الفِطْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

١٧٧٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ،
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ
الظُّهْرَانَ، فَأَذَنَّا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرْنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُونَ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ^(٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ (٢٠٣٨)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شرح
معاني الآثار» ٦٦/٢، وَابْنُ بَيْهَقٍ ٢٤٢/٤. وَهُوَ فِي «مسند أحمد» (١١٢٤٢).
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ (١١٢٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٤٠٦) مِنْ طَرِيقِ قَزَعَةَ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ.. سَأَلْتَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي
السَّفَرِ، فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَتَزَلْنَا مَتَزَلًا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ»، فَكَانَتْ
رَخِصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ تَزَلْنَا مَتَزَلًا آخَرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوا
عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطَرُوا»، وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا.
قَوْلُهُ: «فَأَذَنَّا» قَالَ السَّنْدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى «المسند»: بِالْمَدِّ مِنَ الْإِيذَانِ،
أَيُّ: أَعْلَمْنَا. وَقَوْلُهُ: «مَرَّ الظُّهْرَانَ»، قَالَ: الظُّهْرَانُ وَادٍ قَرِيبُ مَكَّةَ، وَعِنْدَهُ قَرْيَةٌ
يُقَالُ لَهَا: مَرَّ، تَصَافُ إِلَى هَذَا الْوَادِي، فَيُقَالُ: مَرَّ الظُّهْرَانَ، قَالَهُ يَاقُوتٌ فِي
«معجمه».

(٢) قَوْلُهُ: «وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ»، أَثْبَتْنَاهُ مِنْ نَسْخَةٍ فِي «ظ»، وَلَمْ يَرِدْ فِي سَائِرِ
الْأَصُولِ. وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا هُوَ فِي «المسند» (١٤٠) وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ.

١٤- باب ما جاء في الخروج عند الفرع

١٧٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَنبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْ فَرَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا»^(١).

وفي الباب عن عمرو^(٢) بن العاص.
هذا حديث حسن صحيح.

١٧٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٦٢٧)، ومسلم (٢٣٠٧)، وأبو داود (٤٩٨٨)، وابن ماجه (٢٧٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٢٩)، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٠٦٥). وهو في «مسند أحمد» (١٢٤٩٤) و(١٢٧٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٧٩٨) و(٦٣٦٩).

قوله: «وإن وجدناه لبحراً» قال البغوي: يريد به الفرس، شبهه بالبحر، أي: أن جريه كجري البحر، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج.

وفيه إباحة التوسع في الكلام، وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه، وإن لم يستوف جميع أوصافه، وفيه إباحة تسمية الدواب، وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم يُسمى ذا الفقار، ورايته العقاب، ودرعه ذات الفضول، وبغلته دُلْدُل، وبعض أفراسه السُكَب، وبعضها البحر.

(٢) في المطبوع: ابن عمرو بن العاص، والمثبت من النسخ الخطية، وهو الصواب، فحديثه في «المسند» برقم (١٧٨١٠).

وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ فَرَجٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا
لَنَا يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَرَجٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ
لَبَحْرًا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ،
وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قَالَ: وَلَقَدْ فَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْتًا،
قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ
سَيْفَهُ. فَقَالَ: «لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَجَدْتُهُ
بَحْرًا». يَعْنِي الْفَرَسَ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ^(٣).

(١) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(٢) إسناده صحيح، وانظر سالفه.

قوله: «عري»، قال البغوي في «شرح السنة» ٢٥٢/١٣: يقال: فرسٌ عُرِيٌّ،
وخيلٌ أعرَاءٌ، ولا يقال: رجلٌ عُرِيٌّ، ولكن عُرِيَانِ.
«لم تراعوا» معناه: لا فرج ولا روع، فاسكتوا. يقال: رِيعَ فلانٌ: إذا فرج،
وتضع العرب «لم» و«لن» بمعنى «لا».

(٣) من قوله: «حدثنا قتيبة...» إلى هنا تأخر في أصولنا الخطية والنسخة التي
اعتمدها المباركفوري في شرحه إلى نهاية الباب التالي، بإثر الحديث (١٧٨٤)،
وأبقيناه هذا كما في المطبوع، لأنه الأنسب.

١٥- باب ما جاء في الثبات عند القتال

١٧٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَفَرَزْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنْ وَلَّى سَرْعَانَ النَّاسِ، تَلَقَّيْتُهُمْ هَوَازِنُ النَّبْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخَذَ بِلِجَامِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»^(١).

وفي الباب عن عليٍّ، وابن عمر.

وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

١٧٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِتْنَيْنِ لَمَوْلِيَيْنِ

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٢٩)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٦٠٥). وهو في «مسند أحمد» (١٨٤٦٨) و(١٨٤٧٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٧٠).

قوله: «والله ما وَلَّى رسول الله ﷺ...» قال السدي في حاشيته على «المسند»: نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْأَهَمَّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ فِيهِ ﷺ أَمْرًا غَيْرَ لَائِقٍ، فَإِنَّهُ يُوْدِي إِلَى الْهَلَاكِ، ثُمَّ يَبَيِّنُ لَهُ سَبَبَ فِرَارِ الصَّحَابَةِ.

وما معَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِئَةُ رَجُلٍ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّبُوفِ وَحِلَّتِهَا

١٧٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ

عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ، فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَجَدْتُ هُودَ اسْمُهُ: مَزِيدَةُ الْعَصْرِيُّ.

(١) رجاله ثقات إلا أن عمر بن علي المقدمي مدلس وقد عنعن، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في «الفتح» ٢٩/٨، وقال المصنف: حسن صحيح، وهو في «علله الكبير» ٧١٥/٢.

(٢) إسناده ضعيف، لضعف طالب بن حجير، وجهالة هود بن عبد الله بن سعد.

وهو عند المصنف في «العلل الكبير» ٧١٦/٢ و«الشمايل المحمدية» (١٠١). ولقوله: «كانت قبعة السيف فضة» شاهد صحيح يُحسن به عن أنس بن مالك، وهو الحديث التالي.

١٧٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَهَكَذَا رَوَى عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. وَقَدْ رَوَى
بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ
سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ^(٢).

١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّرْعِ

١٧٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٥٨٣) وَ(٢٥٨٥)، وَالنَّسَائِيُّ
٢١٩/٨، وَهُوَ فِي «شرح مشكل الآثار» (١٣٩٨) وَمَا بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: «قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ صَاحِبُ «اللِّسَانِ»: وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ: هِيَ
الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيْفِ، وَقِيلَ: هِيَ مَا تَحْتَ شَارِبِي السَّيْفِ مِمَّا يَكُونُ
فَوْقَ الْغَمْدِ، فَيَجِيءُ مَعَ قَائِمِ السَّيْفِ، وَالشَّارِبَانِ، أَنْفَانِ طَوِيلَانِ أَسْفَلَ الْقَائِمِ،
أَحَدُهُمَا مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَالْآخَرُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ. وَقِيلَ: قَبِيعَةُ السَّيْفِ: رَأْسُهُ الَّذِي فِيهِ
مُنْتَهَى الْيَدِ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: قَبِيعَتُهُ: مَا كَانَ عَلَى طَرَفِ مَقْبِضِهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيدٍ.

(٢) رَوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةُ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ (٢٥٨٤)، وَالنَّسَائِيُّ
٢١٩/٨. وَهِيَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي «الْثُمَّانِ الْمَحْمُودِيَّةِ» (١٠٠)، وَفِي «شرح مشكل
الآثار» (١٤٠١). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَقْوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
الْحَسَنِ، وَالْبَاقِي كُلُّهَا ضَعْفٌ.

ابن الزُّبَيْرِ

عن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ، قال: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دِرْعَانِ يَوْمَ أَحُدٍ، فَنَهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ طَلْحَةَ تَحْتَهُ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَوْجِبَ طَلْحَةُ»^(١).

وفي البابِ عن صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ، والسَّائِبِ بنِ يَزِيدَ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ.

١٨- باب ما جاء في المِغْفَرِ

١٧٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنِ أَنَسٍ، عن ابنِ شِهَابٍ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَقِيلَ لَهُ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأُستَارِ الْكَعْبَةِ، قَالَ: «اقْتُلُوهُ»^(٢).

(١) حديث حسن. وهو في «مسند أحمد» (١٤١٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٧٩)، و«شرح السنة» للبغوي (٣٩١٥).
وسياتي عند المصنف برقم (٤٠٧١).

قوله: «أوجب طلحة» أي: عمل عملاً أوجب له الجنة.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧)، وأبو داود (٢٦٨٥)، وابن ماجه (٢٨٠٥)، والنسائي ٢٠٠/٥-٢٠١ و٢٠١. وهو في «المسند» (١٢٠٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (٣٧١٩) و(٣٧٢١) و(٣٨٠٥). =

هذا حديث حسن صحيح. لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك
عن الزهري.

١٩- باب ما جاء في فضل الخيل

١٧٨٩- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا عَبَثُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ
فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ»^(١).

= قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
والمغفر: ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديد كان أو من
غيره، أو هو حلق يتقنع بها المتسلح.

قال البغوي في «شرح السنة» ٣٠٥/٧: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام
لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو
قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قولي، كالمكي يخرج من
الحرم ثم يدخل، لا يلزمه الإحرام. وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام، وقال قوم:
يجب على غير الخطابين، وقيل: يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول
أصحاب الرأي.

وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة عقوبة وجبت
على إنسان، ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله ﷺ في
وجه مع رجل من الأنصار، وأمر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق، وثب
على الأنصاري فقتله، وذهب بماله، فأمر النبي ﷺ بقتله لخيانته.

قلنا: ذكر ابن إسحاق أن ابن خطل ارتد بعد قتل الأنصاري، ولحق بمكة،
واتخذ قيتين تغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٥٠) و(٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣)، =

وفي الباب عن ابن عمر، وأبي سعيد، وجري، وأبي هريرة،
وأسماء بنت يزيد، والمغيرة بن شعبة، وجابر.

هذا حديث حسن صحيح.

وعروة: هو ابن أبي الجعد البارقى، ويقال: عروة بن الجعد.
قال أحمد بن حنبل: وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل
إمام إلى يوم القيامة^(١).

٢٠- باب ما يُستحبُّ من الخيل

١٧٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُمنُّ الخيل في
الشُّقْرِ»^(٢).

= وابن ماجه (٢٣٠٥)، والنسائي ٢٢/٦. وهو في «مسند أحمد» (١٩٣٥٤)،
و«شرح مشكل الآثار» (٢٢٦).

(١) وقد أورد الإمام البخاري في «صحيحه» حديث عروة البارقي تحت: باب
الجهاد ماض مع البر والفاجر. قال الحافظ: وقد سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام
أحمد، لأنه ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر
والمغرم، المغرم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما
إذا كان الإمام عادلاً، فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل.

(٢) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٢٥٤٥). وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ
حَدِيثِ شَيْبَانَ.

١٧٩١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا
ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ
الْأَقْرَحُ الْأَرْتَمُ، ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلَقُ الْيَمِينِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
أَدْهَمَ، فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشَّيْءِ»^(١).

١٧٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ^(٢).

= قوله: «يمن الخيل»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: اليمن: البركة،
والشُّقْر - بضم فسكون - جمع أشقر.

(١) إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجه (٢٧٨٩). وهو في «المسند» (٢٢٥٦١).

قال السندي في حاشيته على «المسند»: «الأدهم»: الأسود. و«الأقرح»: هو ما
كان في جبهته قُرْحَةٌ - بالضم - وهو بياض يسير دون الفُرَّة. و«الأرثم» براء ومثلثة:
هو الذي أنفه أبيض، وكذا شفته العليا. و«المحجل» اسم مفعول من التحجيل
بتقديم المهملة على الجيم: هو الذي في قوائمه بياض. و«طلق اليمين» أي:
مطلقها ليس فيها تحجيل. «فكُمَيْتٌ» بضم الكاف مصغر: هو الذي لونه بين السواد
والحمرة، يستوي فيه المذكر والمؤنث. «على هذه الشَّيْءِ» بكسر الشين: هو اللون
المخالف لغالب اللون.

(٢) وأخرجه من طريق يحيى بن أيوب به: ابن ماجه (٢٧٨٩)، والحاكم
٩٢/٢، والبيهقي ٣٣٠/٦، وصححه ابن حبان (٤٦٧٦) لكنه قال: عن عقبه بن
عامر أو أبي قتادة، ثم قال بإثره: الشك في هذا الخبر من يزيد بن أبي حبيب، =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

٢١- باب ما يُكره من الخيل

١٧٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَلَمٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّكَالَ فِي الْخَيْلِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ.

وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ اسْمُهُ: هَرَمٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: إِذَا حَدَّثْتَنِي فَحَدَّثْتَنِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، فَإِنَّهُ حَدَّثْتَنِي مَرَّةً بِحَدِيثٍ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَمَا أَخْرَمَ مِنْهُ حَرْفًا.

= والخبر مشهور لعقبة بن عامر. كذا قال، والصواب: أنه من حديث أبي قتادة، فإن الحديث في جميع المصادر التي خرَّجته إنما روته من حديث أبي قتادة.

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٨٧٥)، وأبو داود (٢٥٤٧)، وابن ماجه

(٢٧٩٠)، والنسائي ٢١٩/٦. وهو في «المسند» (٧٤٠٨)، و«صحيح ابن حبان» (٤٦٧٧).

والشُّكَال: هو أن يكون الفرس في رجله اليمنى وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى.

٢٢- باب ما جاء في الرّهان

١٧٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ،

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجْرَى الْمُضَمَّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفَیَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ، وَمَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الْخَيْلِ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى، فَوُثِبَ بِي فَرَسِي جِدَاراً^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس.

هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري.

١٧٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، عَنْ نَافِعٍ

ابن أبي نافع

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ، أَوْ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠)، وأبو داود

(٢٥٧٥)، وابن ماجه (٢٨٧٧)، والنسائي ٢٢٥-٢٢٦ / ٦. وهو في

«المسند» (٤٤٨٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٦٨٧).

قوله: «المضمر»، قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يُظَاهَر عليها بالعلف

حتى تسمن، ثم لا تعلق إلا قوتاً لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها، وتجلل

بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشد لحمها.

«الحفّاء» قال السندي في حاشيته على «المسند»: بفتح حاء مهملة، وسكون

فاء، ممدودة ويقصر: موضع على أميال من المدينة، وقد يقال بتقديم الياء على

الفاء.

خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»^(١).

٢٣- باب ما جاء في كراهية أن تُنزى الحمُرُّ على الخيلِ

١٧٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُورًا، مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ^(٢).

وفي البابِ عن عَلِيٍّ.

وهذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، والنسائي ٢٢٦/٦ و٢٢٧. وهو في «المسند» (٧٤٨٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٦٩٠).

قوله: «لَا مَبَقَ»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: هو بفتحين: ما يُجعل من المال على المسابقة، ويفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأول، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.

وقال البغوي في «شرح السنة» ٣٩٤/١٠: ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير، وفي معنى الإبل: الفيل، وألحق بعضهم به الشدَّ على الاقدام، والمسابقة عليها، وسئل ابنُ المسيب عن الدحو (أي الرمي) بالحجارة، فقال: لا بأس به.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٨٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦)، والنسائي ٨٩/١ و٢٢٤-٢٢٥. وهو في «المسند» (١٩٧٧).

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ هَذَا، فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهِيَ فِيهِ
الثَّوْرِيُّ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِفْتَاكِ بِصَعَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ

١٧٩٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ابْغُونِي
ضُعَفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ، وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٥٩٤)، والنسائي ٤٥/٦-٤٦. وهو
في «المسند» (٢١٧٣١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٦٧).

قوله: «ابغوني»، من بغى كرمى، أو أبغى، أي: اطلبوا لي، وأعينوني على
طلبهم، والمقصود واحد، وهو أنهم هم الأحقاء بمجالستي، وبالقرب مني، قال
تعالى: ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ [التوبة: ٤٧]، أي: يطلبون لكم الفتنة. قاله السندي
في حاشيته على «المسند».

٢٥- باب ما جاء في الأجراسِ على الخيلِ

١٧٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢٦- باب من يُسْتَعْمَلُ على الحربِ

١٧٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَخْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشَيْنِ، وَأَمَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الْآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْقِتَالُ فَعَلِيٌّ». قَالَ: فَافْتَتَحَ عَلِيٌّ حِصْنًا، فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَةً، فَكَتَبَ مَعِيَ خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشِي بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَرَأَ الْكِتَابَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟» قُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ، فَسَكَتَ^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢١١٣)، وأبو داود (٢٥٥٥)، والنسائي في الملائكة من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٣٩٥/٩. وهو في «مسند أحمد» (٧٥٦٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٠٣).

(٢) إسناده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٩/١٢.

وفي الباب عن ابن عمر.

هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الأخص بن جواب.

ومعنى قوله: «يشي به» يعني: النسيمة.

٢٧- باب ما جاء في الإمام

١٨٠٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «ألا كلُّكم راع، وكلُّكم مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»^(١).

= وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (٤٣٤٩).

وفي الباب عن عمران بن حصين، سيأتي عند المصنف برقم (٤٠٤٥)، وعن بريدة عند الإمام أحمد في «مسنده» (٢٣٠١٢).

وسكرر الحديث عند المصنف برقم (٤٠٥٩).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩)، وأبو داود (٢٩٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٧٣). وهو في «مسند أحمد» (٤٤٩٥)، و«صحيح ابن حبان» (٤٤٨٩).

قوله: «كلكم راع»، قال السدي في حاشيته على «المسند»: الراعي ها هنا: =

وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي موسى.
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح^(١).

وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ.
رواه إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان بن عيينة، عن برید
ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي
ﷺ^(٢).

١٨٠١- أخبرني بذلك محمد، عن إبراهيم بن بشار.

قال محمد: وروى غير واحد عن سفيان، عن برید، عن أبي
بردة عن النبي ﷺ مرسلاً وهذا أصح.

قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام،
عن أبيه، عن قتادة

عن أنس، عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا

= من يجب عليه حفظ شيء، وضمن التعهد به. والرعية - فعلية بمعنى مفعول -
من يجب حفظهم والقيام بأمرهم على الغير، وقيل: الرعية من شمله حفظ الراعي
ونظره، وقيل: كلُّكم راعٍ، ولا أقل من كونه راعياً على أعضائه وجوارحه وقواه،
مسؤول عما يجب عليه رعايته، ثم الخطاب في الحديث لأهل التكليف، والله
تعالى أعلم.

(١) لفظة «صحيح» سقطت من (ب).

(٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٤٠/٢، وابن عدي في «الكامل»

٢٦٥/١.

استرعاة»^(١).

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْ
مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مُرْسَلًا^(٢).

٢٨- باب ما جاء في طاعة الإمام

١٨٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ
ابن أبي إسحاق، عن العِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ

عَنْ أُمِّ الْخُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قَدْ التَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ،
قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَظْلَةٍ عَضْدِهِ تَرْتَجُّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ،

(١) حديث صحيح، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩١٧٤). وهو في
«صحيح ابن حبان» (٤٤٩٢).

(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩١٧٥). وهو في «صحيح ابن حبان»
(٤٤٩٣)، ورجاله رجال الشيخين.

وتعقب الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» ٣٥٥/١ المصنف بقوله: كون
إسحاق حدث عن معاذ بالموصول والمرسل معاً في سياق واحد يدل على أنه لم
يهم فيه، وإسحاق إسحاق.

وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ»^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة، وعرباض بن سارية.
هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن أم
حصين.

٢٩- باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

١٨٠٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ
الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ،
فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ»^(٢).

وفي الباب عن علي، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو
الغفاري.

وهذا حديث حسن صحيح.

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٢٩٨)، وابن ماجه (٢٨٦١)، والنسائي
١٥٤/٧. وهو في «مسند أحمد» (١٦٦٤٦) و(٢٧٢٦٠)، و«صحيح ابن حبان»
(٤٥٦٤).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩)، وأبو داود
(٢٦٢٦)، وابن ماجه (٢٨٦٤)، والنسائي ١٦٠/٧. وهو في «مسند أحمد»
(٤٦٦٨).

٣٠- باب ما جاء في كراهية

التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالضَّرْبِ وَالْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

١٨٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ^(١).

١٨٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى

عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ^(٢). وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُقَالُ: هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ قُطَيْبَةَ^(٣).

وَرَوَى شَرِيكُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ أَبِي يَحْيَى^(٤).

(١) إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى - وهو القَتَات - ثم إنه اضطرب فيه، فتارة وصله وتارة أرسله كما أخرجه المصنف بعد هذا. وأخرجه أبو داود (٢٥٦٢).

(٢) إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى القَتَات.

(٣) قال المباركفوري في شرحه: أي: حديث سفیان المرسل أصح من حديث قطبة المتصل، لأن سفیان أحفظ وأتقن من قطبة، قلنا: لكن يبقى في السند أبو يحيى القَتَات وهو علة الحديث.

(٤) وقع بعد هذا في المطبوع: «حدثنا بذلك أبو كريب، عن يحيى بن آدم، =

وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ^(١).

وفي الباب عن طَلْحَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ^(٢).

٣١- باب

١٨٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ^(٣) فِي الْوَجْهِ

= عن شريك» ولم يرد في أصولنا الخطية.

(١) وقع في المطبوع بعد هذا: «ورواه ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعاً. وأبو يحيى: هو القنات الكوفي، ويقال: اسمه: زاذان» ولم يرد هذا في شيء من أصولنا الخطية، قلنا: وهذا السند ضعيف، لضعف ليث - وهو ابن أبي سليم - وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٣٢) من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر أنه كره أن يُحْرَشَ بين البهائم. أبو جعفر والليث ضعيفان، ثم هو موقوف.

(٢) قوله: وفي الباب، إلى هنا، كذا جاء في الأصول بإثر حديث النهي عن التحريش بين البهائم، وَحَقُّهُ أَنْ يَذَكَرَ بعد حديث جابر الذي فيه النهي عن الوسم في الوجه، فإن هذه الأحاديث إنما جاءت في معناه، فحديث طلحة رواه البزار في «مسنده» (٩٤٨)، وأبو يعلى (٦٥١)، وحديث جابر هو الآتي، وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة ٤٠٧/٥، وحديث عكراش بن ذؤيب أخرجه أبو بكر الشافعي في «فوائده» نقله الحافظ العراقي في «شرحه» وكلها في النهي عن الوسم.

(٣) في (أ) و(س) ونسخة في (ب): «الوشم» بالشين، والمثبت من (ب) و(د)

و (ظ).

والضَّرب^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُ

١٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ،

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَيْشٍ وَأَنَا

ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ

وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ، فَقَبِلْنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ:

هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ

الْخَمْسَ عَشْرَةَ^(١).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢١١٦). وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ»

(١٤٤٢٤)، وَقَدْ صَرَحَ ابْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو الزَّيْبِ بِالتَّحْدِيثِ عِنْدَهُمَا.

قَوْلُهُ: «الْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ»: هُوَ الْكِي فِي الْوَجْهِ، عَلَامَةٌ لَهُ يُعْرَفُ بِهَا.

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» ٩٧/١٤: وَأَمَّا وَسْمٌ غَيْرُ الْوَجْهِ مِنَ الْآدَمِيِّ

فَجَائِزٌ بَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا، لَكِنْ يَسْتَحَبُّ فِي نَعْمِ الزَّكَاةِ وَالْجَزْيَةِ، وَلَا يَسْتَحَبُّ فِي غَيْرِهَا وَلَا يَنْهَى عَنْهُ.

قُلْنَا: وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» (١٥٠٢) فِي الزَّكَاةِ تَحْتَ بَابٍ: وَسْمُ

الْإِمَامِ إِبْلِ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ

اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمَيْسَمِ بِسْمِ إِبْلِ الصَّدَقَةِ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ سَلَفَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (١٤١١).

١٨٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ،
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبَ
أَنْ يُفَرَضَ (١).

حديثُ إسحاقَ بنِ يوسفَ حديثُ حسنٍ صحيحٌ غريبٌ من
حديثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

٣٣- باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دينٌ

١٨٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ،
فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ،
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَتُكْفَرُ
عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ
مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جَبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ» (٢).

وفي البابِ عن أنسٍ، ومحمد بن جحشٍ، وأبي هريرة.

(١) انظر ما قبله.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٨٨٥)، والنسائي ٣٤/٦ و٣٥. وهو
في «مسند أحمد» (٢٢٥٤٢)، و«صحيح ابن حبان» (٤٦٥٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا^(١).

وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَاحِدٌ نَحْوَ هَذَا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٣٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الشُّهَدَاءِ

١٨١٠- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجِرَاحَاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: «أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» فَمَاتَ أَبِي، فَقَدَّمَ بَيْنَ

(١) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٣٣٦، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْجِهَادِ» (١٢)، وَأَبُو يَعْلَى (٦٦٠٢) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَقَدْ صَوَّبَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي «الْعِلَلِ» ١٣٥/٦ وَ ١٤٤/٨ رَوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَوَهَمَهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قُلْنَا: وَقَدْ تَابَعَ سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَلَى رَوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرَحٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي «مُسْنَدِهِ» (٨٠٧٥)، فَلَا يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدٍ عَلَى الْوَجْهِينِ.

يَدَي رَجُلَيْنِ^(١).

وفي الباب عن خَبَّابٍ، وَأَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ^(٢).

وَأَبُو الدَّهْمَاءِ اسْمُهُ: قِرْفَةُ بْنُ بُهَيْسٍ.

٣٥- باب ما جاء في المشورة

١٨١١- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيَءَ بِالْأَسَارَى، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى؟» وَذَكَرَ قِصَّةً
طَوِيلَةً^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٢١٥) و(٣٢١٦) و(٣٢١٧)،
وابن ماجه (١٥٦٠)، والنسائي ٨٠/٤ و٨١ و٨٣. وهو في «مسند أحمد»
(١٦٢٦٢).

قوله: «احفروا» أي: لا تحفروا لكل ميت قبراً على حدة، بل وسعوا قبراً
واحداً، واجمعوا فيه أمواتاً.

(٢) طريق حميد بن هلال عن هشام بن عامر هي بعض روايات أبي داود
والنسائي المذكورة آنفاً، وهي في «مسند أحمد» (١٦٢٥١) وفيه فصلنا طرق هذا
الحديث.

(٣) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن =

وفي الباب عن عُمَرَ، وأبي أيُّوبَ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ.

هذا حديثٌ حسنٌ، وأبو عُبَيْدَةَ لم يَسْمَعْ من أبيه.

ويُروى عن أبي هريرةَ، قال: ما رأيتُ أحداً أكثرَ مشُورَةً لأصحابِهِ من رَسولِ اللَّهِ ﷺ^(١).

٣٦- باب ما جاء لا تُفَادَى جِيفَةُ الْأَسِيرِ

١٨١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن الْحَكَمِ، عن مِقْسَمٍ

عن ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَهُمْ^(٢).

هذا حديثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا من حديثِ الْحَكَمِ، وَرواهُ الْحَجَّاجُ ابنُ أَرْطَاةٍ أَيْضاً عن الْحَكَمِ.

= مسعود. وأخرجه مطولاً أحمد في «مسنده» (٣٦٣٢).

وفي الباب عن عمر عند مسلم (١٧٦٣)، وأحمد (٢٠٨).

وعن أنس عند أحمد (١٣٥٥٥).

وعن ابن عمر عند الحاكم ٣٢٩/٢.

(١) قطعة من حديث صحيح مطول رواه عبد الرزاق (٩٧٢٠)، والبخاري

(٢٧٣١) و(٢٧٣٢)، وأحمد (١٨٩٢٨) عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن

الزبير، عن المسور ومروان، إلا أن هذه القطعة جاءت عند غير البخاري هكذا:

قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت . . . إلخ، فهي مرسلة، لأن الزهري

لم يسمع من أبي هريرة، ولذا حذفها البخاري من روايته.

(٢) إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلي، وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٠).

وقال أحمد بن الحسن: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُخْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.

قال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يُعْرَفُ صَحِيحُ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَلَا أُرْوَى عَنْهُ شَيْئًا.

وابن أبي ليلى صدوق فقيه، وربما يهمل في الإسناد.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: فَقَّهَانَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُومَةَ.

٣٧- باب (١)

١٨١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَبَأْنَا بِهَا، وَقُلْنَا: هَلَكْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ الْفَرَارُونَ. قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فَتْكُكُمْ»^(٢).

هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.

(١) في المطبوع: «باب ما جاء في الفرار من الزحف»، ولم يرد هذا العنوان في أصولنا الخطية.

(٢) يزيد بن أبي زياد هو الكوفي أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (٢٦٤٧) و(٥٢٢٣). وهو في «مسند أحمد» (٥٢٨٤)، و«شرح مشكل الآثار» (٩٠٠).

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً: يَعْنِي أَنَّهُمْ فَرُّوا مِنَ الْقِتَالِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ» وَالْعَكَارُ: الَّذِي يَفِرُّ إِلَى إِمَامِهِ لِيَنْصُرَهُ لَيْسَ يُرِيدُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّخْفِ.

٣٨- باب^(١)

١٨١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْحًا^(٢) الْعَنْزِيَّ يُحَدِّثُ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: «بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْقَتِيلِ فِي مَقْتَلِهِ» وَلَمْ يَرِدْ هَذَا فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ.

(٢) رُسِمَتْ فِي جَمِيعِ الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ «نُبَيْحٌ» بِدُونِ أَلْفٍ، وَالْجَادَةُ مَا أُثْبِتَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، فَقَدْ ثَبِتَ ذَلِكَ فِي أَصُولِ صَحِيحَةِ عَتِيقَةٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا بِخَطِّ طَوْعِ عُلَمَاءِ أَجْلَاءَ، لَهُمْ قَدَمُ رَاسِخَةٍ فِي اللُّغَةِ، فَقَدْ جَاءَ فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» (٣٨٣٢)، وَ«صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (١٢٤٠): «وَيَجْعَلُونَ الْمَحْرَمَ صَفْرًا»، وَعَلِقَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ بِقَوْلِهِ: كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَصُولِ مِنَ «الصَّحِيحِينَ»، قَالَ النَّوَوِيُّ: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ بِالْأَلْفِ، وَلَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِهَا، لَا بَدَّ مِنْ قِرَاءَتِهَا مَنْصُوبًا، لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ بِلَا خِلَافٍ. يَعْنِي وَالْمَشْهُورُ عَنِ اللُّغَةِ الرَّبِيعِيَّةِ كِتَابَةُ الْمَنْصُوبِ بِغَيْرِ أَلْفٍ، فَلَا يُلْزَمُ مِنْ كِتَابَتِهِ بِغَيْرِ أَلْفٍ أَنْ لَا يَصْرَفَ فَيَقْرَأَ بِالْأَلْفِ.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣١٦٥)، وَابْنُ مَاجَةَ (١٥١٦)، وَالنَّسَائِيُّ ٧٩/٤. وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٤١٦٩)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٣١٨٣).

٣٩- باب ما جاء في تلقّي الغائب إذا قدم

١٨١٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَبُوكَ خَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَوْنَهُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ السَّائِبُ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلَامٌ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٤٠- باب ما جاء في الفيء

١٨١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٠٨٣)، وأبو داود (٢٧٧٩). وهو في «المسند» (١٥٧٢١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٩٢).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٥)، والنسائي ١٣٢/٧. وهو في «مسند أحمد» (١٧٢)، و«صحيح ابن حبان» (٦٣٥٧).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(١).

(١) وقع بعد هذا في المطبوع: «وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب». ولم يرد ذلك في أصولنا الخطية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ اللَّبَاسِ

عن رسول الله ﷺ

١ - باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال

١٨١٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ
الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحِلَّ لِنَاثِمِهِ»^(١).

وفي الباب عن عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأُمِّ هَانِيٍّ،
وَأَنَسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ،
وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَالْبَرَاءَ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ

عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ

(١) حديث صحيح بشواهد، وأخرجه النسائي ١٦١/٨ و ١٩٠. وهو في
«المسند» (١٩٥٠٢)، و«شرح مشكل الآثار» (٤٨٢٣).

الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ أَصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٢ - باب ما جاء في الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

١٨١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ،
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ
الْعَوَّامِ شَكَا الْقَمَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي
قُمُصِ الْحَرِيرِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، وكلا الطريقين محفوظان.
وأخرجه مرفوعاً مسلم (٢٠٦٩) (١٥)، وأبو داود (٤٠٤٢)، والنسائي في
«الكبرى» (٦٩٣٠). وهو في «مسند أحمد» (٣٦٥)، و«صحيح ابن حبان»
(٥٤٤١).

وأخرجه موقوفاً النسائي في «المجتبى» ٢٠٢/٨.
وأخرجه بنحوه مرفوعاً البخاري (٥٨٢٨)، ومسلم (٢٠٦٩)، وابن ماجه
(٢٨٢٠) و(٣٥٩٣)، والنسائي ٢٠٢/٨. وانظر «المسند» (٩٢).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٠٧٦)، وأبو داود
(٤٠٥٦)، وابن ماجه (٣٥٩٢)، والنسائي ٢٠٢/٨. وهو في «مسند أحمد»
(١٢٢٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٣٢).

٣ - باب

١٨٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي وَاقدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ:

قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فَبَكَّى وَقَالَ: إِنَّكَ لَشَبِيهٌ بِسَعْدٍ، وَإِنَّ سَعْدًا كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ^(١)، وَإِنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جُبَّةً مِنْ دِيْبَاجٍ مَنْسُوجٍ فِيهَا الذَّهَبُ، فَلَبَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَامَ، أَوْ قَعَدَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ ثَوْبًا قَطُّ. فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَرَوْنَ»^(٢).

(١) كذا في نسخة على هامش (ب)، وفي باقي الأصول: وأطوله.

(٢) إسناده حسن، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - صدوق حسن الحديث، وحديثه في «الصحيحين» مقرون، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٤/١٢ والنسائي ١٩٩/٨ من طرق عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد، وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٢٣)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٣٧).

وأخرجه البخاري (٢٦١٥)، ومسلم (٢٤٦٩) من طريقين، عن يونس بن محمد، عن شيبان، عن قتادة، حدثنا أنس قال: أهدي للنبي ﷺ جُبَّةٌ سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفس محمد بيده، المناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» وقوله: وكان ينهى - أي: النبي ﷺ - عن الحرير هكذا وقع في رواية شيبان، عن قتادة، ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أنه ﷺ لبسها قبل أن ينهى عن الحرير، رواه أحمد (١٣١٤٨) عن روح بن عبادة، وأبو عوانة في المناقب كما في «إتحاف =

وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر.

هذا حديث حسن صحيح.

٤ - باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال

١٨٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ

عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ،
لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ^(١).

=المهرة» ٢١٦/٢، وأحمد (١٣٤٥٥) عن عبد الوهاب بن عطاء، وابن حبان

(٧٠٣٨) عن محمد بن سواء، ثلاثهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ورواه البزار (٢٧٠٢ - كشف الأستار) عن محمد بن المثنى، عن سالم بن

نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس أن أكيدر دومة بعث إلى رسول الله

ﷺ جبة سندس قلبها رسول الله ﷺ فتعجب الناس منها فقال: «أتعجبون من

هذه؟»... الحديث وهو في «صحيح مسلم» بإثر (٢٤٦٩) عن محمد بن بشار،

عن سالم بن نوح، بهذا الإسناد إلا أنه لم يَسُقَ لفظه.

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذى» ٢٢٦/٧: إنما لبسها ﷺ حين كان ذلك

مباحاً.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٥٤٩) و(٣٥٥١) و(٥٩٠١)، ومسلم

(٢٣٣٧)، وأبو داود (٤٠٧٢) و(٤١٨٣)، وابن ماجه (٣٥٩٩)، والنسائي ١٣٣/٨

و١٨٣ و٢٠٣، وهو في «المسند» (١٨٤٧٣) و(١٨٥٥٨)، و«صحيح ابن حبان»

(٦٢٨٤) و(٦٢٨٥).

قوله: «ذي لمة» قال ابن الأثير في «النهاية»: اللمة من شعر الرأس: دُونُ =

وفي الباب عن جابر بن سمرة، وأبي ربيعة، وأبي جحيفة.
هذا حديث حسن صحيح.

٥ - باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال

١٨٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفَرِ^(١).

وفي الباب عن أنس، وعبد الله بن عمرو.

حديث عليّ حديث حسن صحيح.

٦ - باب ما جاء في لبس الفراء

١٨٢٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ؟ فَقَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»^(٢).

= الْجُمَّة، سميت بذلك، لأنها أَلَمَّتْ بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجُمَّة.

(١) حديث صحيح، وقد سلف برقم (٢٦٤).

(٢) حديث حسن لغيره. وهذا سند ضعيف لضعف سيف بن هارون وأخرجه

ابن ماجه (٣٣٦٧).

وفي الباب عن أبي الدرداء، أخرجه الحاكم ٣٧٥/٢، والبيهقي ١٢/١٠. قال

الهيتمي في «المجمع» ١/١٧١: رواه البزار والطبراني في «الكبير»، وإسناده =

وفي الباب عن الْمُغِيرَةِ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ
سُلْمَانَ قَوْلَهُ. وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ^(١).

٧ - باب ما جاء في جُلُودِ الْمَيِّتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ
ابن أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لأَهْلِهَا: «أَلَا تَزْعُمُ جِلْدَهَا ثُمَّ دَبِغْتُمُوهُ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ»^(٢).

وفي الباب عن سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّبِ، وَمَيْمُونَةَ، وَعَائِشَةَ.

=حسن، ورجاله موثقون.

وعن أبي ثعلبة الخشني، أخرجه الدارقطني ١٨٣/٤ - ١٨٤، والطبراني في
«الكبير» ٢٢/٥٨٩، والبيهقي ١٢/١٠ - ١٣. وصححه الحاكم ٤/١١٥! قلنا:
وفي إسناده انقطاع. وانظر «جامع العلوم والحكم» ٢/١٥٠ الحديث الثلاثين.

(١) وقع بعد هذا في المطبوع زيادة: «وسألت البخاري عن هذا الحديث،
فقال: ما أراه محفوظاً، روى سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ
سُلْمَانَ مَوْقُوفاً. قال البخاري: وسيفُ بن هارون مقاربُ الحديث، وسيف بن
محمد عن عاصم ذاهب الحديث». ولم ترد هذه الزيادة في أصولنا الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٤٩٢) و(٢٢٢١)، ومسلم (٣٦٣)
و(٣٦٥)، وأبو داود (٤١٢٠) و(٤١٢١)، والنسائي ٧/١٧٢ و١٧٣ و١٧٨. وهو
في «المسند» (٢٠٠٣)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٨٢) و(١٢٨٤) و(٥٤١٥).

حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقد رُوِيَ من غيرِ وَجْهِ عن ابنِ عَبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ نحو هذا.
ورُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن مَيْمُونَةَ، عن النبيِّ ﷺ^(١). ورُوِيَ
عنه عن سَوْدَةَ^(٢).

وسَمِعْتُ محمداً يُصَحِّحُ حديثَ ابنِ عَبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ،
وحديثَ ابنِ عَبَّاسٍ عن مَيْمُونَةَ، وقال: اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رَوَى ابْنُ
عَبَّاسٍ عن مَيْمُونَةَ عن النبيِّ ﷺ. ورَوَى ابنِ عَبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ
ولم يَذْكُرْ فيه: عن مَيْمُونَةَ.

والعملُ على هذا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وهو قولُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وابنِ المُبَارَكِ، والشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

١٨٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَغْلَةَ

عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ
فَقَدْ طُهِرَ»^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٣٦٤)، وأبو داود (٤١٢٠)، وابن ماجه (٣٦١٠) والنسائي ١٧١/٧ و ١٧٢. وهو في «المسند» (٢٦٧٩٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٨٣) و(١٢٨٥) و(١٢٨٩) و(١٢٩١).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٦٨٦)، والنسائي ١٧٣/٧. وهو في «المسند» (٢٧٤١٨).

(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٣٦٦) (١٠٥)، وأبو داود (٤١٢٣)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والنسائي ١٧٣/٧. وهو في «مسند أحمد» (١٨٩٥)، =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا فِي جُلُودِ الْمَيِّتَةِ:
إِذَا دُبِغَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ.
وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ جُلُودَ
السَّبَاعِ، وَشَدَّدُوا فِي لُبْسِهَا وَالصَّلَاةِ فِيهَا.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَيُّمَا
إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»، إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِلْدَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. هَكَذَا
فَسَّرَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا يُقَالُ: إِهَابٌ لِيَجْلِدَ مَا يُؤْكَلُ
لَحْمُهُ.

وَكَرِهَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ الصَّلَاةَ فِي
جُلُودِ السَّبَاعِ.

١٨٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ
الْأَعْمَشِ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ لَا
تَتَفَعَّلُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ^(١).

= «صحيح ابن حبان» (١٢٨٧).

(١) حديث ضعيف، أُعْلِلَ بالانقطاع والاضطراب، وقد بسطنا القول فيه في
«مسند أحمد» (١٨٧٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٧٧).

وأخرجه أبو داود (٤١٢٧) و(٤١٢٨)، وابن ماجه (٣٦١٣)، والنسائي =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَيُرَوَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاحٍ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ^(١).

وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا آخِرُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ لِمَا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ، فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ جُهَيْنَةَ.

٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْإِزَارِ

١٨٢٧- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،

= ١٧٥/٧.

(١) أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي «شرح معاني الآثار» ٤٦٨/١، وَفِي «شرح مشكل الآثار» (٣٢٤١)، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ ٢٥/١، وَهُوَ فِي «صحيح ابن حبان» (١٢٧٩). قَالَ ابْنُ حَبَانَ: وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: «أَنْ لَا تَتَفَعَّلُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» يَرِيدُ مِنْ قَبْلِ الدِّبَاغِ، وَالِدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دَبِغَ فَقَدْ طَهَرَ» وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٣٦٦) وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي «شرح السنة» ٩٩/٢: وَتَأْوَلَهُ الْآخَرُونَ -إِنْ ثَبَتَ- عَلَى الْإِنْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، قَالَ النَّضَرُ بْنُ شَمِيلٍ: يَسْمَى إِهَابًا مَا لَمْ يَدْبَغْ.

كُلُّهُمْ يُخْبِرُ

عن عبد الله بن عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا»^(١).

وفي الباب عن حذيفة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسمرة، وأبي ذر، وعائشة، وهيب بن مغل.

حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

٩ - باب ما جاء في جرّ ذيول النساء

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِصْنَ شِبْرًا»، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشَفُ

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٦٦٥)، ومسلم (٢٠٨٥)، وأبو داود (٤٠٨٥)، وابن ماجه (٣٥٦٩) و(٣٥٧٦)، والنسائي ٢٠٦/٨ و٢٠٨ و٢٠٩. وهو في «مسند أحمد» (٤٤٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٤٣) و(٥٦٨١).

قوله: «لا ينظر الله»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: أي: نظر رحمة، والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقاً وجزاءً، وإن كان قد يرحمه تفضلاً وإحساناً. والله تعالى أعلم.

الخيلاء: العُجب والاختيال.

أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَيْرُخِينُهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدُّنَ عَلَيْهِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٨٢٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَبَرَ لِفَاطِمَةَ شَبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا^(٢).

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

(١) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٩٩٨٤)، والنسائي ٢٠٩/٨، والشرط الثاني من الحديث روي عن أم سلمة نفسها من حديثها بإسناد صحيح، وأخرجه أبو داود (٤١١٧) و(٤١١٨)، وابن ماجه (٣٥٨٠)، والنسائي ٢٠٩/٨. وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥١١)، وانظر الكلام على الاختلاف في إسناده هناك.

(٢) إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان. وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٥٤).

قال السندي في حاشيته على «المسند»: قولها: شبر لفاطمة، من شبر الثوب، كضرب ونصر.

وقال المباركفوري في شرحه «تحفة الأحوذى» ٤٠٨/٥: شبر، من التشبير... ونقل عن «القاموس» ما نصه: النطاق ككتاب: شقة تلبسه المرأة، تشدّ وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجرّ على الأرض، ليس لها حُجْزَةٌ وَلَا نِيفَقٌ وَلَا سَاقَانِ، ثم قال: والمعنى أن النبي ﷺ قَدَّرَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تُرْخِيَ قَدْرَ شَبْرٍ مِنْ نِطَاقِهَا، قال النووي: أجمعوا على جواز الجر للنساء.

الحسن، عن أمّه، عن أمّ سلمة^(١).

١٠- باب ما جاء في لبس الصوف

١٨٣٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجْتُ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَإِزَارًا
غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٨٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ

(١) جاء بعد هذا في المطبوع زيادة: «وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جرّ
الإزار، لأنه يكون أسترّ لهن» وهذه الزيادة ليس لها ذكر في أي من أصولنا الخطية
التي بين أيدينا.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣١٠٨)، ومسلم (٢٠٨٠)، وأبو داود
(٤٠٣٦)، وابن ماجه (٣٥٥١). وهو في «المسند» (٢٤٠٣٧)، و«صحيح ابن
حبان» (٦٦٢٣).

قوله: ملبدًا، قال السندي في حاشيته على «المسند»: بفتح باء مشددة، أي:
مرقعا.

غليظًا: قال: أي: ألزق بعضه ببعض، وفيه بيان ما كان عليه ﷺ من الزهادة
في الدنيا.

عن النبي ﷺ، قال: «كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ»^(١) كِسَاءُ صُوفٍ وَجُبَّةُ صُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، هُوَ: ابْنُ عَلِيٍّ الْأَعْرَجُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَحُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ صَاحِبُ مُجَاهِدٍ ثِقَةٌ.

الْكُمَّةُ: الْقَلَنْسُوءَةُ الصَّغِيرَةُ.

١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

١٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ^(٣).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُكَّانَةَ.
حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) فِي (س): كَلَّمَ رَبَّهُ، وَالْمَثْبُتُ مِنْ بَاقِي الْأَصُولِ.

(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٤٩٨٣)، وَالْحَاكِمُ ٢٨/١.

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٣٥٨)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٠٧٦)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٨٢٢) وَ(٣٥٨٥)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٠١/٥ وَ٢١١/٨. وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٤٩٠٤)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٣٧٢٢).

١٢- باب سَدَلِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ^(٣)

١٨٣٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ^(٢).

قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يسدُّ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ^(٣)، قال: عُبَيْدُ اللَّهِ: وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَلَّمًا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وفي الباب عن عليٍّ، ولا يصحُّ حديثُ عليٍّ من قِبَلِ إِسْنَادِهِ.

١٣- باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

١٨٣٤- حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ،

(١) عنوان هذا الباب أثبتناه من النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه، ولم يرد في نسخنا الخطية.

(٢) حديث قوي، وهو في «صحيح ابن حبان» (٦٣٩٧)، و«شرح السنة» للبغوي (٣١٠٩) و(٣١١٠).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٢٧/٨ عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. وتماه: قال عبيد الله: أخبرنا أشياخنا أنهم رأوا أصحاب النبي ﷺ يعتُمُونَ ويُرخونها بين أكتافهم.

وقوله: قال عبيد الله: ورأيت القاسمَ وسالمًا يفعلان ذلك أخرجه ابن أبي شيبة ٤٢٨/٨ عن محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر: عن سالم والقاسم: كانا يُرخيان عمامتهما بين أكتافهم.

قالوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ لِبَاسِ الْقَسِيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنِ لِبَاسِ الْمُعْصِفِرِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٨٣٥- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ اللَّيْثِيِّ، قَالَ:

أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمُعَاوِيَةَ.

حَدِيثُ عِمْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

١٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْفِضَةِ

١٨٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ،

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ سَلَفَ بِرَقْمِ (٢٦٣).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ٨/ ١٧٠. وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٩٨٣٨)،

و«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٥٤٠٦).

عن أنس، قال: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَرَقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا^(١).

وفي البابِ عن ابنِ عمرَ، وبريدةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

١٥- باب ما جاء ما يُسْتَحَبُّ مِنْ فَصِّ الْخَاتَمِ

١٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الطَّنَافِسيِّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ

عن أنس، قال: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٩٤)، وأبو داود (٤٢١٦)، وابن ماجه (٣٦٤١)، والنسائي ١٧٣-١٧٢/٨ و١٧٣ و١٩٢ و١٩٣. وهو في «المسند» (١٣١٨٣)، و«صحيح ابن حبان» (٦٣٩٤).

وفص الخاتم: هو القطعة الصغيرة التي تركب في رأسه.
والفص الحبشي: هو الجزع أو العقيق، فإنه يكون بالحبشة، وقيل: لونه حبشي، أي: أسود.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٨٧٠)، وأبو داود (٤٢١٧)، والنسائي ١٧٣-١٧٤/٨ و١٧٤ و١٩٣. وهو في «المسند» (١٣٨٠٢)، و«صحيح ابن حبان» (٦٣٩١).

١٦- باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين

١٨٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَتَخْتَمَ بِهِ فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ اتَّخَذْتُ هَذَا الْخَاتَمَ فِي يَمِينِي»، ثُمَّ نَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنْسٍ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهُ تَخْتَمَ فِي يَمِينِهِ.

١٨٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ وَلَا إِخَالَهُ^(٢) إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٨٦٥)، ومسلم (٢٠٩١)، والنسائي ١٧٨/٨ و ١٧٩. وهو في «المسند» (٤٦٧٧) و (٥٢٤٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٥٠٠).

وأخرج أبو داود (٤٢١٨)، وابن ماجه (٣٦٣٩) نحوه.

(٢) في (ب): ولا أحبه، والمثبت من سائر الأصول.

(٣) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٤٢٢٩).

قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت
ابن عبد الله بن نوفل حديث حسن.

١٨٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا^(١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

١٨٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ، قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:
رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ^(٢).

قال محمد: هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا
الْبَابِ.

١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ

١٨٤٢-^(٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا:

(١) رجاله ثقات، إلا أن محمد بن علي بن الحسين أرسل عن جدِّه ولم
يسمع منهما.

وأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٦/٤.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٣٦٤٧)، والنسائي ١٧٥/٨. وهو في
«مسند أحمد» (١٧٤٦).

(٣) تكرر في المطبوع هَذَا الْحَدِيثُ، إِلَّا أَنَّ شَيْخَ الْمَصْنُفِ فِيهِ: مُحَمَّدُ بْنُ =

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةً أَسْطُرًا: مُحَمَّدٌ
سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللَّهُ سَطْرٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي
حَدِيثِهِ: ثَلَاثَةً أَسْطُرًا^(١).

وفي الباب عن ابن عُمر.

حديث أنس حديث حسن صحيح غريب.

١٨٤٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ،
فَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ»^(٢).
هذا حديث حسن صحيح.

= يحيى وحده، وجاء موقعه قبل هذا الحديث، وأخذ الرقم (١٧٤٧)، ولم يرد في
أي من أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه.
ونصه: «حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال:
حدثنا أبي، عن ثُمَامَةَ، عن أنس بن مالك، قال: كان نقش خاتم النبي ﷺ:
محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر».

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣١٠٦). وهو في «صحيح ابن حبان»
(١٤١٤).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٨٧٤) و(٥٨٧٧)، ومسلم (٢٠٩٢)،
وابن ماجه (٣٦٤٠)، والنسائي ١٧٦/٨ و١٩٣. وهو في «المسند» (١١٩٨٩)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٤٩٨).

ومعنى قوله: «لا تنقشوا عليه»: نهى أن ينقش أحدٌ على خاتمِه: محمدٌ رسولُ الله.

١٨٤٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخِلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ^(١). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

١٨- باب ما جاء في الصُّورَةِ

١٨٤٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى عَنْ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ^(٢). وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ.

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٨٤٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ

(١) حديث ضعيف، ابن جريج مدلس وقد عنعن، وأخرجه أبو داود (١٩)، وابن ماجه (٣٠٣)، والنسائي ١٧٨/٨. وهو في «صحيح ابن حبان» (١٤١٣).
(٢) حديث صحيح. وهو في «مسند أحمد» (١٤٥٩٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٤٤).

عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عُثْبَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ
الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، قَالَ: فَدَعَا أَبُو
طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّ
فِيهَا تَصَاوِيرَ، وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ سَهْلٌ: أَوَلَمْ
يَقُلْ: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطِيبُ
لِنَفْسِي^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) حديث صحيح لغيره، وأخرجه النسائي ٢١٢/٨. وهو في «المسند»
(١٥٩٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٨٥١).

وأخرجه بنحوه البخاري (٣٢٢٦) و(٥٩٥٨)، ومسلم (٢١٠٦) (٨٥)، وأبو
داود (٤١٥٥)، والنسائي ٢١٢/٨-٢١٣ من طريق بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ
الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ». قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعَدَنَاهُ، فَإِذَا عَلَى
بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِي رَيْبٌ مِمُّونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ
يَخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إِلَّا رَقْمًا
فِي ثَوْبٍ»؟ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَهُوَ أَيْضًا فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٦٣٤٥)،
و«صحيح ابن حبان» (٥٨٤٩).

قوله: «نمطاً»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: بفتحين: بساط لطيف
له حمل.

«رقماً»، بفتح فسكون: نقشاً.

وقوله: ولكنه أطيب لنفسي: أي التزع، ويدل الحديث على أنه لا مانع من
الرَّقْمِ.

١٩- باب ما جاء في المصوّرين

١٨٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عَذَّبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا، يَعْنِي الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثٍ قَوْمٍ يَفْرُونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وأبي جحيفة وعائشة، وابن عمر.

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

٢٠- باب ما جاء في الخضاب

١٨٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

أبيه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»^(١).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه تماماً ومقطعاً البخاري (٢٢٢٥) و(٧٠٤٢)،

ومسلم (٢١١٠)، وأبو داود (٥٠٢٤)، والنسائي ٢١٥/٨. وهو في «المسند»

(١٨٦٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٦٨٥).

قوله: «يفرون»، أي: يتعدون منه، و«الآنك»: الرصاص.

(١) حديث صحيح. وهو في «مسند أحمد» (٧٥٤٥)، و«صحيح ابن حبان»

(٥٤٧٣).

وفي الباب عن الزُّبَيْرِ، وابن عَبَّاسٍ، وجَابِرٍ، وأبي ذَرٍّ، وأنسٍ،
وأبي رَمْثَةَ، والجَهْدَمَةِ^(١)، وأبي الطُّفَيْلِ، وجابر بن سَمُرَةَ، وأبي
جُحَيْفَةَ، وابن عُمَرَ.

وحديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وقد رُوِيَ من غَيْرِ
وَجْهِ عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النبي ﷺ.

١٨٤٩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن الأَجْلَحِ، عن
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِي الْأَسْوَدِ

عن أَبِي ذَرٍّ، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ
الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ»^(٢).

= وأخرجه بنحوه البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣)، وأبو داود (٤٢٠٣)، وابن
ماجه (٣٦٢١)، والنسائي ١٣٧/٨ و ١٨٥. ولفظه: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِفُونَ
فَخَالِفُوهُمْ». وهو كذلك في «المسند» (٧٢٧٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٧٠).
(١) ذكره ابن شاهين في أواخر حرف الجيم غير منسوب فيما نقله عنه الحافظ
في «الإصابة» ٥٥٥/١، وساق من طريق منصور بن أبي الأسود، عن أبي جناب،
عن إِيَادٍ، عن الجهدمة، قال: رأيت النبي ﷺ خرج إلى الصلاة وبراؤه ردع
الحِناء. وذكره المصنف في «الشمال» (٤٦) من طريق أبي جناب، عن إِيَادِ بْنِ
لَقِيطٍ، عن الجهدمة امرأة بشر بن الخصاصة قالت: أنا رأيت رسول الله ﷺ يخرج
من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبراؤه ردع من حناء.
وانظر «أسد الغابة» ٣٦٧/١.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٢٠٥)، وابن ماجه (٣٦٢٢)، والنسائي
١٣٩/٨. وهو في «مسند أحمد» (٢١٣٠٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٧٤).
قوله: «والكتم»: هو بفتح الحاء، وتخفيف تائه أشهر من تشديدها: نبت فيه
حُمْرة يخلط بالوسمة، ويُختَضَّبُ به للسواد.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيُّ اسْمُهُ: ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ.

٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُمَّةِ وَاتِّخَاذِ الشَّعْرِ

١٨٥٠- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، حَسَنَ الْجَسَمِ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٌ، إِذَا مَشَى يَتَوَكَّأُ^(١) (٢).

(١) كَذَا فِي جَمِيعِ أَصُولِنَا الْخَطِيئةُ «يَتَوَكَّأُ» وَضَبُّ عَلَيْهِ فِي (أ) وَ(ب)، وَكُتِبَ فِي هَامِشِ (س): صَوَابُهُ: «يَتَكْفَأُ»، وَرَوَاهُ الْبَغْوِيُّ فِي «شَرْحِ السَّنَةِ» (٣٦٤٠) مِنْ طَرِيقِ الْمُصَنِّفِ بِهَذَا اللَّفْظِ «يَتَوَكَّأُ»، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَأَبِي يَعْلَى. وَلَمْ يُفَسِّرْ مَعْنَاهُ الْبَغْوِيُّ. وَالَّذِي فِي كُتُبِ اللَّغَةِ: التَّوَكُّؤُ: هُوَ التَّحَامُلُ عَلَى الْعَصَا فِي الْمَشْيِ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَفِي حَدِيثِ الْأَسْتِسْقَاءِ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوَاكِيءُ. أَيُ: يَتَحَامَلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَهُمَا وَمَدَّهُمَا فِي الدَّعَاءِ، وَمِنْهُ التَّوَكُّؤُ عَلَى الْعَصَا، وَهُوَ التَّحَامُلُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ الْعَلْقَمِيُّ: وَفِي حَدِيثِ الزَّبِيرِ أَنَّهُ كَانَ يُوَكُّؤُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعِيًّا، أَيُ: لَا يَتَكَلَّمُ كَأَنَّهُ أَوْكَأُ فَاهُ فَلَمْ يَنْطِقْ، وَالْإِيكَاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَكُونُ بِمَعْنَى السَّعْيِ الشَّدِيدِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ الْأَزْهَرِيُّ بِحَدِيثِ الزَّبِيرِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا قِيلَ لِلَّذِي يَشْتَدُّ عَدُوهُ: مُوَكِّئٌ، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ جَرِي رِجْلَيْهِ وَأَوَكِي عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الْمُبَارَكْفُورِيُّ، فَقَدْ جَاءَتْ عِنْدَهُ «يَتَكْفَأُ» وَشَرْحُهَا بِقَوْلِهِ: أَيُ: يَتَمَائِلُ إِلَى قَدَامٍ، وَقِيلَ: أَيُ: يَرْفَعُ الْقَدَمَ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ يَضَعُهَا، وَلَا يَمْسَحُ قَدَمَهُ عَلَى الْأَرْضِ كَمَشْيِ الْمُتَبَخَّرِ، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبٍّ، أَيُ: يَرْفَعُ رِجْلَهُ مِنْ قُوَّةِ وَجَلَادَةٍ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ تَكْفَأَ بِمَعْنَى صَبَّ الْمَشْيِ دَفْعَةً.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ تَامًّا وَمُفْرَقًا أَبُو دَاوُدَ (٤٨٦٣)، وَأَبُو يَعْلَى =

وفي الباب عن عائشة، والبراء، وأبي هريرة، وابن عباس،
وأبي سعيد، ووائل بن حجر، وجابر، وأم هانيء.

حديث أنس حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من
حديث حميد.

١٨٥١- حَدَّثَنَا هَنَّاذُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عن عائشة، قالت: كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ
وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَةِ وَدُونَ الْوَفْرِ^(١).

= (٣٧٦٣) و (٣٧٦٤). وهو في «شرح السنة» للبغوي (٣٦٤٠).

وأخرج البخاري (٣٥٤٧)، ومسلم (٢٣٤٧) عن أنس يصف النبي ﷺ قال:
كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ
وَلَا آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ، وَلَا سَبِطٍ رَجُلٍ، أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ
بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَقُبِضَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحِيَّتِهِ
عَشْرُونَ شَعْرَةً بِيضَاءً، وَهُوَ فِي «مسند أحمد» (١٣٥١٩)، و«صحيح ابن حبان»
(٦٣٨٧)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٦٢٣).

(١) حديث صحيح بطرقه وشواهد. وأخرج الشطر الأول وحده البخاري
(٢٥٠)، ومسلم (٣١٩) و (٣٢١)، وأبو داود (٧٧) و (٢٣٨)، وابن ماجه (٣٧٦)،
والنسائي ١/١٢٧-١٣٠ و ٢٠٢. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٧٢٣)، و«صحيح ابن
حبان» (١١٠٨) و (١١٩٣).

وأخرج الشطر الثاني وحده أبو داود (٤١٨٧)، وابن ماجه (٣٦٣٥). وهو في
«المسند» (٢٤٧٦٨).

وأخرج مسلم (٢٣٣٨)، وأبو داود (٤١٨٦)، والنسائي ٨/١٨٣ عن أنس: كَانَ
شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ. وهو في «المسند» (١٢١١٨).

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ من هذا الوجه.

وقد روي من غير وجه، عن عائشة قالت: كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا
ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ من إناءٍ واحدٍ، ولم يَذْكُرُوا فِيهِ هَذَا الْحَرْفَ: وَكَانَ
لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَهُوَ
بِقِيَّةٍ حَافِظٌ^(١).

٢٢- باب ما جاء في النهي عن التَّرجُلِ إِلَّا غِبًّا

١٨٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ،

عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرجُلِ
إِلَّا غِبًّا^(٢).

= وهو «المسند» (١٨٤٧٣) من حديث البراء بن عازب بلفظ: كان رسول الله ﷺ
مربوعاً بعيداً ما بين المنكبين، عظيم الجمرة إلى شحمة أذنيه.

قوله: «الوفرة»: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، و«الجممة»: ما سقط
على المنكبين.

(١) كذا قال المصنف رحمه الله وجاء توثيقه أيضاً عن العجلي ومالك، إلا أنه
ضعفه غير واحد من الأئمة، وقالوا: ما حدث به في المدينة أصح، وقد انتهينا في
«التحرير» إلى أن حديثه حسن في المتابعات والشواهد، وهذا الحديث منها.

تنبيه: وقع بعد هذا في المطبوع: «كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة
عنه»، وهذه العبارة ليست في شيء من أصولنا الخطية ولا في النسخة التي
اعتمدناها المباركفوري في شرحه.

(٢) حديث صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (٤١٥٩)، والنسائي ١٣٢/٨.

١٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ،
نَحْوَهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

٢٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِكْتِحَالِ

١٨٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبَادِ
ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اِكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِ، فَإِنَّهُ
يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ مَكْحَلَةٌ
يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ، وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ^(٢).

= وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٩٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٨٤). وله شواهد
عن رجال من أصحاب النبي ﷺ انظرها في «المسند».

قوله: «الترجل»، قال ابن الأثير في «النهاية»: الترجل والترجيل: تريح الشعر
وتنظيفه وتحسينه، كأنه كره كثرة الترقه والتنعم.

(١) انظر ما قبله.

(٢) إسناده ضعيف، عباد بن منصور تغير بأخرة وكان يدلس، وقد أسقط من
إسناده راويان، أحدهما: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو ضعيف جداً، وداود
ابن الحصين وهو ضعيف في عكرمة خاصة، انظر «تهذيب الكمال» ١٥٩/١٤،
ومع ذلك قال البخاري عن حديثه هذا فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»
٧٣٤/٢: هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق.

ويغني عنه حديث أنس: أن رسول الله ﷺ كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً =

١٨٥٥- حدثنا علي بن حُجْرٍ ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن عبّاد بن منصورٍ نحوه^(١).

وفي الباب عن جابر، وابن عمر.

حديث ابن عباسٍ حديثٌ حسنٌ لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عبّاد بن منصورٍ.

وقد روي من غير وجهٍ عن النبي ﷺ أنه قال: «عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر ويثبت الشعر»^(٢).

= وفي اليسرى ثلاثاً بالإثم، أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص ١٧٠، ومن طريقه البغوي ١١٩/١٢، وسنده قوي.

وحديث الباب أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٦٨١)، وابن ماجه (٣٤٩٩)، وهو في «المسند» (٣٣١٨) و(٣٣٢٠).

وأخرج المرفوع منه فقط ابن ماجه (٣٤٩٧)، ولفظه: «خير أحوالكم الإثم، يجلو البصر، ويثبت الشعر»، وإسناده قوي. وهو في «المسند» (٢٠٤٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٠٧٢).

قوله: «الإثم»: هو الكحل الأسود.

و«المكحلة»: هي التي فيها الكحل. قال في «القاموس»: وهو أحد ما جاء على الضم من الأدوات.

(١) انظر ما قبله.

(٢) حديث صحيح، وقد روي ذلك عن أبي النعمان الأنصاري عند أحمد في

«المسند» (١٥٩٠٦)، وعن ابن عمر عند ابن ماجه (٣٤٩٥)، وعن جابر عند ابن ماجه أيضاً (٣٤٩٦)، وهي حسنة في الشواهد.

٢٤- باب ما جاء في النهي عن

اشتِمَالِ الصَّمَاءِ والاحتِباءِ بالثَّوبِ الواحدِ

١٨٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي

صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٦٨)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٥٦٠)،
وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٩٧٥٠) وَ(٩٧٥٣). وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٨٢٥١) وَ(٩٤٣٥).

قَوْلُهُ: «الصَّمَاءُ» قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي «الْنَهَايَةِ»: هُوَ أَنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ وَلَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا صَمَاءٌ، لِأَنَّهُ يُسَدُّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافَذَ كُلَّهَا، كَالصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرَقٌ وَلَا صَدْعٌ. وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: هُوَ أَنْ يَتَغَطَّى بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ، فَيُضَعُّهُ عَلَى مَنْكَبِهِ، فَتُكْشَفُ عَوْرَتُهُ.

وَقَوْلُهُ: «يَحْتَبِي»، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: هُوَ أَنْ يَضُمَّ الْإِنْسَانُ رِجْلَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ يَجْمَعُهُمَا بِهِ مَعَ ظَهْرِهِ، وَيَشُدُّهُ عَلَيْهِمَا، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ رُبَّمَا تَحْرَكَ، أَوْ زَالَ الثَّوبُ فَتَبْدُو عَوْرَتُهُ.

٢٥- باب ما جاء في مُوَاصِلَةِ الشَّعْرِ

١٨٥٧- حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ». قَالَ نَافِعٌ: الْوَشْمُ فِي اللَّثَّةِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ.

٢٦- باب ما جاء في رُكُوبِ الْمَيَاطِرِ

١٨٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ بْنِ مَقْرِنٍ

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رُكُوبِ الْمَيَاطِرِ^(٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٩٣٧)، وَمُسْلِمٌ (٢١٢٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤١٦٨)، وَابْنُ مَاجَهَ (١٩٨٧)، وَالنَّسَائِيُّ ١٤٥/٨ وَ ١٨٧ وَ ١٨٨. وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٤٧٢٤)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٥٥١٣).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٨٣٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٦)، وَالنَّسَائِيُّ ٥٤/٤ وَ ٢٠١/٨. وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٨٥٠٤)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٥٣٤٠).

وَالْمَيَاطِرُ جَمْعُ مِثْرَةٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الشَّاءِ، أَصْلُهَا مِنَ الْوَثَارَةِ أَوْ الْوِثْرَةِ، وَالْوِثْرُ: الْفَرَّاشُ الْوُطِيُّ، قَالَ الطَّبْرِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ «الْفَتْحِ»: =

وفي البابِ عن عليٍّ، ومُعاويةَ.

حديثُ البراءِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رَوَى شُعْبَةُ عن
أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ نحوه، وفي الحديثِ قِصَّةٌ.

٢٧- باب ما جاء في فراشِ النبي ﷺ

١٨٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عن عائشةَ، قالت: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ
عَلَيْهِ أَدَمٌ حَشْوُهُ لَيْفٌ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي البابِ عن حَفْصَةَ، وَجَابِرٍ.

= هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن
من الأرجوان الأحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجم، وقال السندي في حاشيته
على «المسند»: وطاء محشو، يُترك على رحل البعير، تحت الراكب، والحُرْمَةُ إذا
كان من حرير أو أحمر.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٤٥٦)، ومسلم (٢٠٨٢)، وأبو داود
(٤١٤٦) و(٤١٤٧)، وابن ماجه (٤١٥١). وهو في «المسند» (٢٤٢٠٩)،
و«صحيح ابن حبان» (٦٣٦١).

قوله: «أَدَمٌ»، قال السندي في حاشيته على «المسند»: بفتحين، جمع أديم:
بمعنى الجلد المدبوغ.

«لَيْفٌ»، بكسر اللام: قشر النخل.

٢٨- باب ما جاء في القميص^(١)

١٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمِيصُ^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ مَرْوُزِيٌّ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي ثُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَصَحُّ، وَإِنَّمَا يَذْكُرُ فِيهِ: أَبُو ثُمَيْلَةَ: عَنْ أُمِّهِ.

١٨٦١- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ.

(١) في (ب): القميص.

(٢) حديث ضعيف، وقد اختلف على عبد المؤمن بن خالد فيه، فرواه أبو ثُمَيْلَةَ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ لَا تَعْرِفُ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٠٢٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٩٦٦٨) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٠٢٦)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٥٧٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٢٦٦٩٥).

وَانْظُرِ الْحَدِيثَيْنِ التَّالِيَيْنِ.

عن أمّ سلمة قالت: كان أحبّ الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص^(١).

١٨٦٢- حدّثنا عليّ بن حُجر، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بُريدة

عن أمّ سلمة قالت: كان أحبّ الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص^(٢).

١٨٦٣- حدّثنا عليّ بن نصر بن عليّ الجهضمي، حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث، حدّثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصاً بدأ بميامينه^(٣).

وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد، ولم يرفعه، وإنّما رفعه عبد الصّمد.

١٨٦٤- حدّثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصّوّاف البصري، حدّثنا معاذ بن هشام الدّستوائي، حدّثني أبي، عن بُدّيل العُقيلي، عن شهر بن حوشب

(١) حديث ضعيف، وانظر ما قبله.

(٢) حديث ضعيف، وانظر سابقه.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦٩). وهو في «مسند أحمد» (٨٦٥٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٩٠) و(٥٤٢٢).

عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريّة، قالت: كان كُمٌ يدِ رسول الله ﷺ إلى الرُّسُغِ^(١).

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

٢٩- باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً

١٨٦٥- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصاً أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ»^(٢).

وفي الباب عن عُمرَ، وابنِ عُمرَ.

(١) إسناده ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وأخرجه أبو داود (٤٠٢٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦٦). وهو في «شرح السنة» للبغوي (٣٠٧٢).
(٢) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٤٠٢٠) و(٤٠٢١) و(٤٠٢٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٠٩). وهو في «مسند أحمد» (١١٢٤٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٢٠) و(٥٤٢١).

قوله: إذا استجد ثوباً، أي: لبس ثوباً جديداً.
وقوله: خيره: بأن يستر عورة البدن، ويكون ملائماً له.
وقوله: وخير ما صنع له: هو استعماله في الطاعة. قاله السدي في حاشيته على «المسند».

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ
الْجَرِيرِيِّ نَحْوَهُ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٣٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْجُبَّةِ

١٨٦٦- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةً الْكُمَيْنِ^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٨٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَهْدَى دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
خُفَيْنِ فَلَبَسَهُمَا^(٣).

(١) حديث حسن، وسلف تخريجه فيما قبله.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٦٣) و(٢٩١٨) و(٥٧٩٨)، ومسلم
(٢٧٤) (٧٧) و(٧٨) و(٧٩) وص ٣١٨، وأبو داود (١٤٩) و(١٥١)، والنسائي
٦٣/١ و٨٢ و٨٣. وهو في «مسند أحمد» (١٨١٣٤) و(١٨١٧٠).

(٣) حديث صحيح. وهو عند المصنف في «الشماثل» (٧٠)، ومن طريق
المصنف أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» ١٥٨/٢.

وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ١٣٣ من طريق عبد الله بن عامر
ابن زرارة، عن الحسن بن عيَّاش، عن الشيباني، عن عامر، قيل للمغيرة بن =

وقال إسرائيل عن جابر، عن عامر: وَجِبَّةٌ فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخْرَقَا
لَا يَذَرِي النَّبِيُّ ﷺ أَذْكِيَّ هُمَا أَمْ لَا؟^(١)
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وأبو إسحاق الذي روى هذا عن الشعبي: هو أبو إسحاق
الشَّيبَانِيُّ، واسمُه: سُلَيْمَانُ، وَالْحَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ: هو أخو أَبِي بَكْرٍ
ابن عِيَّاشٍ.

٣١- باب ما جاء في شِدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

١٨٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ وَأَبُو
سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ
عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكَلَابِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ، فَأَتَنَنْ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ^(٢).

١٨٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَذْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ

=شعبة: من أين كان لرسول الله ﷺ خفان؟ قال: أهدهما له دحية الكلبي فلبسهما.

(١) إسناده ضعيف، لضعف جابر - وهو ابن يزيد الجعفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٦٩/١٢ عن وكيع، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٢٠٠) من طريق عنبسة بن سعيد عن جابر،

عن عامر (وهو الشعبي)، عن دحية الكلبي قال...

(٢) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (٤٢٣٢) و(٤٢٣٣) و(٤٢٣٤)، والنسائي

١٦٣-١٦٤. وهو في «المسند» (٢٠٢٦٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٦٢)،

وانظر «نصب الراية» ٢٣٧/٤.

الوَاسِطِيُّ، عن أبي الأشهبِ نحوه^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ، وَقَدْ رَوَى سَلَمٌ بْنُ زَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ.

وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: سَلَمٌ بْنُ زَرِينٍ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَزَرِيرٌ أَصَحُّ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُمْ^(٢).

٣٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ

١٨٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ^(٣).

(١) حديث حسن. وانظر ما قبله.

(٢) روي ذلك عن المغيرة بن عبد الله بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة ٤٩٩/٨، وهو في «مسند أحمد» (٢٠٢٧٦).

وروي أيضاً عن موسى بن طلحة ونافع بن جبير والحسن البصري وثابت البناني أنهم فعلوا ذلك، وهي عند ابن أبي شيبة ٤٩٨/٨ و ٤٩٩. وانظر «نصب الراية» للزيلعي ٢٣٧/٤.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٤١٣٢)، والنسائي ١٧٦/٧. وهو في «المسند» (٢٠٧٠٦).

وأخرجه عبد الرزاق (٢١٥)، وابن أبي شيبة ٢٥٠/١٤، والبزار (٢٣٣٠) عن أبي المليح، عن النبي ﷺ مرسلًا. وستأتي هذه الرواية عند المصنف في آخر هذا الباب.

والنهي عن جلود السباع في هذا الحديث، أي عن الركوب عليها أو الانتفاع =

١٨٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ^(١).

١٨٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ
قَتَادَةَ

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّهُ كَرِهَ جُلُودَ السَّبَاعِ.

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ.

١٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ يَزِيدَ الرُّشَكِ

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ^(٢).
وَهَذَا أَصَحُّ.

٣٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ ﷺ

١٨٧٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

= بِهَا مَحْمُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا قَبْلَ الدِّبَاغِ، أَوْ لَمَّا فِي ذَلِكَ مِنَ الزَّيْنَةِ
وَالْخِيَلَاءِ. وَانْظُرْ «شَرْحُ مَشْكَلِ الْأَثَارِ» ٨/ ٢٩٠-٢٩٩، وَ«التَّمْهِيدُ»
١/ ١٦٤-١٦٥.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمُرْسَلَةُ سَلَفَ تَخْرِيجِهَا عِنْدَ الْحَدِيثِ رَقْمَ
(١٨٧٠).

عن أنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ نَعْلَاهُ لهُمَا قِبَالَانِ^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ.

١٨٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ:
قِبَالَانِ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

١٨٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ (ح)

وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي
نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيُخْفِيَهُمَا جَمِيعاً»^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣١٠٧) و(٥٨٥٧)، وأبو داود (٤١٣٤)، وابن ماجه (٣٦١٥)، والنسائي ٢١٧/٨. وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٢٩).

وقيل النعل، قال في «القاموس»: ككتاب: زمام (أي ستر من جلد) بين الإصبع الوسطى والتي تليها.

(٢) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧)، وأبو داود (٤١٣٦)، وابن ماجه (٣٦١٧). وهو في «مسند أحمد» (٧١٧٤) و(٩٧١٥)، =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي الباب عن جابر.

٣٥- [باب ما جاء في كراهية أن يشتعل الرجل وهو قائم]

١٨٧٧- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مِرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نُبَهَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَشْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ^(٢). وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ هَذَا

= «صحيح ابن حبان» (٥٤٦٠).

(١) في سنده عند المصنف الحارث بن نبهان وهو ضعيف، لكن رواه ابن ماجه (٣٦١٨) من طريق آخر رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة.

والحديث أخرجه المصنف في «علة الكبير» ٧٤٤/٢، والعقيلي في «الضعفاء» ٢١٨/١، وابن عدي في «الكامل» ٦١٠/٢.

ويشهد له حديث أنس الآتي بعد هذا عند المصنف.

وحديث جابر، عند أبي داود (٤١٣٥) ورجالهم ثقات إلا أن فيه عننة أبي الزبير، وقد حسنه النووي في «رياض الصالحين».

وحديث ابن عمر، عند ابن ماجه (٣٦١٩)، وإسناده صحيح كما قال البوصيري في «مصابيح الزجاجة» ورقة ٢٢٥.

قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: والأمر في الحديث للإرشاد، لأن لبها قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبه قائماً تعب، كالتاسومة والخف، لا كقباب وسرموزة.

(٢) في المطبوع: «حسن غريب»، وما أثبتناه من سائر الأصول الخطية وشرح=

الحديث عن مَعْمَرٍ عن قَتَادَةَ عن أَنَسٍ . وكِلَا الحَدِيثَيْنِ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ لَيْسَ عَنْدهُمْ بِالْحَافِظِ ، وَلَا نَعْرِفُ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَصْلًا .

١٨٧٨- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السَّمْنَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ^(١) .

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَلَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٣٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

١٨٧٩- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سَفْيَانَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ ﷺ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ^(٢) .

= الْمُبَارَكْفُورِي .

(١) رَجَالُهُ ثِقَاتٌ رَجَالُ الشَّيْخِينَ غَيْرِ سُلَيْمَانَ الرَّقِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، لَكِنَّهُ يَصْلَحُ لِلشَّوَاهِدِ . وَانْظُرِ الْحَدِيثَ السَّابِقَ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٢٩٣٦) وَ(٣٠٧٧) ، وَالْبَزَارُ (٢٩٥٩- كَشَفُ الْأَسْتَارِ) .

(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَضَعْفِ لَيْثٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلِيمٍ - وَسَيَأْتِي بَعْدَهُ مَوْقُوفًا =

١٨٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ^(١). وَهَذَا أَصَحُّ.
هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مَوْقُوفًا، وَهَذَا أَصَحُّ.

٣٧- بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ رَجُلٍ يَبْدَأُ إِذَا انْتَعَلَ

١٨٨١- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ،

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ،
فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا
تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ»^(٢).

= وهو الصحيح.

وَأَخْرَجَهُ الْمَصْنَفُ فِي «عِلَلِهِ الْكَبِيرِ» ٧٤٦/٢. وَهُوَ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الْأَثَارِ»
لِلطَّحَاوِيِّ (١٣٦١).

(١) صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤١٧/٨. وانظر ما قبله.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧)، وأبو داود
(٤١٣٩). وهو في «المسند» (٧١٧٩) و(١٠٠٠٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٥٥).

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٧٤/١٤: يستحبُّ البداءةُ باليمنى في كُلِّ
مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ، وَالزَّيْنَةِ وَالنِّظَافَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ... ، وَالْبَدَاءَةُ بِالشَّامِلِ فِي كُلِّ
مَا هُوَ ضِدُّ ذَلِكَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٨- باب ما جاء في تَرْجِيحِ الثَّوْبِ

١٨٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ وَأَبُو يَحْيَى الْجَمَّانِي، قَالَا: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ أَرَدْتَ اللُّحُوقَ بِي، فَلْيُكْفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كِرَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تَرْفَعِيهِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ ثِقَةٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، هُوَ نَحْوُ مَا رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْ فَضْلٍ عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فَضَّلَ هُوَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ»^(٢).

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جَدًّا، صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ فِي «التَّقْرِيبِ»: مَتْرُوكٌ، وَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي «عِلَلِهِ الْكَبِيرِ» ٧٤٨/٢، وَالْحَاكِمُ ٣١٢/٤ - وَصَحَّحَهُ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: الْوَرَّاقُ عَدَمٌ - وَابُغْوَيْ فِي «شَرْحِ السَّنَةِ» (٣١١٥).

قُلْنَا: الْوَرَّاقُ مُتَابِعٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ فِي صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٤٩٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٦٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (٤١٤٢). وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٧٣١٩) وَ(٧٣٤٩)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَّانَ» =

وَيُرَوَّى عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَحِبْتُ الْأَغْنِيَاءَ فَلَمْ أَرِ أَحَدًا أَكْثَرَ هَمًّا مِنِّي، أَرَى دَابَّةَ خَيْرٍ مِنْ دَابَّتِي وَثَوْبًا خَيْرًا مِنْ ثَوْبِي، وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ فَاسْتَرَحْتُ.

٣٩- باب (١)

١٨٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (٢).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ (٣).

١٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ

= (٧١١-٧١٤).

وَسَيَاتِي مُسْنَدًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٢٦٨٢).

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: «بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ»، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصُولِهَا الْخَطِيئَةِ، وَلَا فِي النُّسخَةِ الَّتِي شَرَحَ عَلَيْهَا الْمُبَارَكْفُورِيُّ.

(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، مُجَاهِدٌ لَا يَعْرِفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أُمِّ هَانِيٍّ فِيمَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ، نَقَلَهُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِإِثْرِ الْحَدِيثِ الْآتِي، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤١٩١)، وَابْنُ مَاجَةَ (٣٦٣١) وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٦٨٩٠).

(٣) فِي الْمَطْبُوعِ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وَالْمُثَبَّتُ مِنَ الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ.

ضفائر^(١).

هذا حديث حسن^(٢).

وعبد الله بن أبي نجيح مكي. وأبو نجيح اسمه: يسار.
قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعاً من أم هانئ.

٤٠- باب^(٣)

١٨٨٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَرَانَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ يَقُولُ: كَانَتْ كِمَامُ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطُحًا^(٤).

هذا حديث منكر، وعبد الله بن بسر بصري، هو ضعيف عند
أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
بطح: يعني واسعة.

(١) حديث ضعيف، وانظر ما قبله.

(٢) في المطبوع: «حسن غريب»، والمثبت من الأصول الخطية.

(٣) في المطبوع: «باب كيف كان كمام الصحابة»، وهذا العنوان لم يرد في
أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه.

(٤) حديث ضعيف، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٣٤، وابن قانع في
«معجم الصحابة» ٢/ ٢٢٢.

٤١- باب (١)

١٨٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ

ابن نُدَيْرٍ

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

٤٢- باب (٢)

١٨٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ

الْعَسْقَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ رُكَانَةَ

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَرَعهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ رُكَانَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ»^(٢).

(١) في المطبوع: «باب في مبلغ الإزار»، ولم يرد في الأصول.

(٢) حديث صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (٣٥٧٢)، والنسائي ٢٠٦/٨.

وهو في «المسند» (٢٣٢٤٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٤٥) و(٥٤٤٨).

وله شواهد عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس، انظرها في «المسند» (٢٣٢٤٣).

(٣) في المطبوع: «باب العمام على القلانس»، ولم يرد هذا في أصولنا

الخطية.

(٤) إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود (٤٠٧٨).

هذا حديثٌ غريبٌ^(١)، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرفُ أبا
الحسن العسقلاني ولا ابن رُكانة.

٤٣- باب^(٢)

١٨٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَأَبُو ثَمِيلَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ،
فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟» ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ
مِنْ صُفْرِ، فَقَالَ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟» ثُمَّ أَتَاهُ وَعَلَيْهِ
خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟»
قَالَ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟» قَالَ: «مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا»^(٣).

(١) في المطبوع: «حسن غريب»، والمثبت من الأصول الخطية، وهو الصواب.

(٢) في المطبوع: «باب ما جاء في الخاتم الحديد»، وهذا العنوان غير موجود
في الأصول الخطية.

(٣) حديث صحيح لغيره دون قوله: ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: «ما
لي أجد منك ريح الأصنام؟» ودون قوله: «ولا تتمه مثقالاً».

وأخرجه أبو داود (٤٢٢٣)، والنسائي ١٧٢/٨. وهو في «مسند أحمد»
(٢٣٠٣٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٨٨).

وله شاهد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (٦٥١٨)،
ولفظه: أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب، فأعرض عنه،
فألقاه واتخذ خاتماً من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ
خاتماً من ورق، فسكت عنه.

قوله: «من صفر»، أي: من نحاس.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ^(١).

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ يُكْنَى أَبَا طَيْبَةٍ، وَهُوَ مَرْوَزِيٌّ.

٤٤- باب^(٢)

١٨٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَسِيِّ وَالْمِثْرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَفِي^(٣) هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى^(٤).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وابن أبي موسى هو: أبو بُرْدَةَ بن أبي موسى، واسمُه: عامر.

(١) وقع بعد هذا في المطبوع: «وفي الباب عن عبد الله بن عمرو» وليس هو في أصولنا الخطية.

(٢) في المطبوع: «باب كراهية التختم في أصبعين»، ولم يرد ذلك في الأصول الخطية.

(٣) في (ب): «أو في»، والمثبت من سائر الأصول.

(٤) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٧٨) وص ١٦٥٩، وأبو داود (٤٠٥١) و(٤٢٢٥)، وابن ماجه (٣٦٤٨) و(٣٦٥٤)، والنسائي ١٦٥/٨ و١٦٦ و١٧٧ و١٩٤ و٢١٩. وهو في «مسند أحمد» (١١٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٩٩٨) و(٥٥٠٢).

والقسي: ثياب من كتان مخلوط بحرير.

٤٥- باب^(١)

١٨٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،
عن قتادة

عن أنسٍ، قال: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا
الْحَبْرَةُ^(٢).

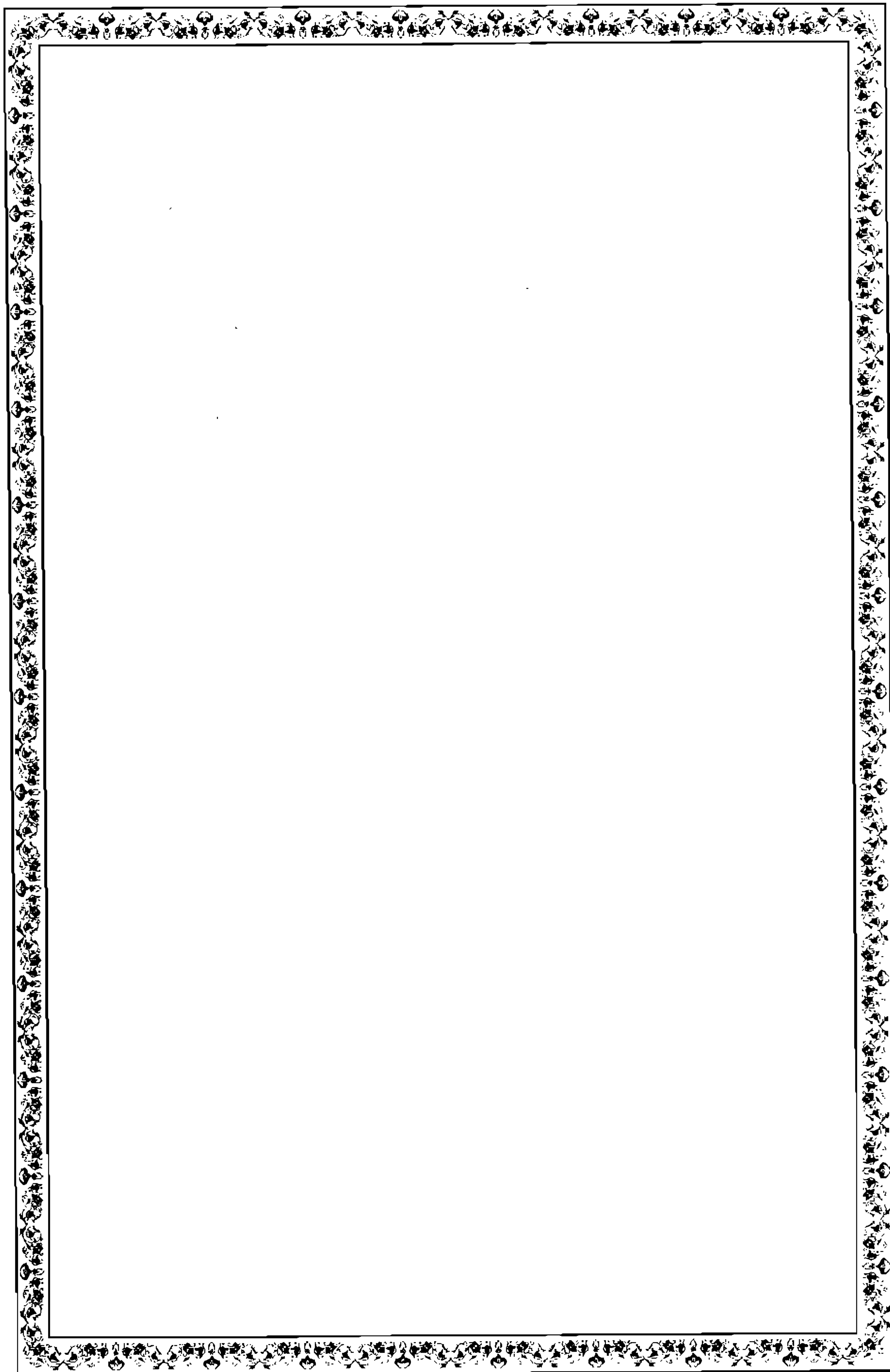
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٣).

(١) وقع في المطبوع: «باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ» وهذا العنوان لم يرد في أصولنا الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٨١٣)، ومسلم (٢٠٧٩)، وأبو داود (٤٠٦٠)، والنسائي ٢٠٣/٨. وهو في «المسند» (١٢٣٧٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٣٩٦).

والحبرة: قال الجوهري: والحبرة مثال العنبة: بُرْدٌ يَمَانٍ، وقال الهروي: مَوْشِيَةٌ مَخْطُوطَةٌ، وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم، وقال القرطبي: سميت حبرة، لأنها تحبر، أي: تزين، والتحبير: التزين والتحسين.

(٣) في المطبوع: «حسن صحيح غريب»، وهو كذلك في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه، والمثبت من سائر أصولنا الخطية والنسخة التي اعتمدها المزي في «تحفة الأشراف».



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١- باب ما جاء على ما كان يأكلُ النبي ﷺ

١٨٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،
عَنْ يُونُسَ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى خُوانٍ وَلَا سُكْرُجَةٍ،
وَلَا خُبْزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ عَلَى
هَذِهِ السُّفْرِ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قال محمد بن بشار: يونس هذا: هو يونس الإسكافي.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٣٨٦)، وابن ماجه (٣٢٩٢) و(٣٢٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٢٥) و(٦٦٢٦) و(٦٦٣٤) و(٦٦٣٨).
الخوان: بضم الخاء وكسرهما: هي المائدة المعدة للطعام من خشب وشبهه.
والسُّكْرُجَةُ: هو بمضمومات ثلاث وشدة راء، وصُوب فتح الراء: إناء صغير
يؤكل فيه الشيء القليل من الإدام، ويوضع فيه المشهيات حول الأطعمة للتشهي،
وقيل: هي قصاع صفار. وهي كلمة فارسية.

وقد رَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ، نَحْوَهُ^(١).

٢ - باب ما جاء في أكل الأرنَبِ

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
هَشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَنْفَجْنَا^(٢) أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهَا، فَأَذْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا
طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِيَ بِفَخِذِهَا أَوْ بَوْرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَأَكَلَهُ، قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ^(٣).

وفي الباب عن جابر، وعمَّار، ومحمد بن صفوان، ومحمد
ابن صَيْفِي^(٤).

(١) ستاتي هذه الطريق عند المصنف برقم (٢٥٢٠).

(٢) في (ب): «أنضجنا»، وهو خطأ، وأنفجنا من الإنفاج، وهو الإثارة.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣)، وأبو داود
(٣٧٩١)، وابن ماجه (٣٢٤٣)، والنسائي ١٩٧/٧. وهو في «المسند» (١٢١٨٢).
وقوله: «مَرَّ الظَّهْرَانِ»: هو موضع قرب مكة.

(٤) كذا في سائر أصولنا الخطية: محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي،
وحديثه هذا أخرجه الطيالسي (١١٨٢)، وابن أبي شيبه ٢٤٨/٨، وأحمد
(١٥٨٧٠)، وأبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي ١٩٧/٧، وابن حبان (٥٨٨٧)،
والبيهقي ٣٢٠/٩ من حديث محمد بن صفوان، وأخرجه ابن أبي شيبه ٣٨٩/٥ و
٢٤٨/٨، وابن ماجه (٣١٧٥) من حديث محمد بن صيفي.

قال الدارقطني في «العلل» ٥/٥ ورقة ٥: الصحيح في حديث الأرنبن: محمد =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِ الْأَرْثَبِ بَأْسًا .
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْلَ الْأَرْثَبِ ، وَقَالُوا : إِنَّهَا تَذْمَى ^(١) .

٣ - بَابُ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : « لَا
أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ » ^(٢) .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَثَابِتِ بْنِ
وَدِيعَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ ، فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ

= ابْنُ صَفْوَانَ ، فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيٍّ ، فَهُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ عَاشُورَاءَ ، حَدَّثَ عَنْهُ
الشَّعْبِيُّ أ. هـ . وَانْظُرْ تَعْلِيقَنَا عَلَى « الْمُسْنَدِ » (١٥٨٧٠) .

(١) تَذْمَى ، بَفَتْحِ التَّاءِ وَالْمِيمِ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي « النَّهَائَةِ » : أَيُّ أَنَّهَا تَرْمِي
الدَّمَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَرْثَبَ تَحِيضٌ كَمَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ .

قُلْنَا : وَكَرَاهَةُ أَكْلِ الْأَرْثَبِ مَنْقُولَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَعَنْ
عُكْرَمَةَ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مِنَ الْفُقَهَاءِ ، وَانْظُرْ « فَتْحُ الْبَارِيِّ »
٦٦٢ / ٩ .

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٥٣٦) ، وَمُسْلِمٌ (١٩٤٣) ، وَابْنُ مَاجَةٍ
(٣٢٤٢) ، وَالنَّسَائِيُّ ١٩٧ / ٧ . وَهُوَ فِي « مُسْنَدِ أَحْمَدَ » (٤٤٩٧) وَ (٤٥٦٢) ،
و« صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ » (٥٢٦٥) .

العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل الضَّبُّ على مائدة رسول الله ﷺ، وإنما تركه رسول الله ﷺ تقدراً^(١).

٤ - باب ما جاء في أكل الضَّبِّ

١٨٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَجَابِرٍ: الضَّبُّ أَصِيدُ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ^(٢).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بأكل الضَّبِّ، وهو قول أحمد، وإسحاق، وروى عن النبي ﷺ حديث في كراهية أكل الضَّبِّ، وليس إسناده بالقوي.

وقد كره بعض أهل العلم أكل الضَّبِّ، وهو قول ابن المبارك، قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله ابن عُبيد بن عُمَيْرٍ، عن ابن أبي عَمَّارٍ، عن جابر، عن عُمَرَ قَوْلَهُ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧)، وأبو داود

(٣٧٩٣)، والنسائي ١٩٩/٧. وانظر «مسند أحمد» (٢٢٩٩).

(٢) حديث صحيح، وقد سلف برقم (٨٦٧).

وحدیث ابن جریج أصح^(١).

١٨٩٥- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ

عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبْعِ، فَقَالَ: «وَيَأْكُلُ الضَّبْعَ أَحَدٌ؟» وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبِّ، قَالَ: «يَأْكُلُ الذُّبَّ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَهُوَ: عَبْدُ الْكَرِيمِ ابْنُ قَيْسٍ هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ ثِقَةٌ.

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لَحُومِ الْخَيْلِ

١٨٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِينَارٍ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ^(٣).

(١) وَقَعَ فِي الْمَطْبُوعِ بَعْدَ هَذَا: «وَابْنُ أَبِي عِمَارٍ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي عِمَارٍ الْمَكِّيُّ» وَلَمْ يَرِدْ ذَلِكَ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيَّةِ.

(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَهُ مُخْتَصَرًا ابْنُ مَاجَهَ (٣٢٣٧).

(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٢١٩)، وَمُسْلِمٌ (١٩٤١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٧٨٨) وَ(٣٧٨٩) وَ(٣٨٠٨)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣١٩١)، وَالنَّسَائِيُّ ٢٠١/٧ وَ٢٠٥ =

وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر.

هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو ابن دينار، عن جابر، وروى حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر. ورواية ابن عينة أصح. وسمعتُ محمداً يقول: سُفيان بن عينة أحفظ من حماد بن زيد.

٦ - باب ما جاء في لحوم الحُمُرِ الأهليّة

١٨٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن مالك بن أنس، عن الزُّهري.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما

عن علي، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن مُتْعَةِ النِّسَاءِ زَمَنَ خَيْرٍ، وعن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ^(١).

١٨٩٨- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن الزُّهري، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي

قال الزُّهري: وَكَانَ أَرْضَاهُمَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ غَيْرُ سَعِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن ابن عينة: وَكَانَ أَرْضَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ.

= وهو في «المسند» (١٤٨٩٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٦٨).

(١) حديث صحيح، وسلف عند المصنف برقم (١١٤٩) فانظره لزماً.

[هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ] ^(١).

١٨٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْرِ كُلِّ ذِي نَابٍ
مِنَ السَّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَالْحِمَارِ الْإِنْسِيَّ ^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَالْبَرَاءِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَنْسٍ،
وَالْعَرَبَابِضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا
الْحَدِيثَ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا حَرْفًا وَاحِدًا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ
ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ فِي آيَةِ الْكُفَّارِ

١٩٠٠- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ
قَالَ: «أَنْقَوْهَا غَسَلًا، وَاطْبُخُوهَا فِيهَا». وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبْعٍ ذِي

(١) فِي الْمَطْبُوعِ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَلَمْ تَرِدْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي أَصُولِنَا
الْخَطِيَّةِ. وَمَا أَثْبَتَاهُ مِنْ «تَحْفَةِ الْأَشْرَافِ».

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٨٧٨٩). وَقَدْ سَلَفَ بِرَقْمِ
(١٥٤٨).

ناب^(١).

هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، وَرُوي عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

وَأَبُو ثَعْلَبَةَ اسْمُهُ: جُرْثُومٌ، وَيُقَالُ: جُرْهُمٌ، وَيُقَالُ: نَاشِبٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ.

١٩٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَقْتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بَارِضٌ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَتَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي أَنْيَّتِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ». ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بَارِضٌ صَيْدٍ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: «إِذَا أُرْسَلَتْ كُلْبُكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ، فَذُكِّي فَكُلْ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَقَتَلَ فَكُلْ»^(٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٧٧٣١). وَقَدْ سَلَفَ بِرَقْمِ

(١٦٤٥).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ وَالنَّسَائِيُّ،

وَقَدْ سَلَفَ بِرَقْمِ (١٥٣٢)، وَخُرِجَ هُنَاكَ. وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٧٧٣٣)،

و«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٥٨٧٩).

هذا حديث حسن صحيح.

٨ - باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن

١٩٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا

النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ»^(١).

وفي الباب عن أبي هريرة.

هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ. وَلَمْ

يَذْكُرُوا فِيهِ: عَنْ مَيْمُونَةَ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَصَحُّ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٣٥)، وأبو داود (٣٨٤١) و(٣٨٤٣)،

والنسائي ١٧٨/٧. وهو في «المسند» (٢٦٧٩٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٩٢).

واستدل بهذا الحديث لإحدى الروایتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه

النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية،

وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد (ليس في «المسند» وإنما رواه ابنه صالح كما

في «التنقيح» ٥٧٤/٢ لابن عبد الهادي) عن إسماعيل ابن علي، عن عمارة بن أبي

حفصة، عن عكرمة: أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة

وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت

حيث وجدت. «فتح الباري» ٦٠٩/٩.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: حَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ^(١)
فِي هَذَا خَطَأً^(٢)، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ.

٩- باب ما جاء في النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشَّمَالِ

١٩٠٣- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(١) وقع في هذا الموضع في المطبوع: «وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا
كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائماً فلا تقربوه». ولم يرد ذلك في
أصولنا الخطية.

(٢) كذا قال البخاري، وإليه ذهب أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه في
«العلل» ١٢/٢، وبه جزم المصنف، وقد نقل ابن عبد البر في «التمهيد» ٣٥/٩
و٣٩ - ٤٠ عن محمد بن يحيى الذهلي أنه صححه، قلت: احتج به أحمد بن
حنبل كما في «المسائل» لابنه عبد الله (٢٠)، وصححه الطحاوي في «شرح مشكل
الآثار» ٣٩٦/١٣، وابن حبان (١٣٩٣)، وقد ذكر ابن عبد البر ٤٠/٩ أن إجماع
العلماء منعقد على التفصيل بين الجامد من السمن وبين المائع أو الذائب،
فالجامد تطرح منه الفأرة وما حولها، والمائع إذا مات فيه فأره أو وقعت أنه قد
نجس كله. وهذا التفصيل جاء في رواية الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي
هريرة، ولم يرد في رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن
عباس، عن ميمونة إلا من رواية عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري،
وهي في «مصنفه» (٢٧٩) ومن رواية إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة، عن
الزهري، وهي عند ابن حبان (١٣٩٢)، ومن رواية معمر، عن الزهري، عن
عبيد الله بن عبد الله، وهي في «سنن أبي داود» (٣٨٤٣)، والنسائي ١٧٨/٧.

عن عبد الله بن عمر: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»^(١).

وفي الباب عن جابر، وعُمَرُ بن أَبِي سَلَمَةَ، وَسَلَمَةُ بن الأَكْوَعِ، وَأَنَسِ بن مَالِكٍ، وَخَفْصَةُ^(٢).

وهكذا رَوَى مَالِكٌ وابنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي بَكْرٍ بن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن ابنِ عُمَرَ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ وابنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٢٠)، وأبو داود (٣٧٧٦)، والنسائي «الكبرى» (٦٧٤٦-٦٧٤٨) و(٦٧٥٠) و(٦٧٥١) و(٦٨٨٩-٦٨٩٢). وهو في «مسند أحمد» (٤٥٣٧)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٢٩).

(٢) وقع في المطبوع بعد هذا: «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» ولم ترد هذه العبارة في أصولنا الخطية.

(٣) زاد بعد هذا في المطبوع حديثاً برقم (١٨٠٠): «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: إذا أكل أحدكم، فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». وهذا الحديث بتمامه لم يرد في شيء من أصولنا الخطية، ولا في أي من الشروح، ولا في «تحفة الأشراف».

١٠- باب ما جاء في لعق الأصابع

١٩٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
ابن الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ،
فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةَ»^(١).

وفي الباب عن جابر، وكعب بن مالك، وأنس.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ
حَدِيثِ سُهَيْلٍ^(٢).

١١- باب ما جاء في اللقمة تسقط

١٩٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَسَقَطَتْ
لُقْمَتُهُ، فَلْيُمِطْ مَا رَأَيْتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لِيَطْعَمَهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ»^(٣).

وفي الباب عن أنس.

١٩٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٣٥). وهو في «المسند» (٨٤٩٩).

(٢) وقع بعد هذا في المطبوع: «وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هذا
حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه»، وليس هذا في الأصول
الخطية.

(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٣٣)، وابن ماجه (٣٢٧٩). وهو في
«المسند» (١٤٢٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٥٣).

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَنَ أَصَابِعَهُ
الثَّلَاثَ، وَقَالَ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى
وَلْيَاكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ»، وَأَمَرْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّخْفَةَ، وَقَالَ:
«إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).

١٩٠٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ أَبُو
الِيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ -وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ-
قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَضْعَةٍ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فِي قَضْعَةٍ، ثُمَّ لَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ
الْقَضْعَةُ»^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْمُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ،

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠٣٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٨٤٥)، وَالنَّسَائِيُّ
فِي «الْكَبَرِيِّ» (٦٧٦٥) وَ(٦٧٦٦). وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٢٨١٥)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ
حِبَّانَ» (٥٢٤٩).

وَقَوْلُهُ: نَسْلَتُ الصَّخْفَةَ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: أَيُّ نَتَبَعَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ
وَتَمَسَّحَهَا بِالْأَصْبَعِ وَنَحَرَهَا.

(٢) وَقَعَ فِي الْمَطْبُوعِ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ»، وَالْمُثَبَّتُ مِنَ الْأَصُولِ الْخَطِيَّةُ.

(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَجَهَالَةِ أُمِّ عَاصِمٍ جَدَّةِ الْمُعَلَّى بْنِ رَاشِدٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ
(٣٢٧١) وَ(٣٢٧٢). وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٢٠٧٢٤).

وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلّى بن راشد هذا الحديث.

١٢- باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام

١٩٠٨- حدثنا أبو رجاء، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافته، ولا تأكلوا من وسطه»^(١).

هذا حديث حسن صحيح، إنما يُعرف من حديث عطاء بن السائب، وقد روى شعبة والثوري، عن عطاء بن السائب.

وفي الباب عن ابن عمر.

١٣- باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل

١٩٠٩- حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، حدثنا عطاء

عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكل من هذه، قال

(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٣٧٧٢)، وابن ماجه (٣٢٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٦٢). وهو في «المستد» (٢٤٣٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٤٥).

أَوَّلَ مَرَّةٍ: الثُّومُ، ثُمَّ قَالَ: الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ، فَلَا يَقْرَبُنَا
فِي مَسْجِدِنَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَقُرَّةَ، وَابْنِ عُمَرَ.

١٩١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنبَانَا شُعْبَةُ، عَنْ

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي
أَيُّوبَ، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَوْمًا
بَطْعَامٍ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا أَتَى أَبُو أَيُّوبَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ
ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِيهِ ثُومٌ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْرَامٌ
هُوَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ»^(٢).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٨٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٥٦٤)، وَأَبُو دَاوُدَ
(٣٨٢٢)، وَالنَّسَائِيُّ ٤٣/٢. وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٥٠١٤)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ
حَبَانَ» (١٦٤٤).

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ (٣٣٦٥) بِلَفْظٍ: «أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِنْ
الْمَلَائِكَةُ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسَانُ».

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مِنْ أَجْلِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، فَهُوَ صَدُوقٌ
حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُتَابِعٌ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠٥٣) مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٢٠٨٨٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٤- باب ما جاء في الرُّخْصَةِ فِي الثُّومِ مَطْبُوحاً

١٩١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوحاً^(١).
وَقَدْ رَوَى عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ.

١٩١٢- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوحاً^(٢).

هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ
حَنْبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً^(٣).

= (٢٠٩٤) مِنْ حَدِيثِ سَمَاكَ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي «الْمُسْنَدِ» (٢٣٥٢٥) مِنْ حَدِيثِ
سَمَاكَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠٥٣) مِنْ طَرِيقِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٢٣٥١٧).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَغَيْرِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لَضَعْفِ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ،
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٨٢٨).

وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ قُرَّةَ بْنِ إِيَّاسَ الْمَزْنِيِّ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٨٢٧). وَهُوَ فِي
«الْمُسْنَدِ» (١٦٢٤٧)، وَذُكِرَتْ شَوَاهِدُهُ هُنَا.

(٢) انْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

(٣) وَقَعَ بَعْدَ هَذَا فِي الْمَطْبُوعِ: «قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ صَدُوقٌ، =

١٩١٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابن أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِمْ، فَتَكَلَّفُوا لَهُ
طَعَاماً فِيهِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْبُقُولِ، فَكَرِهَ أَكْلَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:
«كُلُّوهُ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُؤْذِيَ صَاحِبِي»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَأُمُّ أَيُّوبَ: هِيَ امْرَأَةُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ.

١٩١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي
خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

قَالَ: الثُّومُ مِنْ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ^(٢).

وَأَبُو خَلْدَةَ اسْمُهُ: خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ،
وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَسَمِعَ مِنْهُ. وَأَبُو الْعَالِيَةِ اسْمُهُ: رُفَيْعٌ هُوَ

= والجراح بن الضحاك مقارب الحديث». ولم يرد ذلك في أصولنا الخطية.

(١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه أبو يزيد الراوي عن أم أيوب لم
يوثقه غير ابن حبان والعجلي.

وأخرجه ابن ماجه (٣٣٦٤). وهو في «المسند» (٢٧٤٤٢)، و«صحيح ابن
حبان» (٢٠٩٣).

ويشهد له حديث أبي أيوب الأنصاري الذي سلف تخريجه برقم (١٩١٠)،
وهو في «مسند أحمد» (٢٣٥٧٠).

(٢) هذا الأثر ضعيف، لضعف محمد بن حميد الرازي.

الرَّيَّاحِيُّ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كَانَ أَبُو خَلْدَةَ خِيَارًا مُسْلِمًا.

١٥- باب ما جاء في تَخْمِيرِ

الْإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ الشَّرْجِ^(١) وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ

١٩١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَوْكُوا السَّقَاءَ، وَاكْفُوا الْإِنَاءَ، أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا، وَلَا يَحُلُّ وَكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ آيَةً، وَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ تُضَرِّمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ»^(٢).

(١) فِي (ب): الشَّرَاج.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٢٨٠) وَ (٣٣١٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠١٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٧٣١) وَ (٣٧٣٢) وَ (٣٧٣٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٦٠) وَ (٣٤١٠) وَ (٣٧٧١)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (٧٤٥) وَ (٧٤٦). وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٤٢٢٨)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (١٢٧١).

وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٣٠٦٨).

قَوْلُهُ: «أَغْلِقُوا»، قَالَ السَّنْدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى «الْمُسْنَدِ»: مِنَ الْإِغْلَاقِ، وَهُوَ مُقِيدٌ بِاللَّيْلِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ.

«وَأَوْكُوا»، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْكَافِ مِنَ الْإِيكَاءِ، أَيُّ: شَدُّوا أَفْوَاهَهَا وَارْبَطُوهَا بِالْوِكَاءِ، وَهُوَ الْخِيطُ، وَالْمُرَادُ فَعَلَ الْكُلُّ بِاسْمِ اللَّهِ كَمَا جَاءَ، صَوْنًا لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الشَّيْطَانِ، كَمَا قَالَ: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ»، أَيُّ: إِذَا أُغْلِقَ بِاسْمِ اللَّهِ.

«وَاكْفُوا»، وَفِي بَعْضِ الْمَصَادِرِ: «وَاكْفُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ»، قَالَ الْقَاضِي =

وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس.

هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر.

١٩١٦- حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

١٦- باب ما جاء في كراهية القرآن بين الثمرتين

١٩١٧- حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله، عن الثوري، عن جبلة بن سحيم

عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يقرن بين الثمرتين

= عياض: وأكفئوا، بقطع الالف وكسر الفاء رباعي، وبوصلها وضم الفاء ثلاثي، وهما صحيحان، أي: اقلبه، ولا تركوه للفق الشيطان، ولحق الهوام، وذوات الأقدار.

والغلق والمغلاق: ما يغلط به الباب.

والفويسقة: الفارة.

«تضرم» من الإضرام، أي: توقد.

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٦٢٩٣)، ومسلم (٢٠١٥)، وأبو داود

(٥٢٤٦)، وابن ماجه (٣٧٦٩). وهو في «مسند أحمد» (٤٥١٥).

حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ^(١).

وفي البابِ عن سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٧- باب ما جاء في استِخْبابِ التَّمْرِ

١٩١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيعٌ
أَهْلُهُ»^(٢).

وفي البابِ عن سَلْمَى امْرَأَةِ أَبِي رَافِعٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ^(٣).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٤٥٥) و(٢٤٨٩)، ومسلم (٢٠٤٥)،
وابن ماجه (٣٣٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٢٩). وهو في «مسند أحمد»
(٤٥١٣)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٣١).

وأخرجه موقوفاً النسائي في «الكبرى» (٦٧٣٠).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٤٦)، وأبو داود (٣٨٣١)، وابن ماجه
(٣٣٢٧). وهو في «المسند» (٢٤٧٤١) و(٢٥٤٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٠٦).

(٣) جاء بعد هذا في المطبوع: «وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا
أعلم أحداً رواه غير يحيى بن حسان»، وهذه العبارة ليست في أصولنا الخطية، وهي =

١٨- باب ما جاء في الحمدِ على الطَّعامِ إذا فُرِغَ مِنْهُ

١٩١٩- حَدَّثَنَا هَنَّاذٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ نَحْوَهُ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ.

١٩- باب ما جاء في الأكلِ مع المَجْدُومِ

١٩٢٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَّالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ»^(٢).

= فِي «الْعِلَلِ الْكَبِيرِ» لِلْمَصْنَفِ ٧٦٩/٢.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٧٣٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٦٨٩٩). وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (١١٩٧٣).

(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَّالَةَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ - قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِذَاكَ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: فِي حَدِيثِهِ نَكَارَةٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ =

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، وَالْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ هَذَا شَيْخُ بَصْرِيِّ، وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ شَيْخُ آخَرُ مِصْرِيٍّ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَشْهُرُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ^(١)، وَحَدِيثُ شُعْبَةَ أَشْبَهُ عِنْدِي وَأَصَحُّ.

=بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذا الحديث.

وأخرجه أبو داود (٣٩٢٥)، وابن ماجه (٣٥٤٢) وهو في «صحيح ابن حبان» (٦١٢٠).

قلنا: وقد ثبت في الصحيح ما يخالفه من حديث أبي هريرة رفعه... وفيه: «وَفَرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ الْأَسَدِ»، وفي صحيح مسلم (٢٢٣١) عن الشريد قال: قدم على النبي ﷺ رجل مجذوم من ثقيف ليبياعه، فأتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: «إِنَّهُ فَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ بَايَعْتَهُ».

وفي «الموطأ» ٤٢٤/١ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مرَّ بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. فجلست.

وأخرج أحمد (٢٠٧٥) من حديث ابن عباس رفعه: «لَا تَدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ»، وفي سنده ضعف.

(١) أثر لا يصح، لأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عمر، قاله أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص ١١١.

٢٠- باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي^(١) واحد

١٩٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ،

عن نافع

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «الكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ
أَمْعَاءَ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعْيٍ^(٢) وَاحِدٍ»^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي بصرة^(٤)
الغفاري، وأبي موسى، وجهجاه الغفاري، وميمونة، وعبد الله بن
عمر.

١٩٢٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا
مَالِكٌ، عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أبيه

عن أبي هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرِي
فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شَيَإِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ فَأَسْلَمَ،

(١) في (ب) و(س): «معاء»، بالمد.

(٢) في (ب) وحدها: «معاء».

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٣٩٣)، ومسلم (٢٠٦٠) و(٢٠٦١)،

وابن ماجه (٣٢٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٧١). وهو في «المسند»

(٤٧١٨)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٣٨).

(٤) تصحف في (ب) و(د) إلى: «نصرة».

فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ
بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي
مَعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»^(١).
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ^(٢).

٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ

١٩٢٣- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٣٩٦) وَ(٥٣٩٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٦٢) وَ(٢٠٦٣)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٢٥٦)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٦٧٧٢) وَ(٦٨٩٣).
وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٨٨٧٩)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (١٦١) وَ(١٦٢) وَ(٥٢٣٥).
وَقَدْ أَدْرَجَهُ ابْنُ حِبَانَ تَحْتَ بَابٍ: ذَكَرُ الْخَيْرِ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخُطَابَ
مُخْرَجُهُ مَخْرَجُ الْعُمومِ، وَالْقَصْدُ فِيهِ الْخُصُوصُ، أَرَادَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ لَا الْكُلَّ،
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمَثْنَى وَأَبِي جَعْفَرِ الطَّحَاوِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ،
فَقَالَ: لَا سَبِيلَ إِلَى حَمْلِهِ عَلَى الْعُمومِ، لِأَنَّ الْمَشَاهِدَةَ تَدْفَعُهُ، فَكَمْ مِنْ كَافِرٍ يَكُونُ
أَقْلَ أَكْلًا مِنْ مُؤْمِنٍ وَعَكْسَهُ، وَكَمْ مِنْ كَافِرٍ أَسْلَمَ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَكْلُهُ.

وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ ظَاهِرُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ ضَرْبٍ لِلْمُؤْمِنِ
وَزَهْدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْكَافِرِ وَحَرَصِهِ عَلَيْهَا، فَكَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَقَلَّلَهُ مِنَ الدُّنْيَا يَأْكُلُ فِي
مَعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ لَشَدَّةِ رَغْبَتِهِ فِيهَا وَاسْتِكْثَارِهِ مِنْهَا يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، فَلَيْسَ
الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْأَمْعَاءِ وَلَا خُصُوصُهَا لِأَكْلِ.

(٢) فِي الْمَطْبُوعِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَالْمَثْبُوتُ مِنَ الْأَصُولِ الْخَطِيئَةُ، وَ«تَحْفَةُ
الْأَحْوَذِيِّ»، وَ«تَحْفَةُ الْأَشْرَافِ».

الثلاثة، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعة»^(١).

وفي البابِ عن ابنِ عمرَ، وجابرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي
الْاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي
ثَمَانِيَةً».

١٩٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا^(٢).

٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ

١٩٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ الْعَبْدِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: غَزَوْتُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ^(٣).

هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ هَذَا الْحَدِيثَ،

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٧٣). وهو في «المسند» (٧٣٢٠).

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٥٩)، وابن ماجه (٣٢٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٧٤). وهو «مسند أحمد» (١٤٢٢٢)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٣٧).

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢)، وأبو داود (٣٨١٢)، والنسائي ٢١٠/٧. وهو في «مسند أحمد» (١٩١١٢)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٥٧).

وقال: سِتَّ غَزَوَاتٍ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

وفي الباب عن ابنِ عُمَرَ، وجابرٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ: وَاقِدٌ، وَيُقَالُ لَهُ: وَقْدَانُ أَيْضاً، وَأَبُو يَعْفُورٍ الْآخَرُ اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ.

١٩٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَالْمُؤَمِّلُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ

عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ^(١).

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

١٩٢٧- حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا^(٢).

(١) حديث صحيح، وانظر ما قبله.

(٢) تنبيه: وقع في المطبوع بين هذا الباب والباب الذي يليه باب آخر ونصه: «باب ما جاء في الدعاء على الجراد (١٨٢٣) حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن عُلَاثَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْجَرَادَ، أَقْتُلْ كِبَارَهُ، وَأَهْلِكِ =

٢٤- باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها

١٩٢٨- حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا^(١).

وفي الباب عن عبد الله بن عباسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا^(٢).

١٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،

=صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواههم عن معاشنا وأرزاقنا، إنك سمع الدعاء. قال: فقال رسول الله ﷺ: إنها نثرة حوت في البحر.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَمَوْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التِّمِّيُّ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاقِيرِ، وَأَبُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثِقَةٌ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ.

وَهَذَا الْبَابُ بِرُمَّتِهِ لَمْ يَرِدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ، وَلَا فِي شُرُوحِ التِّرْمِذِيِّ وَلَا فِي «تَحْفَةِ الْأَشْرَافِ».

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِفَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٥٥٧)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٥٥٨) وَابْنُ مَاجَةَ (٣٧٨٥) وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ (٣٧٨٧)، وَابْنُ مَاجَةَ (٣١٨٩).

وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْآتِي.

وَالْجَلَالَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ: الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي «الْنَهَايَةِ».

(٢) الرِّوَايَةُ الْمُرْسَلَةُ أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٨٧١٣) وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٨٧١٤) وَابْنُ مَاجَةَ (٨٧١٨)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ٣٣٤/٨ وَ٣٣٦.

عن قتادة، عن عكرمة

عن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُجَثِّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ
الْجَلَالَةِ، وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ^(١).

١٩٣٠- قال محمد بن بشر: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.

٢٥- باب ما جاء في أكل الدجاج

١٩٣١- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي
الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ

عن زهْدِ الْجَرَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ
دَجَاجَةً، فَقَالَ: اذْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ^(٢).

(١) حديث صحيح، وأخرجه تماماً ومقطعاً البخاري (٥٦٢٩)، وأبو داود
(٣٧١٩) و(٣٧٨٦)، وابن ماجه (٣٤٢١)، والنسائي ٢٤٠ / ٧. وهو في «المسند»
(١٩٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٣١٦) و(٥٣٩٩).

و«الجلالة» من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلّة: البعير.
و«المجثمة»، قال ابن الأثير في «النهاية»: هي كل حيوان يُنصَّب ويُرْمَى لِيُقْتَلَ،
إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها
ويلتصق بها.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩)، والنسائي
٢٠٦ / ٧. وهو في «مسند أحمد» (١٩٥١٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٢٢) و(٥٢٥٥).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ زَهْدِمٍ،
وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَهْدِمٍ.

وَأَبُو الْعَوَّامِ هُوَ: عِمْرَانُ الْقَطَّانُ.

١٩٣٢- حَدَّثَنَا هَنَّاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ^(١)،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدِمٍ

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ
دَجَاجٍ^(٢).

وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ هَذَا
الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدِمٍ.

٢٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحُبَارَى

١٩٣٣- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى^(٣).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وإِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَيَقُولُ:

(١) فِي (أ): أَبِي أَيُّوبَ، وَهُوَ خَطَأٌ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ.

(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٧٩٧).

بُريّه^(١) بن عُمر بن سَفِينَة.

٢٧- باب ما جاء في أكل الشَّوَاءِ

١٩٣٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا تَوَضَّأَ^(٢).

وفي الباب عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَالْمُغِيرَةِ، وَأَبِي رَافِعٍ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٢٨- باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَكِنًا

١٩٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا، فَلَا أَكُلُ مُتَكِنًا»^(٣).

(١) بريه تصغير إبراهيم وهو لقب له، قال البخاري عن حديثه هذا: إسناده مجهول، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به، وحديثه هذا ضعفه غير واحد من الأئمة، وذكره ابن حبان في «المجروحين» وقال: يُخَالِفُ الثَّقَاتُ فِي الرِّوَايَاتِ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِيهِ مَا لَا يَتَّبَعُ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَثْبَاتِ، فَلَا يَحِلُّ الْاِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ بِحَالٍ.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (٤٩١)، والنسائي ١٠٧/١ و١٠٨.
وهو في «المسند» (٢٦٦٢٢).

(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٣٩٨)، وأبو داود (٣٧٦٩)، وابن ماجه (٣٢٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٤٢). وهو في «المسند» (١٨٧٥٤)، =

وفي الباب عن عليٍّ، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن العباس .
هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث علي بن
الأقمر .

وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان بن سعيد وغير واحد، عن
علي بن الأقمر هذا الحديث، وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا
الحديث عن علي بن الأقمر .

٢٩- باب ما جاء في حب النبي ﷺ الحلواء والعسل

١٩٣٦- حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم
الدورقي، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يحب الحلواء والعسل^(١).

هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر،
عن هشام بن عروة. وفي الحديث كلام أكثر من هذا.

٣٠- باب ما جاء في إكثار المَرَقَة

١٩٣٧- حدثنا محمد بن عمر بن عليّ المقدمي، قال: حدثنا مسلم بن
إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن فضال، قال: حدثنا أبي، عن علقمة بن

= و«صحيح ابن حبان» (٥٢٤٠).

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٤٣١)، ومسلم (١٤٧٤)، وأبو داود
(٣٧١٥)، وابن ماجه (٣٣٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٠٣) و(٦٧٠٤)
و(٧٥٦٢). وهو في «المسند» (٢٤٣١٦)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢٥٤).

عبد الله المُرَني

عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشترى أحدكم لحماً فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحماً أصاب مرقه، وهو أحد اللحمين»^(١).

وفي الباب عن أبي ذر.

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سليمان ابن حرب. وعلقمة بن عبد الله: هو أخو بكر بن عبد الله المُرَني.

١٩٣٨- حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقري، قال: حدثنا إسرائيل، عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت

عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحقرن أحدكم شيئاً من المعروف، وإن لم يجد، فليلق أخاه بوجه طليق، وإذا اشترى لحماً، أو طبخت قدراً، فأكثر مرقته، واغرف لجارك منه»^(٢).

(١) حديث ضعيف، محمد بن فضاء ضعيف، وأبوه فضاء مجهول. وهو في «العلل الكبير» للمصنف ٧٧٦/٢.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢١٧٩/٦، والحاكم ١٣٠/٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٩٢٠).

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، صالح بن رستم أبو عامر الخزاز - وإن خرج له مسلم - كثير الخطأ، وأخرجه مختصراً من طريق أبي عامر الخزاز بهذا الإسناد: مسلم (٢٦٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٢)، والبزار (٣٩٦٢) وابن حبان =

وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني.

هذا حديث حسن.

٣١- باب ما جاء في فضل الثريد

١٩٣٩- حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال:

حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «كَمُلَ من الرِّجَالِ كَثِيرٌ، ولم يَكْمُلْ من النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»^(١).

وفي الباب عن عائشة، وأنس.

هذا حديث حسن صحيح.

= (٤٦٨) و (٥٢٣).

وأخرجه أحمد (٢١٣٢٦) والحميدي (١٣٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٤) ومسلم (٢٦٢٥) (١٤٢)، والبزار (٣٩٦١) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رفعه بلفظ: «يا أبا ذر، إذا طبختَ فأكثر المرقّة، وتعاهد جيرانك أو أقسم بين جيرانك» وإسناده صحيح.

وفي الباب عن أبي جُريّ الهُجَيْمِيّ عند أحمد (٢٠٦٣٣)، وصححه ابن حبان (٥٢٢) وفيه: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط».

(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٤١١)، ومسلم (٢٤٣١)، وابن ماجه (٣٢٨٢)، والنسائي ٦٨/٧. ورواية النسائي مختصرة في فضل عائشة، وهو في «مسند أحمد» (١٩٥٢٣)، و«صحيح ابن حبان» (٧١١٤).

٣٢- باب ما جاء انْهَسُوا^(١) اللَّحْمَ نَهْسًا

١٩٤٠- أخبرنا أحمد بن مَنِيع، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عن عبد الكريم أبي أُمَيَّةَ

عن عبد الله بن الحارث، قال: زَوَّجَنِي أَبِي، فدَعَا أَنَسًا فِيهِمْ صَفْوَانُ بن أُمَيَّةَ، فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ»^(٢).

وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة.

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتْيَانِيُّ.

(١) في (أ) و(ب) و(د): «انْهَسَ»، والمثبت من (س).

(٢) حديث حسن لغيره، وهذا سند ضعيف لضعف عبد الكريم - وهو ابن أبي المخارق -، وهو في «المسند» (١٥٣٠٠).

وأخرجه أبو داود (٣٧٧٩) بلفظ: «كنت أكل مع النبي ﷺ، فأخذ اللحم بيدي من العظم، فقال: أدنِ العظم من فيك فإنه أهنا وأمرأ».

وانظر الحديث الآتي برقم (١٩٤٢).

وقوله: «انْهَسُوا اللَّحْمَ»، قال السيوطي في حاشية أبي داود: هو أخذ اللحم بالضم من العظم.

٣٣- باب ما جاء عن النبي ﷺ

من الرُّخصة في قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسَّكِينِ

١٩٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ اخْتَزَّ مِنْ كَتَفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

٣٤- باب ما جاء في

أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١٩٤٢- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ، فَتَهَسَّ مِنْهَا^(٢).

(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، وابن ماجه (٤٩٠). وهو في «المسند» (١٧٢٥٠)، و«صحيح ابن حبان» (١١٤١) و(١١٥٠).

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤)، وابن ماجه (٣٣٠٧). وهو في «المسند» (٨٣٧٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٤٦٥).

وسياتي عند المصنف برقم (٢٦٠٣).

وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة، وعبد الله بن جعفر،
وأبي عبيدة.

هذا حديث حسن صحيح.

وأبو حيان اسمه: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وأبو زرعة
ابن عمرو بن جرير اسمه: هرم.

١٩٤٣- حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا يحيى بن عباد
أبو عباد، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد
عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير

عن عائشة، قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله
ﷺ، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غباً، فكان يُعجل إليه، لأنه
أعجلها نضجاً^(١).

هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

= وقوله: وكان يعجبه الذراع، هو كذلك في (أ) و(ب) بالتذكير، وفي (د)
و(س): وكانت تعجبه الذراع بالتأنيث، وكلاهما جائز، قال صاحب «المصباح»:
الذراع أنثى وبعض العرب يُذكر.

(١) إسناده ضعيف، فليح بن سليمان مختلف فيه، والذي انتهينا إليه أنه
ضعيف يعتبر به، وعبد الوهاب بن يحيى - وهو ابن عباد بن عبد الله بن الزبير -
ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات، وقال: يروي عن المدنيين. قال
الحافظ: ومقتضاه عنده أنه لم يلحق جد أبيه عبد الله بن الزبير، فيحرر، ثم إنه
مخالف لحديث أبي هريرة السالف برقم (١٩٤٢)، وهو في «الشمايل» للمصنف
(١٧١).

٣٥- باب ما جاء في الخلّ

١٩٤٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»^(١).

١٩٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»^(٢).

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِيءٍ.

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُبَارَكِ بْنِ سَعِيدٍ.

١٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَشْكِرِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»^(٣).

١٩٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نِعْمَ

(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٥٢)، وأبو داود (٣٨٢٠) و(٣٨٢١)،

وابن ماجه (٣٣١٧)، والنسائي ١٤/٧. وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٢٥).

(٢) إسناده حسن، وانظر ما قبله.

(٣) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (٢٠٥١)، وابن ماجه (٣٣١٦).

الإدَامُ، أو الأَدَمُ الْخَلُّ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

١٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا كِسْرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أَدَمٍ فِيهِ خَلٌّ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ^(٣).

وَأُمُّ هَانِيٍّ مَاتَتْ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِزَمَانٍ^(٤).

(١) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

(٢) حديث ضعيف، أبو حمزة الثمالي - واسمه ثابت بن أبي صفية - ضعيف، ولا يعرف للشعبي سماع من أم هانئ قاله البخاري وهو في «العلل الكبير» للمصنف ٧٧٨/٢، وفي «الشماثل المحمدية» له (١٧٤).

(٣) وقع في المطبوع بعد هذا: «وأبو حمزة الثمالي: اسمه ثابت بن أبي صفية» ولم يرد في أصولنا الخطية.

(٤) وقع بعد هذا في المطبوع: «وسألت محمداً عن هذا الحديث، قال: لا أعرف للشعبي سماعاً من أم هانئ»، فقلت: أبو حمزة، كيف هو عندك؟ فقال: أحمد بن حنبل تكلم فيه، وهو عندي مقارب الحديث.

٣٦- باب ما جاء في أكلِ البَطِيخِ بالرُّطْبِ

١٩٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ. وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ هَذَا الْحَدِيثَ.

٣٧- باب ما جاء في أكلِ الْقِثَاءِ بِالرُّطْبِ

١٩٥٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٨٣٦)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٦٧٢٢) وَ(٦٧٢٧). وَهُوَ فِي «صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٥٢٤٦) وَ(٥٢٤٧).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٤٤٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٤٣)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٨٣٥)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٣٢٥). وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٧٤١).

٣٨- باب ما جاء في شُرْبِ آبِوالِ الإبلِ

١٩٥١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ ثَابِتٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَنَسٍ، رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.

٣٩- باب الوُضوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ^(٢)

١٩٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:

(١) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ مَطُولاً وَمَخْتَصِراً الْبُخَارِيُّ (٢٣٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٣٦٤)، وَابْنُ مَاجَهَ (٢٥٧٨)، وَالنَّسَائِيُّ ١/١٥٨ وَ ١٦٠ وَ ٩٣/٧. وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٢٠٤٢)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (١٣٨٦).
وَسَلَفَ الْحَدِيثُ مَطُولاً عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٧٢).

(٢) ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِ» الْحَدِيثِ تَحْتَ عُنْوَانٍ: بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي «تَهْذِيبِ السُّنَنِ» ٥/٢٩٧، فَقَالَ: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ: أَحَدُهُمَا: يَسْتَحِبُّ غَسْلَ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ. وَالثَّانِي: لَا يَسْتَحِبُّ. وَهُمَا فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ...

وَقَالَ مَهْنًا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ، قُلْتُ: بَلَّغْنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَفِيَانُ يَكْرَهُ غَسْلَ الْيَدِ عِنْدَ الطَّعَامِ، قُلْتُ: لِمَ كَرِهَ سَفِيَانُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ الْعَجَمِ، =

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ . (ح)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ،
الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ: إِنَّ بَرَكََةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ
بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَرَكََةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ»^(١).

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَقَيْسُ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ.

=وَضَعَفَ أَحْمَدُ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ. وَقَالَ مَهْنًا فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ مَفْلُحٍ فِي «الْأَدَابِ
الْشَّرْعِيَّةِ» ٢١٣/٣: وَذَكَرْتُهُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.
قَالَ الْخَلَالُ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُرُوزِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ يَدَيْهِ
قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَضوءٍ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ وَزَمِيلُهُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ بِلَا شَكٍّ، لِأَنَّ
الْيَدَيْنِ تُلَاقِيَانِ مِنَ الْأَدْرَانِ وَالْأَوْسَاحِ وَالْغُبَارِ مَا يُقَدَّرُ الطَّعَامَ وَيُفْسِدُهُ، فَيُضِرُّ الْأَكْلَ،
وَكُونُهُ مِنْ زِيِّ الْأَعَاجِمِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ عَمَلًا حَسَنًا، لِأَنَّا لَمْ نَوْمَرْ بِمُخَالَفَتِهِمْ فِي
كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَقْتَضِيهِ الْفِطْرَةُ، وَتَدْعُو إِلَيْهِ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ الطُّهْرُ
وَالنِّظَافَةُ، وَالْبَعْدُ عَنْ كُلِّ قَذَرٍ وَضَرَرٍ.

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، لَضَعَفَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٧٦١). وَهُوَ
فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٢٣٧٣٢).

وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ هُنَا: تَنْظِيفُ الْيَدَيْنِ بِغَسْلِهِمَا، قَالَ الطَّبْرِيُّ: مَعْنَى بَرَكَتِهِ قَبْلَهُ:
نُمُوهُ وَزِيَادَةُ نَفْعِهِ، وَبَعْدَهُ: دَفْعُ ضَرَرِ الْغَمَرِ الَّذِي عَلِقَ بِيَدِهِ وَعِيَاظُهُ.

وأبو هاشم الرُّمَّانِيُّ اسْمُهُ: يحيى بن دينار^(١).

١٩٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرِبَ
إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ
إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ»^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: كَانَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ يَكْرَهُ غَسْلَ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ! وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ
تَحْتَ الْقَصْعَةِ.

٤٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَاءِ

١٩٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَرَعَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَكَ

(١) وقع بعد هذا في المطبوع عنوان: «باب في ترك الوضوء قبل الطعام»،
ولم يرد في أصولنا الخطية.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (٣٧٤)، وأبو داود (٣٧٦٠)، والنسائي
في «المجتبى» ٨٥/١ - ٨٦، وهو في «المسند» (١٩٣٢)، و«صحيح ابن حبان»
(٥٢٠٨).

شَجَرَةً مَا أَحْبَبْتُ إِلَّا لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ^(١).

وفي البابِ عن حَكِيمِ بنِ جَابِرٍ عن أبيه.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

١٩٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَّبَعُ فِي

الصَّفْحَةِ - يَعْنِي الدُّبَاءَ - فَلَا أَزَالُ أُحِبُّهُ^(٢).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ

وَجْهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ^(٣).

٤١- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ

١٩٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

(١) أَبُو طَالُوت - وَهُوَ الشَّامِي - قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يَدْرِي مَنْ هُوَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «التَّقْرِيبِ»: مَجْهُولٌ، وَأَخْرَجَهُ الْمِزِّي فِي تَرْجُمَتِهِ مِنْ «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» ٤٣٥/٣٣، وَانْظُرْ مَا بَعْدَهُ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ - مُتَابِعٌ وَبِاقِي رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠٩٢) وَ (٥٤٣٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٤١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٧٨٢)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرِيِّ» (٦٦٦٢). وَهُوَ فِي «مُسْتَدْرَأِ أَحْمَدَ» (١٢٥١٣)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَانَ» (٤٥٣٩) وَ (٥٢٩٣).

(٣) وَقَعَ بَعْدَ هَذَا فِي الْمَطْبُوعِ: «وَرَوَى أَنَّهُ رَأَى الدُّبَاءَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الدُّبَاءُ نَكَّرْتُ بِهِ طَعَامَنَا». وَلَمْ يَرِدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةُ.

عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا الزَّيْتَ
وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
يَضْطَرِبُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَرُبَّمَا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ، وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ فَقَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،
وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

١٩٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ
فِيهِ: عَنْ عُمَرَ^(٢).

١٩٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَأَبُو
نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءٌ
مِنْ أَهْلِ الشَّامِ

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُوا مِنَ الزَّيْتِ،
وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ»^(٣).

(١) حسن لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، ويشهد له
حديث أبي أسيد الآتي.

وأخرجه ابن ماجه (٣٣١٩). وهو في «شرح مشكل الآثار» للطحاوي
(٤٤٥٠)، وانظر ما بعده برقم (١٩٥٨).

(٢) الرواية المرسلة أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٥٦٨).

(٣) إسناده ضعيف لجهالة عطاء الشامي، وباقي رجاله ثقات، وهو شاهد =

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى .

٤٢- باب ما جاء في الأكلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ

١٩٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُهُمْ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَفَى
أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّةً وَدُخَانَهُ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَإِنْ
أَبَى، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ إِيَّاهَا»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو خَالِدٍ وَالِدُ إِسْمَاعِيلَ اسْمُهُ: سَعْدٌ.

٤٣- باب ما جاء في فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

١٩٦٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْجَمَحِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعَمُوا
الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ، تُورَثُوا الْجَنَانَ»^(٢).

= لِحَدِيثِ عَمْرِو السَّالِفِ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي «الْكَبَرَى» (٦٧٠١) وَ(٦٧٠٢). وَهُوَ
فِي «الْمُسْنَدِ» (١٦٠٥٤).

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٥٥٧)، وَمُسْلِمٌ (١٦٦٣)، وَأَبُو
دَاوُدَ (٣٨٤٦)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٢٨٩) وَ(٣٢٩٠). وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٧٣٣٨).

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِفَرِهِ دُونَ قَوْلِهِ: «وَاضْرِبُوا الْهَامَ». وَأَخْرَجَهُ بَنُحُوهُ أَحْمَدُ =

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وأنس،
وعبد الله بن سلام، وعبد الرحمن بن عائش، وشريح بن هانئ،
عن أبيه.

هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة.

١٩٦١- حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو الأخوص، عن عطاء بن السائب،
عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «اعبدوا الرحمن،
وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام»^(١).

هذا حديث حسن صحيح.

= في «المسند» (٧٩٣٢)، وابن حبان (٨٠٥) و(٢٥٥٩) من حديث أبي ميمونة عن
أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني،
فأنبئني عن كل شيء، فقال: «كل شيء خلق من ماء»، قال: قلت: أنبئني عن أمر
إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: «أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام،
وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام». ويشهد له ما بعده.

قوله: «واضربوا الهام»، قال المباركفوري في شرحه: رؤوس الكفار، جمع
هامة بالتخفيف: الرأس.

(١) حديث صحيح لغيره، وأخرجه ابن ماجه (٣٦٩٤). وهو في «المسند»
(٦٥٨٧)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨٩) و(٥٠٧). ويشهد له ما قبله، وانظر تمة
شواهد في «صحيح ابن حبان» وفي «المسند».

٤٤- باب ما جاء في فضل العشاء

١٩٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى الْكُوفِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلَّاقٍ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَ الْعِشَاءِ مَهْرَمَةٌ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَعَنْبَسَةُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَلَّاقٍ مَجْهُولٌ.

٤٥- باب ما جاء في التسمية على الطعام

١٩٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ

طَعَامٌ قَالَ: «إِذْنُ يَا بُنَيَّ، فَسَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»^(٢).

(١) حديث ضعيف، وأخرجه أبو يعلى (٤٣٥٣)، وابن عدي في «الكامل»

١٩٠١/٥، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٣٥).

وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه (٣٣٥٥)، وإسناده ضعيف جداً

لا يُفرح به.

والحشف: قال ابن الأثير في «النهاية»: اليابس الفاسد من التمر، وقيل:

الضعيف الذي لا نوى له كالشيص.

(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)، وأبو داود=

وقد روي عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة السعدي، عن رجل من مزيّنة، عن عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث.

وأبو وجزة السعدي اسمه: يزيد بن عبيد.

١٩٦٤- حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السويّة أبو الهذيل، قال: حدثني عبيد الله بن عكراش

عن أبيه عكراش بن ذؤيب، قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله ﷺ، فقدمت المدينة، فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار، قال: ثم أخذ بيدي، فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال: «هل من طعام؟» فأتينا بحفنة كثيرة الشريد والودر، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي في نواحيها، وأكل رسول الله ﷺ من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: «يا عكراش، كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد». ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرطب، شك عبيد الله، قال: فجعلت أكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله ﷺ في الطبق قال: «يا عكراش، كل من حيث شئت، فإنه غير لؤن واحد». ثم أتينا بماء، فغسل رسول الله ﷺ يديه، ومسح بكل كفيه وجهه

= (٣٧٧٧)، وابن ماجه (٣٢٦٥) و(٣٢٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٥٥) و(٦٧٥٩)، وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٧٤-٢٧٩). وهو في «المسند» (١٦٣٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (٥٢١١) و(٥٢١٢).

وَذِرَاعِيهِ وَرَأْسَهُ، وَقَالَ: «يَا عِكْرَاشُ، هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَ النَّارُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفَضْلِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ الْعَلَاءُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

١٩٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ»^(٢).

١٩٦٦- وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَغْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ،

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ضَعِيفٌ، وَكَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِكْرَاشٍ، وَأَخْرَجَهُ مُخْتَصَرًا ابْنُ مَاجَهَ (٣٢٧٤).

وَقَوْلُهُ: كَثِيرَةُ الثَّرِيدِ وَالْوَذَرِ، أَيُّ: كَثِيرَةُ قِطْعِ اللَّحْمِ، وَالْوَذَرُ جَمْعٌ، وَاحِدُهَا وَذَرَةٌ: الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ.

(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٧٦٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٢٦٤)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (٢٨١). وَهُوَ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٥٧٣٣)، وَ«صَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ» (٥٢١٤).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ حَبَانَ (٥٢١٣)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَى لَكَفَاكُمْ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢).

٤٦- باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ فِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

١٩٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ،
عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ لغيره، وهو في «مسند أحمد» (٢٥١٠٦). وهو قطعة من
الحديث السالف، انظر تمام تخريجه فيه.

(٢) وَقَعَ فِي الْمَطْبُوعِ بَعْدَ هَذَا: «وَأُمُّ كَلْثُومٍ هِيَ بِنْتُ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
الصَّدِيقِ»، وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تَرُدْ فِي أَصُولِنَا الْخَطِيئَةِ. وَقَالَ الْمَزِي فِي «تَهْذِيبِ
الْكَمَالِ»: أُمُّ كَلْثُومٍ اللَّيْثِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ.

وَقَالَ الْمُنْذَرِيُّ فِي «مَخْتَصَرِ السَّنَنِ» ٣٠٠/٥: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ
الْتَرْمِذِيِّ: أُمُّ كَلْثُومٍ: هِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ فِيهَا:
هِيَ أُمُّ كَلْثُومٍ اللَّيْثِيَّةُ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ، لِأَنَّ عُيَيْدَ بْنَ عَمِيرٍ لَيْثِي، وَمِثْلُ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ لَا
يَكُنَى عَنْهَا بِامْرَأَةٍ وَلَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ: مِنْهُمْ، وَقَدْ سَقَطَ هَذَا مِنْ بَعْضِ نَسَخِ
الْتَرْمِذِيِّ، وَسَقُوطُهُ الصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الدَّمَشَقِيُّ فِي «أَطْرَافِهِ» لِأُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
عَائِشَةَ أَحَادِيثَ، وَذَكَرَ بَعْدَهَا أُمُّ كَلْثُومٍ اللَّيْثِيَّةُ وَيُقَالُ: الْمَكِّيَّةُ، وَذَكَرَ لَهَا هَذَا
الْحَدِيثَ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْحَافِظُ الْمَزِي فِي «تَحْفَةِ الْأَشْرَافِ». وَقَدْ صَحَّ هَذَا
الْحَدِيثُ الْتَرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ مَعَ أَنَّ أُمَّ كَلْثُومٍ لَمْ يُوَثَّقْ أَحَدٌ وَلَمْ يَرَوْهَا
عَنْهَا غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو.

وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ بِشَاهِدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا سَلَفَ.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ جَسَّاسٌ لِحَاسٍ، فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ فِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»^(١).

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رَوَى مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ فِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»^(٢).

(١) إسناده ضعيف جداً، بل هو شبه موضوع، في سنده يعقوب بن الوليد متروك الحديث كما قال النسائي، وكذبه أحمد، وضعفه غير واحد، وأخرجه البغوي في «الجعديات» (٢٩٣٨) والحاكم في «المستدرک» ١١٩/٤ و ١٣٧ من طريق يعقوب بن الوليد بهذا الإسناد، وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي، فقال: بل موضوع، فإن يعقوب كذبه أحمد والناس وقوله «من مات وفي يده...» صحيح من غير هذا الطريق وسيذكره المصنف بعد هذا.

وقوله: «غَمَرٌ» بفتحين: الدسم والزهومة من اللحم.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن جعفر المدائني صدوق حسن الحديث وباقي رجاله ثقات.

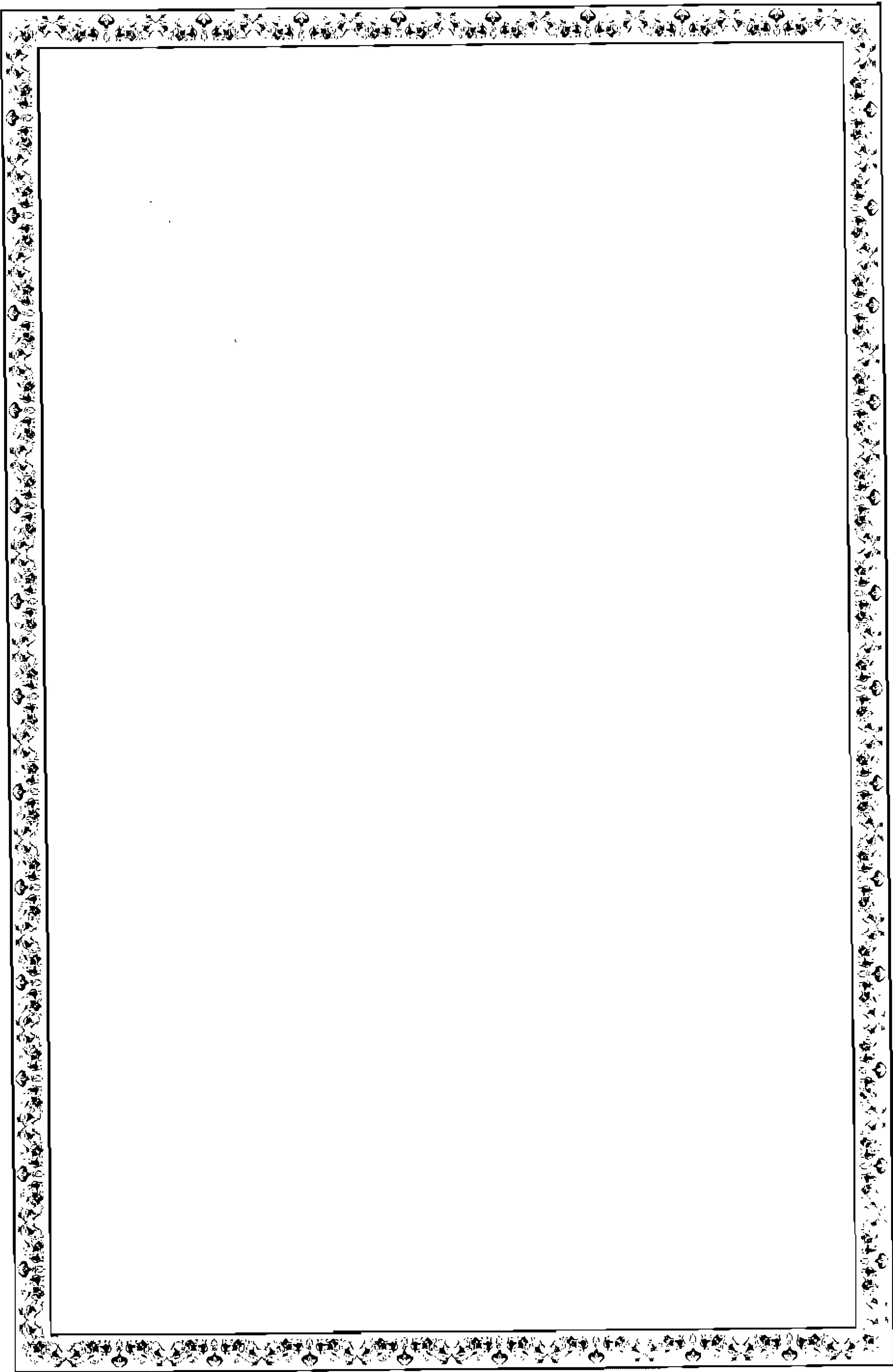
وأخرجه أبو داود (٣٨٥٢) وابن ماجه (٣٢٩٧) والنسائي في «الكبرى» (٦٨٧٨) و(٦٨٧٩) وصححه ابن حبان (٥٥٢١) وهو في «المسند» (٧٥٦٩) =

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ إِلَّا
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

يليه الجزء الرابع وأوله:
أبواب الأشربة

= و(٨٥٣١) وانظر تمام تخريجه فيه.

فهرس الأبواب



الرقم	الباب	الصفحة
-------	-------	--------

أبواب الرضاع

١	باب ما جاء : يحرم الرضاع ما يحرم من النسب	٥
٢	باب ما جاء في لبن الفحل	٦
٣	باب ما جاء لا تحرم المصصة ولا المصتان	٨
٤	باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع	١١
٥	باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين	١٢
٦	باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع	١٣
٧	باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج	١٥
٨	باب ما جاء أن الولد للفراش	١٧
٩	باب ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه	١٨
١٠	باب ما جاء في حق الزوج على المرأة	١٩
١١	باب ما جاء في حق المرأة على زوجها	٢٠
١٢	باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن	٢٢
١٣	باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة	٢٤
١٤	باب ما جاء في الغيرة	٢٤
١٥	باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها	٢٦
١٦	باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات	٢٧
١٧	باب	٢٨

١٨	باب	٣٠
----	-----	----

١٩	باب	٣٠
----	-----	----

أبواب الطلاق واللعان

١	باب ما جاء في طلاق السنة	٣٣
---	--------------------------	----

٢	باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة	٣٥
---	---------------------------------------	----

٣	باب ما جاء في : أمرك بيدك	٣٦
---	---------------------------	----

٤	باب ما جاء في الخيار	٣٨
---	----------------------	----

٥	باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً، لا سكنى لها ولا نفقة	٣٩
---	--	----

٦	باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح	٤١
---	-------------------------------	----

٧	باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان	٤٣
---	-----------------------------------	----

٨	باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته	٤٤
---	--	----

٩	باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق	٤٥
---	-------------------------------------	----

١٠	باب ما جاء في الخلع	٤٦
----	---------------------	----

١١	باب ما جاء في المختلعات	٤٧
----	-------------------------	----

١٢	باب ما جاء في مداراة النساء	٤٨
----	-----------------------------	----

١٣	باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته	٤٩
----	---	----

١٤	باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها	٥٠
----	--------------------------------------	----

١٥	باب ما جاء في طلاق المعتوه	٥٠
----	----------------------------	----

١٦	باب	٥١
----	-----	----

١٧	باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع	٥٢
----	---	----

١٨	باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها	٥٥
١٩	باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر	٥٦
٢٠	باب ما جاء في كفارة الظهار	٥٨
٢١	باب ما جاء في الإيلاء	٥٩
٢٢	باب ما جاء في اللعان	٦٠
٢٣	باب ما جاء أين تعد المتوفى عنها زوجها	٦٢

أبواب البيوع

١	باب ما جاء في ترك الشبهات	٦٥
٢	باب ما جاء في أكل الربا	٦٦
٣	باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه	٦٦
٤	باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم	٦٧
٥	باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً	٦٩
٦	باب ما جاء في التبكير بالتجارة	٧٠
٧	باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل	٧١
٨	باب ما جاء في كتابة الشروط	٧٣
٩	باب ما جاء في المكيال والميزان	٧٤
١٠	باب ما جاء في بيع من يزيد	٧٥
١١	باب ما جاء في بيع المدبر	٧٦
١٢	باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع	٧٧
١٣	باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد	٧٨

الرقم	الباب	الصفحة
١٤	باب ما جاء في النهي عن المحالقة والمزابنة	٧٩
١٥	باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها	٨١
١٦	باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبله	٨٢
١٧	باب ما جاء في كراهية بيع الغرر	٨٣
١٨	باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة	٨٤
١٩	باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده	٨٥
٢٠	باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته	٨٩
٢١	باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة	٩٠
٢٢	باب ما جاء في شراء العبد بالعبد	٩٢
٢٣	باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، وكراهية	
	التفاضل فيه	٩٣
٢٤	باب ما جاء في الصرف	٩٤
٢٥	باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال	٩٨
٢٦	باب ما جاء: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا	٩٩
٢٧	باب	١٠٣
٢٨	باب ما جاء فيمن يخدع في البيع	١٠٤
٢٩	باب ما جاء في المصراة	١٠٥
٣٠	باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع	١٠٦
٣١	باب الانتفاع بالرهن	١٠٧
٣٢	باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز	١٠٨

الرقم	الباب	الصفحة
٣٣	باب ما جاء في اشتراط الولاء، والزجر عن ذلك	١٠٩
٣٤	باب	١١٠
٣٥	باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي	١١٢
٣٦	باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعة	١١٤
٣٧	باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر بيعها له	١١٥
٣٨	باب	١١٦
٣٩	باب ما جاء أن العارية مؤداة	١١٧
٤٠	باب ما جاء في الاحتكار	١١٨
٤١	باب ما جاء في بيع المحفلات	١٢٠
٤٢	باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقطع بها مال المسلم	١٢١
٤٣	باب ما جاء إذا اختلف البيعان	١٢٢
٤٤	باب ما جاء في بيع فضل الماء	١٢٣
٤٥	باب ما جاء في كراهية عسب الفحل	١٢٤
٤٦	باب ما جاء في ثمن الكلب	١٢٥
٤٧	باب ما جاء في كسب الحجام	١٢٧
٤٨	باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام	١٢٨
٤٩	باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور	١٢٩
٥٠	باب	١٣١
٥١	باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات	١٣١

٥٢	باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين	
	الوالدة وولدها في البيع	١٣٢
٥٣	باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً ..	١٣٣
٥٤	باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها	١٣٥
٥٥	باب ما جاء في النهي عن الثنيا	١٣٧
٥٦	باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه	١٣٨
٥٧	باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه	١٣٨
٥٨	باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك	١٣٩
٥٩	باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ...	١٤١
٦٠	باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام	١٤٢
٦١	باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة	١٤٣
٦٢	باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك	١٤٥
٦٣	باب ما جاء في كراهية النجش	١٤٨
٦٤	باب ما جاء في الرجحان في الوزن	١٤٩
٦٥	باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به	١٥٠
٦٦	باب ما جاء في مطل الغني ظلم	١٥١
٦٧	باب ما جاء في المنابذة واللامسة	١٥٢
٦٨	باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر	١٥٣
٦٩	باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه ...	١٥٤
٧٠	باب ما جاء في المخابرة والمعاومة	١٥٥

٧١	باب	١٥٦
٧٢	باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع	١٥٧
٧٣	باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان	١٥٨
٧٤	باب النهي عن البيع في المسجد	١٦١

أبواب الأحكام

١	باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي	١٦٣
٢	باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ	١٦٦
٣	باب	١٦٧
٤	باب ما جاء في الإمام العادل	١٦٨
٥	باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى	
	يسمع كلامهما	١٧٠
٦	باب ما جاء في إمام الرعية	١٧٠
٧	باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان	١٧١
٨	باب ما جاء في هدايا الأمراء	١٧٢
٩	باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم	١٧٣
١٠	باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة	١٧٤
١١	باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء، ليس	
	له أن يأخذه	١٧٥
١٢	باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى	
	عليه	١٧٥

الرقم	الباب	الصفحة
١٣	باب ما جاء في اليمين مع الشاهد	١٧٧
١٤	باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما	
	نصيبه	١٧٩
١٥	باب ما جاء في العمرى	١٨٢
١٦	باب ما جاء في الرقبى	١٨٤
١٧	باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس	١٨٥
١٨	باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً	١٨٥
١٩	باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه	١٨٦
٢٠	باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه، كم يجعل	١٨٧
٢١	باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، إذا افترقا	١٨٨
٢٢	باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده	١٨٩
٢٣	باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، ما يحكم له من مال	
	الكاسر	١٩٠
٢٤	باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة	١٩١
٢٥	باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه	١٩٣
٢٦	باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر	
	في الماء	١٩٤
٢٧	باب ما جاء فيمن يعتق ممالكيه عند موته، وليس له مال	
	غيرهم	١٩٥
٢٨	باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم	١٩٦

الرقم	الباب	الصفحة
-------	-------	--------

٢٩	باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم	١٩٨
٣٠	باب ما جاء في النُّحل والتسوية بين الولد	١٩٩
٣١	باب ما جاء في الشفعة	٢٠٠
٣٢	باب ما جاء في الشفعة للغائب	٢٠٢
٣٣	باب ما جاء إذا حُدَّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة	٢٠٣
٣٤	باب	٢٠٤
٣٥	باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم	٢٠٦
٣٦	باب ما جاء في الوقف	٢٠٩
٣٧	باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار	٢١١
٣٨	باب ما ذكر في إحياء أرض الموات	٢١٢
٣٩	باب ما جاء في القطائع	٢١٤
٤٠	باب ما جاء في فضل الغرس	٢١٦
٤١	باب ما جاء في المزارعة	٢١٧

أبواب الديات

١	باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل	٢٢١
٢	باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم	٢٢٣
٣	باب ما جاء في الموضحة	٢٢٤
٤	باب ما جاء في دية الأصابع	٢٢٤
٥	باب ما جاء في العفو	٢٢٥
٦	باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة	٢٢٧

الرقم	الباب	الصفحة
٧	باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن	٢٢٧
٨	باب الحكم في الدماء	٢٢٩
٩	باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟	٢٣١
١٠	باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث	٢٣٣
١١	باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهداً	٢٣٣
١٢	باب	٢٣٤
١٣	باب ما جاء في حكم ولي القتل في القصاص والعفو	٢٣٥
١٤	باب ما جاء في النهي عن المثلة	٢٣٧
١٥	باب ما جاء في دية الجنين	٢٣٨
١٦	باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر	٢٤٠
١٧	باب ما جاء في الرجل يقتل عبده	٢٤٢
١٨	باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها	٢٤٣
١٩	باب ما جاء في القصاص	٢٤٤
٢٠	باب ما جاء في الحبس في التهمة	٢٤٤
٢١	باب ما جاء: من قتل دون ماله فهو شهيد	٢٤٥
٢٢	باب ما جاء في القسامة	٢٤٨

أبواب الحدود

١	باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد	٢٥١
٢	باب ما جاء في درء الحدود	٢٥٢
٣	باب ما جاء في الستر على المسلم	٢٥٤

الرقم	الباب	الصفحة
٤	باب ما جاء في التلقين في الحد	٢٥٥
٥	باب ما جاء درء الحد عن المعترف إذا رجع	٢٥٦
٦	باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود	٢٥٨
٧	باب ما جاء في تحقيق الرجم	٢٥٩
٨	باب ما جاء في الرجم على الثيب	٢٦٠
٩	باب منه	٢٦٤
١٠	باب ما جاء في رجم أهل الكتاب	٢٦٥
١١	باب ما جاء في النفي	٢٦٦
١٢	باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها	٢٦٨
١٣	باب ما جاء في إقامة الحد على الإمام	٢٦٩
١٤	باب ما جاء في حد السكران	٢٧٠
١٥	باب ما جاء: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه	٢٧٢
١٦	باب ما جاء في كم يُقطع السارق	٢٧٤
١٧	باب ما جاء في تعليق يد السارق	٢٧٦
١٨	باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب	٢٧٦
١٩	باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر	٢٧٧
٢٠	باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو	٢٧٨
٢١	باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته	٢٧٩
٢٢	باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى	٢٨٠

الرقم	الباب	الصفحة
٢٣	باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة	٢٨٢
٢٤	باب ما جاء في حد اللوطي	٢٨٣
٢٥	باب ما جاء في المرتد	٢٨٥
٢٦	باب ما جاء فيمن شهر السلاح	٢٨٦
٢٧	باب ما جاء في حد الساحر	٢٨٦
٢٨	باب ما جاء في الغال ما يصنع به	٢٨٧
٢٩	باب ما جاء فيمن يقول للآخر: يا مخنث	٢٨٨
٣٠	باب في التعزيز	٢٨٩

أبواب الصيد

١	باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل	٢٩١
٢	باب ما جاء في صيد كلب المجوس	٢٩٣
٣	باب ما جاء في صيد البزاة	٢٩٣
٤	باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه	٢٩٤
٥	باب فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء	٢٩٥
٦	باب ما جاء في صيد المعراض	٢٩٧
٧	باب ما جاء في الذبيحة بالمروة	٢٩٧
٨	باب في كراهية أكل المصبورة	٢٩٩
٩	باب ما جاء في ذكاة الجنين	٣٠٠
١٠	باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب	٣٠١
١١	باب ما قطع من الحي فهو ميت	٣٠٣

الرقم	الباب	الصفحة
١٢	باب في الذكاة في الحلق واللبة	٣٠٤
١٣	باب في قتل الوزغ	٣٠٥
١٤	باب في قتل الحيات	٣٠٥
١٥	باب ما جاء في قتل الكلاب	٣٠٨
١٦	باب من أمسك كلباً ما ينقص من أجره	٣٠٩
١٧	باب في الذكاة بالقصب وغيره	٣١٢
١٨	باب ما جاء في البعير أو البقر أو الغنم إذا نذ فصار وحشياً	
	يرمى بسهم أم لا ؟	٣١٣

أبواب الأضاحي

١	باب ما جاء في فضل الأضحية	٣١٥
٢	باب ما جاء في الأضحية بكبشين	٣١٧
٣	باب ما يستحب من الأضاحي	٣١٨
٤	باب ما لا يجوز من الأضاحي	٣١٩
٥	باب ما يكره من الأضاحي	٣٢٠
٦	باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي	٣٢١
٧	باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية	٣٢٤
٨	باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت	٣٢٨
٩	باب	٣٢٩
١٠	باب في الذبح بعد الصلاة	٣٣١
١١	باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام	٣٣٣

الرقم	الباب	الصفحة
١٢	باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث	٣٣٣
١٣	باب في الفرعة والعتيرة	٣٣٥
١٤	باب ما جاء في العقيقة	٣٣٦
١٥	باب الأذان في أذن المولود	٣٣٩
١٦	باب	٣٤٠
١٧	باب	٣٤١
١٨	باب	٣٤١
١٩	باب	٣٤٣
٢٠	باب	٣٤٥
٢١	باب	٣٤٦

أبواب النذور والأيمان

١	باب ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية	٣٤٩
٢	باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم	٣٥٢
٣	باب في كفارة النذر إذا لم يسم	٣٥٣
٤	باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها	٣٥٥
٥	باب في الكفارة قبل الحنث	٣٥٦
٦	باب في الاستثناء في اليمين	٣٥٦
٧	باب في كراهية الحلف بغير الله	٣٦٠
٨	باب	٣٦٢
٩	باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع	٣٦٣

الرقم	الباب	الصفحة
-------	-------	--------

١٠	باب ما جاء في كراهية النذور	٣٦٥
١١	باب في وفاء النذر	٣٦٦
١٢	باب كيف كان يمين النبي ﷺ	٣٦٧
١٣	باب في ثواب من أعتق رقبة	٣٦٨
١٤	باب في الرجل يلطم خادمه	٣٦٨
١٥	باب في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام	٣٦٩
١٦	باب	٣٧٠
١٧	باب	٣٧١
١٨	باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت	٣٧٢
١٩	باب ما جاء في فضل من أعتق	٣٧٢

أبواب السير

١	باب ما جاء في الدعوة قبل القتال	٣٧٥
٢	باب	٣٧٦
٣	باب في البيات والغارات	٣٧٧
٤	باب في التحريق والتخريب	٣٧٩
٥	باب ما جاء في الغنيمة	٣٨٠
٦	باب ما جاء في سهم الخيل	٣٨١
٧	باب ما جاء في السرايا	٣٨٢
٨	باب من يعطي الفيء	٣٨٣
٩	باب هل يسهم للعبد	٣٨٤

١٠	باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟	٣٨٥
١١	باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين	٣٨٧
١٢	باب في النفل	٣٨٨
١٣	باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً، فله سلبه	٣٩٠
١٤	باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم	٣٩٢
١٥	باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من البايا	٣٩٢
١٦	باب ما جاء في طعام المشركين	٣٩٣
١٧	باب في كراهية التفريق بين السبي	٣٩٤
١٨	باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء	٣٩٥
١٩	باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان	٣٩٨
٢٠	باب	٣٩٩
٢١	باب ما جاء في الغلول	٤٠٠
٢٢	باب ما جاء في خروج النساء في الحرب	٤٠٢
٢٣	باب ما جاء في قبول هدايا المشركين	٤٠٢
٢٤	باب ما جاء في سجدة الشكر	٤٠٤
٢٥	باب ما جاء في أمان العبد والمرأة	٤٠٥
٢٦	باب ما جاء في الغدر	٤٠٧
٢٧	باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة	٤٠٨
٢٨	باب ما جاء في النزول على الحكم	٤٠٩

الرقم	الباب	الصفحة
-------	-------	--------

٢٩	باب ما جاء في الحلف	٤١١
٣٠	باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس	٤١١
٣١	باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة	٤١٣
٣٢	باب ما جاء في الهجرة	٤١٤
٣٣	باب ما جاء في بيعة النبي ﷺ	٤١٤
٣٤	باب في نكث البيعة	٤١٦
٣٥	باب في بيعة العبد	٤١٧
٣٦	باب ما جاء في بيعة النساء	٤١٧
٣٧	باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر	٤١٨
٣٨	باب ما جاء في الخمس	٤١٩
٣٩	باب ما جاء في كراهية النهبة	٤١٩
٤٠	باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب	٤٢١
٤١	باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين	٤٢٢
٤٢	باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب	٤٢٤
٤٣	باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ	٤٢٥
٤٤	باب ما جاء ما قال النبي ﷺ يوم فتح مكة: «إن هذه لا تغزى بعد اليوم»	٤٢٧
٤٥	باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال	٤٢٨
٤٦	باب ما جاء في الطيرة	٤٢٩
٤٧	باب في وصيته ﷺ في القتال	٤٣١

أبواب فضائل الجهاد

١	باب فضل الجهاد	٤٣٥
٢	باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً	٤٣٦
٣	باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله	٤٣٧
٤	باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله	٤٣٩
٥	باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله	٤٣٩
٦	باب ما جاء فيمن جهز غازياً	٤٤٠
٧	باب من اغبرت قدماء في سبيل الله	٤٤٢
٨	باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله	٤٤٣
٩	باب ما جاء من شاب شبية في سبيل الله	٤٤٤
١٠	باب ما جاء من ارتبط فرساً في سبيل الله	٤٤٥
١١	باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله	٤٤٦
١٢	باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله	٤٤٨
١٣	باب ما جاء في ثواب الشهداء	٤٥٠
١٤	باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله	٤٥٣
١٥	باب ما جاء في غزو البحر	٤٥٥
١٦	باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا	٤٥٦
١٧	باب في الغدو والرواح في سبيل الله	٤٥٧
١٨	باب ما جاء أي الناس خير	٤٦٠
١٩	باب ما جاء فيمن سأل الشهادة	٤٦١

٢٠	باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم	٤٦٢
٢١	باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله	٤٦٣
٢٢	باب أي الأعمال أفضل	٤٦٤
٢٣	باب	٤٦٤
٢٤	باب ما جاء أي الناس أفضل	٤٦٥
٢٥	باب في ثواب الشهيد	٤٦٦
٢٦	باب ما جاء في فضل المرباط	٤٦٨

أبواب الجهاد

١	باب ما جاء في أهل العذر في القعود	٤٧٣
٢	باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه	٤٧٤
٣	باب ما جاء في الرجل يبعث سرية وحده	٤٧٤
٤	باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده	٤٧٦
٥	باب ما جاء في الرخصة في الكذب، والخديعة في الحرب	٤٧٧
٦	باب ما جاء في غزوات النبي ﷺ وكم غزا	٤٧٨
٧	باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال	٤٧٩
٨	باب ما جاء في الدعاء عند القتال	٤٨٠
٩	باب ما جاء في الأولوية	٤٨١
١٠	باب في الرايات	٤٨٢

الرقم	الباب	الصفحة
-------	-------	--------

١١	باب ما جاء في الشعار	٤٨٣
١٢	باب ما جاء في صفة سيف النبي ﷺ	٤٨٤
١٣	باب ما جاء في الفطر عند القتال	٤٨٥
١٤	باب ما جاء في الخروج عند الفرع	٤٨٦
١٥	باب ما جاء في الثبات عند القتال	٤٨٨
١٦	باب ما جاء في السيوف وحليتها	٤٨٩
١٧	باب ما جاء في الدرع	٤٩٠
١٨	باب ما جاء في المغفر	٤٩١
١٩	باب ما جاء في فضل الخيل	٤٩٢
٢٠	باب ما يستحب من الخيل	٤٩٣
٢١	باب ما يكره من الخيل	٤٩٥
٢٢	باب ما جاء في الرهان	٤٩٦
٢٣	باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحُمُر على الخيل ...	٤٩٧
٢٤	باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين	٤٩٨
٢٥	باب ما جاء في الأجراس على الخيل	٤٩٩
٢٦	باب من يستعمل على الحرب	٤٩٩
٢٧	باب ما جاء في الإمام	٥٠٠
٢٨	باب ما جاء في طاعة الإمام	٥٠٢
٢٩	باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق	٥٠٣

الرقم	الباب	الصفحة
-------	-------	--------

٣٠	باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب	
	والوسم في الوجه	٥٠٤
٣١	باب	٥٠٥
٣٢	باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له	٥٠٦
٣٣	باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين	٥٠٧
٣٤	باب ما جاء في دفن الشهداء	٥٠٨
٣٥	باب ما جاء في المشورة	٥٠٩
٣٦	باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير	٥١٠
٣٧	باب	٥١١
٣٨	باب	٥١٢
٣٩	باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم	٥١٣
٤٠	باب ما جاء في الفيء	٥١٣

أبواب اللباس

١	باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال	٥١٥
٢	باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب	٥١٦
٣	باب	٥١٧
٤	باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال	٥١٨
٥	باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال	٥١٩
٦	باب ما جاء في لبس الفراء	٥١٩

الرقم	الباب	الصفحة
-------	-------	--------

٧	باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت	٥٢٠
٨	باب ما جاء في كراهية جر الإزار	٥٢٣
٩	باب ما جاء في جر ذيول النساء	٥٢٤
١٠	باب ما جاء في لبس الصوف	٥٢٦
١١	باب ما جاء في العمامة السوداء	٥٢٧
١٢	باب سدل العمامة بين الكتفين	٥٢٨
١٣	باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب	٥٢٨
١٤	باب ما جاء في خاتم الفضة	٥٢٩
١٥	باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم	٥٣٠
١٦	باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين	٥٣١
١٧	باب ما جاء في نقش الخاتم	٥٣٢
١٨	باب ما جاء في الصورة	٥٣٤
١٩	باب ما جاء في المصورين	٥٣٦
٢٠	باب ما جاء في الخضاب	٥٣٦
٢١	باب ما جاء في الجمرة واتخاذ الشعر	٥٣٨
٢٢	باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباً	٥٤٠
٢٣	باب ما جاء في الاكتحال	٥٤١
٢٤	باب ما جاء في النهي عن اشتغال الصماء والاحتباء	
	بالثوب الواحد	٥٤٣
٢٥	باب ما جاء في مواصلة الشعر	٥٤٤

الرقم	الباب	الصفحة
٢٦	باب ما جاء في ركوب الميائثر	٥٤٤
٢٧	باب ما جاء في فراش النبي ﷺ	٥٤٥
٢٨	باب ما جاء في القمص	٥٤٦
٢٩	باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً	٥٤٨
٣٠	باب ما جاء في لبس الجبة	٥٤٩
٣١	باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب	٥٥٠
٣٢	باب ما جاء في النهي عن جلود السباع	٥٥١
٣٣	باب ما جاء في نعل النبي ﷺ	٥٥٢
٣٤	باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة	٥٥٣
٣٥	باب ما جاء في كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم	٥٥٤
٣٦	باب ما جاء من الرخصة في النعل الواحدة	٥٥٥
٣٧	باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل	٥٥٦
٣٨	باب ما جاء في ترقيع الثوب	٥٥٧
٣٩	باب	٥٥٨
٤٠	باب	٥٥٩
٤١	باب	٥٦٠
٤٢	باب	٥٦٠
٤٣	باب	٥٦١
٤٤	باب	٥٦٢
٤٥	باب	٥٦٣

أبواب الأطعمة

١	باب ما جاء على ما كان يأكل النبي ﷺ	٥٦٥
٢	باب ما جاء في أكل الأرنب	٥٦٦
٣	باب ما جاء في أكل الضب	٥٦٧
٤	باب ما جاء في أكل الضبع	٥٦٨
٥	باب ما جاء في أكل لحوم الخيل	٥٦٩
٦	باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية	٥٧٠
٧	باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار	٥٧١
٨	باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن	٥٧٣
٩	باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال	٥٧٤
١٠	باب ما جاء في لعق الأصابع	٥٧٦
١١	باب ما جاء في اللقمة تسقط	٥٧٦
١٢	باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام	٥٧٨
١٣	باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل	٥٧٨
١٤	باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً	٥٨٠
١٥	باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السرج والنار عند المنام	٥٨٢
١٦	باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين	٥٨٣
١٧	باب ما جاء في استجاب التمر	٥٨٤
١٨	باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه	٥٨٥

الرقم	الباب	الصفحة
١٩	باب ما جاء في الأكل مع المجدوم	٥٨٥
٢٠	باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد	٥٨٧
٢١	باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين	٥٨٨
٢٢	باب ما جاء في أكل الجراد	٥٨٩
٢٣	باب ما جاء في الدعاء على الجراد (في الهامش)	٥٩٠
٢٤	باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها	٥٩١
٢٥	باب ما جاء في أكل الدجاج	٥٩٢
٢٦	باب ما جاء في أكل الحبارى	٥٩٣
٢٧	باب ما جاء في أكل الشواء	٥٩٤
٢٨	باب ما جاء في كراهية الأكل متكئاً	٥٩٤
٢٩	باب ما جاء في حب النبي ﷺ الحلواء والعسل	٥٩٥
٣٠	باب ما جاء في إكثار المرقّة	٥٩٥
٣١	باب ما جاء في فضل الثريد	٥٩٧
٣٢	باب ما جاء انهسوا اللحم نهساً	٥٩٨
٣٣	باب ما جاء عن النبي من الرخصة في قطع اللحم بالسكين	٥٩٩
٣٤	باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله ﷺ	٥٩٩
٣٥	باب ما جاء في الخل	٦٠١
٣٦	باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب	٦٠٣
٣٧	باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب	٦٠٣

الرقم	الباب	الصفحة
٣٨	باب ما جاء في شرب أبوال الإبل	٦٠٤
٣٩	باب الوضوء قبل الطعام وبعده	٦٠٤
٤٠	باب ما جاء في أكل الدباء	٦٠٦
٤١	باب ما جاء في أكل الزيت	٦٠٧
٤٢	باب ما جاء في الأكل مع المملوك	٦٠٩
٤٣	باب ما جاء في فضل إطعام الطعام	٦٠٩
٤٤	باب ما جاء في فضل العشاء	٦١١
٤٥	باب ما جاء في التسمية على الطعام	٦١١
٤٦	باب ما جاء في كراهية البيتوة وفي يده ريح غمر	٦١٤